

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

PHẠM THỊ THUÝ HẰNG

**QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC
MIỀN TRUNG VIỆT NAM**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

PHẠM THỊ THUÝ HẰNG

**QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC
MIỀN TRUNG VIỆT NAM**

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Mã số: 62 14 01 14

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

- 1. PGS.TS. TRẦN THỊ HƯƠNG**
- 2. PGS.TS. PHAN MINH TIẾN**

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các dữ liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác.

Tác giả

Phạm Thị Thuý Hằng

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu luận án, tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo, quý thầy cô giáo, đồng nghiệp, gia đình. Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời tri ân tới:

PGS.TS. Trần Thị Hương; PGS.TS. Phan Minh Tiến đã tận tình hướng dẫn khoa học, luôn động viên, khích lệ và cho tôi những định hướng quý báu trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án;

Quý giảng viên Khoa Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình giảng dạy và cho tôi nhiều giá trị quý giá trong thời gian tôi tham gia học tập tại nhà trường cũng như trong quá trình hoàn thiện luận án;

Quý lãnh đạo nhà trường; Quý thầy cô của Phòng Đào tạo Sau đại học; Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành chương trình học tập và nghiên cứu;

Quý lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên phụ trách hoạt động Khoa học & Công nghệ tại các trường Đại học thành viên của Đại học Huế; Trường Đại học Quy Nhơn; Trường Đại học Tây Nguyên đã đồng ý hỗ trợ, cộng tác, giúp đỡ tôi xuyên suốt quá trình thu thập số liệu nghiên cứu;

Gia đình, đồng nghiệp, đồng môn, bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẻ mọi khó khăn, nâng đỡ tinh thần, là nguồn động viên to lớn cho tôi trong suốt chặng đường học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.

Một lần nữa, tôi xin tri ân các cấp lãnh đạo, quý thầy cô giáo, đồng nghiệp, đồng môn, gia đình và bạn bè!

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2021

Người thực hiện luận án

Phạm Thị Thuý Hằng

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Viết đầy đủ
CBQL	Cán bộ quản lý
CGCN	Chuyển giao công nghệ
CV	Chuyên viên
ĐH	Đại học
GV	Giảng viên
GD&ĐT	Giáo dục & đào tạo
HD	Hoạt động
KH&CN	Khoa học và Công nghệ
KT-ĐG	Kiểm tra – đánh giá
KTTT	Kinh tế tri thức
NCKH	Nghiên cứu khoa học
QL	Quản lý
QLGD	Quản lý giáo dục
SHTT	Sở hữu trí tuệ
TSTT	Tài sản trí tuệ
TTO	Technology Transfer Office
WIPO	World Intellectual Property Organization - Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa	
Lời cam đoan.....	i
Lời cảm ơn	ii
Danh mục các chữ viết tắt	iii
Mục lục.....	iv
Danh mục các bảng và hình	viii
Danh mục bảng	viii
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục đích nghiên cứu	3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.....	4
4. Giả thuyết khoa học	4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu.....	4
6. Phạm vi nghiên cứu	4
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu	5
8. Những luận điểm bảo vệ.....	8
9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án.....	9
10. Cấu trúc luận án	10
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ	
TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC	11
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	11
1.1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ở nước ngoài.....	11
1.1.2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ở trong nước	19
1.2. Khái niệm cơ bản.....	27
1.2.1. Hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	27
1.2.2. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	32
1.3. Hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	35

1.3.1. Ý nghĩa của hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	35
1.3.2. Mục tiêu của hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	38
1.3.3. Nội dung của hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	39
1.3.4. Hình thức tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	41
1.3.5. Đánh giá hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	41
1.3.6. Môi trường và điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học ...	42
1.4. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	43
1.4.1. Phân cấp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	43
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	47
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	59
1.5.1. Yếu tố chủ quan	59
1.5.2. Yếu tố khách quan	62
Kết luận chương 1	64
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM.....	65
2.1. Khái quát về các trường đại học công lập khu vực miền trung Việt Nam	65
2.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội khu vực miền Trung Việt Nam.....	65
2.1.2. Hệ thống trường đại học công lập khu vực miền Trung Việt Nam.....	66
2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung	69
2.2.1. Mục đích và nội dung khảo sát thực trạng.....	69
2.2.2. Phương pháp khảo sát thực trạng	70
2.2.3. Phương pháp xử lý thống kê toán học	73
2.3. Thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung	74
2.3.1. Thực trạng nhận thức về hoạt động sở hữu trí tuệ.....	74
2.3.2. Thực trạng thực hiện nội dung hoạt động sở hữu trí tuệ	79
2.3.3. Thực trạng thực hiện hình thức tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ	86
2.3.4. Thực trạng đánh giá hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	89
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam.....	92

2.4.1. Thực trạng quản lý hoạt động xác định quyền sở hữu trí tuệ về mặt hành chính ở trường đại học	92
2.4.2. Thực trạng quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học	97
2.4.3. Thực trạng quản lý hoạt động khai thác thương mại tài sản sở hữu trí tuệ ...	101
2.4.4. Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ	106
2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam	111
2.5.1. Yếu tố ảnh hưởng thuận lợi đến thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học.....	111
2.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng hạn chế đến thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	112
2.6. Đánh giá chung và nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam.....	118
2.6.1. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam	118
2.6.2. Nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam	121
Kết luận chương 2	126
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM.....	127
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	127
3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu.....	127
3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn.....	127
3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống.....	128
3.1.4. Đảm bảo tính khả thi.....	128
3.2. Biện pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam.....	129
3.2.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học.....	129

3.2.2. Xây dựng, bổ sung và ban hành quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học	131
3.2.3. Xác lập quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học....	134
3.2.4. Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học	138
3.2.5. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ.....	141
3.2.6. Tổ chức hoạt động hợp tác và liên kết giữa trường Đại học – Tổ chức/ Doanh nghiệp/Địa phương trong hoạt động sở hữu trí tuệ.....	146
3.2.7. Xây dựng môi trường và điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ	149
3.2.8. Môi quan hệ giữa các biện pháp	153
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của biện pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	153
3.3.1. Mục đích, nội dung, đối tượng và phương pháp khảo nghiệm.....	153
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm	154
3.4. Thực nghiệm biện pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học miền Trung	162
3.4.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm.....	162
3.4.3. Nhận xét chung về kết quả thực nghiệm	180
Kết luận chương 3	181
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	182
1. Kết luận.....	182
2. Kiến nghị	184
TÀI LIỆU THAM KHẢO	
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ	
PHỤ LỤC	

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH

Trang

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Số lượng mẫu khảo sát	70
Bảng 2.2: Quy ước thang định khoảng xử lý số liệu thực trạng	74
Bảng 2.3: Nhận thức về nội hàm khái niệm hoạt động sở hữu trí tuệ.....	74
Bảng 2.4: Nhận thức về mục tiêu của hoạt động sở hữu trí tuệ	77
Bảng 2.5: Thực trạng hoạt động phát hiện, tạo lập tài sản trí tuệ ở trường đại học	80
Bảng 2.6: Thực trạng hoạt động bảo vệ tài sản trí tuệ ở trường đại học.....	82
Bảng 2.7: Thực trạng hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ.....	85
Bảng 2.8: Thực trạng thực hiện các hình thức tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ	87
Bảng 2.9: Thực trạng đánh giá hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	90
Bảng 2.10: Thực trạng tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá hoạt động xác định quyền sở hữu trí tuệ về mặt hành chính ở trường đại học	93
Bảng 2.11: Thực trạng tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học	98
Bảng 2.12: Thực trạng tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác thương mại tài sản sở hữu trí tuệ ở trường đại học	102
Bảng 2.13: Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT ở trường ĐH.....	106
Bảng 2.14: Các yếu tố chủ quan hạn chế thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học	112
Bảng 2.15: Yếu tố khách quan hạn chế thực trạng quản lý HDSHTT ở trường ĐH...	116
Bảng 3.1: Mô tả cách tính điểm của phiếu hỏi khảo nghiệm biện pháp	154
Bảng 3.2: Đánh giá biện pháp nâng cao nhận thức về HDSHTT trong trường ĐH....	154
Bảng 3.3: Đánh giá biện pháp xây dựng, bổ sung và ban hành quy chế quản lý HDSHTT trong trường đại học.....	155
Bảng 3.4: Đánh giá biện pháp xác lập quy trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH ...	156
Bảng 3.5: Đánh giá biện pháp thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý HDSHTT trong trường đại học.....	157
Bảng 3.6: Đánh giá biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT	158

Bảng 3.7: Biện pháp tổ chức hoạt động hợp tác và liên kết giữa trường Đại học – Tổ chức/Doanh nghiệp/Địa phương trong HDSHTT	159
Bảng 3.8: Đánh giá về biện pháp xây dựng môi trường và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ	160
Bảng 3.9: Kết quả tổng hợp đánh giá về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp ..	161
Bảng 3.10: Hệ số tương quan về tính cần thiết giữa các biện pháp.....	161
Bảng 3.11: Hệ số tương quan về tính khả thi giữa các biện pháp.....	162
Bảng 3.12. Số lượng mẫu thực nghiệm.....	164
Bảng 3.13: Thang, chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả bài kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT	169
Bảng 3.14: Ma trận đề kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ	170
Bảng 3.15: Mô tả cách tính điểm của phiếu khảo sát ý kiến về hoạt động bồi dưỡng...	171
Bảng 3.16: Thống kê điểm đánh giá kiến thức, kỹ năng trước và sau TN	172
Bảng 3.17: Bảng phân phối tần suất điểm đánh giá kiến thức, kỹ năng trước và sau TN.....	173
Bảng 3.18: Bảng phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kiến thức, kỹ năng trước và sau TN.....	173
Bảng 3.19: Bảng phân phối tỉ lệ phần trăm loại điểm số theo mức độ đánh giá kiến thức, kỹ năng trước và sau thực nghiệm.....	174
Bảng 3.20: Ý kiến đánh giá của CBQL, GV, CV về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ	176

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Các dạng tài sản trí tuệ là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ	29
Hình 1.2: Quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học	58
Hình 2.1: Các trường ĐH Việt Nam phân bố theo vùng	66
Hình 3.1: Quy trình thực nghiệm tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách hoạt động sở hữu trí tuệ.....	175
Hình 3.2: Đồ thị phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kiến thức trước và sau TN.....	173
Hình 3.3: Đồ thị phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kỹ năng trước và sau TN.	174
Hình 3.4: Biểu đồ phân phối tỉ lệ phần trăm loại điểm số theo mức độ đánh giá kiến thức, kỹ năng trước và sau thực nghiệm.....	174

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ (KH&CN) đã mang lại những thành tựu vĩ đại, tạo điều kiện để từng bước hình thành nền kinh tế tri thức (knowledge economy), trong đó hàm lượng trí tuệ trở thành một nguồn lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, là yếu tố quyết định các sản phẩm, dịch vụ của toàn xã hội. Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức (KTTT), toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề sở hữu trí tuệ (SHTT) là một đòi hỏi cấp thiết nhằm điều chỉnh các quan hệ về sở hữu tài sản trí tuệ (TSTT), là công cụ đắc lực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Các chuyên gia của tổ chức SHTT thế giới (WIPO - World Intellectual Property Organization) đã đưa ra nhận định, *SHTT là một công cụ có khả năng phát triển kinh tế và tạo ra của cải chưa được sử dụng với hiệu quả tối ưu tại tất cả các nước, đặc biệt là trong thế giới đang phát triển* (Idris, 2005). Như vậy có thể thấy rằng, tầm quan trọng của SHTT ngày nay đã vượt qua khỏi việc bảo hộ một cách đơn thuần các sáng tạo trí tuệ và trở thành một lĩnh vực vô cùng năng động đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống văn hoá, kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, việc hoàn thiện pháp luật về SHTT là điều tất yếu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay. Sự ra đời của Luật SHTT (Quốc hội, 2005) được xem là một bước tiến dài trong việc đảm bảo thực thi quyền SHTT, đánh dấu một mốc quan trọng trong nền kinh tế thị trường hiện đại và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nhà nước đã quan tâm tạo lập một hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền SHTT, tạo hành lang pháp lý để các ngành giáo dục, thương mại, dịch vụ, công - nông nghiệp phát triển bền vững. SHTT đã trở thành một trong các nội dung cơ bản của các chương trình hợp tác kinh tế đa phương và song phương, trong đó có các thiết chế kinh tế mà Việt Nam đang tham gia. Mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế toàn diện, bền vững đã được xác định tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ có thể trở thành hiện thực khi có một cơ chế bảo hộ về SHTT hữu hiệu. Vì vậy phát triển nền KTTT trên nền tảng SHTT là một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay.

Các trường đại học (ĐH) đóng vai trò quan trọng trong nền KTTT bởi việc sáng tạo và phổ biến tri thức luôn là tâm điểm trong mọi hoạt động (HĐ) của nhà trường. Bên cạnh hoạt động đào tạo, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học (NCKH), các trường ĐH đã trở thành một nguồn cung cấp lớn các kết quả sáng tạo trí tuệ có vai trò to lớn và tác động tích cực đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, việc thực thi pháp luật SHTT là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng đào tạo và tiến đến đánh giá mức độ hội nhập của một trường ĐH. WIPO (2017) nhấn mạnh một chính sách SHTT phù hợp sẽ là nền tảng của sự đổi mới và sáng tạo cho các trường ĐH và Viện nghiên cứu công (PRI - Public Research Institutions). Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT, 2008) đã ban hành Quy định về quản lý HDSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH. Mục đích của quy định nhằm khuyến khích HĐ sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác quyền SHTT và bảo vệ TSTT của cá nhân, tập thể, tổ chức và của chính trường ĐH. Chính vì vậy, trường ĐH là một trong những địa chỉ quan trọng cần xây dựng môi trường văn hóa SHTT, hơn nữa việc quản lý và khai thác HDSHTT ở trường ĐH ngày càng trở nên cần thiết, cấp bách.

Trên thực tế, việc triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về SHTT tại các địa phương nói chung và trường ĐH nói riêng cho thấy, các địa phương đã tích cực xây dựng và ban hành các văn bản nhằm quản lý, thúc đẩy HDSHTT. Một số trường ĐH bắt đầu ban hành quy định quản lý HDSHTT; tổ chức nhóm hoặc bộ phận chuyên trách về SHTT của trường ĐH; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về SHTT thông qua việc tổ chức các hội thảo, tập huấn. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, công tác quản lý HDSHTT tại các trường ĐH chưa phát huy hiệu quả. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch HDSHTT đang là vấn đề còn lúng túng ở hầu hết các địa phương (Cục SHTT, 2013). Sự thiếu quan tâm của các trường ĐH Việt Nam hiện nay đối với việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT đã tạo điều kiện cho các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép TSTT (Lê Thị Thu Hà & Nguyễn Thành Khang, 2013), trong thời gian gần đây nhiều hành vi xâm phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực biên soạn giáo trình, luận văn, luận án, nghiên cứu đề tài khoa học đã xảy ra ở một số trường ĐH gây bức xúc trong giới khoa học và dư luận xã hội. Cùng với đó, khó khăn chung lớn nhất của các địa phương là cán bộ làm công tác thực thi SHTT

còn mỏng và thiếu cán bộ giàu kinh nghiệm (Cục SHTT, 2013). Hầu hết các trường ĐH Việt Nam đều chưa có bộ phận chuyên trách về HDSHTT, nếu có thì đây chỉ là một bộ phận nhỏ nằm trong phòng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hoặc Quản lý khoa học (QLKH) với số lượng chuyên viên (CV) chuyên trách rất ít, thậm chí mảng SHTT chỉ là công tác kiêm nhiệm bên cạnh các công việc đảm nhiệm khác, chưa kể đến khả năng chuyên môn nghiệp vụ về SHTT còn khá hạn chế, hơn thế nữa, các bộ phận này mới chỉ dừng lại ở việc quản lý, thống kê TSTT về mặt hành chính mà chưa chú trọng đăng kí quyền SHTT, thương mại hóa TSTT. Việc đảm bảo các sản phẩm trí tuệ của các nhà tri thức trong trường ĐH được khai thác một cách hợp pháp và mang lại lợi ích kinh tế vẫn đang là một thách thức lớn và nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ.

Trên cơ sở quy định về quản lý HDSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH của Bộ GD&ĐT, một số trường ĐH khu vực miền Trung đã bắt đầu ban hành quy định, quy chế quản lý HDSHTT như ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Nha Trang v.v., tuy nhiên, qua khảo sát sơ bộ cho thấy, các quy định này chỉ mới cung cấp đầy đủ về mặt nguyên tắc chứ chưa có hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện quản lý HDSHTT, do vậy, tính khả thi cũng như việc thực thi các quy định, quy chế là một thách thức lớn đối với tất cả các nhà quản lý giáo dục (QLGD) và thành phần liên quan. Bên cạnh đó, nhận thức về SHTT của đa số cán bộ, giảng viên (GV), sinh viên còn hạn chế, chưa hình thành tập quán tôn trọng quyền SHTT; các chủ sở hữu chưa chủ động thực hiện việc bảo vệ quyền SHTT; nguồn tài chính hạn chế, bộ máy quản lý HDSHTT chưa được hoàn thiện, nhân lực về HDSHTT chưa đủ trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, hơn nữa bản thân trường ĐH chưa quan tâm đầy đủ và đúng mực nên việc quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung hiện nay còn nhiều bất cập và chưa phát huy hiệu quả.

Xuất phát từ những lí do trên, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu ***“Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực Miền Trung Việt Nam”***.

2. Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lý HDSHTT ở trường ĐH; xác định thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam, từ đó xây dựng hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH nhằm nâng cao chất lượng HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu: Quản lý HĐ KH&CN ở trường đại học.

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam.

4. Giả thuyết khoa học

HĐSHTT và quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung bước đầu đã được thực hiện và đạt những kết quả nhất định trong HĐ tạo lập; bảo vệ và khai thác TSTT. Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung quản lý HĐSHTT (Quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính; Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HĐ khai thác thương mại tài sản SHTT; Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HĐSHTT) chưa thường xuyên, đồng bộ và hiệu quả. Nếu xác lập được cơ sở lý luận khoa học về quản lý HĐSHTT trong trường ĐH và cơ sở thực tiễn của quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam, có thể đề xuất được các biện pháp quản lý HĐSHTT có tính cần thiết, khả thi và có thể áp dụng hiệu quả vào công tác quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý HĐSHTT ở trường ĐH;

5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung;

5.3. Xây dựng biện pháp quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung; Khảo nghiệm và thực nghiệm biện pháp quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung.

6. Phạm vi nghiên cứu

6.1. Về nội dung nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu nội dung quản lý HĐSHTT ở trường ĐH gồm: Quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính các kết quả NCKH và đào tạo; Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HĐ khai thác thương mại tài sản SHTT; Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HĐSHTT.

6.2. Về chủ thể quản lý

Chủ thể quản lý HĐSHTT ở trường ĐH trong đề tài là Cán bộ quản lý (CBQL) cấp trường, CBQL Phòng KH&CN/Phòng đào tạo ĐH/Phòng Sau ĐH/Khoa/Trung tâm nghiên cứu ở một số trường ĐH khu vực miền Trung.

6.3. Về đối tượng khảo sát và địa bàn nghiên cứu

- Đối tượng khảo sát là CBQL cấp trường và CBQL cấp phòng (Ban giám hiệu; Trưởng/phó phòng KH&CN/Phòng đào tạo ĐH/Phòng Sau ĐH/Khoa/Trung tâm nghiên cứu); GV đang thực hiện HĐ đào tạo, NCKH và CV phụ trách HĐKH&CN, SHTT tại phòng KH&CN các trường ĐH khu vực miền Trung.

- Địa bàn nghiên cứu là các ĐH công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và mang tính đại diện cho 3 tiểu vùng ở khu vực miền Trung gồm khu vực Bắc Trung Bộ (ĐH Huế); khu vực Nam Trung Bộ (ĐH Quy Nhơn); khu vực Tây Nguyên (ĐH Tây Nguyên). Tổ chức thực nghiệm một biện pháp quản lý HĐSHTT ở ĐH Huế.

6.4. Về thời gian thực hiện

Nghiên cứu tiến hành trong 3 năm học (2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020)

7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp luận

7.1.1. Tiếp cận hệ thống – cấu trúc

Tiếp cận quan điểm nghiên cứu về quản lý HĐSHTT như một hệ thống bao gồm các thành tố: mục đích, nội dung, hình thức, chủ thể, khách thể, các điều kiện quản lý. Các thành tố này có mối liên hệ biện chứng, tác động qua lại với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Nghiên cứu cũng xem xét công tác quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH trong mối quan hệ biện chứng với các yếu tố môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội, trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế sâu rộng trên thế giới hiện nay.

7.1.2. Tiếp cận lịch sử - logic

Tiếp cận quan điểm xem xét, phân tích HĐSHTT và quản lý HĐSHTT ở trường ĐH trong quá trình phát triển của lịch sử - xã hội, đồng thời xem xét mối liên hệ giữa lí luận và thực tiễn để tìm ra những biện pháp hiệu quả trong công tác quản lý HĐSHTT ở trường ĐH. Với cách tiếp cận này, nghiên cứu kế thừa, ứng dụng và phát triển có chọn lọc các kinh nghiệm thực tiễn đã có trong lịch sử về các nghiên cứu trong quản lý HĐSHTT. Việc đề xuất hệ thống biện pháp quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH cũng được xem xét theo thời gian, trong bối cảnh lịch sử, văn hoá cụ thể, phù hợp xu thế hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục.

7.1.3. Tiếp cận thực tiễn

Tiếp cận quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu đề tài là khảo sát thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam, từ đó đề xuất biện pháp quản lý HDSHTT. Đồng thời, việc nghiên cứu mô hình quản lý SHTT trong thực tiễn của các trường ĐH trên thế giới và ở Việt Nam cũng là cơ sở đối chiếu và đề xuất chính sách phù hợp áp dụng trong quản lý HDSHTT cho các trường ĐH khu vực Miền Trung. Kết quả nghiên cứu phù hợp mục tiêu giáo dục của các trường ĐH, quan điểm đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo của Việt Nam, có thể vận dụng vào thực tiễn quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - văn hoá – xã hội của đất nước.

7.2. Phương pháp nghiên cứu

7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, mô hình hoá, hệ thống hóa, khái quát hóa các nội dung chủ yếu có trong các tài liệu, văn kiện, chỉ thị của Đảng và nhà nước, văn bản của Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN; quy định, quy chế của các trường ĐH; công trình nghiên cứu, công bố khoa học có liên quan đến HDSHTT, quản lý HDSHTT ở trường ĐH nói chung và các trường ĐH khu vực miền Trung.

7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

1) Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

- *Mục đích:* Sử dụng nhằm thu thập thông tin về thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung; khảo nghiệm về hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT được đề xuất và khảo sát ý kiến đánh giá về chất lượng tổ chức HĐ thực nghiệm.

- *Nội dung khảo sát:* Thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung, Việt Nam; Tính cần thiết và khả thi của hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH; Đánh giá chất lượng tổ chức HĐ thực nghiệm.

- *Công cụ:* Bộ công cụ khảo sát là các phiếu hỏi dành cho hai nhóm đối tượng: (1) CBQL cấp trường và CBQL cấp phòng (Ban giám hiệu; Trưởng/phó phòng KH&CN/Phòng đào tạo ĐH/Phòng Sau ĐH/Khoa/Trung tâm nghiên cứu); (2) GV đang thực hiện HĐ đào tạo, NCKH tại các Khoa và CV phụ trách HĐKH&CN, SHTT tại phòng KH&CN các trường ĐH khu vực miền Trung.

2) Phương pháp phỏng vấn

- *Mục đích:* Sử dụng nhằm tìm hiểu sâu, bổ sung đánh giá thực trạng và nguyên nhân thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT tại các trường ĐH khu vực miền Trung.

- *Nội dung phỏng vấn:* 1) Sự cần thiết của việc thực hiện HDSHTT ở trường ĐH; Những bất cập, hạn chế trong HĐ nhận diện TSTT, bảo vệ quyền SHTT và khai thác thương mại SHTT; Quy trình và các thủ tục cần thiết để đăng ký quyền SHTT; Sự hướng dẫn, hỗ trợ từ bộ phận/tổ chức trong trường ĐH để tiến hành thủ tục đăng ký quyền SHTT; HĐ bồi dưỡng về SHTT của trường ĐH; 2) Thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG các HĐ nhận diện, đăng ký quyền SHTT và khai thác thương mại TSTT ở trường ĐH; Ban hành quy chế quản lý SHTT ở trường ĐH; Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT ở trường ĐH; Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quản lý HDSHTT ở nhà trường.

- *Công cụ:* Phiếu câu hỏi phỏng vấn dành cho hai nhóm đối tượng: CBQL cấp trường và CBQL cấp phòng (Ban giám hiệu; Trưởng/phó phòng KH&CN/Phòng đào tạo ĐH/Phòng Sau ĐH/Khoa/Trung tâm nghiên cứu); GV đang thực hiện HĐ đào tạo, NCKH tại các Khoa và CV phụ trách HĐKH&CN, SHTT tại phòng KH&CN các trường ĐH khu vực miền Trung.

3) Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động

- *Mục đích:* Sử dụng nhằm thu thập thông tin về kết quả của HDSHTT và quản lý HDSHTT tại các trường ĐH khu vực miền Trung.

- *Nội dung và cách thức tiến hành:* Các sản phẩm nghiên cứu từ kết quả của HDSHTT và quản lý HDSHTT của các trường ĐH khu vực miền Trung như: Quy định, quy chế quản lý HDSHTT; Kế hoạch HDSHTT; Quyết định thành lập, kiện toàn bộ phận chuyên trách HDSHTT; Cơ sở dữ liệu (CSDL) SHTT phục vụ quản lý, nhu cầu thông tin SHTT; Báo cáo kết quả thực hiện HDSHTT của trường ĐH.

4) Phương pháp chuyên gia

- *Mục đích:* Sử dụng nhằm lấy ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực QLGD, đặc biệt là chuyên gia trong lĩnh vực SHTT về HDSHTT, quản lý HDSHTT trong trường ĐH.

- *Nội dung và cách thức tiến hành:* Tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia thông qua hình thức phỏng vấn, qua các ý kiến đánh giá của chuyên gia trong hội đồng khoa

học (Võ Thị Ngọc Lan & Nguyễn Văn Tuấn, 2012). Tất cả các tư liệu, ý kiến thu được xử lý theo cùng một hệ thống, các ý kiến trùng nhau hay gần nhau của đa số chuyên gia sẽ là kết luận chung về các vấn đề liên quan đến HDSHTT, quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

5) Phương pháp thực nghiệm

- *Mục đích:* Phương pháp thực nghiệm (TN) được tiến hành nhằm chứng minh tính khả thi và cần thiết của một biện pháp quản lý HDSHTT tại các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam, góp phần khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học.

- *Nội dung và cách thức tiến hành:* Tổ chức thực nghiệm một biện pháp trong hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT đã đề xuất. Xây dựng quy trình và tổ chức thực nghiệm theo 3 giai đoạn: (1) Chuẩn bị thực nghiệm; (2) Tiến hành thực nghiệm; (3) Xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm.

7.3. Phương pháp thống kê toán học

Sử dụng phần mềm IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) nhằm xử lý dữ liệu định lượng từ kết quả khảo sát thực trạng; khảo nghiệm; thực nghiệm. Các thông số thống kê sử dụng trong nghiên cứu:

- *Thống kê mô tả:* sử dụng các chỉ số thống kê tỉ lệ phần trăm (%), giá trị trung bình ($\bar{X}$), độ lệch chuẩn (SD), xếp thứ bậc (TB) cho mỗi ý kiến, sử dụng thang đo khoảng.

- *Phân tích thống kê suy luận:* Thực hiện phân tích tương quan nhị biến, xem xét mối liên hệ tương quan về mức độ và hiệu quả thực hiện các nội dung; tính hợp lý và khả thi của các biện pháp bằng cách dùng kiểm nghiệm tương quan Pearson (Tương quan Pearson dùng để lượng hóa mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng, tìm hiểu sự liên hệ bậc nhất giữa 2 biến số).

- *Phân tích so sánh:* Sử dụng phép so sánh giá trị trung bình (compare means), sử dụng phương pháp kiểm nghiệm t – test để kiểm định có hay không sự khác biệt của giá trị trung bình (sử dụng Independent-Samples T-Test trong nghiên cứu thực trạng và Paired Samples T-Test trong nghiên cứu thực nghiệm).

8. Những luận điểm bảo vệ

- HDSHTT và quản lý HDSHTT trong trường ĐH là HĐ có tổ chức, có mục đích, nội dung, phương thức khoa học của chủ thể thực hiện HDSHTT và chủ thể

quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Quản lý HDSHTT ở trường ĐH tập trung vào các nội dung: Quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính các kết quả NCKH và đào tạo; Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HĐ khai thác thương mại các tài sản SHTT; Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT.

- Thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung đã có được những kết quả nhất định nhưng còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Trường ĐH chưa được chú trọng thực hiện có hiệu quả HDSHTT và các nội dung quản lý HDSHTT. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng hạn chế đến thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung.

- Quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung cần chú trọng thực hiện các biện pháp trong mối quan hệ chặt chẽ để HDSHTT được diễn ra khoa học, hiệu quả như: Biện pháp giáo dục - đào tạo (Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản lý HDSHTT); Biện pháp hành chính – tổ chức (Ban hành chính sách, xây dựng bộ máy và quy trình quản lý HDSHTT); Biện pháp phối hợp (Phối hợp các cơ quan chức năng, liên kết với tổ chức, doanh nghiệp trong HDSHTT và quản lý HDSHTT).

9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

9.1. Ý nghĩa khoa học

Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về HDSHTT và quản lý HDSHTT ở trường ĐH, xác định rõ khái niệm cơ bản về HDSHTT và quản lý HDSHTT, tiếp cận lý thuyết quản lý theo nội dung quản lý HDSHTT và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Trên cơ sở lý luận về quản lý HDSHTT ở trường ĐH, cơ sở thực tiễn của quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung và đảm bảo những nguyên tắc được xác định, luận án đã xây dựng hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH theo các nội dung quản lý HDSHTT.

9.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận án xác định thực trạng, đánh giá ưu điểm và hạn chế, phân tích nguyên nhân của thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung, từ đó xây dựng hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT ở các trường ĐH. Hệ thống biện pháp được xây dựng có tính cần thiết, khả thi và có khả năng áp dụng vào

thực tiễn quản lý HDSHTT, tạo ra môi trường thuận lợi cho HĐ đào tạo và nghiên cứu, mang lại lợi ích kinh tế cho tổ chức và nhà khoa học của trường ĐH, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam.

10. Cấu trúc luận án

Mở đầu: Lí do chọn đề tài, Mục đích nghiên cứu, Khách thể và Đối tượng nghiên cứu, Giả thuyết khoa học, Nhiệm vụ nghiên cứu, Phạm vi nghiên cứu, Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu, Những luận điểm bảo vệ, Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án.

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam

Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam

Kết luận và Kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Danh mục công trình khoa học đã công bố

Phụ lục

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1.1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ở nước ngoài

1) Nghiên cứu về hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

a) Nghiên cứu về sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Các nghiên cứu về SHTT ở trường ĐH trên thế giới chú trọng làm rõ tài sản SHTT thuộc trường ĐH, đồng thời đề cập đến mục đích, vai trò của hệ thống SHTT đối với trường ĐH trên tất cả mọi mặt: đảm bảo quyền SHTT cho nhà nghiên cứu; thương mại hoá SHTT nhằm phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao năng lực sáng tạo cho trường ĐH, đổi mới quốc gia.

Asifa P. Nanyaro (2000) nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống SHTT ở các trường ĐH trong bối cảnh toàn cầu hoá và tự do hóa các nền kinh tế trên toàn thế giới. Theo đó, các kết quả nghiên cứu từ trường ĐH cần được quan tâm thương mại hóa nhằm phát triển kinh tế. Risaburo Nezu & cộng sự (2007) nhận định, các trường ĐH đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy biên giới của KH&CN, vì vậy mối quan tâm chính của các nhà hoạch định chính sách là làm thế nào đảm bảo rằng sự giàu có của kiến thức được tạo ra trong các trường ĐH có thể được chuyển giao cho ngành công nghiệp để xã hội và các doanh nghiệp địa phương nói riêng có thể được hưởng lợi từ chuyên môn KH&CN của trường ĐH, trong đó, Quyền SHTT được xác định như là một cơ chế cung cấp sự cần thiết ưu đãi cho việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ trường ĐH. Paul Wellings (2008) sử dụng thuật ngữ chung về SHTT để mô tả đầu ra của tất cả các HĐ sáng tạo của con người và có thể mang giá trị thương mại. Tác giả đề cập đến tài sản SHTT trong trường ĐH như: kiến thức, kết quả nghiên cứu, bí quyết, ý tưởng công nghệ, ấn phẩm phát sinh từ HĐ nghiên cứu, giảng dạy và các HĐ khác mà trường ĐH thực hiện, các kết quả SHTT này có vai trò củng cố tất cả HĐ của một trường ĐH. Những kết luận của các tác giả trên đây đã cho thấy được tầm quan trọng của SHTT đối với việc bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo ra lợi ích kinh tế của nhà khoa học và trường ĐH thông qua HĐ khai thác thương mại SHTT.

Phil Clare & cộng sự (2014) tiếp cận khung pháp lý SHTT bao gồm các quyền được đăng ký cụ thể (bằng sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế đã đăng ký); các quyền không được đăng ký (quyền tác giả và quyền thiết kế) và các quyền phổ biến của pháp luật. Trên cơ sở đó, các thuật ngữ “*Hard IP*” (có thể cấp bằng sáng chế) và “*Soft IP*” (bao gồm bất kỳ quyền SHTT nào không được cấp bằng sáng chế) đã được đặt ra để phân biệt giữa các quyền khác nhau. Nghiên cứu này cho thấy, các trường ĐH tại Anh có xu hướng tập trung nhiều vào Hard IP, trong khi Soft IP ở trường ĐH được chấp nhận rộng rãi như kiến thức hoặc “bí quyết”, các phần mềm, các giống động vật, thực vật hay sử dụng để mô tả kỹ năng của con người (Phil & cộng sự, 2014; Andersen, 2010).

Trên một khía cạnh khác, vai trò của SHTT được nhìn nhận như là một thành phần quan trọng của các hệ thống đổi mới quốc gia. Hệ thống Quyền SHTT dự kiến sẽ đóng vai trò xúc tác trong việc khuyến khích đổi mới và chuyển giao công nghệ (CGCN) thành công từ các cơ sở nghiên cứu và giáo dục ĐH (Cullet & Mbote, 2005; Mugabe, 2006). Đặc biệt, Blakeney & Mengistie (2011) mô tả Quyền SHTT như là “thành phần của cơ sở hạ tầng phát triển” thông qua mối quan hệ nhân quả giữa SHTT - CGCN và phát triển. SHTT là một trong những tài sản có giá trị nhất có thể đo được tính khả thi và hiệu suất tương lai của một tổ chức và nhìn nhận theo quan điểm hai thành phần, một mặt là tài sản công nghiệp, bản quyền và các quyền liên quan, mặt khác là một công cụ mạnh mẽ cho sự phát triển và phúc lợi kinh tế, xã hội và phát triển văn hoá của một quốc gia (Mihai Constantinescu & cộng sự, 2016).

Một trong những yếu tố thúc đẩy đổi mới và nâng tầm sáng tạo cho doanh nghiệp, trường ĐH và các tổ chức nghiên cứu chính là SHTT. Quyền SHTT được xem là một yếu tố quan trọng trong khung điều kiện của Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (STI - Science, Technology and Innovation). Số lượng bằng sáng chế quốc tế đạt được cũng là một chỉ báo tốt về cách thức quản lý SHTT ảnh hưởng đến sự hợp tác STI quốc tế khi nó tái lập quy trình đổi mới trong và ngoài nước (Sara Medina & Kai Zhang, 2014). Như vậy, các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của SHTT, “giá trị sở hữu trí tuệ” (*intellectual property value*) và sự cần thiết ứng dụng các tài sản SHTT trong khu vực tư nhân để kết quả nghiên cứu trở nên hiệu quả hơn.

Có thể nhận định rằng, một điểm chung của các nghiên cứu trong xu hướng này là đều có sự nhận định về quyền SHTT là quyền sở hữu các TSTT— những kết quả từ HD tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài

sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, KH&CN của nhân loại. Trên cơ sở nhấn mạnh tầm quan trọng của SHTT trong việc mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế và xã hội, các nghiên cứu nêu trên đã nêu rõ trách nhiệm của các trường ĐH trong việc cần sớm tìm ra cách thức để bảo hộ, sử dụng, quản lý tài sản SHTT hợp lí, phù hợp với tính chất đào tạo và nghiên cứu của mỗi trường.

b) Nghiên cứu về chương trình đào tạo sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Trên thế giới, giảng dạy về SHTT được quan tâm từ rất sớm và đã trở thành một lĩnh vực đào tạo quan trọng trong hầu hết các trường ĐH ở các nước phát triển. Hầu hết các trường ĐH của các nước phát triển đều có môn học SHTT trong chương trình một cách độc lập hoặc lồng ghép với các môn học chuyên ngành khác. Năm 1981, Hiệp hội quốc tế về tiến bộ giảng dạy và nghiên cứu SHTT (*ATRIP - Teaching and Research in Intellectual Property*) được thành lập. ATRIP đã tạo ra một diễn đàn cho các nhà nghiên cứu gặp nhau để thảo luận về việc giảng dạy, đào tạo về SHTT.

Những cơ sở đào tạo về SHTT có uy tín và được biết đến rộng rãi như: ĐH George Washington của Mỹ; Viện SHTT thuộc ĐH Queen Mary, ĐH London của Anh; Viện Max Planck của Đức; Viện SHTT của Nga; Tại Pháp có trung tâm nghiên cứu Sở hữu công nghiệp quốc tế (CEIPI), Viện nghiên cứu về Sở hữu công nghiệp (IRPI) Henri – Desbois; Khoa SHTT thuộc ĐH Công nghệ Osaka của Nhật Bản. Năm 2007, mạng lưới giáo viên giảng dạy về SHTT tại Châu Âu (*EIPTN - European Intellectual Property Teachers' Network*) được thành lập, tạo ra mối liên kết thực tế giữa các giáo viên giảng dạy về SHTT để trao đổi ý tưởng về kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và đổi mới trong HD giảng dạy SHTT trên nhiều lĩnh vực (Denoncourt, 2017).

Althen (2006) đánh giá, ở Mỹ ngoài chủ trương đưa SHTT vào giảng dạy trong chương trình đào tạo ở trường ĐH thì bản thân môi trường học tập và nghiên cứu của SV cũng tác động đến nhu cầu tìm hiểu về SHTT. Các khoá học về SHTT đã trở thành một khía cạnh quan trọng không thể thiếu trong hầu hết các chương trình giảng dạy của các trường Luật tại Mỹ (Port, Kenneth L, 2005). Nhiều trường ĐH và cao đẳng tại Mỹ có các quy định rõ ràng về việc đạo văn và các hình thức không trung thực trong học tập, tất cả các sinh viên phải hiểu và làm theo các quy định này (Althen, Phạm Thị Thiên Tứ dịch, 2006). Nghiên cứu toàn cầu về vi phạm bản quyền phần mềm 2011 của BSA (Business Software Alliance) lần thứ 9, kết quả xếp loại các quốc gia theo

mức độ vi phạm bản quyền phần mềm cho thấy Mỹ là nước có mức độ vi phạm bản quyền thấp, chỉ số này nói lên phần nào việc tôn trọng SHTT ở Mỹ và trong đó đóng góp không nhỏ của giảng dạy về SHTT ở các trường ĐH Mỹ.

Báo cáo liên quan đến vấn đề giảng dạy SHTT ở trường ĐH tại Úc đã cho thấy, tất cả các trường ĐH thuộc Top Eight đều đưa SHTT vào giảng dạy trong chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH (Janice Luck, 2005). Ngoài ra, tại Úc, IPRIA (Intellectual Property Research Institute of Australia) được đánh giá một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy về tất cả các khía cạnh của chính sách SHTT nhằm tăng sự hiểu biết, sử dụng và khai thác SHTT của các tổ chức và cá nhân (IPRIA, 2015).

Tại Châu Á, việc đào tạo về SHTT của các nước đã được phát triển và bắt đầu đi vào chiều sâu ở các nước phát triển hơn như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Ihyung Lee (2004) chú trọng cách mà giáo dục ĐH tại Nhật Bản có thể học tập từ kinh nghiệm chương trình giảng dạy về SHTT ở Hoa Kỳ, đồng thời phát triển một chương trình đào tạo SHTT phù hợp với mục tiêu của Nhật Bản. Hiện nay, tại Nhật Bản, mục tiêu chung của đào tạo SHTT hiện nay được xác định là xây dựng một quốc gia phát triển trên cơ sở SHTT (*Intellectual Property-based nation*), giáo dục tính sáng tạo, giáo dục KH&CN, giáo dục pháp luật. Đây là một trong những nghiên cứu để rút ra bài học kinh nghiệm về chương trình giáo dục SHTT có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn trong định hướng vận dụng phù hợp trong thực tiễn giáo dục – đào tạo về SHTT đối với các trường ĐH tại Nhật Bản.

Chương trình giảng dạy SHTT tại trường ĐH các nước Đông Nam Á được đề cập trong các báo cáo nghiên cứu của Burton (2006) về chương trình đào tạo Luật SHTT của ĐH quốc gia Singapore gồm khoá cơ bản, nâng cao có các môn Luật công nghệ sinh học, Luật công nghệ thông tin, Luật Quốc tế về sáng chế, Luật Quốc tế so sánh về bản quyền, Luật Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hóa; Roland (2006) báo cáo về các khóa học quản lý SHTT tại Viện Công nghệ Châu Á cho thấy, ở Thái Lan môn SHTT được đưa vào giảng dạy tại tất cả các trường ĐH Luật từ công lập đến tư thục, hay tại Malaysia tất cả các trường ĐH Luật đều đưa SHTT vào giảng dạy bắt buộc thuộc chương trình chính khóa (EU-ASEAN, 2006).

Như vậy, thực tiễn cho thấy, chương trình đào tạo về SHTT ở các trường ĐH trên thế giới không chỉ dừng ở những kiến thức cơ bản và thực tiễn bảo hộ quyền SHTT của quốc gia mà còn mở rộng sang các vấn đề bảo hộ quốc tế và những vấn đề

kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan nhằm nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ. Chương trình đào tạo có nhiều hình thức, cấp độ khác nhau, tùy thuộc vào từng cơ sở đào tạo có thể chỉ dừng ở mức độ là một môn học, hoặc có thể ở các mức độ cao hơn (chuyên ngành ĐH và sau ĐH) nhưng đều có điểm chung là có định hướng và dựa trên sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của SHTT như một công cụ đắc lực đảm bảo lợi ích kinh tế của quốc gia và đưa SHTT đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

2) Nghiên cứu về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

a) Nghiên cứu về giải pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

Trong xu hướng này, các tác giả chú trọng đề xuất các giải pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH, trong đó CGCN được hiểu là quá trình chuyển những khám phá và đổi mới từ nghiên cứu trường ĐH sang lĩnh vực thương mại, là một khâu quan trọng trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH (Bastani & cộng sự, 2015).

Asifa P. Nanyaro (2000) cho rằng, các trường ĐH cần chú trọng quản lý HDSHTT thông qua việc ban hành thể chế, chính sách nội bộ về quyền SHTT; xây dựng chương trình giảng dạy về SHTT với các phương pháp, phương tiện hiện đại nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực SHTT. Tác giả khẳng định, quá trình quản lý SHTT trong các trường ĐH sẽ thành công nếu các tổ chức đó tạo ra một nền văn hoá tôn trọng SHTT. Mặt khác, cần có hiểu biết rõ ràng về vai trò của từng bên liên quan bên trong và bên ngoài tổ chức (chính phủ, ngành, tổ chức pháp chế và tài chính).

John Archer, Philip Graham (2002) nhấn mạnh các trường ĐH đóng một vai trò quan trọng trung tâm của nền KTTT thông qua quá trình tạo lập TSTT từ nghiên cứu và đào tạo, vì vậy trường ĐH cần có những chiến lược và chính sách để đảm bảo TSTT được quản lý thành công. Tác giả đưa ra bản hướng dẫn và xác định các vấn đề cần giải quyết để quản lý HDSHTT ở trường ĐH là: (1) Đàm phán với nhà tài trợ; (2) Chuyển giao tri thức; (3) Thu nhập và các lợi ích khác cho trường ĐH. Quản lý HDSHTT đóng vai rất quan trọng trong trường ĐH không chỉ vì lợi ích tài chính mà còn tác động tới nhiều yếu tố khác liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của trường ĐH, bao gồm: chuyển giao kiến thức và công nghệ, nghiên cứu, giảng dạy.

Risaburo & cộng sự (2007) đặc biệt nhấn mạnh đến các phương pháp thực tiễn cho việc thực hiện CGCN từ các trường ĐH sang lĩnh vực công nghiệp như: (1) Thành lập văn phòng chuyên trách CGCN (TTO - Technology Transfer Office) để có sự tương tác trực tiếp với các nhà nghiên cứu; (2) Thủ tục đơn giản và minh bạch để

không làm chậm HĐ CGCN và hỗ trợ hiệu quả nhà nghiên cứu; (3) Các quyết định và chi phí bằng sáng chế: Phân bổ kinh phí để nộp đơn xin cấp bằng sáng chế; (4) TTO chịu trách nhiệm tiếp thị và tìm kiếm đối tác thương mại để cấp phép cho công nghệ được bảo vệ. Có thể thấy rằng, khuyến khích CGCN từ các trường ĐH sang khu vực tư nhân đã được xác định ở nhiều nước như một mục tiêu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân thông qua tiếp cận các kết quả nghiên cứu sáng tạo và đảm bảo kết quả R&D được ứng dụng trong xã hội thông qua thương mại hóa.

Wei-Lin Wang (2012), thực hiện nghiên cứu đánh giá hệ thống pháp lý và thực tiễn CGCN tại Đài Loan và đưa ra những kiến nghị để phát huy tối đa những lợi ích của Luật KH&CN tại Đài Loan. Nghiên cứu cho thấy, mặc dù Luật KH&CN Đài Loan vẫn còn những tồn tại nhưng từ khi thông qua các điều luật cơ bản đã tạo ra hiệu suất và phát triển phong trào sáng chế, ứng dụng bằng sáng chế; CGCN và thu nhập từ bản quyền tăng đáng kể. Những kiến nghị từ nghiên cứu góp phần tăng cường tính chặt chẽ tính pháp lý của hệ thống pháp luật liên quan đến KH&CN và cải thiện HĐ CGCN giữa hợp tác học thuật-công nghiệp tại Đài Loan.

Phil Clare & cộng sự (2014) biên soạn hướng dẫn quản lý SHTT ở trường ĐH dành cho các nhà quản lý trường ĐH về việc thiết lập chiến lược nhằm tối ưu hóa lợi ích từ TSTT của trường ĐH. Ba vai trò chính của SHTT trong trường ĐH được nhấn mạnh: (1) SHTT duy trì tự do hoạt động; (2) Chuyển giao, ứng dụng kiến thức, công nghệ; (3) Sáng tạo và quản lý kiến thức mới. Tất cả các trường ĐH cần phải xem xét những vai trò này trong sự kết hợp giữa các ngành với mô hình kinh doanh của riêng họ đồng thời sắp xếp các chính sách SHTT của mình cho phù hợp. Robert Kneller & cộng sự (2014) đề xuất các chính sách của trường ĐH theo tình huống khác nhau, thỏa mãn các lợi ích cốt lõi của các bên liên quan: trường ĐH, doanh nghiệp và xã hội. Sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến SHTT thường phát sinh trong bối cảnh hợp tác nghiên cứu, các tác giả cho rằng sự linh hoạt và tính sáng suốt và trách nhiệm quản lý tốt những sáng tạo phát sinh từ nghiên cứu hợp tác của các trường ĐH là điểm mấu chốt trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp này, vì vậy cần phải có những cam kết lâu dài và hợp lý giữa các bên để phát triển những mối quan hệ đó.

Có thể nhận định rằng, đây là một xu hướng nghiên cứu khá phổ biến được các tác giả trên thế giới quan tâm trong bối cảnh của việc xem xét hệ thống quyền SHTT từ các tổ chức nghiên cứu và trường ĐH. Điểm chung của các nghiên cứu trong xu

hướng này đều nhấn mạnh trường ĐH cần tập trung: (1) Xây dựng chính sách SHTT rõ ràng cho các đối tượng liên quan; (2) Thành lập văn phòng/bộ phận phụ trách về SHTT và CGCN của trường ĐH, trong đó việc đàm phán để thống nhất và đảm bảo lợi ích từ các bên liên quan để đưa ra chính sách quản lý SHTT là cần thiết và quan trọng. Xu hướng này đóng góp ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn đối với các trường ĐH trong đề xuất giải pháp quản lý HDSHTT cho các trường ĐH trên thế giới.

b) Nghiên cứu mô hình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Xu hướng này tập trung nghiên cứu các mô hình quản lý HDSHTT tiên tiến, chuyên nghiệp của các trường ĐH trên thế giới. Thực tiễn nghiên cứu quản lý HDSHTT trong trường ĐH trên thế giới cho thấy, hầu hết các trường ĐH áp dụng mô hình, chính sách quản lý SHTT đúng đắn và phù hợp đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong HĐ bảo vệ quyền SHTT và CGCN của chính trường ĐH.

Rosana Ceron Di Giorgio (2006) nghiên cứu mô hình CGCN của ĐH quốc gia Campinas, Brazil. Nghiên cứu cho thấy, Unicamp áp dụng thành công các chính sách quản lý SHTT mang tính đột phá, tập trung khai thác yếu tố quyền SHTT để đưa thành quả nghiên cứu vào đời sống, thúc đẩy sáng tạo mang lại sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT và CGCN như: (1) Thành lập bộ phận chuyên trách CGCN: TTO của Unicamp là Inova (Innovation Agency); (2) Chú trọng đội ngũ nhân viên: Inova có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về CGCN, đa số họ đến từ các tổ chức tư nhân và có kỹ năng kinh doanh rất tốt; (3) Định hướng nghiên cứu ứng dụng theo nhu cầu khách hàng – thị trường: tập trung ưu tiên vào nhu cầu khách hàng thông qua khảo sát thị trường, tìm giải pháp phù hợp để cung ứng; (4) Cách thức phân chia lợi nhuận – kích thích sáng tạo với đòn bẩy tài chính: chú trọng và ưu ái dành nhiều lợi ích cho nhà phát minh mức cao nhất. Những bài học của Unicamp trong quản lý SHTT và CGCN đã trở thành một hiện tượng nổi bật của cả Brazil cũng như khu vực Mỹ Latinh. Việc nghiên cứu mô hình quản lý SHTT ở Unicamp cũng là cơ sở đối chiếu và đề xuất chính sách phù hợp trong quản lý HDSHTT cho các trường trên thế giới.

Hua Gua (2017) khái quát các hạn chế trong quản lý HDSHTT tại các trường ĐH Trung Quốc như: thiếu chính sách SHTT; thiếu văn phòng chuyên trách về quản lý SHTT và CGCN; thiếu chính sách về chia sẻ doanh thu, phân chia lợi nhuận, xung đột lợi ích trong các nghiên cứu được tài trợ và cuối cùng là sự mất cân bằng đáng kể trong khu vực giữa các trường ĐH Trung Quốc về quản lý SHTT. Trong nghiên cứu

này, Guo đề cập đến mô hình quản lý HDSHTT mang lại hiệu quả to lớn cho ĐH Thanh Hoa trong bảo vệ quyền SHTT, CGCN và phát triển kinh tế là: (1) Ban hành chính sách về SHTT; (2) Thành lập bộ phận chuyên trách CGCN và uỷ ban SHTT trong trường ĐH; (3) Gắn kết trường ĐH với doanh nghiệp, mô hình công ty trực thuộc ĐH; (4) Chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, GV, SV về chính sách SHTT. Nhờ những chính sách phù hợp, mô hình quản lý SHTT tiên tiến mà ĐH Thanh Hoa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và được xem là một điển hình thuyết phục về quản lý HDSHTT cho các trường ĐH Trung Quốc và trong khu vực Châu Á.

Sabrina & cộng sự (2013) đã công bố kết quả nghiên cứu về mô hình quản lý SHTT ở 4 trường ĐH tại Brazil: ĐH Tiểu bang Campinas (Unicamp); ĐH Liên bang Minas Gerais; ĐH Liên bang Rio de Janeiro; ĐH Liên bang Rio Grande do Sul. Nghiên cứu cho thấy, các trường ĐH tại Brazil có nhiều sự khác biệt trong quản lý SHTT, đặc biệt, các TTO là một trung tâm năng động đóng góp to lớn cho các trường ĐH. Nhìn chung, ở Brazil, vấn đề quản lý SHTT và CGCN trong trường ĐH được quan tâm, đặc biệt chính sách công đã có những tác động tích cực, trực tiếp thúc đẩy đổi mới trong nước. Các trường ĐH ở Brazil có thể điều phối các HĐ liên quan đến sáng chế và tạo điều kiện chuyển giao kiến thức một cách khoa học và đạt hiệu quả cao.

Nwabueze, A. I. & cộng sự (2000) đã khảo sát việc quản lý quyền SHTT như một yếu tố quyết định chất lượng giáo dục trong các trường ĐH ở bang Enugu (Nigeria). Qua nghiên cứu, các nhà nghiên cứu kết luận rằng vi phạm quyền SHTT làm suy yếu hệ thống giáo dục chất lượng ở Nigeria, nó hạn chế đến sự phát triển nghề nghiệp trong đội ngũ GV các trường ĐH, tạo ra những xung đột về quyền SHTT, các vấn đề kiện tụng liên tục và có thể dẫn đến việc sa thải những GV vi phạm quyền SHTT của các trường ĐH. Nó cũng khiến giá trị học thuật trong các sản phẩm nghiên cứu thấp đi. Các hình thức vi phạm quyền SHTT phổ biến đó là đạo văn, vi phạm bản quyền, đánh cắp, vi phạm bản quyền, vi phạm bằng sáng chế, vi phạm thiết kế và vi phạm nhãn hiệu. Vì vậy, quản lý quyền SHTT là rất quan trọng trong việc xác định chất lượng giáo dục trong hệ thống trường ĐH, trên cơ sở này nghiên cứu xác định trường ĐH cần chú trọng quản lý quyền SHTT thông qua việc: (1) Thiết lập các thiết bị ICT (Information Communication Technology) – Công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy nghiên cứu chất lượng, hạn chế vi phạm quyền SHTT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; (2) Tổ chức hội thảo có chủ đề về quyền SHTT, hậu quả của những hành vi vi phạm quyền SHTT cho GV, SV; (3) Tổ chức đội chiến dịch chống

vi phạm quyền SHTT trong trường ĐH để giảm thiểu những vi phạm trong đội ngũ GV và sinh viên; (4) Ban hành các cảm nang về quản lý quyền SHTT để trang bị kiến thức cho GV về quyền sở hữu sản phẩm trí tuệ của mình. Đây là nghiên cứu có giá trị thực tiễn lớn, đã chỉ rõ được mối quan hệ giữa quản lý SHTT với nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như vị thế của một trường ĐH, đồng thời các biện pháp đề xuất mang ý nghĩa thực tiễn đối với các nhà quản lý trường ĐH trong quản lý HDSHTT.

Như vậy, các nghiên cứu về giải pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH trên thế giới đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý HDSHTT. Nhiều trường ĐH đã chú trọng triển khai quản lý HDSHTT thông qua những chính sách đặc thù, phù hợp với tính chất đào tạo và nghiên cứu của mình. Việc nghiên cứu, học hỏi những mô hình quản lý SHTT tiên tiến, chuyên nghiệp tại các trường ĐH ở quốc gia trên thế giới là cần thiết để rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích mà các trường ĐH trên thế giới có thể tham khảo và vận dụng trong quản lý HDSHTT. Thực tiễn nghiên cứu cho thấy, SHTT là một hướng nghiên cứu được quan tâm tại nhiều nước trên thế giới. Tiếp cận nghiên cứu về HDSHTT và quản lý HDSHTT ở trường ĐH, các tác giả thường tập trung vào các xu hướng: (1) Nghiên cứu về SHTT ở trường ĐH; (2) Nghiên cứu chương trình đào tạo về SHTT ở trường ĐH; (3) Nghiên cứu về giải pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH; (4) Nghiên cứu về mô hình quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Trong đó, xu hướng tìm kiếm giải pháp, mô hình quản lý HDSHTT trong trường ĐH cũng phản ánh quản lý HDSHTT ở trường ĐH là một công việc vừa cấp bách, vừa lâu dài cần tính đến bối cảnh kinh tế, văn hoá cụ thể của mỗi nước cũng như tùy thuộc vào lĩnh vực đào tạo và yêu cầu nghiên cứu, trường ĐH có thể tự chọn cho mình chính sách phù hợp để quản lý HDSHTT. Tuy nhiên với những đặc điểm chung của cơ sở có chức năng đào tạo, nghiên cứu, đồng thời trong chừng mực phạm vi quyền hạn của mình, trường ĐH có thể hoàn thiện các chính sách quản lý HDSHTT để thực hiện hiệu quả công tác này như: Ban hành quy định về quản lý HDSHTT; Thành lập văn phòng chuyên trách về SHTT; Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về SHTT; Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, GV, sinh viên về SHTT; Tăng cường gắn kết trường ĐH với doanh nghiệp.

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ở trong nước

1) Nghiên cứu hoạt động đào tạo về sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Ở Việt Nam, việc triển khai những nội dung SHTT vào cuộc sống thông qua giáo dục và đào tạo đóng vai trò là cỗ máy để phát triển KT&XH. Các nội dung giảng dạy và đào tạo về SHTT đã trở thành một bộ phận cấu thành không thể tách rời của chính sách quốc gia về SHTT. Yêu cầu đào tạo nhân lực SHTT của Việt Nam là một đòi hỏi khách

quan và cấp bách, tuy nhiên việc đào tạo bài bản và có hệ thống về SHTT như một chuyên ngành trong các trường ĐH ở nước ta hiện nay còn chậm thực hiện. Luật SHTT mới chỉ được đưa vào giảng dạy trong một số trường ĐH với tư cách là một môn học độc lập, một số trường đưa CGCN vào chương trình giảng dạy nhưng với thời lượng rất nhỏ như: ĐH Luật Hà Nội, ĐH Ngoại thương Hà Nội, ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM; ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Nghiên cứu của Trần Văn Hải (2007) khái quát HĐ đào tạo nhân lực SHTT ở Việt Nam còn nhiều bất cập như: đào tạo chưa được tiến hành đồng bộ; quy mô đào tạo nhỏ không đáp ứng được nhu cầu của xã hội, hơn nữa chỉ một phần nhỏ đội ngũ GV là các chuyên gia đã được đào tạo chính quy ở nước ngoài. Trên cơ sở thực trạng này, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực về SHTT như: đào tạo chuyên gia có trình độ ĐH và sau ĐH về SHTT; đưa SHTT trở thành môn học bắt buộc đối với các trường ĐH và cao đẳng; tăng cường nâng cao nhận thức về SHTT thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức và các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguyễn Thị Quế Anh (2008) đề cập tới mục tiêu xây dựng nền văn hoá SHTT tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các trường ĐH. Trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu về đào tạo SHTT dưới các góc độ khác nhau, tác giả đưa ra một số đề xuất về nội dung và thời lượng giảng dạy SHTT trong các trường ĐH ở Việt Nam. Với cách nhìn nhận SHTT như là một lĩnh vực đa dạng và mang tính liên ngành, những đề xuất trong bài viết được xây dựng theo các tiêu chí khác nhau về cấp độ đào tạo cũng như định hướng chuyên môn của người học.

Cũng trong xu hướng này, nghiên cứu của Trần Lê Hồng (2008) đã góp phần đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng giảng dạy và đào tạo về SHTT trong các trường ĐH của Việt Nam cũng như nhu cầu đối với đào tạo SHTT và định hướng chuyên ngành đào tạo bậc cử nhân, xây dựng kế hoạch đưa SHTT vào đào tạo cử nhân tại các trường ĐH giúp việc giảng dạy và đào tạo về SHTT mang tính hệ thống và chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện của các trường ĐH và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đoàn Đức Lương (2009) đánh giá, môn học SHTT truyền tải kiến thức về SHTT có hệ thống bao gồm cả lí luận lẫn các kĩ năng cơ bản để người học có thể vận dụng và phát triển vào học tập, nghiên cứu và công việc. Để tăng cường HDSHTT các trường ĐH cần nhận thức được vai trò của SHTT đối với các kết quả nghiên cứu

và tiến hành nhiều cách thức như: ban hành quy chế SHTT, đưa các kiến thức SHTT trở thành môn học cho SV. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá hiện nay vấn đề SHTT vẫn còn mới mẻ trong cả nhận thức lẫn thực thi, do đó xây dựng văn hoá SHTT ở nước ta và trong các trường ĐH cần được quan tâm mang tính chất tiên phong để đáp ứng yêu cầu xã hội.

Ngoài ra, các công trình NCKH, đề tài tốt nghiệp các cấp, công bố khoa học có liên quan đến giáo dục SHTT cho SV với mục tiêu hướng tới nâng cao nhận thức, hình thành những quan điểm, thái độ, hành vi thực thi Luật SHTT; tôn trọng, bảo vệ TSTT của bản thân và người khác, qua đó khuyến khích hoạt động sáng tạo trong học tập, nghiên cứu của SV. Trong xu hướng này có thể đề cập đến nghiên cứu *“Giáo dục SHTT thông qua HĐ ngoại khóa trong trường ĐHSP”*, Đề tài KH&CN cấp Bộ (Nguyễn Thị Hồng Vinh, 2010); Nghiên cứu *“Giáo dục SHTT cho sinh viên ĐH Sư phạm”*, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội (Trần Văn Trung, 2012). Các đề tài nghiên cứu trên đây đã khái quát hóa và làm rõ những vấn đề lí luận về giáo dục SHTT và đề xuất các hình thức giáo dục SHTT cho SV ĐH Sư phạm như: rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tổ chức HĐ ngoại khóa, tích hợp vào các môn học có liên quan. Cũng trong xu hướng này, nghiên cứu về mô hình quản lý chất lượng hoạt động giáo dục quyền SHTT cho sinh viên các trường ĐH Sư phạm (Phạm Thị Thuý Hằng, 2019) đã đề cập đến các khía cạnh về chất lượng giáo dục quyền SHTT ở trường ĐH, các yếu tố đảm bảo chất lượng và xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục quyền SHTT ở trường ĐH và định hướng cơ bản trong quản lý chất lượng giáo dục quyền SHTT cho sinh viên các trường ĐH.

Như vậy, thực tiễn nghiên cứu cho thấy, HĐ đào tạo về SHTT ở trường ĐH được nhìn nhận SHTT như là một lĩnh vực đa dạng và mang tính liên ngành, hướng nghiên cứu cứu đã xác định rõ tầm quan trọng và nhu cầu đào tạo về SHTT, đồng thời đề xuất định hướng xây dựng chương trình đào tạo theo các tiêu chí khác nhau về cấp độ đào tạo cũng như định hướng chuyên môn của người học tại các trường ĐH phù hợp với tính chất chuyên ngành đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH. Các nghiên cứu trên đây đã chỉ ra hướng tiếp cận rõ ràng không chỉ nâng cao hiểu biết của SV về SHTT mà còn giáo dục ý thức trong việc bảo vệ và tôn trọng quyền SHTT của bản thân và người khác; đặc biệt biết sử dụng, khai thác gì từ việc bảo hộ quyền SHTT và thương mại hóa trong tương lai. Những nghiên cứu này được xem là cơ sở quan trọng cho

việc đánh giá thực trạng HĐ đào tạo, bồi dưỡng về SHTT ở trường ĐH, từ đó định hướng đề xuất biện pháp tổ chức HĐ đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn nội dung, chuyên đề bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách HDSHTT trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tế của trường ĐH.

2) Nghiên cứu về hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Ở Việt Nam, quản lý HDSHTT trong trường ĐH là vấn đề còn khá mới cả về lý luận và thực tiễn. Gần đây, các trường ĐH, Viện nghiên cứu có xu hướng quan tâm tới lĩnh vực SHTT, tuy nhiên thực tiễn cho thấy vẫn còn thiếu hụt những nghiên cứu về HĐ SHTT và quản lý HDSHTT ở trường ĐH còn khá khiêm tốn.

a) Nghiên cứu về hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Nguyễn Thị Quế Anh (2008) nhấn mạnh, với tư cách là những yếu tố cấu thành của xã hội hiện đại, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, trường ĐH, cao đẳng không nằm ngoài sự tác động trực tiếp của hệ thống SHTT, tuy nhiên theo Đào Minh Đức (2008) nhiều đề tài, dự án KH&CN đã và đang triển khai ở các trường ĐH Việt Nam chưa được quan tâm một cách đúng mức đến những vấn đề liên quan tới quyền SHTT đối với các kết quả nghiên cứu. Vì vậy, các TSTT của đề tài, dự án cần được ghi nhận và xác lập quyền sở hữu một cách kịp thời, sử dụng, khai thác và phân chia lợi ích đối với các TSTT của đề tài, dự án. Thực tiễn cho thấy, các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra ngày một gia tăng nhiều hơn nhưng khó bị phát hiện và khi bị phát hiện thì thường chỉ bị xử lý bằng các biện pháp dân sự hoặc hành chính (Lê Việt Long, 2009).

Đánh giá chung về quản lý nhà nước đối với HDSHTT, tác giả Phạm Anh Tuấn (2011) cho rằng: do sự thiếu hụt về cán bộ chuyên trách cũng như hạn chế kinh phí nên HĐ quản lý nhà nước về SHTT một số địa phương chỉ có thể tập trung vào một số mảng như tuyên truyền phổ biến kiến thức, tổ chức hội thi sáng tạo mà chưa tập trung vào những HĐ như xác lập quyền và bảo vệ quyền SHTT. Đề cập đến phân cấp quản lý SHTT ở trường ĐH, Phạm Thị Thuý Hằng (2019) đã có nhận định, bộ máy quản lý HDSHTT ở các trường ĐH nước ta chưa được hoàn thiện, hầu hết các trường ĐH chưa có bộ phận chuyên trách về CGCN và SHTT, nếu có thì chỉ là một bộ phận nhỏ thuộc phòng KH&CN/QLKH của trường ĐH với số lượng cán bộ ít, khả năng chuyên môn nghiệp vụ SHTT và quản lý SHTT còn hạn chế.

Lưu Thanh Tâm (2015) đánh giá, “vòng xoắn ba” giữa trường ĐH – Doanh nghiệp – Nhà nước” đang được đánh giá là khá lỏng lẻo ở nước ta. Vì vậy, cần có những giải pháp khả thi, chính sách vĩ mô để phát triển mối quan hệ này. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò đòn bẩy kích thích sáng tạo và thúc đẩy CGCN, đồng thời cung cấp thêm nguồn lực tài chính cho các HDSHTT của nhà trường; ngược lại, bên cạnh vai trò truyền thống là nguồn cung cấp cho nhu cầu về nhân lực có trình độ, các trường ĐH là nơi sáng tạo ra tri thức mới và tìm tòi các giải pháp cho các vấn đề thực tế đặt ra cho các doanh nghiệp. Mặc dù không lộ diện, nhưng để thúc đẩy mối quan hệ trường ĐH – Doanh nghiệp luôn có sự hiện diện của Nhà nước thông qua hệ thống chính sách và môi trường pháp lý.

Những nghiên cứu về HDSHTT trong xu hướng này đã cho thấy những tồn tại và bất cập trong triển khai các đề tài, dự án KH&CN ở các trường ĐH Việt Nam, đồng thời chỉ rõ sự thiếu quan tâm đến những vấn đề liên quan tới xác lập quyền SHTT đối với kết quả nghiên cứu và mối quan hệ giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong việc tăng cường thực hiện HDSHTT.

b) Nghiên cứu về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Tại Việt Nam, nhiều hội thảo về HDSHTT ở trường ĐH đã được tổ chức với mục đích tạo ra diễn đàn mở để có thể liên tục cập nhật cả lý luận và thực tiễn về bảo hộ SHTT trong trường ĐH, nâng cao năng lực nội tại của các trường ĐH trong quản lý HDSHTT, đồng thời lan tỏa rộng rãi tới tất cả các chủ thể có liên quan trong hệ thống SHTT của Việt Nam trong việc thực thi pháp luật SHTT. Năm 2007, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo “*HD SHTT trong các trường đại học, cao đẳng*”. Năm 2013, Cục SHTT Việt Nam (NOIP), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) phối hợp tổ chức hội thảo “*Quản lý và thương mại hóa TSTT trong trường ĐH, viện nghiên cứu*”. Năm 2019, Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO); Cục SHTT Việt Nam (NOIP); ĐH Bách Khoa Hà Nội (HUST), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về “*Quản trị TSTT và thương mại hóa công nghệ*”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ HĐ của dự án “*Khởi tạo môi trường SHTT*” do WIPO quản lý và triển khai tại Việt Nam nhằm trợ giúp các Viện/Trường thành viên tham gia tăng cường năng lực quản trị TSTT, CGCN cũng như khả năng thương mại hóa công nghệ. Bên cạnh đó, thực tiễn nghiên cứu cũng cho thấy, các nghiên cứu, đề tài NCKH các cấp về SHTT

trong các trường ĐH ở Việt Nam cũng được thực hiện với nội dung ngày càng đa dạng và bám sát những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản lý HDSHTT, đồng thời đóng góp nhiều ý nghĩa đối với quản lý HDSHTT trong trường ĐH tại Việt Nam.

Nghiên cứu của Trương Thùy Trang (2007) cho rằng, một quy trình hiệu quả về quản lý và khai thác SHTT bao gồm ba giai đoạn: (1) Giai đoạn sáng tạo, hình thành TSTT; (2) Giai đoạn xác lập quyền sở hữu pháp lý SHTT; (3) Giai đoạn thương mại SHTT. Có thể nhận định, tác giả đã đưa ra quy trình quản lý và khai thác SHTT rất rõ ràng, cụ thể từ khâu nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê và quản lý về mặt hành chính SHTT từ các kết quả NCKH, HĐ đào tạo đến khâu xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT và cuối cùng là khai thác thương mại tài sản SHTT. Theo Lê Thị Thu Hà & Nguyễn Thành Khang (2017), quản trị TSTT được hiểu với nghĩa rộng nhất, không chỉ là việc tạo lập và bảo vệ các tri thức được tạo ra mà quản trị TSTT là tìm ra cơ hội tốt nhất trên thị trường để ứng dụng và khai thác các kết quả sáng tạo đó. HĐ quản trị TSTT tại trường ĐH thể hiện ở 5 bước: (1) Lập kế hoạch quản trị TSTT; (2) Tạo lập TSTT; (3) Đăng ký bảo hộ quyền SHTT; (4) Khai thác thương mại TSTT; (5) Đánh giá và báo cáo hiệu quả quản trị TSTT. Đây là những nghiên cứu đóng góp quan trọng về mặt lý luận về quản lý HDSHTT ở trường ĐH để các nghiên cứu khác có thể kế thừa và phát triển quy trình quản lý HDSHTT phù hợp.

Trần Văn Hải (2010) nhấn mạnh, quản lý và bảo hộ quyền SHTT có hiệu quả là nghĩa vụ cũng là quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời là một trong những yêu cầu để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường ĐH. Việc quản lý các đối tượng khác nhau thuộc TSTT tại các trường ĐH cũng rất khác nhau và là vấn đề rất phức tạp; mặt khác, không phải kết quả NCKH nào cũng có thể thương mại hóa mà những công trình được đảm bảo về quyền tác giả và giải pháp kỹ thuật mới có nhiều khả năng khai thác thương mại. Cũng trong xu hướng nghiên cứu này, Trần Văn Hải (2011) cho rằng, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu là khâu cuối cùng của HĐ nghiên cứu, nếu khâu cuối cùng này không được thực hiện thì HĐ R&D không có ý nghĩa thực tiễn, do vậy, sự liên kết giữa nhà nghiên cứu và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2014) biên soạn tổng luận về “*Chuyển giao tri thức và thương mại hoá kết quả nghiên cứu công: các xu hướng và chính sách mới*”, tài liệu nhấn mạnh các trường ĐH là nguồn chính để tạo ra tri thức và các sáng chế có thể thương mại hóa, sự thành công của HĐ này được biểu hiện ở những công bố khoa học, số lượng bằng sáng chế, li-xăng (license), các doanh nghiệp KH&CN

mới được thành lập, mức độ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và các lợi ích xã hội khác. Đặc biệt, mối quan hệ trường ĐH - doanh nghiệp là tác nhân chính của HĐ đổi mới sáng tạo. Về phía Chính phủ, cũng cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác CGCN giữa trường ĐH và doanh nghiệp; tư vấn đào tạo về SHTT và giúp các trường ĐH cung cấp thông tin về kết quả NCKH nhằm đưa ra thêm lựa chọn đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tổng luận đưa ra những định hướng về mặt chính sách thương mại hoá kết quả nghiên cứu về phía các trường ĐH như: Xây dựng hợp đồng lao động rõ ràng; Chính sách và hướng dẫn chính thức; Thành lập văn phòng chuyên trách về SHTT. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà quản lý và hoạch định chính sách SHTT trong trường ĐH ở Việt Nam.

Như vậy, các nghiên cứu về quản lý HĐSHTT ở nước ta đã nhấn mạnh việc quản lý và bảo hộ quyền SHTT có hiệu quả là nghĩa vụ cũng là quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời là một trong những yêu cầu để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường ĐH và quan tâm đề xuất, xây dựng quy trình quản lý SHTT ở trường ĐH. Tìm hiểu thực tiễn tại các trường ĐH tại Việt Nam cho thấy, vai trò của SHTT đã được nhìn nhận, song việc triển khai cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác TSTT trong các trường ĐH còn nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu; HĐNCKH và CGCN còn hạn chế, còn thiếu những công trình, sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, TSTT chưa được quản lý và khai thác hợp lý, hiện tượng vi phạm quyền SHTT còn phổ biến. Trước thực trạng này, việc tìm hiểu kinh nghiệm từ các trường ĐH đã có chính sách quản lý HĐSHTT hiệu quả để định hướng vận dụng bài học kinh nghiệm trong thực tiễn quản lý HĐSHTT phù hợp với tính chất đào tạo và nghiên cứu của nhà trường là vấn đề có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn đối với các trường ĐH Việt Nam hiện nay.

Mô hình quản lý HĐSHTT của trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) đã được triển khai trong thực tế với những kết quả: (1) Xây dựng trung tâm SHTT trực thuộc phòng QLKH; (2) Xây dựng và ban hành văn bản quy định về SHTT (làm rõ trách nhiệm quản lý SHTT của cấp trường, khoa, viện, trung tâm và tác giả; quy định cụ thể và chi tiết về khai thác thương mại, thực thi quyền SHTT, chế độ tài chính cho HĐSHTT); (3) Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về mô hình SHTT, các văn bản pháp quy về SHTT; triển khai các văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các đơn vị đã được lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình; (4) Hướng dẫn xây dựng thủ tục đăng ký và quản lý hồ sơ đăng ký quyền SHTT. Trung tâm SHTT trường ĐH Hùng Vương đã hướng dẫn, hỗ trợ GV nhà trường hoàn thành 09 hồ sơ đăng ký quyền SHTT. Đây là một mô hình được Hội đồng của Bộ KH&CN đánh giá là có thể nhân rộng và triển khai thực tế ở các trường ĐH có điều kiện tương tự.

Một số các trường ĐH như: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Nha Trang v.v. là những đơn vị đã ban hành quy định HDSHTT, tạo hành lang pháp lý để HDSHTT diễn ra thuận lợi. Tại ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những đơn vị thành công trong việc đào tạo và nghiên cứu về SHTT thông qua sự phối hợp có hiệu quả của Cục SHTT, đồng thời tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, chỉ tính 10 tháng đầu năm 2020, đã được Cục SHTT Việt Nam cấp 4 bằng độc quyền sáng chế, 5 bằng độc quyền giải pháp hữu ích và chấp nhận hợp lệ 17 đơn đăng ký SHTT (Vụ KH&CN, Bộ Công thương, 2020). Kết quả này cho thấy các nhà khoa học của trường ĐH Khoa học Tự nhiên không chỉ quan tâm đến nghiên cứu cơ bản mà ngày càng tập trung hơn đến các sản phẩm có định hướng ứng dụng. Đây cũng là chỉ dấu cho thấy trường đang từng bước chuyển sang mô hình ĐH định hướng đổi mới sáng tạo và quan tâm sản tạo TSTT ứng dụng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Như vậy, thực tiễn các trường ĐH tại Việt Nam cho thấy, các trường ĐH đã áp dụng những chính sách quản lý HDSHTT như: Ban hành quy định quản lý HDSHTT; Thành lập Trung tâm SHTT; Định hướng nghiên cứu ứng dụng, tạo tiền đề xác lập quyền SHTT và thương mại hoá TSTT. Những chính sách quản lý HDSHTT đã mang lại hiệu quả nhất định là những bài học kinh nghiệm bổ ích đối với các trường ĐH tại Việt Nam.

Nhìn chung, trong hướng nghiên cứu HDSHTT và quản lý HDSHTT ở trường ĐH tại Việt Nam cho thấy, các tác giả trong nước đã tập trung nghiên cứu về: (1) HD đào tạo về SHTT ở trường ĐH; (2) Nghiên cứu về HDSHTT; (3) Nghiên cứu về quản lý HDSHTT. Các nghiên cứu đã đóng góp cơ sở lí luận và thực tiễn quan trọng về HD đào tạo và giáo dục về SHTT, HD SHTT và quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, chưa nhiều nghiên cứu về quản lý HDSHTT trong trường ĐH được thực hiện. Do đó, đề tài luận án có thể khắc phục khoảng trống đã nêu trong nghiên cứu về quản lý HDSHTT ở trường ĐH thông qua việc xác lập cơ sở lí luận và thực tiễn khoa học, xây dựng các biện pháp quản lý HDSHTT với những hướng dẫn cụ thể về mặt nội dung, cách thức, điều kiện thực hiện, đặc biệt, cung cấp những minh chứng về tính cần thiết, khả thi và hiệu quả của biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH bằng số liệu nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, các Trường ĐH tại Việt Nam có thể đối chiếu và vận dụng phù hợp trong quản lý HDSHTT.

1.2. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.2.1. Hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

1) *Tài sản trí tuệ*

Hiện nay, nền kinh tế toàn cầu mang đặc trưng của nền KTTT, trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các nước phát triển KTTT với lợi thế cạnh tranh dựa vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực vô hình là TSTT – yếu tố cơ bản hình thành quyền SHTT.

Theo tổ chức SHTT thế giới (WIPO), TSTT là tri thức do con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo, có khả năng ứng dụng và tạo ra giá trị từ việc sử dụng tri thức đó (Lê Thị Thu Hà, 2017 đã dẫn). Theo Luật SHTT Việt Nam (2005), TSTT bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa; sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; vật liệu nhân giống, vật liệu thu hoạch. Khi các tài sản này được bảo vệ dưới góc độ pháp lý sẽ trở thành các quyền SHTT.

Như vậy, TSTT được hiểu là một dạng tài sản vô hình, là các đối tượng phi vật chất có thể nhận biết, có khả năng sinh lợi bằng tiền hay bằng tài sản khác, trong thực tế, tài sản vô hình tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Trong phạm vi luận án, khái niệm TSTT hiểu theo nghĩa thông dụng của các tác giả nêu trên và các phạm trù của TSTT theo khía cạnh pháp lý của Luật SHTT Việt Nam.

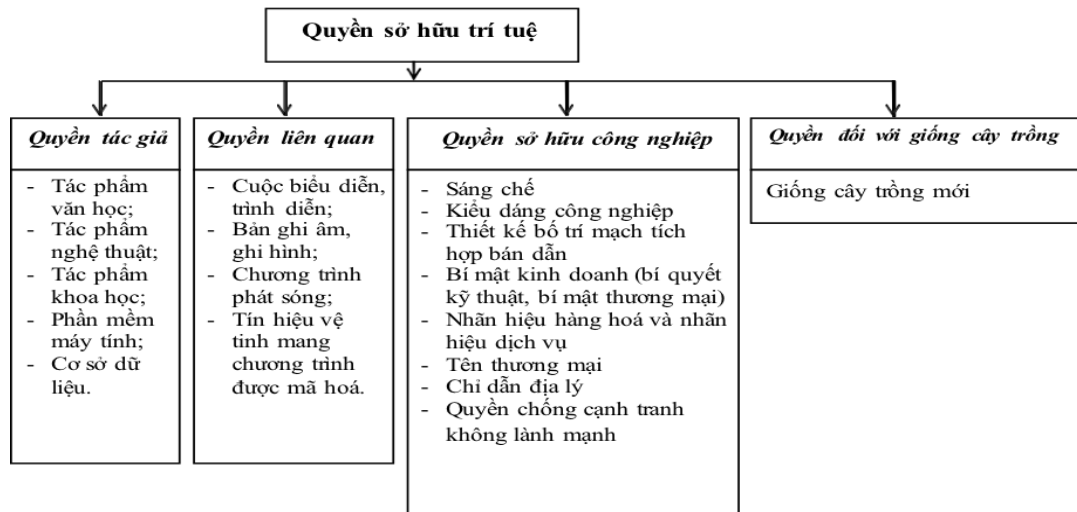
2) *Quyền sở hữu trí tuệ*

- *Sở hữu trí tuệ* (tiếng Anh: Intellectual Property) là một khái niệm pháp lý nhưng được sử dụng rộng rãi trong cả các lĩnh vực hành chính, dân sự, hình sự, kinh tế, thương mại để chỉ quyền của chủ thể đối với TSTT. Công ước thành lập WIPO (1967) quy định SHTT bao gồm các quyền đối với: (1) các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; (2) chương trình biểu diễn, các bản ghi âm và chương trình phát thanh, truyền hình; (3) sáng chế trong tất cả các lĩnh vực HĐ của con người; (4) các phát minh khoa học; (5) kiểu dáng công nghiệp; (6) nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, các chỉ dẫn thương mại và tên thương mại; (7) bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh và tất cả các quyền khác là kết quả của HĐ trí tuệ trong lĩnh vực

công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật. Tóm lại, SHTT được hiểu là việc sở hữu các TSTT– những kết quả từ HĐ tư duy, sáng tạo của con người. TSTT là tài sản vô hình và cũng mặc định như tài sản hữu hình, vì vậy, sự hình thành, chuyển dịch và chấm dứt, cũng như bảo hộ các quyền phát sinh từ tài sản vô hình có những điểm khác biệt so với tài sản hữu hình. Do đó, hầu hết các nước trên thế giới đều ban hành những quy định pháp luật riêng để điều chỉnh các quan hệ về quyền SHTT.

- *Quyền sở hữu trí tuệ*: Tại Việt Nam, quyền SHTT được định nghĩa theo Bộ luật dân sự 2005 (gián tiếp) và theo Luật SHTT 2009 (trực tiếp) như sau: “Quyền SHTT là quyền của tổ chức, cá nhân đối với TSTT, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”, trong đó: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”; “Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh đã được mã hoá”; “Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh”; “Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu”. Khi TSTT được nhà nước bảo hộ thì người nắm giữ tài sản đó có một số quyền nhất định đối với tài sản của mình, đó chính là quyền SHTT và cũng từ đó TSTT mới trở thành một loại tài sản quan trọng có giá trị (Lê Xuân Thảo, 2005). Nhận định này tương đồng với quan điểm cho rằng, quyền SHTT là quyền trao cho một cá nhân (một người hoặc một pháp nhân) độc quyền để khai thác những sáng tạo đặc biệt của sự khéo léo của con người (Cullet & Mbote, 2005).

Như vậy, nói đến quyền SHTT là nói đến quyền mà nhà nước dành cho các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu TSTT sự kiểm soát độc quyền trong một thời gian nhất định cho phép họ được sử dụng hay khai thác khía cạnh thương mại hoặc ngăn chặn sự khai thác các tài sản này một cách bất hợp pháp. Trong phạm vi luận án, trên cơ sở các khái niệm về TSTT, SHTT và Quyền SHTT được nêu và các phạm trù của TSTT theo khía cạnh pháp lý của Luật SHTT Việt Nam 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), các dạng TSTT là đối tượng của quyền SHTT được khái quát qua sơ đồ hình 1.



Hình 1.1: Các dạng tài sản trí tuệ là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ

3) Sở hữu trí tuệ ở trường đại học

- *Tài sản trí tuệ ở trường đại học*: Đề cập đến tài sản ở trường ĐH, căn cứ vào điều 6. Phân loại tài sản cố định (Bộ Tài chính, 2008) có thể phân loại tài sản ở trường ĐH công lập theo kết cấu tài sản: (1) Tài sản hữu hình: nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc, thiết bị giáo dục; tài sản tài chính, cơ sở hạ tầng...; (2) Tài sản vô hình: Giá trị bằng phát minh sáng chế; Giá trị bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích; phần mềm máy vi tính; bí quyết kỹ thuật đến các ý tưởng, thương hiệu, kiểu dáng và các kết quả khác có được từ năng lực đổi mới và sáng tạo của nhà trường.

Trường ĐH với hai chức năng chính đào tạo & nghiên cứu, theo đó sẽ bao gồm bốn hoạt động chính là giảng dạy; nghiên cứu; xuất bản, phát hành ấn phẩm; tư vấn và CGCN. Trường ĐH trở thành nơi đóng góp trực tiếp vào việc tăng cường khả năng sáng tạo và ứng dụng các kết quả sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống. Sáng tạo trí tuệ ở trường ĐH gồm những thông tin mới và những kết quả nghiên cứu hữu ích, không chỉ dẫn đến những tiến bộ quan trọng trong khoa học kỹ thuật mà còn đóng góp hết sức to lớn vào việc hiểu biết nhiều hơn về khoa học xã hội và nhân văn.

Wellings (2008) đề cập đến TSTT trong trường ĐH như: kiến thức, kết quả nghiên cứu, bí quyết, ý tưởng công nghệ, ấn phẩm, tài liệu... có thể phát sinh từ các HĐ nghiên cứu, giảng dạy và các HĐ khác mà trường ĐH thực hiện.

Theo Trần Văn Hải (2010), sản phẩm của HĐ KH&CN trong các trường ĐH tạo ra TSTT. Tác giả sử dụng thuật ngữ TSTT để chỉ các đối tượng được bảo hộ quyền SHTT theo pháp luật và quyền đối với các tài sản khác (quyền đối với sáng kiến, giải

pháp hợp lý hóa trong GD&ĐT và các đối tượng khác) phát sinh từ các HĐ đào tạo, KH&CN. Nội hàm của thuật ngữ TSTT được tác giả đề cập rộng hơn nội hàm của thuật ngữ SHTT (theo quy định của pháp luật về SHTT).

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, chúng tôi hiểu TSTT ở trường ĐH là kết quả của lao động trí tuệ được tạo ra từ HĐ đào tạo, KH&CN của các tổ chức, cá nhân thuộc trường ĐH trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật và các quyền liên quan. TSTT ở trường ĐH, về bản chất là các thông tin mới hay các ý tưởng mới, đa phần đều tồn tại dưới các hình thức: hoặc là giải pháp kỹ thuật (cơ cấu, chất liệu, phương pháp ...), hoặc là tác phẩm KH&CN (đề án, bảng số liệu, họa đồ, phức trình, báo cáo, bài giảng, phần mềm ...) hoặc là bí quyết kỹ thuật hay bí mật thương mại. Các TSTT thuộc nhóm quyền SHTT ở các trường ĐH có thể tồn tại ở nhiều loại hình khác nhau: quyền tác giả, quyền liên quan (đối với tư liệu giảng dạy, sách báo, tạp chí, giáo trình...); sáng chế, giải pháp hữu ích (đối với giải pháp kỹ thuật, công nghệ...), bản quyền phần mềm chương trình máy tính, kiểu dáng công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng.

- *Quyền sở hữu trí tuệ ở trường đại học*: Đối với trường ĐH, do đặc điểm riêng của mỗi trường, sản phẩm của HĐ đào tạo, KH&CN không bao gồm toàn bộ các đối tượng của quyền SHTT, tùy thuộc và lĩnh vực đào tạo và NCKH mà trường ĐH hình thành hệ thống TSTT theo các nhóm quyền SHTT nêu trên. SHTT trong trường ĐH được chúng tôi tiếp cận trong nghiên cứu là kết quả của lao động trí tuệ phát sinh từ HĐ đào tạo và KH&CN của các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật... được tồn tại ở các dạng sản phẩm hữu hình và vô hình.

Các quy định pháp luật Việt Nam về quyền tài sản và quyền sở hữu đối với các kết quả nghiên cứu sáng tạo trong hoạt động NCKH và phát triển công nghệ đã từng bước hình thành và phát triển một cách có hệ thống trong nhiều năm qua, gắn liền với quá trình đổi mới các cơ chế quản lý kinh tế - xã hội. Thể hiện tập trung nhất của các quy định này là Luật SHTT (2005) đầu tiên đã được Quốc Hội thông qua. Đồng thời, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy định về quản lý HĐ SHTT trong cơ sở giáo dục ĐH. TSTT theo quy định là quyền SHTT và quyền đối với các tài sản khác (quyền đối với sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa trong GD&ĐT và các đối tượng khác) phát sinh từ các HĐ đào tạo, KH&CN (Bộ GD&ĐT, 2008).

Tóm lại, dựa trên cơ sở phân tích các cách tiếp cận đã nêu trên góc độ pháp lý, có thể hiểu *Quyền SHTT ở trường ĐH là việc xác lập quyền sở hữu đối với các kết quả mới của hoạt động trí tuệ, thể hiện quyền sở hữu pháp lý của tổ chức, cá nhân*

thuộc trường ĐH và đơn vị trực thuộc đối với TSTT (là kết quả của lao động trí tuệ được tạo ra từ HĐ đào tạo, KH&CN của các tổ chức, cá nhân thuộc trường ĐH trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật) và các quyền liên quan. SHTT tuy có tính vô hình nhưng có khả năng tạo ra giá trị gia tăng (added value) khi được lồng vào trong một sản phẩm hữu hình, hoặc thể hiện ra trong một tác phẩm (tác phẩm viết, đồ họa, âm nhạc, kịch nghệ, điện ảnh) hay bộc lộ ra trong một tương tác vật lý (thao tác công nghiệp, quy trình dịch vụ) của trường ĐH.

4) Hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Quy định về HĐ KH&CN trong các cơ sở giáo dục ĐH nêu rõ tại Điều 4 - *Nội dung HĐ KH&CN*; Điều 8 - *Nội dung kế hoạch KH&CN*; Điều 12 - *HĐSHTT, ứng dụng, chuyển giao kết quả NCKH và phát triển công nghệ* (Bộ GD&ĐT, 2011) chỉ HĐSHTT là một HĐ quan trọng trong nội dung HĐ KH&CN ở trường ĐH.

Quyết định số 78/2008/QĐ- BGDĐT về quản lý HĐSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH (Điều 13 - *Kế hoạch HĐSHTT*) quy định HĐSHTT nằm trong kế hoạch KH&CN trên cơ sở định hướng phát triển của trường ĐH và kết quả HĐ đào tạo, KH&CN. Theo đó, HĐSHTT tạo ra TSTT trong cơ sở giáo dục ĐH là quyền SHTT và các tài sản khác (quyền đối với sáng kiến, giải pháp hợp lý hoá trong GD&ĐT và các đối tượng khác) phát sinh từ các HĐ đào tạo, KH&CN.

Các nghiên cứu tại Việt Nam đề cập đến HĐSHTT ở trường ĐH cho rằng, sản phẩm của HĐ đào tạo, KH&CN trong các trường ĐH là một loại TSTT, bởi vậy việc quản lý nó có hiệu quả là một trong những yêu cầu để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường ĐH. Nói đến HĐ KH&CN, người ta không thể bỏ qua mảng SHTT, hay nói cách khác HĐSHTT là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời các HĐ KH&CN (Trần Văn Hải, 2010). Ở trường ĐH, chính sự lớn mạnh của TSTT cùng ý thức bảo vệ quyền SHTT và thái độ tôn trọng đối với quyền SHTT của người khác góp phần không nhỏ tạo nên giá trị của trường ĐH.

Như vậy, căn cứ vào các văn bản pháp lý và các kết quả nghiên cứu, đồng thời dựa trên cách tiếp cận về khái niệm SHTT trong trường ĐH đã nêu, nghiên cứu này thống nhất khái niệm *HĐSHTT ở trường ĐH là HĐ được tổ chức có kế hoạch và khoa học nhằm mục đích tạo lập, bảo vệ và ứng dụng TSTT phục vụ mục đích giáo dục - đào tạo và phát triển đất nước*. Theo cách tiếp cận trên đây, HĐSHTT ở trường ĐH được hiểu với nghĩa rộng nhất liên quan đến quá trình hình

thành, bảo vệ, và khai thác, ứng dụng TSTT của tổ chức, cá nhân và đơn vị trực thuộc của trường ĐH đối với TSTT. Trong đó, các nội dung HDSHTT ở trường ĐH bao gồm: HĐ tạo lập TSTT; HĐ bảo vệ TSTT; HĐ ứng dụng, khai thác TSTT.

1.2.2. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

1) Quản lý

Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, con người muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa vào nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, trong đó, quản lý (QL) được xem là một hoạt động thiết yếu, đảm bảo phối hợp nỗ lực hoạt động của cá nhân nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.

Koontz (1992), người được coi là cha đẻ của lý luận QL hiện đại đã viết: “QL là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực các nhân nhằm đạt được mục đích của nhóm (Koontz, Odonell, Weihrich, 1992).

Henry Fayol tiếp cận khái niệm theo thuyết QL hành chính: QL là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp với kiểm tra (Bùi Minh Hiền, dẫn 2006).

Bùi Minh Hiền (2006) cho rằng, QL là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục đích đề ra.

Theo Trần Kiểm (2010), QL là những tác động của chủ thể quản lý trong việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) trong và ngoài tổ chức (chủ yếu là nội lực) một cách tối ưu nhằm đạt mục đích của tổ chức với hiệu quả cao nhất.

Như vậy, mặc dù có nhiều cách định nghĩa với nhiều cách diễn đạt khác nhau, song đều thống nhất về nội hàm của khái niệm QL tập trung đến các thành tố: Chủ thể quản lý có thể là một cá nhân, một nhóm hay một tổ chức; Đối tượng quản lý là người, nhóm người cụ thể; Nội dung quản lý là các yếu tố cần quản lý của đối tượng quản lý; Công cụ quản lý là phương tiện tác động của chủ thể tới đối tượng quản lý; Phương pháp quản lý là cách thức tác động của chủ thể tới đối tượng quản lý; Mục tiêu của tổ chức được xác định theo nhiều cách khác nhau, có thể do chủ thể quản lý áp đặt hoặc do sự cam kết giữa chủ thể và đối tượng quản lý. Dựa trên các cơ sở nêu trên, khái niệm QL được hiểu là *quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể QL tới khách thể QL thông qua việc thực hiện các chức năng QL, bằng những công cụ và phương pháp mang tính đặc thù nhằm đạt được mục tiêu của hệ thống.*

2) Quản lý trường đại học

- *Quản lý giáo dục (vĩ mô)*: QLGD là sự vận dụng khoa học QL vào lĩnh vực GD để nhằm thực hiện mục tiêu mong muốn của GD. Khái niệm QLGD cũng được diễn đạt rất đa dạng tùy theo cách tiếp cận của nhà nghiên cứu. Thực tế, khái niệm QLGD có nhiều cấp độ, trong đó có hai cấp độ chủ yếu: quản lý một hệ thống giáo dục (vĩ mô) và quản lý một nhà trường (vi mô). Theo đó, QLGD được hiểu là những tác động có hệ thống, có kế hoạch, có mục đích của chủ thể QLGD lên hệ thống giáo dục thông qua những công cụ và phương pháp cụ thể nhằm đạt được mục đích giáo dục.

- *Quản lý trường học (vi mô)*: là một trong những nội dung quan trọng của hệ thống QLGD, đồng nghĩa với QLGD ở cấp độ vi mô, là những tác động QL diễn ra trong phạm vi nhà trường. QL nhà trường là HĐ được thực hiện trên cơ sở những quy luật chung của QL, đồng thời có những nét đặc thù của giáo dục.

Theo Bùi Minh Hiền (2006), Trần Kiểm (2010), QL trường học là một chuỗi tác động hợp lý mang tính tổ chức – sự phạm của chủ thể QL đến tập thể giáo viên và học sinh, đến những lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để huy động họ phối hợp, tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường nhằm làm cho quá trình giáo dục vận hành tối ưu để hoàn thành những mục tiêu đã dự kiến, thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường. Như vậy, *QL trường ĐH được hiểu là tập hợp những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản lý trường ĐH đến các hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục.*

3) Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Ngày nay, trong môi trường hội nhập quốc tế, giáo dục ĐH luôn là lĩnh vực hội nhập tiên phong bởi tính chất vô biên của tri thức và là động lực chính thúc đẩy sự phát triển ở mọi quốc gia. Các trường ĐH đang bị tác động dưới nhiều hình thức như phải mở rộng phạm vi hoạt động, quy mô đào tạo và các mối quan hệ hợp tác và nâng cao chất lượng (Held & cộng sự, 1999), hơn nữa, vai trò trung tâm của nền KTTT khi tạo ra TSTT qua nghiên cứu và đào tạo, do đó trường ĐH cần có những chiến lược, chính sách để đảm bảo TSTT trong nhà trường được QL thành công (Archer & Graham, 2002).

Các trường ĐH có ba chức năng chính: đào tạo, NCKH và phục vụ xã hội (Phạm Thành Nghị, 2000), vì vậy cho dù một trường ĐH hoạt động theo một mô hình nào, công tác quản lý ở trường đó cần bao trùm cả ba lĩnh vực này. Để cụ thể hoá ba chức năng trên, Piper đã phân ra tám lĩnh vực quản lý cụ thể ở một trường ĐH như sau:

Quản lý đào tạo, NCKH, dịch vụ cộng đồng, đội ngũ cán bộ, sinh viên, các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nguồn lực và tài sản, điều hành nhà trường (Piper, 1993). Tùy theo đặc điểm của mỗi trường ĐH mà chức năng nhiệm vụ ở từng lĩnh vực có thể khác nhau. Trong đó, quản lý HDSHTT thuộc quản lý HĐ KH&CN ở trường ĐH, cùng với, quản lý đào tạo thì quản lý NCKH thường được xem là mối quan tâm hàng đầu, vì nó có tính quyết định nhất đối với sản phẩm đào tạo và sản phẩm trí tuệ ở nhà trường ĐH.

Quản lý HDSHTT được hiểu với nghĩa rộng nhất, không chỉ là việc tạo lập và bảo vệ các tri thức được tạo ra mà còn tìm ra cơ hội tốt nhất trên thị trường để ứng dụng và khai thác các kết quả sáng tạo đó (Manton, 2004). Quản lý HDSHTT được tiếp cận theo quan điểm quá trình từ giai đoạn tạo lập, sáng tạo TSTT đến thiết lập cơ chế bảo vệ TSTT và cuối cùng là ứng dụng, khai thác kết quả sáng tạo trí tuệ.

Quản lý SHTT là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có kế hoạch và có hướng đích của chủ thể đối với quá trình phát triển, hình thành, bảo vệ và khai thác sử dụng SHTT của cá nhân trong và ngoài nước nhằm đạt được hiệu quả tối ưu (Trương Thùy Trang, 2007). Theo tác giả, một quy trình hiệu quả về quản lý và khai thác SHTT bao gồm ba giai đoạn: (1) *Sáng tạo và hình thành tài sản SHTT*: Giai đoạn này liên quan đến đầu tư về ý tưởng và vật chất cho SHTT nên các tranh chấp về quyền sở hữu phát sinh sau này phải liên hệ đến giai đoạn này để giải quyết; (2) *Xác lập quyền sở hữu pháp lý SHTT*: Giai đoạn này thể hiện quan hệ ý chí, mong muốn sở hữu tài sản của người sáng tạo với các tiêu chuẩn pháp lý và thủ tục xác lập sở hữu cũng như năng lực vận hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận, công nhận quyền sở hữu mỗi loại TSTT theo các quy định và thủ tục pháp lý khác nhau; (3) *Thương mại SHTT*: SHTT chỉ có thể phát huy được giá trị về kinh tế khi được sử dụng một cách hiệu quả vào các HĐ của đời sống kinh tế và xã hội. Để làm được điều này chủ sở hữu phải ứng dụng SHTT vào sản xuất hoặc chuyển giao cho những đối tượng có khả năng và nhu cầu khai thác SHTT.

Nguyễn Thị Thu Hà & Nguyễn Thành Khang (2017) cũng cho thấy các mô hình quản trị TSTT thường tổ chức theo 5 bước sau: (1) Lập kế hoạch quản trị TSTT, (2) Tạo lập TSTT, (3) Đăng ký bảo hộ quyền SHTT, (4) Khai thác thương mại TSTT, (5) Đánh giá và báo cáo hiệu quả quản trị TSTT.

Chúng tôi thống nhất với quan điểm của các tác giả nêu trên về mô hình, quy trình quản lý, khai thác SHTT ở trường ĐH và đưa ra cách hiểu về quản lý HDSHTT ở trường ĐH trong phạm vi luận án như sau: *Quản lý HDSHTT trong trường ĐH là tổng thể tác*

động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý trường ĐH đối với HDSHTT nhằm tạo lập, bảo vệ, khai thác hiệu quả SHTT của trường ĐH, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và phát triển đất nước.

Như vậy, khi nói đến quản lý HDSHTT ở trường ĐH là nói đến tổng thể một quá trình, bao gồm nhận diện tài sản SHTT từ kết quả HĐ giảng dạy và NCKH; xác lập quyền SHTT, chống lại các hành vi xâm phạm quyền SHTT; khai thác thương mại SHTT nhằm hình thành và phát triển SHTT, bảo đảm quyền SHTT và khai thác thương mại tài sản SHTT của trường ĐH. Trong đó: (1) Chủ thể quản lý HDSHTT được xác định theo phân cấp quản lý HDSHTT là CBQL, lãnh đạo trường ĐH; CBQL phòng chức năng liên quan trực tiếp đến HDSHTT (Phòng KH&CN hay bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT của trường ĐH); (2) Đối tượng quản lý HDSHTT là quá trình tạo lập, hình thành TSTT; bảo hộ quyền SHTT; khai thác và ứng dụng TSTT phát sinh từ HĐ đào tạo, NCKH của các tổ chức, cá nhân trong trường ĐH; (3) Nội dung quản lý HDSHTT là Quản lý hành chính SHTT các kết quả NCKH và HĐ đào tạo; Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HĐ khai thác thương mại tài sản SHTT; Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT; (4) Mục tiêu quản lý nhằm hình thành và phát triển SHTT của trường ĐH, bảo đảm quyền SHTT và khai thác thương mại đối với các tài sản SHTT của trường ĐH.

1.3. HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1.3.1. Ý nghĩa của hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

1) SHTT là phương tiện đảm bảo sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội

TSTT được xem nguồn tài nguyên quan trọng nhất cho sự phát triển hùng mạnh của bất cứ quốc gia nào trong thời đại ngày nay. Bảo vệ quyền SHTT có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đơn giản là bảo vệ một cá nhân hay tổ chức nào đó, mà chính là bảo vệ nguồn tài nguyên trí tuệ, một trong những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế. Bảo vệ quyền SHTT, do vậy, phải là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá một xã hội văn minh, là nguồn gốc và động lực cho sáng tạo và phát triển.

Vai trò của SHTT được nhìn nhận như là một thành phần quan trọng của các hệ thống đổi mới quốc gia (Cullet & Mbote, 2005) và cho thấy một dấu hiệu hợp lý về hiệu suất công nghệ và năng lực sáng tạo của một quốc gia. Nezu & cộng sự (2007) nhấn mạnh các trường ĐH trên toàn thế giới đóng một vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy biên giới của KH&CN. Đối với mỗi quốc gia, doanh nghiệp, năng lực SHTT

là một trong những năng lực nội sinh quan trọng hàng đầu để phát triển bền vững. Quốc gia, doanh nghiệp nào có được càng nhiều quyền SHTT thì năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp đó càng cao. Với các nước đang phát triển, để có thể phát triển bền vững và hội nhập hiệu quả, cần thiết phải tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về SHTT nhằm xây dựng hệ thống SHTT có hiệu quả (Shahid Alikhan, 2007).

Trường ĐH được xem là nòng cốt của mọi hoạt động có qui mô toàn quốc về văn hoá, khoa học và sáng tạo ở các quốc gia. Những xã hội năng động, phát triển luôn ủng hộ các tổ chức ĐH và đổi lại xã hội được đền đáp bằng nền văn hoá, ý tưởng, phát kiến, tiến bộ khoa học, sự phát triển vốn nhân lực và những phương pháp, hệ thống kỹ thuật mới và hữu ích. Khi các hoạt động sáng tạo vô cùng đa dạng và phong phú được triển khai tại các trường ĐH và các trung tâm nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong đời sống xã hội - đó cũng chính là hoạt động nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng chu trình sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

2) Nâng cao năng lực sáng tạo và chuyển giao tri thức ở trường đại học

- *Nâng cao năng lực sáng tạo của trường ĐH*: Hàng năm, dưới những góc nhìn khác nhau, nhiều tổ chức đưa ra các thống kê, phân tích để đo lường năng lực sáng tạo của mỗi quốc gia, của các trường ĐH hay các doanh nghiệp. Các tổ chức xếp hạng ĐH thế giới đưa ra bộ tiêu chí riêng được xây dựng chặt chẽ, tính chính mỗi năm và nhấn mạnh tầm quan trọng của NCKH, dữ liệu về các nền tảng nghiên cứu của các trường ĐH: InCites, 3 Web of Science, Chỉ số Đổi mới Derwent, Chỉ số Bằng sáng chế Derwent và Chỉ số Bằng sáng chế. Bảng xếp hạng ĐH là danh sách xác định các trường ĐH có nhiều nỗ lực thúc đẩy khoa học và sáng tạo ra các công nghệ mới. Như vậy, việc xếp hạng các trường ĐH sáng tạo đã góp phần cung cấp một bức tranh về những thành tích về nghiên cứu của các trường ĐH trên thế giới và trong khu vực hướng tới tạo ra công nghệ hữu ích và kích thích nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt SHTT giúp nâng tầm sáng tạo cho doanh nghiệp, trường ĐH và các tổ chức nghiên cứu. Như vậy, SHTT là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu để nâng cao vị thế và tiến đến đánh giá chỉ số năng lực sáng tạo, mức độ hội nhập về tổ chức dịch vụ giáo dục của một trường ĐH trên toàn cầu.

- *Chuyển giao tri thức của trường ĐH*: Kinh nghiệm tại các nước phát triển cho thấy, các NCKH do trường ĐH thực hiện có vai trò to lớn và tác động tích cực đến nền kinh tế của mỗi quốc gia nếu như các tri thức ấy được các trường ĐH quản

lý tốt và chuyển giao cho các khu vực kinh tế khác. Trong hàng loạt các chỉ số, chỉ số R&D được sử dụng rộng rãi nhất để thể hiện những nỗ lực gia tăng kho tri thức, vì vậy, để chuyển giao và thương mại hóa tri thức từ trường ĐH, trước hết cần sáng tạo và tích lũy tri thức. Chuyển giao tri thức và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công bao trùm một phạm vi rộng lớn, trong đó tri thức từ các trường ĐH và viện nghiên cứu công có thể được khai thác bởi các công ty hay thậm chí bởi chính các nhà nghiên cứu để tạo ra những giá trị kinh tế và xã hội, thúc đẩy phát các ngành công nghiệp công nghệ mới, tạo ra làn sóng kinh doanh mới và việc làm mới. Quá trình này vừa tạo ra tri thức mới vừa tích hợp, sử dụng tri thức (Brisson & cộng sự, 2010).

3) Xây dựng nền văn hoá sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Văn hoá SHTT được hiểu là tổng thể những hệ thống biểu trưng chi phối cách ứng xử và giao tiếp liên quan đến việc sở hữu, sử dụng và khai thác các TSTT khiến tổ chức, cộng đồng ấy có đặc thù riêng. Văn hoá SHTT ở trường ĐH chính là hệ thống giá trị, chuẩn mực, truyền thống liên quan đến SHTT, được hình thành trong quá trình phát triển của trường ĐH, được các thành viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và thể hiện trong các hình thái vật chất - tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho tổ chức (Phạm Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thanh Hùng, 2017). Theo đó, văn hoá SHTT sẽ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong mọi hoạt động của trường ĐH.

- *Văn hoá SHTT tạo động lực làm việc và phát huy sáng tạo cho GV, sinh viên, nhà khoa học:* Văn hoá SHTT giúp GV, sinh viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc nghiên cứu, học tập của bản thân; phù hợp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, lành mạnh, đó là nền tảng tinh thần cho sự sáng tạo – điều vô cùng quan trọng đối với HĐ sư phạm mà đối tượng là tri thức và con người. Văn hoá SHTT tích cực giúp cho người dạy, người học có cảm giác tự hào, hãnh diện vì được là thành viên của tổ chức nhà trường, được làm việc vì những mục tiêu cao cả của nhà trường, vì mục tiêu khám phá và sáng tạo tri thức cho nhân loại.

- *Văn hoá SHTT hỗ trợ điều phối và kiểm soát hành vi vi phạm quyền SHTT:* Văn hóa SHTT trong nhà trường hỗ trợ điều phối và kiểm soát hành vi của các cá nhân bằng các chuẩn mực, quy tắc về SHTT và bằng dư luận do những thế hệ con người trong tổ chức nhà trường xây dựng lên. Khi nhà trường phải đối mặt với một vấn đề phức tạp mang tính pháp lý hay dư luận đạo đức liên quan đến SHTT, quyền SHTT, chính văn hóa SHTT là điểm tựa tinh thần, giúp các nhà quản lý trường học và đội ngũ GV hợp

tác, phát huy trí lực để có những quyết định và sự lựa chọn đúng đắn nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của tổ chức nhà trường. Văn hóa SHTT giúp các thành viên trong nhà trường thống nhất về cách nhận thức vấn đề, định hướng hành động, nó tựa như chất keo gắn kết các thành viên, tạo ra dư luận tích cực, hạn chế những biểu hiện tiêu cực trái với chuẩn mực thông thường về SHTT của tổ chức. Khi xung đột là không thể tránh khỏi thì văn hóa SHTT tạo ra hành lang pháp lý - đạo lý phù hợp để góp phần khắc phục, giải quyết xung đột trên nguyên tắc không phá vỡ tính chỉnh thể của tổ chức nhà trường.

- *Văn hoá SHTT góp phần nâng cao chất lượng HĐ giáo dục của nhà trường:*

Mỗi nhà trường là một tổ chức hành chính – sự phạm, đó là một thể giới thu nhỏ với những cơ cấu, chuẩn mực, quy tắc, những giá trị, điểm mạnh và điểm yếu riêng do những con người cụ thể thuộc mọi thế hệ trong quá trình hình thành và phát triển nhà trường tạo lập. Hệ giá trị văn nhà trường được biểu hiện thông qua vốn di sản văn hoá và các quan hệ ứng xử văn hoá giữa những người trong một môi trường giáo dục, có tác động chi phối nhiều chiều đến mọi HĐ trong môi trường đó: ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục trong nhà trường theo hướng phát triển con người toàn diện; ảnh hưởng rõ rệt cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của mỗi thành viên trong nhà trường, do đó có thể nâng cao hoặc cản trở động cơ, kết quả dạy - học của GV và SV.

1.3.2. Mục tiêu của hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Mục tiêu của HĐSHTT ở trường ĐH đảm bảo cho HĐSHTT đi đúng hướng và có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu chung của giáo dục ĐH. HĐSHTT nằm trong kế hoạch KH&CN trên cơ sở định hướng phát triển của cơ sở giáo dục ĐH và kết quả HĐ đào tạo, KH&CN tại *Điều 13 – Kế hoạch HĐSHTT* (Bộ GD&ĐT, 2008). Mục tiêu của HĐSHTT ở trường ĐH cũng gắn liền và thực hiện mục tiêu HĐ KH&CN trong cơ sở giáo dục ĐH tại *Điều 3 – Mục tiêu HĐ KN&CN* (Bộ GD&ĐT, 2011). Theo đó, mục tiêu HĐSHTT ở trường ĐH cần đạt được theo 3 nhóm như sau:

- *Tạo lập TSTT:* Khuyến khích HĐ sáng tạo TSTT của nhà khoa học, cán bộ, GV và sinh viên, tổ chức, đơn vị trong trường ĐH; Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới; đóng góp và phát triển kho tàng tri thức, công nghệ của nhân loại; Thúc đẩy các HĐ NCKH, phát triển công nghệ, triển khai ứng dụng các sản phẩm KHCN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển tiềm lực KH&CN của đất nước.

- *Bảo vệ TSTT*: Nâng cao nhận thức về vai trò của SHTT, bảo hộ quyền SHTT của các cá nhân và tập thể nhà khoa học đối với các kết quả nghiên cứu KH&CN; Bảo vệ TSTT của nhà khoa học, GV và sinh viên và các tổ chức trong trường ĐH.

- *Khai thác, ứng dụng TSTT*: Tăng cường HĐ khai thác, ứng dụng TSTT trong trường ĐH, CGCN quyền SHTT; Quảng bá các kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mở ra các khả năng thu hút nguồn lực tài chính, phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, CGCN; Xây dựng và phát triển văn hoá SHTT trong trường ĐH; Xây dựng và phát triển thương hiệu trường ĐH.

Tóm lại, mục tiêu HDSHTT trong trường ĐH nhằm tạo lập, bảo vệ và ứng dụng TSTT của cá nhân các nhà khoa học, cán bộ, GV và sinh viên, tổ chức, đơn vị trong trường ĐH phục vụ mục đích giáo dục và đào tạo và phát triển đất nước.

1.3.3. Nội dung của hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Nội dung của HDSHTT được đặt trong mối quan hệ với mục tiêu HDSHTT của trường ĐH. Trên cơ sở mục tiêu HDSHTT đã được xác định, đồng thời nghiên cứu Quy định về quản lý HDSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT, 2008); Quy định về HĐKH&CN trong các cơ sở giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT, 2011); Quy chế quản lý HDSHTT ở các trường ĐH Việt Nam, chúng tôi khái quát HDSHTT ở trường ĐH được triển khai qua các nội dung cụ thể bao gồm HĐ phát hiện, tạo lập TSTT; HĐ bảo vệ TSTT; HĐ khai thác TSTT nhằm khuyến khích các HĐ sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, CGCN và bảo vệ TSTT của cá nhân các nhà khoa học, cán bộ, GV và sinh viên, tổ chức, đơn vị trong trường ĐH.

- *Các HĐ phát hiện, tạo lập TSTT* bao gồm những công việc cụ thể như: Trường ĐH tổ chức khai báo, tiếp nhận khai báo về TSTT của nhà khoa học, cá nhân, đơn vị trong trường ĐH. Các cá nhân, đơn vị thực hiện khai báo các kết quả, sản phẩm trí tuệ phát sinh trong quá trình thực hiện HĐ đào tạo, KHCN của các cá nhân, đơn vị mình; Thống kê và quản lý TSTT trên các hồ sơ hành chính để làm tiền đề thực hiện các HĐ xác lập quyền SHTT về pháp lý hay thương mại hóa. Trường ĐH tiến hành xây dựng hồ sơ, thống kê TSTT được phát hiện, khai báo. Đội ngũ phụ trách HDSHTT của trường ĐH theo dõi, lưu giữ hồ sơ các TSTT đã được phát hiện, khai báo và có thể cấp giấy chứng nhận cho tác giả đã khai báo TSTT.

- *Các HĐ bảo vệ TSTT* bao gồm những nội dung công việc cụ thể như: Trường ĐH tổ chức tư vấn về mặt hành chính, pháp lý, về chính sách SHTT cũng như cơ sở hạ tầng cho các nhà khoa học, nghiên cứu có nhu cầu đăng ký quyền SHTT; tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, nộp đơn đăng ký xác lập quyền; bên cạnh đó, trường ĐH có thể tổ chức hội đồng chuyên môn đánh giá về tiềm năng, giá trị của TSTT và đánh giá sơ bộ khả năng xác lập quyền SHTT; Đội ngũ chuyên trách HDSHTT trường ĐH hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký xác lập quyền SHTT các sản phẩm khoa học của cán bộ, GV, nhà khoa học tại cơ quan chức năng theo từng nhóm đối tượng SHTT; Trường ĐH tổ chức lưu giữ và bảo vệ các tài liệu, chứng cứ hỗ trợ xác lập quyền SHTT của tổ chức và cá nhân trong trường ĐH; Trường ĐH có thể dựa trên cơ sở tỷ lệ đóng góp nguồn lực tạo ra TSTT theo thỏa thuận của các bên liên quan hoặc thuộc chủ sở hữu là trường ĐH để xác định quyền công bố đối với TSTT; Trường ĐH thực hiện biện pháp, chính sách ngăn chặn hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng quyền SHTT đối với tổ chức, cá nhân, người học trong quá trình tổ chức đào tạo, nghiên cứu của nhà trường.

- *Các HĐ khai thác thương mại TSTT* bao gồm các nội dung công việc cụ thể như: Trường ĐH thực hiện đánh giá theo các nội dung như xác định yếu tố có khả năng thương mại; lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT; đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi; Hợp tác giữa các trường ĐH, giữa trường ĐH và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài trường ĐH để thúc đẩy thương mại hóa TSTT. Hợp tác có thể thông qua thực hiện chương trình, dự án, hợp tác địa phương theo hướng ứng dụng triển khai; Phát triển dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài hợp tác Bộ, ngành, địa phương; xây dựng mô hình tổ chức, đơn vị, công ty trực thuộc trường ĐH để tăng tốc quá trình thương mại hoá TSTT; Tổ chức công bố, giới thiệu thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống.

Như vậy, nội dung của HDSHTT ở trường ĐH tập trung thực hiện những HĐ cụ thể có mối quan hệ chặt chẽ, nhằm mục đích tạo lập, bảo vệ và ứng dụng TSTT, phục vụ sự nghiệp GD&ĐT và phát triển đất nước. Trường ĐH cần thực hiện hỗ trợ các cá nhân, đơn vị trong trường trong công tác phát hiện, khai báo, thẩm định, đăng ký bảo hộ quyền SHTT và CGCN, HĐ này không chỉ ở giai đoạn SHTT đã hình thành mà ngay từ lúc triển khai nghiên cứu đã có thể xúc tiến thương mại để huy động thêm đầu tư tài chính từ bên ngoài.

1.3.4. Hình thức tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Để thực hiện các nội dung HDSHTT ở trường ĐH nhằm đạt được các mục tiêu HDSHTT đã nêu, trường ĐH có thể tiến hành các hình thức tổ chức HDSHTT như:

- Tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên đề SHTT giáo dục, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật quốc gia, quốc tế, quy định của nhà trường về SHTT.
- Xây dựng CSDL SHTT, ban hành các tài liệu, cẩm nang về SHTT đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường; trang bị phương tiện tra cứu, khai báo, đăng ký TSST cho cá nhân, tổ chức trong đơn vị.
- Phát động phong trào thi đua thực hiện các nội dung HDSHTT;
- Tổ chức Hội thi tìm hiểu về SHTT và HDSHTT ở nhà trường;
- Tổ chức câu lạc bộ tư vấn SHTT trong trường ĐH;
- Tham gia hội chợ công nghệ, trưng bày sản phẩm KH&CN;
- Tham quan thực tế, học tập và trao đổi kinh nghiệm với các trường ĐH, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực SHTT;
- Tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao, khai thác thương mại TSST.

Trong quá trình triển khai các hình thức tổ chức HDSHTT, trường ĐH có thể lựa chọn, bổ sung thêm những hình thức khác phù hợp với tính chất đào tạo và đặc trưng nghiên cứu của trường để đảm bảo thực hiện nội dung, mục tiêu HDSHTT.

1.3.5. Đánh giá hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Đánh giá HDSHTT ở trường ĐH là vô cùng cần thiết giúp nhà trường và tổ chức, cá nhân nhìn nhận được các điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình HDSHTT, từ đó định hướng bổ khuyết và điều chỉnh HDSHTT theo mục tiêu đã xác định.

Căn cứ theo Quy định về quản lý HDSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT, 2008), việc kiểm tra – đánh giá (KT-ĐG) HDSHTT ở trường ĐH được quy định tại Điều 5 và Điều 15 của Quy định. Bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT có nhiệm vụ: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung trong Quy định của các tổ chức và cá nhân trong cơ sở giáo dục ĐH; Định kỳ hàng năm và 5 năm tổ chức tổng kết, đánh giá công tác quản lý về HDSHTT để xây dựng định hướng, phát triển chiến lược trong 5 năm tiếp theo; Thực hiện chế độ báo cáo, đề xuất mức độ và hình thức khen thưởng hoặc xử lý vi phạm. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH có nhiệm vụ chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát HDSHTT của cơ sở giáo dục ĐH.

Theo đó, việc KT-ĐG HĐSHTT ở trường ĐH được tập trung vào các nội dung sau: KT-ĐG việc tổ chức tiếp nhận, khai báo, thống kê tài sản SHTT; KT-ĐG việc tổ chức HĐ tư vấn, hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT đối với TSTT của đơn vị; KT-ĐG việc tổ chức đánh giá khả năng bảo hộ và phân tích thị trường tiềm năng thương mại hoá, CGCN TSTT; KT-ĐG việc tổ chức công bố, phổ biến các kết quả nghiên cứu, giới thiệu thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, thành tựu KH&CN vào thực tiễn cuộc sống và sản xuất kinh doanh; KT-ĐG việc tổ chức HĐCGCN, ứng dụng SHTT. Đánh giá thực hiện các nội dung HĐSHTT ở trường ĐH được thực hiện qua các hình thức như: Báo cáo định kì về các HĐ tạo lập, bảo vệ, khai thác thương mại TSTT; Tổng kết, rút kinh nghiệm về HĐSHTT và xây dựng định hướng HĐSHTT; Chính sách khen thưởng hoặc xử lý vi phạm trong HĐSHTT; Khảo sát ý kiến về sự hài lòng của các cá nhân, đơn vị trong trường về HĐ tạo lập, bảo vệ và thương mại hoá tài sản SHTT; Tiếp nhận đánh giá của các tổ chức bên ngoài liên quan đến các TSTT được tạo ra từ HĐSHTT; Kiểm tra việc thực hiện quyền sở hữu đối với TSTT.

1.3.6. Môi trường và điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Môi trường và các điều kiện, nguồn lực hỗ trợ HĐSHTT đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong quá trình tổ chức HĐ tạo lập TSTT, xác lập quyền SHTT và khai thác thương mại TSTT của trường ĐH.

- *Nguồn lực cơ sở vật chất:* Cơ sở vật chất phục vụ HĐ NCKH và giảng dạy, hình thành TSTT ở trường ĐH như: phòng thí nghiệm, thư viện, hệ thống phương tiện, thiết bị và công nghệ, hệ thống tư liệu, tài liệu về SHTT, phương tiện tra cứu, cung cấp thông tin SHTT (máy tính, phần mềm, công cụ tra cứu...).

- *Nguồn lực tài chính, thời gian dành cho hoạt động đầu tư, phát triển TSTT:* Kinh phí dành cho các đề tài NCKH, biên soạn giáo trình và đầu tư các HĐ tạo lập, phát triển, ứng dụng TSTT của trường ĐH. Thời gian tham gia HĐ đào tạo, NCKH để sáng tạo TSTT trong trường ĐH; mức độ hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, NCKH của mỗi cán bộ, giảng viên, đơn vị trong năm học có thể được quy đổi thành số tiết/giờ giảng dạy, nghiên cứu.

- *Hệ thống thông tin SHTT, CSDL khoa học:* Hệ thống CSDL khoa học đăng tải thông tin TSTT của cá nhân, đơn vị trường ĐH, đáp ứng nhu cầu về thông tin của

các tổ chức, cá nhân của trường ĐH. Hệ thống trực tuyến, tin học hoá quá trình khai báo TSTT, đăng ký quyền SHTT; thương mại hoá TSTT.

- *Phối hợp, hợp tác với các tổ chức, đơn vị, cơ quan chức năng* để xây dựng môi trường thuận lợi, phát huy sức mạnh của các nguồn lực và sự thống nhất trong HDSHTT ở trường ĐH. Tổ chức các đầu mối thông tin SHTT tại các địa phương có nhiệm vụ tiếp nhận, phân tích và hướng dẫn sử dụng, khai thác các tài nguyên SHTT phù hợp với đặc điểm và khả năng cụ thể của trường ĐH. Đồng thời, trường ĐH căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội để xác định những thuận lợi, khó khăn từ môi trường bên ngoài đối với quá trình thực hiện HDSHTT.

1.4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1.4.1. Phân cấp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Phân cấp quản lý là một hình thức tổ chức theo đó, quyền tự chủ được chuyển giao cho các bộ phận cấu thành hệ thống hay hiểu cách khác phân cấp quản lý là sự dịch chuyển trách nhiệm và quyền hạn cho phép các cơ sở giáo dục có quyền tự chủ lớn hơn trong khuôn khổ quy định của các cấp quản lý (Enders, 2000). Phân cấp quản lý thiết lập một trình tự nhằm giảm nhẹ quyền lực của cơ quan cấp trên, tăng quyền quyết định ở cấp dưới. Thông qua việc hình thành các nhóm ra quyết định ở cấp dưới và bên ngoài tổ chức, phân cấp cho phép quản lý hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho các cá nhân và các nhóm liên đới giải quyết công việc mà không cần xin ý kiến cấp trên. Nói một cách khác, phân cấp quản lý là quá trình phân bổ lại trách nhiệm và quyền ra quyết định về những nhiệm vụ cụ thể của trung ương đối với cấp cơ sở. Với hình quản lý theo kiểu phân cấp thì các cá nhân, đơn vị trực thuộc tổ chức có thể tham gia nhiều vào quá trình ra quyết định và có thể tự ra quyết định.

Trong điều kiện phân cấp QLGD ở nước ta hiện nay, phân cấp được hiểu là sự chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn từ các cơ quan quản lý cấp cao xuống các cơ quan quản lý cấp dưới, hoặc từ cơ quan quản lý nhà nước cho các đơn vị tác nghiệp, cơ sở. Dựa trên cơ sở này, có thể hiểu phân cấp quản lý HDSHTT ở trường ĐH là sự chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn từ các cơ quan quản lý cấp trên (Bộ GD&ĐT/ĐH chủ quản/Lãnh đạo trường ĐH) xuống các cơ quan quản lý cấp dưới (Cơ sở giáo dục ĐH/Trường ĐH thành viên/Bộ phận, tổ chức, đơn vị trong trường ĐH) trong quá trình thực hiện nội dung quản lý HDSHTT.

1) Phân cấp quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Điều 11 của Luật SHTT (Văn phòng Quốc hội, 2019) đã trao rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về SHTT (bao gồm tất cả các đối tượng của quyền SHTT), cụ thể:

a. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về SHTT.

b. Bộ KH&CN chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện QL nhà nước về SHTT và quyền sở hữu công nghiệp. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện QL nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện QL nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

c. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý nhà nước về SHTT.

d. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về SHTT tại địa phương theo thẩm quyền.

e. Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về SHTT của Bộ KH&CN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp.

2) Phân cấp quản lý trường đại học về hoạt động sở hữu trí tuệ

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý HĐSHTT ở trường ĐH theo nguyên tắc thống nhất quản lý nhà nước về SHTT, do vậy, việc tổ chức thực hiện quản lý HĐSHTT dựa trên nguyên tắc thống nhất về mục tiêu, nội dung và biện pháp dưới sự chỉ đạo chung của Chính phủ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp. Bộ GD&ĐT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Văn hoá – thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Bảo đảm thực hiện chính sách, pháp luật về SHTT tại trường ĐH trực thuộc phù hợp và tuân thủ quy định của Luật SHTT và các văn bản thi hành Luật SHTT; Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định QL HĐSHTT đối với cơ sở giáo dục ĐH; Tổ chức bộ máy quản lý về HĐSHTT, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về SHTT của trường ĐH; Tổ chức HĐ thông

tin, thống kê về SHTT tại các trường ĐH; Giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHTT; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật SHTT của trường ĐH.

b) Cơ sở giáo dục đại học quản lý HDSHTT nhằm khuyến khích HĐ sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền SHTT và bảo vệ TSTT của cá nhân, tập thể, tổ chức và của chính cơ sở giáo dục ĐH. Trong đó, các chủ thể quản lý HDSHTT ở trường ĐH đảm nhiệm các nội dung công việc cụ thể như sau:

- *Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH* có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định quản lý HDSHTT trong trường ĐH, cụ thể là: Chỉ đạo xây dựng chiến lược về SHTT và kế hoạch HDSHTT; Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT; Quy định cụ thể việc thực hiện HDSHTT; Chỉ đạo các bộ phận liên quan trong trường ĐH thực hiện và phối hợp với bộ phận chuyên trách thực hiện kế hoạch HDSHTT; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về SHTT cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục ĐH; Quy định tỷ lệ phân phối lợi ích thu được do khai thác thương mại TSTT nhưng không được trái với quy định của pháp luật; Quy định việc chuyển giao quyền đăng ký, quyền khai thác thương mại TSTT của cơ sở giáo dục ĐH; Chỉ đạo xây dựng các biện pháp khuyến khích cá nhân, tập thể phát triển HĐ sáng tạo để tạo ra TSTT và chuyển giao quyền đối với các tài sản này cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Kinh phí hỗ trợ, khuyến khích được dự toán trong kế hoạch HDSHTT hàng năm; Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát các HDSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH qui định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc cho các phòng ban phụ trách KHCN và SHTT, chỉ đạo trực tiếp Trưởng phòng ban phụ trách HĐ KHCN và SHTT xây dựng kế hoạch HDSHTT hàng năm của trường ĐH.

- *Phòng Khoa học & Công nghệ (hoặc bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT) của trường ĐH*: Căn cứ nhu cầu và điều kiện phát triển HĐ đào tạo, NCKH và CGCN, cơ sở giáo dục ĐH thành lập bộ phận chuyên trách quản lý HĐ SHTT. Bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT được tổ chức độc lập, trực thuộc Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH hoặc trực thuộc phòng KH&CN (Bộ GD&ĐT, 2008). Theo đó, Phòng KH&CN có chức năng giúp thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quản lý HDSHTT và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

+ *Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý HDSHTT*: Kế hoạch HĐ SHTT được xây dựng trong kế hoạch KH&CN của cơ sở giáo dục ĐH 5 năm và hàng

năm, trên cơ sở định hướng phát triển của cơ sở giáo dục ĐH và kết quả HĐ đào tạo, KH&CN trước đó. Kế hoạch HĐ SHTT của cơ sở giáo dục ĐH cần phù hợp với định hướng chiến lược phát triển các lĩnh vực ưu tiên, sản phẩm, ngành công nghiệp chủ lực của địa phương, bộ ngành và các yếu tố khác.

+ *Xây dựng văn bản quản lý HĐSHTT*: Các văn bản pháp lý liên quan đến HĐSHTT ở trường ĐH như: quy định, quy trình, thủ tục phát hiện, khai báo TSTT; triển khai xác lập quyền và khai thác thương mại TSTT của cá nhân, tập thể, tổ chức và của chính cơ sở giáo dục ĐH; Xây dựng cơ chế và tỷ lệ phân chia thu nhập từ khai thác thương mại TSTT; Quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, GV, người học và các chủ thể khác tham gia vào các HĐ của cơ sở giáo dục ĐH đối với quyền SHTT và thi hành Quy định về quản lý HĐSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH; Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm.

+ *Tổ chức việc ghi nhận, khai báo, quản lý TSTT*: Bộ phận chuyên trách quản lý HĐSHTT ghi nhận, phát hiện, quản lý TSTT của trường ĐH và hỗ trợ các biện pháp xác lập kịp thời quyền sở hữu theo đúng quy định của pháp luật, nhằm hạn chế khả năng bỏ sót hoặc thất thoát TSTT của trường ĐH. Tổ chức thực hiện các HĐ phát hiện, tạo lập TSTT như: Tổ chức tiếp nhận, khai báo kết quả, sản phẩm phát sinh từ HĐ đào tạo, KH&CN; Xây dựng hồ sơ kết quả, sản phẩm phát sinh từ HĐ đào tạo, KH&CN; Thống kê, lưu giữ hồ sơ TSTT được phát hiện, khai báo.

+ *Tổ chức, thực hiện việc xác lập quyền SHTT*: Bộ phận chuyên trách quản lý HĐSHTT của cơ sở giáo dục ĐH là đầu mối tổ chức và thực hiện việc xác lập quyền SHTT. Có nghĩa vụ lưu giữ và bảo vệ các tài liệu, chứng cứ hỗ trợ việc xác lập quyền SHTT của các tổ chức và cá nhân được thực hiện theo văn bản quản lý HĐSHTT của cơ sở giáo dục ĐH đối với các dạng TSTT cụ thể. Tổ chức thực hiện các HĐ xác lập quyền SHTT như: Đánh giá khả năng bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT; Tổ chức tư vấn, hỗ trợ xác lập quyền SHTT; Xây dựng hồ sơ, thủ tục đăng ký và xác lập quyền SHTT của trường ĐH; Bảo mật CSDL và danh mục các công trình đã được xác lập quyền SHTT; Xác định quyền công bố đối với TSTT.

+ *Giám sát việc thực thi quyền SHTT trong trường ĐH*: Giám sát việc thực thi, chấp hành pháp luật SHTT; Phát hiện những sai phạm về quyền SHTT trong trường ĐH; Ngăn chặn hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng SHTT. Bộ phận

chuyên trách quản lý HDSHTT là đầu mối tổ chức hòa giải các tranh chấp về SHTT, đề xuất hướng xử lý cho thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp luật.

+ *Tổ chức khai thác thương mại TSTT*: Trên cơ sở thực hiện đánh giá khả năng khai thác thương mại TSTT theo các nội dung cơ bản như: Xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại của TSTT; Lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT; Đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi. Phòng KH&CN hay bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT ở trường ĐH lựa chọn và tổ chức các hình thức để quảng bá, truyền thông nhằm tăng cường khai thác, ứng dụng, CGCN SHTT ở trường ĐH.

+ *Kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản hướng dẫn* cụ thể các nội dung trong quy định của các tổ chức và cá nhân trong cơ sở giáo dục ĐH, định kỳ hàng năm và 5 năm tổ chức tổng kết, đánh giá công tác quản lý về HĐ SHTT để xây dựng định hướng, chiến lược phát triển trong 5 năm tiếp theo; thực hiện chế độ báo cáo, đề xuất mức độ và hình thức khen thưởng hoặc xử lý vi phạm. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện Quy định quản lý HDSHTT phù hợp với sự phát triển của cơ sở giáo dục ĐH trong từng giai đoạn.

1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Trong phạm vi nghiên cứu luận án, chúng tôi nghiên cứu quản lý HDSHTT ở trường ĐH theo tiếp cận nội dung quản lý là chủ đạo. Bên cạnh đó, luận án vận dụng hệ thống lý thuyết mang tính phức hợp như quản lý hệ thống, quản lý quá trình khi xem xét các khía cạnh nội dung quản lý HDSHTT. Trong đó, tiếp cận lý thuyết quản lý hệ thống khi nghiên cứu là đặt HDSHTT nằm trong một môi trường nhất định, đồng thời quản lý HDSHTT theo quá trình (MBP -Management by Process) giúp trường ĐH xác lập quy trình quản lý HDSHTT, quản lý toàn bộ quá trình tạo lập TSTT, xác lập quyền SHTT, khai thác thương mại SHTT. Trên cơ sở đã nêu, quản lý HDSHTT ở trường ĐH được xác định theo các nội dung: (1) Quản lý hoạt động xác định quyền SHTT về mặt hành chính (Quản lý hành chính TSTT từ kết quả NCKH và HĐ đào tạo); (2) Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; (3) Quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT; (4) Quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT. Phương thức quản lý các nội dung được thực hiện theo chức năng: Xây dựng kế hoạch; Tổ chức, Chỉ đạo thực hiện kế hoạch; KT-ĐG thực hiện kế hoạch.

1) Quản lý hoạt động xác định quyền sở hữu trí tuệ về mặt hành chính

Quản lý hành chính SHTT từ kết quả NCKH và HĐ đào tạo (quản lý HĐ nhận diện, phát hiện, tạo lập SHTT; xác định quyền sở hữu, thống kê về mặt hành chính SHTT) được quy định tại Điều 6 của Quy định quản lý HDSHTT ở trường ĐH (Bộ GD&ĐT, 2008), theo đó: (1) Các đối tượng quyền SHTT phát sinh trong quá trình thực hiện HĐ đào tạo, KHCN phải được cá nhân, tổ chức có liên quan phát hiện và thông báo cho bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT của cơ sở giáo dục ĐH; (2) Bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT ghi nhận, phát hiện, quản lý TSTT của cơ sở giáo dục ĐH và hỗ trợ các biện pháp xác lập kịp thời quyền sở hữu theo đúng quy định của pháp luật, nhằm hạn chế khả năng bỏ sót hoặc thất thoát TSTT của trường ĐH. Như vậy, Phòng KH&CN (bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT) là đơn vị đảm nhiệm chính trong quản lý hành chính SHTT từ kết quả HĐ NCKH và đào tạo trên cơ sở thống kê, xác nhận kết quả khai báo TSTT của tác giả. Quản lý hành chính SHTT ở trường ĐH được thực hiện thông qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá HĐ nhận diện, xác định quyền sở hữu TSTT, thống kê về mặt hành chính SHTT.

Kế hoạch HĐ nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê TSTT nằm trong kế hoạch HDSHTT chung hàng năm của trường ĐH do phòng KH&CN của trường ĐH xây dựng. Nội dung cơ bản của kế hoạch xác định cụ thể về mục tiêu; các nội dung HĐ; tài chính dành cho HĐ, người phụ trách; thời gian thực hiện; dự báo các TSTT được phát sinh. Trong đó, tập trung xác định các nội dung hoạt động phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT phát sinh từ đào tạo, NCKH của GV, nhà khoa học trong trường ĐH về mặt hành chính. Trên cơ sở kế hoạch, trường ĐH tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG thực hiện HĐ nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê về mặt hành chính TSTT.

Các cá nhân, đơn vị trong trường ĐH thông báo cho bộ phận chuyên trách HDSHTT các kết quả, sản phẩm phát sinh trong quá trình thực hiện HĐ đào tạo, KHCN của các cá nhân thuộc đơn vị mình. Khi được yêu cầu từ bộ phận chuyên trách HDSHTT thì các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ của các nhiệm vụ KHCN, sáng kiến - cải tiến, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu chuyên khảo, luận án tiến sĩ, luận văn, khoá luận tốt nghiệp... Tập thể, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ có khả năng tạo ra TSTT phải có trách nhiệm khai báo với bộ phận chuyên trách SHTT của trường ĐH để lập hồ sơ, theo dõi các TSTT đã được phát hiện và cấp giấy

biên nhận cho tác giả đã khai báo TSTT. Như vậy, sau khi được nhận diện, tài sản SHTT phải được xác nhận quyền sở hữu để tránh những tranh chấp giữa trường ĐH và GV, cán bộ trong trường và các chủ thể khác có liên quan về quyền sở hữu. Bên cạnh việc nhận diện, các TSTT cũng phải được thống kê và quản lý chặt chẽ trên các hồ sơ hành chính để làm tiền đề thực hiện các HĐ xác lập quyền SHTT về pháp lý hay thương mại hóa về sau. Ở trường ĐH, TSTT có thể được tạo ra thông qua các hình thức đầu tư, nghiên cứu và phát triển. Quá trình tạo lập TSTT kéo dài từ khâu định hình ý tưởng, nghiên cứu, phân tích, hình thành TSTT sơ khai, nghiên cứu phát triển, cải tiến, hình thành TSTT hoàn chỉnh. Đối với các trường ĐH, việc tạo lập TSTT sẽ chủ yếu bắt nguồn từ HĐ nghiên cứu, trong đó bao gồm cả HĐ NCKH thông thường và nghiên cứu phục vụ đào tạo.

Vai trò chỉ đạo của CBQL trong chỉ đạo thể hiện trong quá trình giao việc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cho bộ phận, CV phụ trách quản lý HDSHTT đã được phân công trong thực hiện HĐ phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT của trường ĐH; Đôn đốc, động viên giảng viên, nhân viên thực hiện các công việc đúng tiến độ; Giám sát, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo yêu cầu, đảm bảo kế hoạch đã đề ra; Chỉ đạo quá trình tập hợp liên kết, phối hợp các đơn vị, cá nhân phối hợp nhịp nhàng HĐ phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT. Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, quản lý hành chính công trực tuyến cần được ứng dụng vào quản lý hành chính TSTT ở trường ĐH nhằm hỗ trợ quá trình quản lý hồ sơ về TSTT, văn bản liên quan đến SHTT một cách tập trung và thống nhất, sắp xếp, phân loại theo các nhóm với các lợi ích trong nhận diện, khai báo, thống kê TSTT: số thứ tự, loại TSTT, mức độ bảo mật, vị trí cần lưu trữ, thời gian, trích yếu sơ lược nội dung; văn bản đính kèm lưu trữ vào hệ thống giúp tra cứu dễ dàng và có thể xem tổng quan được nội dung văn bản. Phân loại TSTT theo các nhóm khoa học, dễ dàng tra cứu, tìm kiếm mọi lúc, mọi nơi theo các thông tin liên quan cũng như tìm kiếm lại lịch sử các TSTT theo các bộ lọc thông minh, đặc biệt, có thể kết xuất dữ liệu phục vụ báo cáo thống kê.

HĐ nhận diện TSTT, xác định quyền sở hữu về mặt hành chính cần được theo dõi, thống kê TSTT và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý cấp trên, các bên liên quan để về kết quả phát triển TSTT của trường ĐH hàng năm, trên cơ sở đó, CBQL xác

định các vấn đề bất cập, vướng mắc nảy sinh để điều chỉnh, khuyến nghị các hành động, biện pháp quản lý. Trong đó, nội dung là KT- ĐG việc thực hiện HĐ phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT gắn liền với nội dung công việc đã được phân công cho từng cá nhân, tổ chức trong nhà trường. Việc đánh giá nội dung quản lý này được thực hiện thông qua các hình thức như: báo cáo định kỳ; tổng kết, rút kinh nghiệm; lập hồ sơ và tổng hợp kết quả đánh giá định kỳ về TSTT của nhà trường.

Để các thành quả nghiên cứu có khả năng được bảo hộ quyền SHTT, phục vụ cho bước tiếp theo trong quy trình quản lý HĐSHTT, CBQL trường ĐH cần có chính sách định hướng cho các nhà nghiên cứu tại trường ĐH ngay từ giai đoạn tạo lập TSTT một số điểm như: Chủ đề của nghiên cứu và triển khai cũng cần phải được đánh giá từ góc độ sáng chế và các quyền SHTT khác; Dữ liệu thông tin SHTT là nguồn cung cấp các dữ kiện ban đầu vô cùng quan trọng cho HĐ nghiên cứu, ứng dụng, triển khai. Nhờ có thông tin SHTT, đặc biệt là thông tin sáng chế, sẽ tránh được việc nghiên cứu trùng lặp, tiết kiệm được thời gian và chi phí, định hướng nghiên cứu các sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và tạo lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là tránh vi phạm quyền SHTT của người khác. Tóm lại, kết quả của hoạt động NCKH và đào tạo là các sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, chương trình phần mềm máy tính hoặc hệ thống giáo trình, các khung chương trình và nội dung chương trình, các tác phẩm văn học, cuộc biểu diễn..., đó là những TSTT quan trọng. Tuy nhiên, trong số rất nhiều kết quả nghiên cứu, đào tạo, nếu chỉ quản lý đơn thuần về mặt hành chính, sẽ không nhận diện ra được tài sản SHTT. Điều này dễ dẫn đến thất thoát TSTT của trường ĐH, vì vậy, sau khi đã nhận diện, những tài sản SHTT có giá trị phải được xác lập quyền sở hữu về mặt pháp lý bằng các thủ tục tại các cơ quan chức năng.

2) Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý sở hữu trí tuệ

TSTT có tính chất là một loại tài sản vô hình, rất khó để chiếm hữu như những tài sản hữu hình khác nên tài sản SHTT rất dễ dàng bị xâm phạm. Vì vậy, việc chống lại những hành vi xâm phạm quyền sở hữu cũng là một nội hàm quan trọng trong khái niệm HĐSHTT. HĐ xác lập quyền sở hữu đối với TSTT được quy định tại Điều 10 của Quy định quản lý HĐSHTT ở trường ĐH (Quốc hội, 2008), theo đó: (1) Bộ phận chuyên trách quản lý HĐSHTT của trường ĐH là đầu mối tổ chức và thực hiện việc xác lập quyền SHTT; (2) Nghĩa vụ lưu giữ và bảo vệ các tài liệu, chứng cứ hỗ trợ

việc xác lập quyền SHTT của các tổ chức và cá nhân được thực hiện theo văn bản quản lý HDSHTT của trường ĐH. Như vậy, trong quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT ở trường ĐH, Phòng KH&CN (bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT) là đầu mối tổ chức và thực hiện việc xác lập quyền SHTT của các tổ chức và cá nhân trong trường ĐH thông qua quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, đánh giá các HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT của trường ĐH.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT tập trung xác định các HĐ cần thực hiện như: HĐ tư vấn, hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu đối với TSTT; HĐ đăng ký quyền SHTT; HĐ xác lập quyền SHTT đối với TSTT của trường ĐH gắn liền với việc xác định mục tiêu, thời gian, kinh phí, người phụ trách, cách thức thực hiện cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch, CBQL trường ĐH tổ chức, chỉ đạo thực hiện HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT.

Phòng KH&CN của Trường ĐH tổ chức và chỉ đạo hỗ trợ, tư vấn cho nhà nghiên cứu, GV trong công tác đăng ký bảo hộ quyền SHTT. Đội ngũ nhân viên của bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT có nhiệm vụ tư vấn về mặt hành chính, pháp lý, về chính sách SHTT cũng như cơ sở hạ tầng cho các nhà khoa học, nghiên cứu, nhà quản lý trường ĐH để tối ưu hóa hiệu quả HDSHTT trong nhà trường. Trong đó, cần tập trung các HĐ: Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký xác lập quyền; Tư vấn đối tượng xác lập quyền, đánh giá sơ bộ khả năng xác lập quyền; Tra cứu thông tin phục vụ các hồ sơ xác lập quyền.

Khi các nhà nghiên cứu, cán bộ GV trong trường ĐH có các sản phẩm khoa học có khả năng phát sinh SHTT cần được đăng ký, đội ngũ nhân viên của phòng KH&CN (bộ phận chuyên trách quản lý SHTT) trong trường ĐH có trách nhiệm hỗ trợ tác giả thực hiện các thủ tục đăng ký xác lập quyền, quản lý và phát triển quyền SHTT đối với các kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn và có khả năng đáp ứng các yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền. Sau khi tạo ra TSTT, tác giả phải làm thủ tục đăng ký quyền SHTT (cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp theo mẫu của Cục SHTT, Bộ KH&CN; cấp bản quyền tác giả theo mẫu của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp bằng bảo hộ giống cây trồng theo mẫu của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn). Pháp luật SHTT tại Việt Nam chia các đối tượng SHTT ra thành 3 nhóm: (1) Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa; (2) Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý; (3) Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống. Một đối tượng SHTT nếu thỏa mãn các điều kiện bảo hộ độc quyền tương ứng của pháp luật SHTT và được các tổ chức xúc tiến đầy đủ các biện pháp hoặc thủ tục bảo hộ thích ứng, sẽ giúp xác lập một quyền SHTT. Trường ĐH cần cung cấp quy trình đăng ký quyền SHTT để tác giả TSTT thực hiện đúng quy trình, tránh mất thời gian, kinh phí và đảm bảo hiệu quả công việc. Điều đặc biệt cần quan tâm nữa là việc không được bộc lộ công khai nội dung đơn trước khi nộp đơn nhằm tránh mất tính mới của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.

Giai đoạn bảo hộ pháp lý cho các TSTT chính là tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xác lập quyền SHTT trên các TSTT đó hoặc tiến hành các biện pháp tự bảo vệ hợp lý đối với các TSTT được bảo hộ tự động (như bí mật kinh doanh, quyền tác giả, quyền liên quan). Để xác lập được quyền sở hữu đối với một tài sản phải xem xét đến tỷ lệ đóng góp nguồn lực để tạo ra tài sản đó. Tiến hành tổ chức xác lập quyền SHTT đối với TSTT, trường ĐH cần xây dựng quy chế, quy định cụ thể về Quyền sở hữu đối với TSTT (bao gồm quyền chủ sở hữu và quyền tác giả, trong đó Quyền chủ sở hữu là quyền của tổ chức, tập thể hoặc cá nhân cung cấp nguồn lực để tạo ra TSTT; Quyền tác giả là quyền của tổ chức, tập thể hoặc cá nhân trực tiếp tạo ra TSTT). Quyền chủ sở hữu đối với TSTT cần được xác định tương ứng với tỷ lệ đóng góp nguồn lực của các bên để tạo ra TSTT. Quyền chủ sở hữu đối với kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước thuộc về cơ quan chủ trì. Đối với TSTT được tạo ra bằng nguồn vốn của Trường và của bên ngoài, tỷ lệ quyền chủ sở hữu tương ứng với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên. Ngoài ra, bảo hộ pháp lý cho TSTT cũng bao gồm việc rà soát, kiểm tra, tiếp nhận thông tin từ bên ngoài để lựa chọn các biện pháp chống lại các hành vi xâm phạm quyền và cạnh tranh không lành mạnh đến từ các chủ thể khác.

Bảo mật dữ liệu hay bảo mật thông tin danh mục công trình đã được xác lập quyền SHTT ở trường ĐH là việc tiến hành các biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo không có thông tin nào bị thu thập và sử dụng cũng như ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu về TSTT. Tập thể, cá nhân, bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT của trường ĐH và những người tham gia HĐ đào tạo, KH&CN có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan trong HĐ đào tạo, KH&CN có khả năng ảnh hưởng đến quyền công bố, xác lập quyền SHTT và khai thác thương mại TSTT của đơn vị. Trường ĐH cần quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng trên nền tảng công nghệ thông tin để đảm bảo việc truy cập, lưu trữ, bảo mật; sử dụng các biện pháp để bảo mật CSDL và danh mục các công trình đã được xác lập quyền SHTT thông qua thông qua các quy định pháp lý và pháp quy về quyền SHTT, các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Quyền công bố đối với TSTT là kết quả nghiên cứu được tạo ra trong HĐ của trường ĐH thuộc về trường ĐH, không phụ thuộc vào tỷ lệ đóng góp nguồn lực tạo ra TSTT, trừ trường hợp các bên tham gia có thỏa thuận khác, và việc công bố không được làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác thương mại TSTT của chủ sở hữu. Trong trường hợp trường ĐH không thực hiện việc công bố trong một thời hạn hợp lý do trường ĐH quy định mà không có lý do thỏa đáng, tác giả của các kết quả nghiên cứu được thực hiện quyền công bố (Bộ GD&ĐT, 2008).

KT-ĐG HĐ xác lập quyền SHTT được thực hiện đối với các HĐ tư vấn, hỗ trợ việc xác lập quyền SHTT; HĐ đăng ký và xác lập quyền SHTT gắn liền với nội dung công việc đã được phân công cho từng cá nhân, bộ phận trong nhà trường, đặc biệt trường ĐH cũng cần giám sát việc thực thi quyền SHTT trong nhà trường. Bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT sẽ chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu khi có tranh chấp hay khiếu kiện liên quan đến SHTT phát sinh, đề xuất phương án giải quyết để giảm thiểu chi phí giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của cá nhân, đơn vị sở hữu TSTS của trường ĐH. Việc đánh giá nội dung này có thể thực hiện thông qua chính sách khen thưởng hoặc xử lý vi phạm trong HDSHTT; Khảo sát ý kiến về sự hài lòng về HĐ bảo vệ tài sản SHTT; Tiếp nhận đánh giá của các tổ chức bên ngoài; Kiểm tra việc thực hiện quyền sở hữu đối với TSTT trong nhà trường; Báo cáo định kì về các các TSTT được xác lập quyền; Lập hồ sơ và tổng hợp kết quả đánh giá định kì về HĐ xác lập, bảo vệ quyền SHTT của nhà trường.

3) Quản lý hoạt động khai thác thương mại sở hữu trí tuệ

Một trong những ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý HĐSHTT là các tài sản SHTT phải khai thác được giá trị thông qua HĐ đầu tư trực tiếp của nhà trường hoặc qua CGCN cho các chủ thể có nhu cầu và có năng lực, từ đó mang lại giá trị vật chất và tinh thần để nhà trường tái đầu tư cho HĐ giảng dạy, NCKH và củng cố uy tín và vị thế trong HĐ đào tạo và nghiên cứu. Theo Luật Thương mại (2005), “Hoạt động thương mại là hoạt động sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”. Đây một quá trình mà TSTT tiếp tục được phát triển, hoàn chỉnh trở thành sản phẩm có thể thương mại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhà quản lý trường ĐH quyết định việc khai thác thương mại TSTT của trường ĐH (Bộ GD&ĐT, 2008).

Thương mại hoá SHTT là một quá trình thực hiện đó đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ, hài hòa, thống nhất và có sự tương tác giữa Nhà nước, Chính phủ, cơ quan quản lý, các trường ĐH, viện nghiên cứu (viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm) và nói chung là tổ chức KH&CN (Điều 9, Khoản 1, Luật KH&CN) với các doanh nghiệp, công ty, nhà đầu tư và thậm chí với các cá nhân. Vì vậy, để quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT, nhà quản lý cần lập kế hoạch HĐ khai thác thương mại SHTT, nội dung trọng tâm của kế hoạch tập trung vào các nội dung cơ bản: HĐ xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại của TSTT; Lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tượng tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT; Đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi; Tổ chức khai thác thương mại đối với TSTT theo mục tiêu, thời gian, kinh phí, người phụ trách, cách thức thực hiện cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch, CBQL trường ĐH cần tổ chức, chỉ đạo thực hiện HĐ khai thác thương mại SHTT

Với mỗi TSTT, việc đánh giá tiềm năng khai thác thương mại là rất cần thiết. Qua đó, có thể nhận ra được giá trị hữu ích của tài sản, và ảnh hưởng của nó đối với xã hội cũng như những lợi ích về kinh tế mà nó mang lại cho chủ sở hữu. Nếu thực hiện tốt công tác này, có thể lựa chọn để bảo hộ và khai thác hiệu quả, tránh lãng phí về nhân lực và tài lực cho những tài sản không có giá trị hoặc hạn chế về tiềm năng khai thác. Trường ĐH cần có một bộ phận thực thi công việc khảo sát và đánh giá sơ bộ nhằm nhận định khả năng khai thác thương mại của SHTT. Công tác này mang

tính chuyên môn cao như điều tra thị trường, dự báo công nghệ, đánh giá nhu cầu, định giá công nghệ và phối hợp nhiều bộ phận chức năng để thực hiện. Việc đánh giá tiềm năng khai thác thương mại của TSTT trước hết phải thông qua phân tích về cung cầu của thị trường, về giá trị và khả năng phát triển của SHTT, về phương án khai thác và khả năng bảo hộ, tất cả những điều này nếu thực hiện phải cần huy động nhiều chuyên gia với những chuyên môn khác nhau cùng đánh giá.

HĐ khai thác thương mại TSTT ở trường ĐH có thể thực hiện một cách chủ động hoặc thông qua hợp tác với các chủ thể khác. Luật CGCN (Quốc hội, 2017) ra đời tạo cơ sở pháp lý cho HĐCGCN và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Hiện nay, các doanh nghiệp và trường ĐH tìm đến với nhau đều do nhu cầu cấp thiết của mỗi bên. Nhà khoa học của trường ĐH luôn mong muốn tìm được đầu ra để bán được “đứa con trí tuệ” của mình và tìm hướng đi phù hợp với nhu cầu thị trường, khách hàng; trong khi đó, doanh nghiệp lại cần những kết quả nghiên cứu mới nhất, sáng tạo nhất để phục vụ khách hàng, nhu cầu thị trường của mình và thu lợi nhuận. Chính vì vậy, trường ĐH cần lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT và hình thức khai thác thương mại khả thi: tham gia hội chợ công nghệ toàn quốc hàng năm, lập Website giới thiệu các sản phẩm trí tuệ, công bố các đề tài NCKH. Bên cạnh việc xúc tiến khai thác thương mại, trường ĐH cần có bộ phận hỗ trợ chuyển giao SHTT. Đàm phán CGCN là một công việc phức tạp đòi hỏi chuyên môn cao nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trong các giao kết. Người làm công tác hỗ trợ đàm phán vừa có sự am hiểu luật pháp về SHTT, CGCN, vừa có kinh nghiệm và kiến thức về kinh tế và thị trường.

Hợp tác giữa trường ĐH và các viện nghiên cứu cũng là một công cụ rất hữu hiệu để thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chưa được kiểm chứng bắt nguồn từ các trường ĐH. Tuy nhiên, sự hợp tác trên sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi nếu thiếu sự quản lý một cách hợp lý danh mục các bằng độc quyền sáng chế cũng như các TSTT KH&CN khác tại trường ĐH/viện nghiên cứu. Các công nghệ bắt nguồn từ trường ĐH/viện nghiên cứu thường chưa chín muồi và không hoàn chỉnh, và doanh nghiệp sẽ coi việc đầu tư vào những công nghệ như vậy là quá mạo hiểm. Hơn nữa, việc CGCN từ trường ĐH cho công ty bên ngoài là không đủ để cải thiện những khiếm khuyết liên quan đến công nghệ đó. Việc hợp tác với trường ĐH cũng được xem như

là một biện pháp để giảm thiểu các nguy cơ rủi ro đối với một công nghệ. Hợp tác nghiên cứu và mô hình khởi tạo doanh nghiệp là những mô hình có hiệu quả cho việc đem lại sự nhích nhằng và hoàn chỉnh khi chuyển giao kiến thức và CGCN.

Trong quá trình tổ chức khai thác thương mại đối với TSTT, trường ĐH cần có quy chế quy định cụ thể về phân chia lợi ích kinh tế giữa tác giả, trường ĐH và các chủ thể tham gia hợp tác khai thác thương mại TSTT. Khai thác TSTT là việc thực hiện các biện pháp kinh tế để thu được lợi nhuận từ việc sử dụng TSTT mà chủ thể có được. Việc xác lập quyền sở hữu đối với một đối tượng SHTT, khai thác thương mại SHTT sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể liên quan nên việc phân định tỷ lệ đóng góp nguồn lực sẽ nảy sinh sự xung đột về lợi ích. Thực tế cho thấy có một số người nghiên cứu cho dù đã sử dụng nguồn lực của trường ĐH để phục vụ nghiên cứu nhưng họ vẫn biến thành quả nghiên cứu thành tài sản cá nhân và tự khai thác mà không dành một phần lợi ích nào cho trường ĐH.

KT-ĐG việc thực hiện HĐ khai thác thương mại TSTT tập trung KT-ĐG các nội dung cụ thể như: HĐ xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại của TSTT; Lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tượng tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT; Đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi; Tổ chức khai thác thương mại đối với TSTT. Việc đánh giá nội dung này được thực hiện thông qua hình thức như: Khảo sát ý kiến về sự hài lòng của các cá nhân, đơn vị trong trường về HĐ khai thác thương mại; Tiếp nhận đánh giá của tổ chức bên ngoài về các TSTT được tạo ra ở trường ĐH; Tổng kết, rút kinh nghiệm, báo cáo định kì về các HĐ khai thác thương mại TSTT trong trường ĐH.

4) Quản lý môi trường, điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ

HĐSHTT diễn ra trong điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể và chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Để đạt hiệu quả quản lý, nhà quản lý cần phân tích và đánh giá tác động của các điều kiện khách quan và chủ quan đến HĐSHTT.

Nhà quản lý trường ĐH cần xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ việc hình thành TSTT, trong đó tập trung phân tích bối cảnh của nhà trường, xem xét tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, kế hoạch HĐSHTT và kế hoạch khai thác, sử dụng, phân bổ các nguồn lực cơ sở vật chất, tài chính, thời gian, hệ thống thông tin... phục vụ cho

HĐSHTT. Các yếu tố này có tác động mạnh mẽ tới các quyết định về xây dựng kế hoạch HĐSHTT chung của nhà trường. Trên cơ sở đó, CBQL trường ĐH cần tập trung thực hiện các công việc sau trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện bao gồm:

- *Khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ việc hình thành TSTT*: Cơ sở vật chất phục vụ việc hình thành TSTT bao gồm các phòng thí nghiệm, hệ thống thư viện, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác NCKH và giảng dạy. Thống kê số lượng và chất lượng của các phòng thí nghiệm, hệ thống thư viện, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác NCKH và giảng dạy. Phân bổ và hướng dẫn sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, hệ thống thư viện, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác NCKH và giảng dạy; tư liệu, tài liệu về SHTT cho đội ngũ cán bộ, GV, học viên, sinh viên hợp lý nhằm sử dụng và khai thác hiệu quả nhất các điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ HĐSHTT.

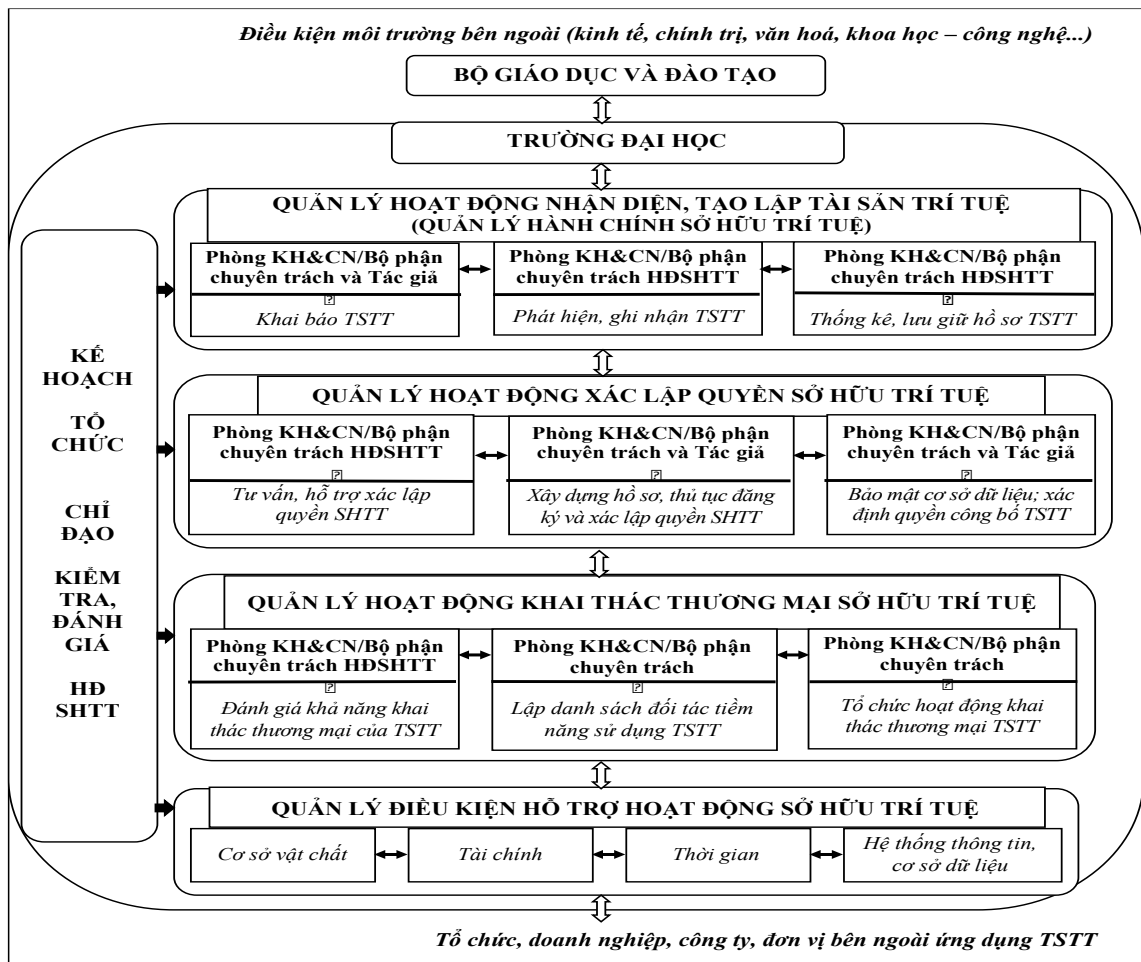
- *Phân bổ nguồn lực tài chính, thời gian phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển TSTT*: Việc phân bổ và quản lý kinh phí đối với các đề tài NCKH, biên soạn giáo trình, các HĐ hình thành TSTT; Thống kê số lượng công việc của cá nhân, đơn vị trong năm học; sắp xếp và phân bổ hợp lý tiết giảng dạy, nghiên cứu và đưa ra các quy định về giờ giảng dạy, NCKH của CB, GV.

- *Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin về SHTT và HĐSHTT*: Những chủ trương, chính sách cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cá nhân, đơn vị trong trường tiếp cận với nguồn thông tin qua nhiều kênh khác nhau như: thư viện, website.... Đẩy mạnh HĐ thông tin SHTT: xây dựng CSDL SHTT phục vụ công tác quản lý và đáp ứng nhu cầu về thông tin của tổ chức, cá nhân; trang bị phương tiện tra cứu thông tin (máy tính, phần mềm tra cứu...) cho tổ chức, cá nhân trường ĐH.

- *Công tác phối hợp* với các cơ quan khác trong thực hiện HĐSHTT: Huy động tối đa các nguồn lực cần thiết và phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tổ chức doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong thực hiện HĐSHTT. Quản lý sự phối hợp nhằm phát huy sức mạnh của các nguồn lực và sự thống nhất trong HĐSHTT ở trường ĐH, do đó, nhà trường cần xác định rõ ràng về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân, đơn vị, tổ chức thông qua quy chế, quy định về quản lý HĐSHTT trong nhà trường. Ngoài các khía cạnh nêu trên, nhà quản lý cần nghiên cứu đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội để xác định những thuận lợi, khó khăn từ môi trường bên ngoài đối với quá trình thực hiện HĐSHTT.

CBQL trường ĐH tiến hành KT-ĐG quá trình khai thác, sử dụng, phân bổ các nguồn lực cơ sở vật chất, tài chính, thời gian, hệ thống thông tin... phục vụ cho HDSHTT. Kết quả KT-ĐG chỉ rõ mức độ hiệu quả của quá trình khai thác, sử dụng, phân bổ các nguồn lực cơ sở vật chất, tài chính, thời gian, hệ thống thông tin... phục vụ cho HDSHTT và các nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa hay các tư vấn/khuyến nghị cần thiết cho nhà trường trên từng tiêu chí đánh giá. Trên cơ sở đó, báo cáo đánh giá và các khuyến nghị/đề xuất trường ĐH chủ động điều chỉnh, cải tiến quá trình khai thác nguồn lực, điều kiện phục vụ, hỗ trợ cho HDSHTT đạt chất lượng, hiệu quả. Hàng năm, nhà quản lý, bộ phận chuyên trách cần tổ chức các phong trào thi đua về SHTT nhằm khuyến khích, động viên tính tích cực, sáng tạo trong quá trình tạo lập, phát triển, bảo vệ và khai thác SHTT trong nhà trường.

Trên cơ sở phân tích nội dung quản lý HDSHTT ở trường ĐH, tác giả khái quát quy trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH trong bối cảnh hiện nay qua hình 1.2.



Hình 1.2: Quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

1.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1.5.1. Yếu tố chủ quan

1) Nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

- *Nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý HDSHTT của đội ngũ CBQL:* Trong bối cảnh nền KTTT hiện nay, các trường ĐH đứng trước một trong những nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng và hình thành hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen và truyền thống liên quan đến SHTT trong nhà trường. Vì vậy, CBQL trường ĐH và CBQL chuyên trách HDSHTT là những người xây dựng và hoạch định chính sách cũng như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo triển khai HDSHTT cần nhận thức được ý nghĩa quan trọng và sự cần thiết của HDSHTT và quản lý HDSHTT là yêu cầu và nhu cầu cấp thiết của đơn vị chứ không chỉ đơn thuần là chấp hành về mặt chủ trương của cấp trên, vì vậy, đòi hỏi sự quan tâm chung và những kế hoạch, việc làm cụ thể trong một lộ trình chiến lược hợp lý.

Năng lực của CBQL nhà trường được thể hiện trong việc xây dựng kế hoạch HDSHTT trong trường ĐH, tổ chức thực hiện kế hoạch được xây dựng, chỉ đạo và KT-ĐG việc thực hiện HDSHTT của các bộ phận, cá nhân, đơn vị được phân công. Những năng lực này có ảnh hưởng đến hiệu quả HDSHTT ở trường ĐH. Ngoài ra, những phẩm chất của CBQL như: tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, độc lập, sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng trong tổ chức HDSHTT ở trường ĐH.

Năng lực quản lý sự phối hợp trong HDSHTT của CBQL cũng là một yếu tố quan trọng đến hiệu quả công tác quản lý HDSHTT trong trường ĐH. Trong đó, CBQL, bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT trong trường ĐH cần có năng lực phối hợp các kênh phối hợp trong quá trình quản lý như: Năng lực phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về SHTT; Năng lực phối hợp, gắn kết trường ĐH với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- *Nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ chuyên viên chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH:* Đội ngũ chuyên trách SHTT có thể bao gồm những bộ phận, cá nhân phụ trách HD KHCN/SHTT, pháp chế, đào tạo, thông tin trong trường ĐH. Đây đối tượng đầu tiên cần thay đổi và nâng cao nhận thức bởi vì họ là những người vận hành và góp phần to lớn trong việc thúc đẩy mạnh mẽ HDSHTT ở trường

ĐH. Là chuyên gia về SHTT trong nhà trường, mỗi CV chuyên trách HDSHTT của trường ĐH cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ, có hiểu biết về các vấn đề liên quan đến SHTT và HDSHTT ở trường ĐH. Hơn nữa là phải có ý thức và thói quen tôn trọng quyền SHTT để luôn chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thúc đẩy các nhiệm vụ KHCN của nhà trường nhằm xây dựng hệ thống chuyển giao những thành quả của NCKH để tối ưu hóa hiệu quả HDSHTT trong nhà trường.

Năng lực chuyên môn của những CV phụ trách HDSHTT là một yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả công tác quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Đội ngũ chuyên trách phải có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ SHTT, các kỹ năng đặc biệt trong kinh doanh, đàm phán, điều tra thị trường, đánh giá. Người làm công tác hỗ trợ đàm phán vừa có sự am hiểu luật pháp về SHTT, CGCN, vừa có kinh nghiệm và kiến thức về kinh tế và thị trường. Đội ngũ chuyên trách HDSHTT được xem chuyên gia, am hiểu sâu sắc về SHTT để thực hiện có vai trò tư vấn, hỗ trợ về mặt hành chính, pháp lý, về chính sách SHTT cũng như cơ sở hạ tầng cho nhà khoa học, nhà quản lý trường ĐH để tối ưu hóa hiệu quả HDSHTT.

- *Nhận thức về HDSHTT của giảng viên, sinh viên:* Để mục tiêu xây dựng và vận hành một hệ thống quản lý HDSHTT đầy đủ và có hiệu lực thì nhận thức về SHTT cũng như văn hóa ứng xử với SHTT của GV, sinh viên tại các trường ĐH phải được giáo dục một cách tương ứng. Việc chống xâm phạm quyền SHTT cần phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức của chính những người sáng tạo ra TSTT: GV, sinh viên, học viên của trường ĐH. Ngoài việc khuyến khích, thúc đẩy HĐ sáng tạo, trường ĐH cần trang bị các kiến thức để giúp GV, sinh viên, học viên nâng cao ý thức tôn trọng các sáng tạo của cá nhân và của cộng đồng; khai thác hợp pháp chính các sáng tạo đó; bảo vệ và chống xâm phạm quyền SHTT là nhiệm vụ cấp bách.

Như vậy, để quản lý HDSHTT hiệu quả, cần có một sự chuyển biến trong nhận thức từ các cấp lãnh đạo, quản lý và tất cả mọi thành viên trong nhà trường. Nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ thực thi, triển khai HDSHTT ở trường ĐH được xem là yếu tố quyết định đến hiệu quả của HDSHTT trong quá trình trực tiếp đảm nhiệm vị trí công việc và phụ trách HĐ KHCN/SHTT tại trường ĐH.

2) Môi trường và điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

- *Hệ thống văn bản pháp lý về quản lý HDSHTT của trường ĐH:* Hiện nay, nhà nước và Bộ GD&ĐT đã quan tâm tạo lập một hệ thống pháp luật về SHTT, bảo vệ quyền SHTT, quản lý HDSHTT, tạo hành lang pháp lý để các cơ sở giáo dục ĐH, ngành giáo dục, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp nằm trong mối quan hệ cùng HĐ và phát triển bền vững. Hệ thống văn bản pháp lý được xem là công cụ nâng cao hiệu lực của các quyết định quản lý HDSHTT ở trường ĐH, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho HDSHTT được thực hiện thuận lợi.

Trong quản lý HDSHTT, trên cơ sở các văn bản pháp lý quy định về quản lý HDSHTT được ban hành bởi Nhà nước; các cơ quan hành chính thuộc nhiều ngành, cấp, đặc biệt căn cứ Quy định về quản lý HDSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT, 2008), các trường ĐH nghiên cứu các văn bản liên quan đến HDSHTT ở trường ĐH để tổ chức HDSHTT của đơn vị theo quy định. Trường ĐH soạn thảo và ban hành quy định quản lý HDSHTT nhằm thực hiện chính sách, thể chế của tổ chức về quản lý HDSHTT. Bên cạnh đó, trường ĐH quan tâm xây dựng quy trình quản lý HDSHTT với những hướng dẫn cụ thể từ công tác phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê, đăng ký bảo hộ đến xúc tiến thương mại đối với SHTT; ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện quy trình quản lý HDSHTT sẽ tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện quy trình của bộ phận thực thi.

Một chính sách cung cấp rõ ràng về quyền SHTT cho các nghiên cứu trong trường ĐH sẽ tạo ra động cơ khuyến khích các cá nhân nhà khoa học học và tổ chức, doanh nghiệp ngoài trường hợp tác, tìm kiếm ích từ việc tuyên bố quyền sở hữu, điều này sẽ khuyến khích HĐ sáng tạo TSTT, đẩy mạnh đăng ký xác lập quyền SHTT, cấp bằng sáng chế, thúc đẩy thương mại hoá và CGCN SHTT.

- *Phân cấp quản lý và phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý HDSHTT:* Phân cấp quản lý HDSHTT có thể tăng cường tính pháp lý cho các HDSHTT, giao quyền và huy động sự tham gia của mọi thành viên vào mọi HĐ của tổ chức, kích thích được động cơ và thái độ làm việc của các thành viên được phân cấp. Những quyết định đưa ra trong mô hình phân cấp quản lý được thực hiện trên cơ sở phân định rõ về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc ra quyết định, tổ chức thực hiện HDSHTT. Nếu thiếu sự phân cấp quản lý HDSHTT sẽ không xây dựng được quy trình, trách nhiệm và quyền lợi không được quy định rõ ràng có thể dẫn đến bộ phận chuyên trách HDSHTT thiếu nhiệt

tình trong công việc. Vì vậy sự hợp tác của nhà nghiên cứu và bộ phận chuyên trách cũng như các đơn vị trong trường ĐH trong HDSHTT cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Việc phân cấp quản lý và phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý HDSHTT ảnh hưởng lớn tới hiệu quả HDSHTT, đáp ứng các nhu cầu của thực tiễn cá nhân, đơn vị trực thuộc đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong triển các HDSHTT trong trường ĐH. Trường ĐH tổ chức tốt việc phân cấp quản lý và phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý HDSHTT sẽ thúc đẩy hiệu quả của HDSHTT trong trường ĐH.

- *Cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian cho hoạt động sở hữu trí tuệ:* Cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của HDSHTT và công tác quản lý HDSHTT. Nguồn tài chính hạn chế, cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, trang thiết bị...) thiếu thốn, quỹ thời gian dành cho HDSHTT hạn hẹp, hệ thống thông tin SHTT chưa đáp ứng được nhu cầu tham khảo và cập nhật thông tin khoa học để phục vụ công tác giảng dạy và NCKH của CBGV trường ĐH là những rào cản cho việc triển khai HDSHTT. Vì vậy, để quản lý HDSHTT ở trường ĐH hiệu quả, cần đẩy mạnh nguồn lực nội sinh của nhà trường, nếu trường ĐH tăng cường và đảm bảo tốt những yếu tố về môi trường hỗ trợ HDSHTT sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy HDSHTT vận hành và phát triển tích cực.

1.5.2. Yếu tố khách quan

1) Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập và xây dựng nền văn hoá sở hữu trí tuệ trên thế giới và ở Việt Nam

Trước bối cảnh phát triển mạnh mẽ của nền KTTT, quốc tế hoá, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế và đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, vấn đề quản lý HDSHTT quan trọng và cần thiết với trường ĐH, phù hợp với thời đại. Khuynh hướng xây dựng nền văn hóa SHTT tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các trường ĐH; mặt khác, trong bối cảnh hiện nay việc thực thi pháp luật SHTT là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng đào tạo. Như vậy, với xu thế toàn cầu hoá, hội nhập và xây dựng nền văn hoá SHTT trên thế giới và ở Việt Nam mạnh mẽ hiện nay là điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ HDSHTT ở trường ĐH ở Việt Nam.

2) Nhận thức xã hội về việc xây dựng và phát triển văn hoá sở hữu trí tuệ

Quản lý HDSHTT ở trường ĐH cần quan tâm đến vấn đề giáo dục quyền SHTT cho cán bộ GV, người học- nguồn nhân lực chủ chốt cho nền kinh tế - sản xuất, chính trị - xã hội, văn hóa của đất nước. Tiến tới nâng cao nhận thức của xã hội và ý thức công dân về SHTT là giải pháp căn cơ nhất, điều đó có thể tạo cho người dân thói quen tôn

trọng SHTT và thông lệ muốn có sản phẩm trí tuệ thì phải mua và thậm chí sẵn lòng mua với giá cao và nhận thức rằng, đó không chỉ là mua một sản phẩm hữu hình nào còn là danh dự, uy tín cho cá nhân, tổ chức. Với những con người đúng nghĩa như vậy, sẽ góp phần xây dựng được một xã hội biết trân quý, tôn vinh những người có khả năng sáng tạo, sáng tác, sáng chế đồng thời biết lên án, tẩy chay những hành động ăn cắp trí tuệ. Điều này có vai trò nâng cao nhận thức xã hội về việc xây dựng và phát triển văn hoá SHTT, góp phần quan trọng thúc đẩy HDSHTT ở trường ĐH.

3) Hệ thống văn bản pháp lý về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

Việc tăng cường gắn kết trường Chính phủ, trường ĐH và các tổ chức, doanh nghiệp bằng hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trường ĐH chuyển giao tri thức, kết quả nghiên cứu từ trường ĐH đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả kinh tế. Các văn bản pháp lý, cơ chế chính sách hỗ trợ phối hợp sẽ thúc đẩy và tăng tốc quá trình chuyển giao CGCN, các mối quan hệ này cần được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau và mang lợi ích cho nhau. Luật SHTT Việt Nam (2005; sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: *“Ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan làm công tác bảo hộ quyền SHTT và nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật về bảo hộ quyền SHTT”*. Nhiều cơ quan hành chính thuộc nhiều ngành, cấp khác nhau cũng đã ban hành các văn bản quy định về quản lý HDSHTT, đồng thời Việt Nam đã có đầy đủ hành lang pháp lý cho các trường ĐH chuyển giao tri thức vào cuộc sống. Chính phủ (2005) đã ban hành Nghị định 115 về Doanh nghiệp KH&CN trao quyền tự chủ cho các đơn vị KH&CN; Nghị định 80/2007/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN. Nhà nước đã có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN, thể hiện trong một số văn bản như Luật KH&CN số 29/2013/QH13 đã có một số điều quy định về quyền sở hữu, quyền tác giả đối với kết quả NCKH và phát triển công nghệ; khuyến khích ứng dụng kết quả NCKH và phát triển công nghệ; Luật CGCN số 07/2017/QH14 tạo cơ sở pháp lý cho HĐCGCN và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Quản lý HDSHTT trong trường ĐH là một yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm hướng đến tạo lập môi trường ổn định cho HĐ đào tạo và nghiên cứu trong nhà trường ĐH, đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học và lợi ích mà sản phẩm khoa học mang lại cho xã hội, đưa các trường ĐH tại Việt Nam thực sự hội nhập trong việc tổ chức dịch vụ giáo dục với toàn cầu.

HDSHTT ở trường ĐH là HĐ được tổ chức có kế hoạch và khoa học nhằm mục đích tạo lập, bảo vệ, khai thác và ứng dụng TSTT phục vụ mục đích giáo dục và đào tạo và phát triển đất nước. HDSHTT được xem xét trên tổng thể bao gồm các thành tố: mục tiêu, nội dung, hình thức, đánh giá HDSHTT. Các thành tố này có mối liên hệ biện chứng, tác động qua lại với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Quản lý HDSHTT trong trường ĐH là tổng thể tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý trường ĐH đối với HDSHTT nhằm tạo lập, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả SHTT của trường ĐH, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và phát triển đất nước. Nội dung quản lý HDSHTT ở trường ĐH bao gồm: Quản lý hành chính SHTT các kết quả NCKH và HĐ giảng dạy; Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HĐ khai thác thương mại các tài sản SHTT; Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT. Quy trình quản lý HDSHTT được xác lập từ giai đoạn phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê TSTT; đăng ký bảo hộ quyền SHTT đến xúc tiến thương mại SHTT được đặt trong môi trường và điều kiện bên ngoài và bên trong trường ĐH. Quản lý HDSHTT ở trường ĐH cần tính đến bối cảnh kinh tế, văn hoá cụ thể của mỗi nước cũng như tùy thuộc vào lĩnh vực đào tạo và yêu cầu nghiên cứu, mỗi trường có thể tự chọn cho mình cơ chế đặc thù để quản lý HDSHTT. Công tác quản lý HDSHTT ở các trường ĐH được đặt trong mối quan hệ biện chứng với các yếu tố môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội, trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế sâu rộng trên thế giới.

Những nền tảng lý luận về quản lý HDSHTT ở trường ĐH trong chương 1 là cơ sở định hướng cho việc nghiên cứu thực tiễn quản lý HDSHTT ở trường ĐH và đề xuất biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

2.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội khu vực miền Trung Việt Nam

Miền Trung Việt Nam còn gọi là Trung Bộ, nằm ở phần giữa lãnh thổ và là một trong ba vùng chính (Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ) của Việt Nam. Khu vực Trung Bộ có diện tích 151.234 km² (tỷ lệ 45,5% so với tổng diện tích cả nước) với số dân 26.460.660 người (tỷ lệ 27,4% so với tổng dân số cả nước), bình quân 175 người trên 1 km². Khu vực miền Trung bao gồm 19 tỉnh được chia làm 3 tiểu vùng Bắc Trung Bộ (6 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế); Nam Trung Bộ (8 tỉnh thành theo thứ tự Bắc-Nam: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận); Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng). Khu vực miền Trung không chỉ có vai trò thúc đẩy kinh tế – xã hội của khu vực mà còn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước bởi những đặc trưng về địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa và an ninh quốc phòng.

Kinh tế miền Trung với sự tập trung là 5 tỉnh kinh tế trọng điểm (5 tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng) với tổng diện tích khoảng 27.884 km², dân số năm 2006 vào khoảng 6,2 triệu người và dự báo đến 2025 là 8,15 triệu người. Các khu vực kinh tế này có nhiều lợi thế về vị trí chiến lược bao gồm nguồn nhân lực, 17 cảng biển, 15 khu kinh tế, 22 khu công nghiệp, 2 khu chế xuất, 8 sân bay, 2 xa lộ xuyên Việt, hành lang kinh tế Đông Tây và những dự án đầu tư khi phí lớn (Chính phủ, 2010). Không những có tiềm năng về kinh tế, miền Trung còn là đầu mối rất quan trọng về văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Các nền văn hóa cổ xưa để lại cho nơi đây một số lượng khổng lồ về các di sản văn hóa.

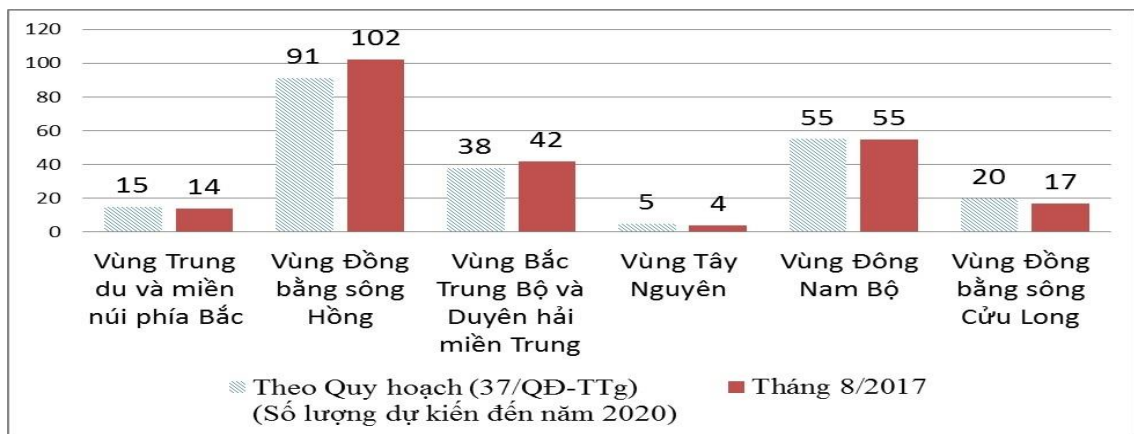
Giáo dục khu vực Miền Trung cũng khẳng định những thành công sau quá trình tập trung đầu tư vào lĩnh vực giáo dục trong nhiều năm gần đây. Khu vực miền Trung với đặc thù là sự tập trung của các điểm kinh tế trọng điểm; nhu cầu tuyển dụng của các

doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn, ngoài những nhóm ngành nghề cơ bản thì nhu cầu rất lớn nằm ở nhóm ngành nghề về xây dựng, sản xuất thép, nhiệt điện, lọc hóa dầu, tàu cảng, kinh tế. Vì vậy, các Trường ĐH trong khu vực xác định vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội và theo địa chỉ sử dụng được xem là giải pháp quan trọng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Xuất phát từ thực tế đó, Chính phủ đã có quyết định giao cho nhiều trường ĐH trong khu vực nhiệm vụ đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhân lực trình độ cao cho các ngành trọng điểm.

2.1.2. Hệ thống trường đại học công lập khu vực miền Trung Việt Nam

Trường ĐH công lập tại Việt Nam có hai cơ chế hoạt động: Nhà nước kiểm soát và Tự chủ thông qua sự giám sát của nhà nước. Với cơ chế này các trường ĐH sẽ được quyền quyết định về nhân sự, tuyển sinh, quản lý sinh viên, chương trình, phương pháp dạy và học, nghiên cứu, mức thu học phí, đổi lại nhà trường sẽ không nhận tài trợ cho các HĐ đào tạo của nhà trường từ chính phủ (Quốc hội, 2012).

Tính đến hết năm học 2016-2017, hệ thống cơ sở giáo dục ĐH tại Việt Nam có 235 trường ĐH (gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài), 37 Viện NCKH được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm (Bộ GD&ĐT, 2013). Các trường ĐH Việt Nam phân bố theo vùng được minh họa tại hình 2.1.



Hình 2.1: Các trường ĐH Việt Nam phân bố theo vùng (Nguồn: Bộ GD-ĐT, 2017)

Hệ thống các trường ĐH tại khu vực miền Trung phân bố tập trung ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên chiếm tỉ lệ ít nhất so với các vùng khác trong cả nước. Trong đó, các Trường ĐH miền Trung đều có tên trong các nhóm trường ĐH như: 1) Hệ thống ĐH trọng điểm của quốc gia; :

ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng; 2) Nhóm trường ĐH cấp vùng: ĐH Vinh, ĐH Quy Nhơn, ĐH Tây Nguyên; 3) Nhóm trường ĐH công lập trực thuộc các cơ quan nhà nước: ĐH Đà Lạt, ĐH Nha Trang, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, ĐH Xây dựng miền Trung, ĐH Y Khoa Vinh; 4) Nhóm trường ĐH địa phương: ĐH Hà Tĩnh, ĐH Hồng Đức, ĐH Khánh Hoà, ĐH Kinh tế Nghệ An, ĐH Phú Yên, ĐH Quảng Bình, ĐH Quảng Nam, ĐH Văn hoá, Thể Thao và Du lịch Thanh Hoá.

Nhìn chung, các trường ĐH công lập khu vực miền Trung hiện nay đã và đang phát triển về mọi mặt: đội ngũ, cơ sở vật chất, ngành đào tạo, trình độ đào tạo (ĐH và sau ĐH). Tìm hiểu về ngành đào tạo cho thấy, các trường ĐH miền Trung đều phát triển theo xu hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; các ngành đào tạo phát triển nhanh và bao trùm các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ thuật công nghệ, y tế, du lịch dịch vụ và nông lâm. Chương trình đào tạo của các trường ĐH khu vực miền Trung cũng có nhiều cấp độ trong cùng một trình độ đào tạo, có chương trình đào tạo cộng đồng, chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo tiên tiến. Bên cạnh các chương trình đào tạo trong nước các trường ĐH cũng có các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài theo các hình thức 3+1; 2+2 (một số năm học trong nước và một số năm học tại nước ngoài). Đến nay, SV tốt nghiệp hàng năm của các trường ĐH công lập miền Trung đã đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Trong phạm vi địa bàn nghiên cứu của luận án, mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, căn cứ vào tiêu thức vùng địa lý. Trên cơ sở đó, đề tài lựa chọn địa bàn nghiên cứu là các trường ĐH công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, mang tính đại diện cho 3 tiểu vùng ở khu vực miền Trung là: khu vực Bắc miền Trung: ĐH Huế; khu vực Nam miền Trung: ĐH Quy Nhơn; khu vực Tây Nguyên: ĐH Tây Nguyên để khảo sát đánh giá thực trạng quản lý HDSHTT.

1) Khái quát về Đại học Huế

ĐH Huế có mô hình ĐH quản lý 2 cấp trực thuộc Bộ GD&ĐT: (1) ĐH Huế là đầu mối được giao các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm, có tư cách pháp nhân; (2) Các trường ĐH, viện nghiên cứu, khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc ĐH Huế có tư cách pháp nhân. Là một trong 5 ĐH quản lý theo mô hình 2 cấp của cả nước, ĐH Huế được Chính phủ xác định là một trong 14 ĐH trọng điểm quốc gia. ĐH Huế gồm 8 trường ĐH thành viên: Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH

Y Dược, Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Nghệ thuật, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ; Trường ĐH Luật và 2 khoa trực thuộc, 1 phân hiệu. Nhiệm vụ chính của ĐH Huế là đào tạo cán bộ khoa học có trình độ ĐH và sau ĐH, nghiên cứu và ứng dụng KH&CN phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

ĐH Huế là một trong số các trung tâm NCKH đa ngành, đa lĩnh vực; với đội ngũ nhà khoa học, cán bộ GV có trình độ chuyên môn cao, có tiềm lực tạo ra nhiều TSTT có giá trị, góp phần to lớn vào chiến lược đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, với cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, tài sản SHTT là một trong các yếu tố tạo nên tài sản, thương hiệu của ĐH Huế và các trường ĐH thành viên. Hàng năm, ĐH Huế thực hiện nhiều đề tài dự án KH&CN cấp nhà nước, cấp Bộ; với đặc thù là một trường ĐH, trách nhiệm thực hiện HĐ giảng dạy và NCKH nên các tài sản SHTT tại ĐH Huế rất phong phú. Các đối tượng SHTT trong ĐH Huế chủ yếu là các tác phẩm văn học nghệ thuật; giáo trình, bài giảng và các ấn phẩm khoa học; kết quả của các công trình NCKH (chương trình, dự án, đề tài KH&CN các cấp); CSDL, tài liệu kỹ thuật và các tài sản khác.

2) Khái quát về Trường Đại học Tây Nguyên

Trường ĐH Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 298/CP của Hội đồng Chính phủ với nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ ĐH phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn vùng Tây Nguyên. Trường ĐH Tây Nguyên mang sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH và CGCN đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc của các tỉnh Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2030, Trường ĐH Tây Nguyên là trường ĐH đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm NCKH và CGCN mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kinh tế, tự nhiên và xã hội; đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Hiện nay, Trường ĐH Tây Nguyên có các đơn vị trực thuộc gồm 9 Khoa: Kinh tế; Khoa học TN&CN; Y Dược; Nông Lâm Nghiệp; Chăn nuôi thú y; Ngoại Ngữ; Sư phạm, Lí luận chính trị; Dự bị tạo nguồn; 6 trung tâm, viện nghiên cứu và các trung tâm hỗ trợ, phục vụ SV. Về chương trình đào tạo các bậc học, ĐH Tây Nguyên có 36

ngành đào tạo ĐH; 10 ngành đào tạo ThS; 2 ngành đào tạo TS; 1 ngành đào tạo Bác sĩ chuyên khoa. 21 GS/PGS (1GS). Nhà trường đã đào tạo cho Tây Nguyên và cho đất nước hơn 25.000 bác sĩ, cử nhân, kỹ sư các ngành: Y khoa, Sư phạm, CNTT, Nông - Lâm nghiệp, Kinh tế (ĐH Tây Nguyên, 2018). Với những điều kiện nêu trên, ĐH Tây Nguyên sẽ đóng góp vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng Tây Nguyên trở thành một vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, một vùng có vị trí chiến lược quan trọng trong tam giác phát triển của khu vực Đông Dương.

3) Khái quát về Trường Đại học Quy Nhơn

Trường ĐH Quy Nhơn là một trong những trường ĐH đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo chuẩn chất lượng, một trong những trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các lĩnh vực KH&CN, trung tâm văn hóa, giáo dục của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Hiện nay, Trường có 16 khoa, đào tạo 46 ngành thuộc các khối sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Trường đã và đang đào tạo 17 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 03 chuyên ngành trình độ tiến sĩ.

Trong chiến lược phát triển, ĐH Quy Nhơn chú trọng phát triển chất lượng đội ngũ NCKH và nhóm NCKH mạnh. Trên cơ sở đội ngũ nghiên cứu trẻ có năng lực được đào tạo ở các nước có nền khoa học phát triển trên thế giới, nhà trường định hướng hợp tác xây dựng và đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ theo chương trình tiên tiến quốc tế bằng tiếng Anh (ĐH Quy Nhơn, 2018). Với tiềm lực học thuật mạnh mẽ cùng với sự hỗ trợ tối đa của Bộ GD&ĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, ĐH Quy Nhơn được mong đợi sẽ là đơn vị đi đầu trong quá trình quốc tế hóa ĐH, đóng góp đáng kể vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước.

2.2. TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG

2.2.1. Mục đích và nội dung khảo sát thực trạng

Mục đích khảo sát thực trạng nhằm thu thập số liệu làm cơ sở đánh giá toàn diện thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung. Trên cơ sở mục đích và phạm vi nghiên cứu đã xác định, nội dung khảo sát tập trung: (1) Thực trạng HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam; (2) Thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam.

2.2.2. Phương pháp khảo sát thực trạng

a) Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

- *Mẫu điều tra bằng bảng hỏi:* Trong phạm vi địa bàn nghiên cứu của luận án, mẫu điều tra được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, căn cứ vào tiêu thức vùng địa lý. Trên cơ sở đó, đề tài lựa chọn địa bàn nghiên cứu là các trường ĐH công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, mang tính đại diện cho 3 tiểu vùng ở khu vực miền Trung là: ĐH Huế (Bắc miền Trung); ĐH Quy Nhơn (Nam miền Trung); ĐH Tây Nguyên (khu vực Tây Nguyên) để khảo sát đánh giá thực trạng quản lý HDSHTT.

Khi tiến hành, chọn mẫu khảo sát của từng trường, chúng tôi dựa vào quy mô của trường ĐH và sử dụng cách chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống để chọn ra các đơn vị khảo sát và số lượng mẫu khảo sát. Tổng số lượng mẫu khảo sát bao gồm 712 người (128 CBQL và 584 GV-CV), tập trung trên 2 đối tượng: 1) CBQL cấp trường và cấp Phòng (Phòng KH&CN/Đào tạo ĐH/sau ĐH/Khoa/Trung tâm nghiên cứu); 2) GV đang thực hiện HĐ đào tạo, NCKH và CV phụ trách HĐ KH&CN, SHTT tại phòng KH&CN. Mẫu khảo sát CBQL và GV, CV tại các trường ĐH được lựa chọn ngẫu nhiên và có sự phân bổ tương đối đồng đều về tỷ lệ CBQL và GV, CV tại các Khoa, Phòng, Trung tâm nghiên cứu thuộc trường ĐH. Thành phần của mẫu điều tra giáo dục được mô tả tại bảng 2.1.

Bảng 2.1: Số lượng mẫu khảo sát

Trường		CBQL	GV & CV	Tổng	Tỉ lệ
ĐH Huế	1. Ban KH&CN, ĐH Huế	02	03	05	0,7
	2. Trường ĐH Sư phạm	16	24	40	5,6
	3. Trường ĐH Nông lâm	10	44	54	7,6
	4. Trường ĐH Khoa học	10	34	44	6,2
	5. Trường ĐH Ngoại ngữ	10	31	41	5,8
	6. Trường ĐH Kinh tế	10	36	46	6,5
	7. Khoa Du lịch	10	32	42	5,9
ĐH Quy Nhơn		30	196	226	31,7
ĐH Tây Nguyên		30	184	214	30,1
Tổng		128	584	712	100

- *Công cụ:* Phiếu hỏi ý kiến số 1 (Phụ lục 1)

+ *Giai đoạn 1. Xây dựng phiếu hỏi ý kiến* (dành cho CBQL, GV và CV phòng KH&CN/QLKH trường ĐH). Nội dung chính của phiếu hỏi bao gồm:

Phần 1. Thực trạng HDSHTT ở trường ĐH: Nhận thức về HDSHTT và mục tiêu của HDSHTT ở trường ĐH theo 5 mức độ: hoàn toàn không đồng ý, không đồng ý, đồng ý một phần, đồng ý, hoàn toàn đồng ý (câu 1, 2); Mức độ và hiệu quả thực hiện Nội dung; Hình thức tổ chức; Đánh giá HDSHTT theo 4 mức độ thực hiện: không thực hiện, ít thực hiện, thường xuyên thực hiện, rất thường xuyên thực hiện và mức độ hiệu quả: không hiệu quả, ít hiệu quả, hiệu quả, rất hiệu quả (câu 3, 4, 5).

Phần 2. Thực trạng quản lý HDSHTT ở trường ĐH: Mức độ thực hiện và hiệu quả của các nội dung quản lý HDSHTT (câu 6,7,8); Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT theo 4 mức độ thực hiện: không thực hiện, ít thực hiện, thường xuyên thực hiện, rất thường xuyên thực hiện và mức độ hiệu quả: không hiệu quả, ít hiệu quả, hiệu quả, rất hiệu quả (câu 9); Đánh giá về yếu tố khó khăn ảnh hưởng hạn chế đến thực trạng quản lý HDSHTT theo 5 mức độ: hoàn toàn không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, ảnh hưởng một phần, ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng rất nhiều (câu 10).

+ *Giai đoạn 2. Khảo sát thử và kiểm định độ tin cậy của phiếu hỏi:* Mục đích nhằm xác định độ tin cậy của phiếu hỏi và điều chỉnh hoặc loại bỏ những biến (item) chưa đạt yêu cầu. Đối tượng khảo sát thử là 80 CBQL (cấp Trường và cấp Phòng/Khoa/Trung tâm nghiên cứu) và GV, CV của Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Phiếu hỏi gồm các câu hỏi được thiết kế với điểm số theo thang định khoảng (1-4 và 1-5). Đánh giá độ tin cậy của công cụ trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng kiểm định Cronbach's Alpha để đánh giá độ phù hợp giữa các biến (item) trong cùng miền đo. Kiểm định Cronbach's Alpha đánh giá độ tin cậy của phép đo dựa trên sự tính toán phương sai của từng item trong toàn thang đo (câu hỏi) và tính tương quan điểm của từng item với điểm của tổng các item còn lại của thang đo. Độ tin cậy của thang đo (có giá trị từ 0 - 1) được coi là thấp nếu hệ số Alpha < 0,40. Ngoài ra, độ tin cậy của thang đo còn thể hiện ở hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo, nếu hệ số tương quan 0,3 thì các item thống nhất với nhau trong việc làm rõ nội dung cần đo. Kết quả phân tích độ tin cậy cho thấy bảng hỏi có hệ số tin cậy Cronbach's Alpha = 0,850-0,901 (*phụ lục 11*). Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo đều lớn 0,3. Các giá trị này cho thấy, phiếu hỏi là đảm bảo những yêu cầu cần thiết của một công cụ nghiên cứu, các câu hỏi trong bảng hỏi có độ tin cậy tốt, có thể sử dụng làm công cụ khảo sát các nội dung đề xuất và thu thập được những thông tin khách quan trên các đối tượng khảo sát.

+ *Giai đoạn 3. Khảo sát chính thức*: CBQL và GV, CV các trường ĐH tại ĐH Huế, ĐH Tây Nguyên, ĐH Quy Nhơn tham gia trả lời phiếu khảo sát một cách độc lập, theo những suy nghĩ riêng của từng người, tránh sự trao đổi với nhau. Trước khi tiến hành khảo sát, người phát phiếu hướng dẫn làm từng câu hỏi cụ thể.

b) Phương pháp phỏng vấn

- *Mẫu phỏng vấn*: Mẫu phỏng vấn được lựa chọn ngẫu nhiên gồm 70 CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung, bao gồm: ĐH Huế: 15CBQL và 13 GV, CV); ĐH Quy Nhơn (12 CBQL và 9 GV, CV); ĐH Tây Nguyên (13CBQL và 8 GV, CV (*Phụ lục 4 và 5*).

- *Phiếu hỏi phỏng vấn*: Phiếu hỏi phỏng vấn dành cho CBQL và GV, CV trường ĐH. Nội dung chính của các phiếu phỏng vấn bao gồm:

+ *Phiếu phỏng vấn GV– CV (Phụ lục 3)*: Phiếu phỏng vấn bao gồm các câu hỏi cụ thể: Đánh giá về sự cần thiết của HDSHTT ở trường ĐH, lí do đánh giá về sự cần thiết (Câu 1); Những mặt mạnh và hạn chế trong các HĐ nhận diện, bảo vệ quyền SHTT và khai thác thương mại, CGCN TSTT (Câu 2); Hiểu biết về quy trình và các thủ tục cần thiết để đăng ký quyền SHTT; sự hướng dẫn, hỗ trợ từ bộ phận/tổ chức nào trong trường để tiến hành các thủ tục đăng ký (Câu 3); Những hình thức được thực hiện nhằm ngăn chặn và xử lý hành vi sao chép, đạo văn hay sử dụng các sản phẩm trí tuệ bất hợp pháp ở trường ĐH (Câu 4); HĐ bồi dưỡng về SHTT ở trường ĐH và những đề xuất về cách thức tổ chức, nội dung, phương pháp, điều kiện của HĐ bồi dưỡng (Câu 5); Thực trạng xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG các nội dung quản lý HDSHTT ở trường ĐH (Câu 6).

+ *Phiếu phỏng vấn CBQL (Phụ lục 2)*: Phiếu phỏng vấn bao gồm các câu hỏi cụ thể: Đánh giá chung về mức độ quan tâm và thực hiện các HĐ nhận diện, đăng ký quyền SHTT và khai thác thương mại TSTT ở trường ĐH, kết quả cụ thể về các TSTT được bảo hộ quyền SHTT/CGCN của trường ĐH (Câu 1); Quy chế quản lý HDSHTT ở trường ĐH, hình thức phổ biến và hướng dẫn quy chế (Câu 2); Bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT ở trường ĐH, những đề xuất liên quan (Câu 3); Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quản lý HDSHTT (Câu 4); Thực trạng xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG các nội dung quản lý HDSHTT(Câu 5).

- *Quy ước mã hoá số liệu phỏng vấn:* Kết quả phỏng vấn được mã hoá theo quy tắc: 1) Số thứ tự về địa bàn khảo sát: 1- ĐH Huế; 2 - ĐH Quy Nhơn; 3 - ĐH Tây Nguyên; 2) Vị trí công việc và số thứ tự của người tham gia phỏng vấn. Theo đó, mã số được quy ước: ĐH Huế: 1CBQL1 đến 1CBQL15, 1GV-CV1 đến 1GV-CV13; ĐH Quy Nhơn: 2CBQL16 đến 2CBQL27, 2GV-CV14 đến 2GV-CV22; ĐH Tây Nguyên: 3CBQL28 đến 2CBQL40, 3GV-CV23 đến 3GV-CV30 (*Phụ lục 4 và 5*).

c) Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Sử dụng phương pháp này nhằm tìm hiểu các sản phẩm HDSHTT và quản lý HDSHTT của các trường ĐH khu vực miền Trung như: Quy định quản lý HDSHTT; Kế hoạch HDSHTT; Quyết định thành lập/kiện toàn bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT; CSDL về SHTT; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện HDSHTT của trường ĐH; Báo cáo thống kê số lượng TSTT từ HD NCKH, đào tạo của cán bộ, GV được đăng kí bản quyền SHTT, thương mại hoá.

2.2.3. Phương pháp xử lý thống kê toán học

Sử dụng phần mềm SPSS nhằm xử lý dữ liệu định lượng từ kết quả điều tra khảo sát thực trạng. Các thông số thống kê sử dụng trong nghiên cứu:

- *Thống kê mô tả:* sử dụng các chỉ số thống kê giá trị trung bình ($\bar{X}$), độ lệch chuẩn (SD), xếp thứ bậc (TB), sử dụng thang đo khoảng.

- *Phân tích thống kê suy luận:* Thực hiện phân tích tương quan nhị biến, sử dụng hệ số tương quan Pearson để đo lường mối liên hệ tương quan giữa 2 biến số: mức độ thực hiện (X), mức độ hiệu quả (Y) của các nội dung khảo sát.

- *Phân tích so sánh:* sử dụng phép so sánh giá trị trung bình (Compare means).

- *Quy ước xử lý số liệu:* Vận dụng quan điểm cho rằng, giới hạn thực sự của một số là những điểm nằm ở một nửa giá trị đo lường cao hơn và một nửa giá trị đo lường thấp hơn số đó (Robert B. McCall, 2000), chúng tôi quy ước cách xử lý và đánh giá số liệu khảo sát như sau: đối với nội dung có 5 mức độ lựa chọn, điểm trung bình ($\bar{X}$) của mỗi nội dung nằm trong khoảng: 0,8 (5-1/5); Đối với nội dung có 4 mức độ lựa chọn, điểm trung bình ($\bar{X}$) của mỗi nội dung nằm trong khoảng: 0,75 (4-1/4).

Bảng 2.2: Quy ước thang định khoảng xử lý số liệu thực trạng

Mức độ lựa chọn					Điểm trung bình ($\bar{X}$)
Định tính				Định lượng	
Mức độ thực hiện	Mức độ hiệu quả	Mức độ đồng ý	Mức độ ảnh hưởng		
		Hoàn toàn đồng ý	Ảnh hưởng rất nhiều	5	$4,20 \leq \bar{X} \leq 5$
Rất thường xuyên	Rất hiệu quả	Đồng ý	Ảnh hưởng nhiều	4	$3,40 \leq \bar{X} < 4,20$
					$3,25 \leq \bar{X} < 4,0$
Thường xuyên	Hiệu quả	Ít đồng ý	Ít ảnh hưởng	3	$2,60 \leq \bar{X} < 3,40$
					$2,50 \leq \bar{X} < 3,25$
Ít thực hiện	Ít hiệu quả	Không đồng ý	Không ảnh hưởng	2	$1,80 \leq \bar{X} < 2,60$
					$1,75 \leq \bar{X} < 2,50$
Không thực hiện	Không hiệu quả	Hoàn toàn không đồng ý	Hoàn toàn không ảnh hưởng	1	$1,0 \leq \bar{X} < 1,80$
					$1,0 \leq \bar{X} < 1,75$

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG

2.3.1. Thực trạng nhận thức về hoạt động sở hữu trí tuệ

1) Nhận thức về khái niệm hoạt động sở hữu trí tuệ

Kết quả khảo sát nhận thức về nội hàm khái niệm HDSHTT của CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày qua bảng 2.3.

Bảng 2.3: Nhận thức về nội hàm khái niệm hoạt động sở hữu trí tuệ

TT	Hoạt động SHTT	CBQL		GV, CV		Sig.	Chung		Thứ bậc
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		$\bar{X}$	SD	
1	HĐ được tổ chức nhằm tạo lập, hình thành TSTT ở trường ĐH	3,41	0,81	3,36	0,85	0,60	3,37	0,83	4
2	HĐ được tổ chức nhằm bảo hộ và giải quyết xâm phạm SHTT ở trường ĐH	3,58	0,78	3,53	0,79	0,57	3,54	0,81	2
3	HĐ được tổ chức nhằm xác lập quyền sở hữu đối với TSTT ở trường ĐH	3,35	0,74	3,35	0,75	0,97	3,35	0,75	5
4	HĐ được tổ chức nhằm khai thác thương mại, ứng dụng TSTT ở trường ĐH	3,47	0,75	3,46	0,78	0,97	3,46	0,77	3

5	HĐ được tổ chức nhằm mục đích tạo lập, bảo vệ, khai thác và ứng dụng TSTT ở trường ĐH	3,88	0,69	3,83	0,78	0,51	3,84	0,76	1
---	---	------	------	------	------	------	------	------	---

Kết quả thống kê tại bảng 2.3 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** Cách tiếp cận nội hàm khái niệm HDSHTT, trong đó nhấn mạnh đến mục đích tổng quát của HDSHTT được phần lớn CBQL và GV, CV đồng ý cao nhất là *HĐ được tổ chức nhằm mục đích xác lập và bảo hộ quyền SHTT; khai thác và ứng dụng TSTT ở trường ĐH*. Đây là hướng tiếp cận khái niệm HDSHTT theo nghĩa rộng nhất, trong đó, HDSHTT được xem xét theo một tổng thể các HĐ có liên quan đến việc TSTT được tạo lập; xác lập, bảo vệ quyền SHTT; khai thác thương mại, CGCN để TSTT tiếp tục được phát triển, trở thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ GD&ĐT và phát triển đất nước.

Cách tiếp cận HDSHTT là *HĐ được tổ chức nhằm bảo hộ và giải quyết xâm phạm SHTT ở trường ĐH* được lựa chọn xếp ở vị trí thứ 2. Lựa chọn cách tiếp cận khái niệm HDSHTT này thể hiện sự mong đợi của nhà nghiên cứu trong việc bảo vệ quyền và lợi ích, đảm bảo cho người sáng tạo có thể khai thác giá trị kinh tế từ các sản phẩm trí tuệ để bù đắp lại công lao sáng tạo. Như vậy, việc chống lại những hành vi xâm phạm quyền SHTT là một nội hàm quan trọng trong HDSHTT.

Ngoài ra, cách tiếp cận khái niệm HDSHTT là *HĐ nhằm khai thác thương mại, ứng dụng TSTT ở trường ĐH* được CBQL và GV, CV lựa chọn nhưng có mức đồng ý thấp hơn. Điểm trung bình của 2 hướng tiếp cận nội hàm khái niệm HDSHTT là *HĐ được tổ chức nhằm tạo lập, hình thành TSTT ở trường ĐH* và *HĐ được tổ chức nhằm xác lập quyền sở hữu đối với TSTT ở trường ĐH* thể hiện mức độ “ít đồng ý”. Đây được xem là những cách tiếp cận khái niệm HDSHTT chỉ cho thấy được một khía cạnh trong HDSHTT ở trường ĐH.

- **Xét theo đối tượng khảo sát:** Kiểm định (t-test) xem xét sự khác biệt về điểm trung bình trong lựa chọn cách tiếp cận nội hàm khái niệm HDSHTT của 2 nhóm đối tượng khảo sát là CBQL và GV, CV. Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt có ý nghĩa về trung bình trong đánh giá ở tất cả các cách tiếp cận khái niệm (Sig.>0,05).

2) Nhận thức về mục tiêu của hoạt động sở hữu trí tuệ

Kết quả khảo sát nhận thức của CBQL và GV, CV các trường ĐH miền Trung

về mục tiêu của HDSHTT ở trường ĐH được thể hiện qua bảng 2.4.

Bảng 2.4: Nhận thức về mục tiêu của hoạt động sở hữu trí tuệ

TT	Mục tiêu HDSHTT	CBQL		GV,CV		Sig.	Chung		Thứ bậc
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		$\bar{X}$	SD	
1	Khuyến khích HĐ sáng tạo của cá nhân, tập thể trong trường ĐH	3,92	0,75	3,87	0,81	0,36	3,88	0,80	2
2	Tạo ra tri thức, công nghệ, sản phẩm mới, phát triển tri thức nhân loại	3,86	0,76	3,80	0,76	0,44	3,81	0,77	3
3	Bảo vệ TSTT của cá nhân, tổ chức ở trường ĐH	4,05	0,74	3,93	0,77	0,13	3,95	0,77	1
4	Thúc đẩy HĐ khai thác, triển khai ứng dụng TSTT	3,86	0,79	3,78	0,77	0,36	3,80	0,78	4
5	CGCN, phát triển KT-XH của địa phương, đất nước	3,79	0,72	3,71	0,75	0,29	3,72	0,76	8
6	Phát triển tiềm lực KH&CN của địa phương & đất nước	3,81	0,73	3,72	0,76	0,28	3,74	0,76	7
7	Xây dựng văn hoá SHTT trong trường ĐH	3,84	0,78	3,74	0,73	0,19	3,76	0,74	6
8	Xây dựng thương hiệu trường ĐH	3,84	0,84	3,76	0,83	0,33	3,77	0,84	5

Kết quả phân tích thống kê tại bảng 2.4 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** CBQL và GV, CV đồng ý và đánh giá cao các mục tiêu cụ thể của HDSHTT ở trường ĐH. Trong đó, *Bảo vệ TSTT của nhà khoa học, CBGV và các tổ chức, đơn vị ở trường ĐH* của HDSHTT ở trường ĐH xếp thứ bậc cao nhất trong lựa chọn và đánh giá của CBQL và GV, CV ($\bar{X} = 3,95$). Đây được xem là mục tiêu thiết yếu, hướng tới việc bảo hộ TSTT và bảo vệ quyền lợi của nhà khoa học, người phát minh ra TSTT ở trường ĐH. Việc CBQL và GV, CV đánh giá cao mục tiêu này của HDSHTT xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn bảo hộ TSTT ở trường ĐH hiện nay, khi mà nhiều hành vi bất hợp pháp trong khai thác TSTT diễn ra phổ biến; nhiều vi phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực biên soạn giáo trình, luận văn, luận án, đề tài NCKH đã xảy ra ở một số trường ĐH gây bức xúc trong giới khoa học (**1CBQL1;CBQL19;3CBQL38**), hơn nữa còn cho thấy ý nghĩa quan trọng của HDSHTT nhằm bảo vệ trí tuệ - nguồn tài nguyên quan trọng nhất cho sự phát triển của bất cứ quốc gia nào trong thời đại ngày nay.

Bên cạnh đó, mục tiêu của HDSHTT được CBQL và GV, CV đánh giá cao liên quan đến khía cạnh đẩy mạnh việc sáng tạo và ứng dụng TSTT đó là: *Khuyến khích HĐ sáng tạo trong trường ĐH; Thúc đẩy HĐ khai thác, ứng dụng TSTT ở trường ĐH; Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, phát triển tri thức nhân loại*. Đây là mục tiêu nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh về vai trò của HDSHTT ở trường ĐH. Kết quả nhận định về mục tiêu, vai trò của SHTT này đồng nhất với các nghiên cứu của Mugabe (2006), Cullet & Kameri-Mbote (2005), OECD (1997) cho rằng, quyền SHTT đóng vai trò xúc tác trong việc khuyến khích đổi mới và khai thác thương mại thành công từ các cơ sở giáo dục ĐH.

Ngoài ra, HDSHTT ở trường ĐH còn được nhìn nhận và đánh giá ở các tác động tích cực liên quan đến khía cạnh phát triển mọi tiềm lực khoa học và kinh tế - xã hội như *Phát triển tiềm lực KH&CN của địa phương và đất nước; Thúc đẩy việc CGCN, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước*. SHTT được đánh giá là loại tài sản chiếm vị trí quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng của đất nước. Đối với mỗi tổ chức, năng lực SHTT là một trong những năng lực nội sinh quan trọng hàng đầu để phát triển bền vững, trong đó, quyền SHTT như là “thành phần của cơ sở hạ tầng phát triển” (Blakeney & Mengistie, 2011). Tại nước ta, phát triển nền KTTT được xác định là hướng phát triển quan trọng, trong đó sử dụng vốn tài nguyên thông qua việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nâng cao trình độ và kỹ năng của người lao động, nói cách khác, là tăng cường HĐ đổi mới sáng tạo, một trong những vai trò mang lại từ HDSHTT trong trường ĐH.

Mục tiêu *Xây dựng và phát triển văn hoá SHTT trong trường ĐH và Xây dựng và phát triển thương hiệu của trường ĐH* thông qua HDSHTT cũng được CBQL và GV, CV đánh giá cao. Việc khẳng định vị trí và thương hiệu trường ĐH từ kết quả HDSHTT đã được thực hiện đối với các trường ĐH trên thế giới thông qua việc xếp hạng các trường ĐH trên thế giới. Hơn nữa, việc thiếu vắng một nền văn hoá SHTT sẽ giảm bớt khả năng sáng tạo, bị tước đi lợi ích từ đầu tư nước ngoài, thiếu nhất quán và thiếu độ tin cậy (Alikhan, 2007), vì vậy, trong bối cảnh mới hiện nay, các trường ĐH trên thế giới và Việt Nam cần nỗ lực nuôi dưỡng sự đổi mới và sáng tạo trong mối quan hệ giữa nghiên cứu và thương mại hoá nhằm tận dụng triệt để kết quả nghiên cứu, đồng thời nâng cao vị thế của trường ĐH, muốn làm được điều đó, trường ĐH cần xác định một mục tiêu quan trọng đó là xây dựng văn hoá SHTT trong nhà trường.

- **Xét theo đối tượng khảo sát:** Kết quả kiểm định t-test giá trị trung bình của sự đánh giá về vai trò HDSHTT của CBQL và GV, CV ở các trường ĐH miền Trung cho thấy, có sự tương đồng và thống nhất có ý nghĩa trong đánh giá ($\text{Sig.} > 0.05$).

Để tìm hiểu thêm nhận thức của CBQL và GV, CV về mục tiêu HDSHTT ở trường ĐH, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn CBQL và GV, CV các trường ĐH miền Trung, hầu hết ý kiến đều đồng ý về mục tiêu HDSHTT ở trường ĐH đó là giúp người nghiên cứu có động lực sáng tạo, đồng thời tạo niềm tin vững chắc của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào TSTT, thu hút đầu tư và tăng cường CGCN **(1GV-CV2)**. Việc thực hiện các HDSHTT ở trường ĐH là rất cần thiết, bởi HDSHTT đảm bảo quyền lợi vật chất và tinh thần cho tác giả, nâng cao giá trị TSTT, tạo môi trường NCKKH đích thực **(2GV-CV15)**; TSTT được bảo hộ quyền SHTT và khai thác thương mại sẽ mang lại giá trị vật chất và tinh thần cho cá nhân, nhà trường, củng cố uy tín và vị thế trong HD nghiên cứu và đào tạo **(1GV-CV3, 21GV-CV21)**. Nhìn chung, kết quả phân tích định tính qua phỏng vấn đồng nhất với kết quả nghiên cứu định lượng trong nhận thức về những vấn đề liên quan đến HDSHTT.

Tóm lại, theo kết quả khảo sát, phần lớn CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung có cách tiếp cận khái quát và toàn diện về khái niệm HDSHTT ở trường ĐH, tuy vậy, vẫn còn CBGV và GV, CV hiểu về khái niệm chỉ là một khía cạnh, giai đoạn trong HDSHTT ở trường ĐH. CBQL và GV, CV đánh giá cao mục tiêu của HDSHTT ở trường ĐH trên nhiều khía cạnh tác động tích cực như: khuyến khích các HD sáng tạo, xác lập và bảo vệ quyền SHTT, thúc đẩy quá trình khai thác, ứng dụng, CGCN TSTT, hơn nữa là hướng tới xây dựng văn hoá SHTT và thương hiệu của trường ĐH. Đây là cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy việc triển khai các HDSHTT trong thực tiễn.

2.3.2. Thực trạng thực hiện nội dung hoạt động sở hữu trí tuệ

1) Thực trạng hoạt động phát hiện, tạo lập tài sản trí tuệ

Kết quả khảo sát mức độ thường xuyên và hiệu quả của nội dung này ở các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày trong bảng 2.5.

Bảng 2.5: Thực trạng hoạt động phát hiện, tạo lập tài sản trí tuệ ở trường đại học

T T	Nội dung	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Khai báo kết quả, sản phẩm trí tuệ phát sinh từ HĐ đào tạo, KHCN	CBQL	2,67	0,77	0,29	2	2,47	0,73	0,94	2	0,68**
		GV,CV	2,59	0,87			2,47	0,85			0,80**
		Chung	2,60	0,85			2,47	0,82			0,77**
2	Xây dựng hồ sơ TSTT phát sinh từ HĐ đào tạo, KHCN	CBQL	2,64	0,74	0,76	1	2,43	0,75	0,73	3	0,69**
		GV,CV	2,61	0,83			2,46	0,85			0,85**
		Chung	2,62	0,81			2,46	0,82			0,81*
3	Thống kê, lưu giữ hồ sơ TSTT được phát hiện, khai báo	CBQL	2,66	0,83	0,21	3	2,52	0,76	0,58	1	0,72**
		GV,CV	2,55	0,89			2,47	0,86			0,80**
		Chung	2,57	0,87			2,48	0,84			0,78**
4	Cấp chứng nhận quyền sở hữu của đối với TSTT	CBQL	2,43	0,78	0,74	4	2,25	0,75	0,29	4	0,65**
		GV,CV	2,40	0,86			2,26	0,87			0,82**
		Chung	2,41	0,84			2,26	0,84			0,78**

Tổng hợp kết quả phân tích thống kê tại bảng 2.5 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** CBQL và GV, CV đánh giá thực hiện HĐ phát hiện, tạo lập TSTT của trường ĐH ở mức độ “thường xuyên” ($\bar{X}$ chung = 2,57-2,62) và “ít thực hiện” ($\bar{X}$ chung = 2,41), đồng thời đánh giá hiệu quả của các nội dung là “ít hiệu quả” ($\bar{X}$ chung = 2,26-2,48). Trong đó, các nội dung thực hiện thường xuyên nhưng ít hiệu quả là *Xây dựng hồ sơ TSTT phát sinh từ HĐ đào tạo, KHCN; Khai báo TSTT phát sinh từ HĐ đào tạo, KHCN; Thống kê, lưu giữ hồ sơ TSTT được phát hiện, khai báo*. Nội dung *Xây dựng hồ sơ TSTT phát sinh từ HĐ đào tạo, NCKH* được đánh giá là thực hiện thường xuyên nhất nhưng thuộc vào nhóm ít hiệu quả nhất. Ý kiến đánh giá của CBQL và GV, CV ở các trường ĐH trong khu vực về vấn đề này cho thấy, HĐ phát hiện, tạo lập TSTT đang tập trung vào việc yêu cầu cán bộ, GV khai báo số lượng đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học, giáo trình cho phòng QLKH/KH&CN, trên cơ sở đó thống kê, xây dựng hồ sơ TSTT của trường ĐH (**1CBQL 1,7; 2CBQL16,24; 3CBQL28,37**). Việc CBGV khai báo sản phẩm trí tuệ sở hữu trong mỗi năm học được xem là yêu cầu bắt buộc theo quy định tính giờ NCKH mỗi CBGV cần đạt được trong năm học.

Nội dung *Cấp chứng nhận quyền sở hữu của tác giả đối với TSTT* được CBQL và GV, CV đánh giá “ít thực hiện” và “ít hiệu quả”. Tổng hợp ý kiến phỏng vấn CBQL và GV, CV cho thấy, khi tiến hành một đề tài NCKH, về mặt hành chính, công trình nghiên cứu của tác giả đã được cập nhật trong lí lịch khoa học của GV trên cơ sở khai báo của tác giả (**1GV-CV10; 2GV-CV22; 3GV-CV23**). Hơn nữa, để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu TSTT cho tác giả, một căn cứ quan trọng để xác định tiềm năng bảo hộ quyền SHTT thì nhà trường cần có một bộ phận/hội đồng chuyên môn kiểm tra và thẩm định, tuy nhiên, hiện nay các trường ĐH trong khu vực ít quan tâm tổ chức các hội đồng chuyên môn có chức năng đánh giá và thẩm định về TSTT (**1CBQL2,6; 2CBQL21; 3CBQL25**).

- ***Xét theo đối tượng khảo sát:*** Kết quả kiểm định t– test chỉ rõ, không có sự khác biệt có ý nghĩa về điểm trung bình trong đánh giá của 2 nhóm CBQL và GV, CV về mức độ thực hiện và hiệu quả của các HĐ phát hiện, tạo lập TSTT (Sig. > 0.05). Nhìn chung HĐ phát hiện, tạo lập TSTT được CBQL và GV, CV ở các trường ĐH miền Trung đánh giá là thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả thực chưa cao.

Tiến hành phỏng vấn CBQL và GV, CV tìm hiểu nguyên nhân các nội dung trong HĐ phát hiện, tạo lập TSTT ở trường ĐH đã được quan tâm thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả không cao, kết quả cho thấy một số nguyên nhân liên quan đến phương pháp, cách thức thực hiện các công việc tổ chức khai báo, xây dựng hồ sơ, thông kê và lưu giữ hồ sơ TSTT còn chậm cải tiến; các công đoạn tổ chức khai báo, xây dựng hồ sơ và thống kê, lưu giữ hồ sơ TSTT ở trường ĐH mang nặng thủ tục hành chính, ít ứng dụng các phần mềm hỗ trợ thống kê, xây dựng CSDL TSTT; đặc biệt khi nhà khoa học cần tìm kiếm các thông tin để làm minh chứng khoa học thì rất khó khăn và mất thời gian (**1GV-CV4,8,11; 2GV-CV14,17; 3GV-CV23,24**).

- ***Tương quan về mức độ và hiệu quả thực hiện nội dung HĐ phát hiện, tạo lập TSTT:*** Kết quả kiểm nghiệm tương quan Pearson cho thấy, trong từng nội dung, mức độ thường xuyên và tính hiệu quả có mức tương quan chặt chẽ (các trị số điểm tương quan (r) trong khoảng 0.77-0.81, $p < 0.01$). Kết quả này chứng tỏ rằng, nếu ở trường ĐH càng quan tâm thực hiện HĐ phát hiện, tạo lập TSTT thường xuyên thì mức độ hiệu quả của HĐ này càng cao.

2) Thực trạng hoạt động bảo vệ tài sản trí tuệ

Kết quả khảo sát thực trạng về mức độ thường xuyên và hiệu quả HĐ bảo vệ TSTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày trong bảng 2.6.

Bảng 2.6: Thực trạng hoạt động bảo vệ tài sản trí tuệ ở trường đại học

TT	Nội dung	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Đánh giá khả năng bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT	CBQL	2,31	0,72	0,43	6	2,19	0,77	0,80	3	0,78**
		GV,CV	2,24	0,77			2,17	0,79			0,82**
		Chung	2,25	0,76			2,17	0,79			0,81**
2	Xây dựng hồ sơ, thủ tục đăng ký và xác lập quyền SHTT	CBQL	2,34	0,72	0,24	5	2,15	0,77	0,98	4	0,75**
		GV,CV	2,25	0,78			2,15	0,82			0,81**
		Chung	2,26	0,77			2,15	0,81			0,79**
3	Xây dựng CSDL SHTT của trường ĐH	CBQL	2,32	0,68	0,65	3	2,21	0,73	0,90	1	0,80**
		GV,CV	2,29	0,81			2,20	0,80			0,78**
		Chung	2,29	0,79			2,20	0,79			0,79**
4	Bảo mật CSDL danh mục công trình đã xác lập quyền SHTT	CBQL	2,29	0,71	0,52	1	2,11	0,77	0,24	1	0,78**
		GV,CV	2,33	0,85			2,21	0,87			0,79**
		Chung	2,32	0,83			2,20	0,85			0,79**
5	Xác định quyền công bố đối với TSTT	CBQL	2,32	0,69	0,83	2	2,15	0,71	0,73	2	0,73**
		GV,CV	2,30	0,82			2,18	0,80			0,84**
		Chung	2,31	0,80			2,18	0,79			0,81**
6	Ngăn chặn hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép SHTT	CBQL	2,30	0,68	0,72	4	2,14	0,77	0,66	3	0,79**
		GV,CV	2,27	0,81			2,17	0,84			0,82**
		Chung	2,27	0,77			2,17	0,83			0,81**

Tổng hợp kết quả phân tích thống kê tại bảng 2.6 cho thấy:

- **Xét trên toàn mẫu chung:** Các nội dung của HĐ bảo vệ TSTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được CBQL và GV, CV đánh giá ở mức độ “ít thực hiện” ($\bar{X}$ chung = 2,25-2,32) và “ít hiệu quả” ($\bar{X}$ chung = 2,15-2,20). Trong đó, nội dung được thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn là: *Bảo mật CSDL các công trình đã được xác lập quyền SHTT* và *Xác định quyền công bố đối với TSTT*. Kết quả nghiên cứu sản phẩm cho thấy, mặc dù việc bảo mật CSDL đã được trường ĐH quan tâm thực hiện, tuy nhiên, số lượng công trình được xác lập quyền SHTT không nhiều. Tại

ĐH Huế, chỉ có 10 văn bằng SHTT (Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; Nhân hiệu hàng hóa; Độc quyền sáng chế; Giải pháp hữu ích...) được cấp bởi Cục SHTT Việt Nam và RUS - tổ chức SHTT của Nga (CSDL khoa học ĐH Huế, 2019).

Nội dung *Xây dựng CSDL về SHTT của trường ĐH* có mức độ thực hiện không cao (thứ bậc 3, X = 2,29) nhưng được đánh giá là hiệu quả nhất so với các nội dung khác (thứ bậc 1, Y = 2,20). Theo tìm hiểu chúng tôi ghi nhận, trang CSDL trực tuyến của ĐH Huế đã được xây dựng và vận hành, thu hút CBGV, nhà khoa học thực hiện HĐ khai báo TSTT, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin SHTT trong đơn vị. Trong khi đó, ĐH Tây Nguyên và ĐH Quy Nhơn chưa xây dựng CSDL SHTT của nhà trường mà vẫn đang sử dụng Website của trường ĐH như một kênh thông tin về hoạt động KH&CN, SHTT của nhà trường.

Các nội dung được đánh giá ít được thực hiện và ít hiệu quả nhất tại các trường ĐH khu vực miền Trung là: *Ngăn chặn hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng SHTT; Xây dựng hồ sơ, thủ tục đăng ký và xác lập quyền SHTT; Đánh giá khả năng bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT*. Đội ngũ GV tại các trường ĐH trong khu vực được phỏng vấn cho biết, họ làm chủ nhiều sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình, đề tài NCKH nhưng đều không được đăng ký quyền SHTT (**1GV-CV5,7; 2GV-CV18,20; 3GV-CV23,28**). Các nhà nghiên cứu có giải pháp kỹ thuật hoặc sáng chế rất lúng túng khi phải thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền các sản phẩm khoa học của mình, nhất là khâu chuẩn bị đơn và nộp đơn cho Cục SHTT (**1GV-CV1**); Trường ĐH chưa thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ hay tư vấn cho GV có nhu cầu tiến hành các thủ tục xác lập quyền SHTT và khai thác thương mại (**1GV-CV 4**). Ngoài ra, một thực tiễn chung được nhìn thấy rõ ở các trường ĐH khu vực miền Trung là hầu hết các giáo trình, sách tham khảo, tài liệu SV dùng là các tài liệu sao chép không hợp pháp. Thực trạng này ảnh hưởng lớn đến việc khai thác khai thác quyền tài sản của tác giả và chủ sở hữu tác phẩm và là hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định tại Điều 28 Luật SHTT. Điều đáng lo ngại là không những người sử dụng, những người kinh doanh vi phạm quyền tác giả mà chính trường ĐH và xã hội cũng mặc nhiên thừa nhận sử dụng tác phẩm sao chép như một điều được chấp nhận. Ngay trong địa phận quản lý của trường ĐH, các cơ sở photocopy vi phạm

quyền tác giả vẫn chưa được dẹp bỏ, hay có bất cứ một khuyến cáo gì về vi phạm tác quyền. Đáng lưu ý hơn, CBGV còn cho biết “*không biết làm thế nào để ngăn chặn người khác sao chép, sử dụng sản phẩm trí tuệ của mình*” (2GV-CV15). Như vậy, kết quả nghiên cứu khảo sát cho thấy, dù CBQL và GV, CV có nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng và cần thiết của HDSHTT trong việc bảo vệ quyền SHTT nhưng trong thực tế, trường ĐH, đội ngũ CBQL, đặc biệt là GV, nhà khoa học, những người trực tiếp sáng tạo TSTT vẫn chưa quan tâm thực hiện những hành động bảo vệ TSTT tránh những thất thoát về giá trị khoa học cũng như lợi ích kinh tế cho cá nhân và trường ĐH từ việc đảm bảo quyền SHTT mang lại.

- **Xét theo đối tượng khảo sát:** Kết quả kiểm định về mức độ và hiệu quả thực hiện các nội dung HĐ bảo vệ TSTT ở trường ĐH cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về trung bình trong đánh giá của CBQL và GV, CV ($\text{Sig.} > 0.05$). Kết quả trên đây cho thấy, những nội dung quan trọng nhất để thực hiện việc bảo vệ TSTT, thành quả sáng tạo của người nghiên cứu gần như không được quan tâm thích đáng ở các trường ĐH trong khu vực miền Trung.

- **Tương quan về mức độ và hiệu quả thực hiện nội dung HĐ bảo vệ TSTT:** Kết quả nghiên cứu chỉ rõ có sự tương quan thuận giữa mức độ thường xuyên và hiệu quả thực hiện các nội dung trong HĐ bảo vệ TSTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung. Trong đó, nội dung *Ngăn chặn hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng SHTT* có mối tương quan thuận chặt chẽ nhất ($r = 0,813, p < 0,01$). Kết quả này chứng tỏ, trường ĐH càng quan tâm thực hiện thường xuyên HĐ bảo vệ TSTT thì hiệu quả bảo vệ TSTT trong trường ĐH càng cao.

3) Thực trạng hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ

Kết quả khảo sát thực trạng về mức độ và hiệu quả thực hiện các nội dung HĐ khai thác thương mại TSTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày trong bảng 2.7.

Bảng 2.7: Thực trạng hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ

TT	Nội dung	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Đánh giá khả năng thương mại hoá TSTT	CBQL	2,19	0,75	0,90	3	2,09	0,76	0,82	4	0,79**
		GV, CV	2,18	0,79			2,11	0,79			0,85**
		Chung	2,18	0,78			2,11	0,78			0,84**
2	Đánh giá thị trường tiềm năng thương mại hoá TSTT	CBQL	2,23	0,73	0,33	4	2,09	0,75	0,84	5	0,81**
		GV, CV	2,15	0,76			2,08	0,81			0,85**
		Chung	2,17	0,76			2,08	0,80			0,84**
3	Hợp tác & CGCN với doanh nghiệp	CBQL	2,28	0,79	0,52	2	2,19	0,82	0,83	3	0,84**
		GV, CV	2,23	0,82			2,17	0,82			0,83**
		Chung	2,24	0,82			2,17	0,82			0,83**
4	Thực hiện chương trình, dự án, hợp tác địa phương theo hướng ứng dụng	CBQL	2,34	0,84	0,62	1	2,19	0,85	0,83	2	0,84**
		GV, CV	2,30	0,84			2,21	0,89			0,85**
		Chung	2,30	0,84			2,21	0,88			0,85**
5	Phát triển dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài hợp tác địa phương	CBQL	2,37	0,86	0,83	1	2,23	0,83	0,94	1	0,81**
		GV, CV	2,28	0,87			2,22	0,86			0,81**
		Chung	2,30	0,87			2,22	0,86			0,81**

Tổng hợp phân tích thống kê tại bảng 2.7 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** Các nội dung trong HĐ khai thác thương mại TSTT được CBQL và GV, CV đánh giá ở mức độ “ít thực hiện” ($\bar{X}$ chung = 2,18-2,30) và “ít hiệu quả” ($\bar{X}$ chung = 2,08-2,22). Trong đó, nội dung được đánh giá thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn đó là: *Phát triển dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài hợp tác Bộ, ngành, địa phương; Thực hiện chương trình, dự án, hợp tác địa phương theo hướng ứng dụng triển khai*. Hiện nay, các trường ĐH khu vực miền Trung triển khai nhiều dự án, đề tài nghiên cứu các cấp Nhà nước, Bộ, Cơ sở, tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chưa mang tính ứng dụng hay có khả năng thương mại, CGCN trong thực tiễn. Kết quả phỏng vấn cho thấy, nhiều nhà nghiên cứu thực hiện đề tài NCKH mà không quan tâm tới SHTT hay kết quả mang lại lợi ích gì trong xã hội (**2GV-CV17**). Kết quả nghiên cứu rời xa thực tiễn, khả năng khai thác thương mại thấp (**1GV-CV7**).

Nội dung được đánh giá ở mức độ ít thực hiện và ít hiệu quả nhất là *Đánh giá thị trường tiềm năng ứng dụng và thương mại hoá TSTT; Đánh giá khả năng thương mại hoá TSTT của cá nhân, tổ chức trong trường ĐH*. Mỗi đối tượng SHTT, việc đánh giá tiềm năng khai thác thương mại vô cùng cần thiết, nhờ đó có thể nhận ra được giá trị hữu ích của tài sản và ảnh hưởng của TSTT đối với xã hội cũng như những lợi ích về kinh tế mang lại cho chủ sở hữu. Ý kiến của CBQL cho rằng, nếu thực hiện tốt đánh giá tiềm năng khai thác thương mại của TSTT, có thể lựa chọn để bảo hộ và khai thác có trọng điểm, tránh lãng phí về nhân lực và tài lực cho những tài sản không có giá trị hoặc hạn chế về tiềm năng khai thác (**1CBQL3**). Tuy nhiên, trong thực tế, những nội dung này hầu như không được quan tâm thực hiện ở các trường ĐH trong khu vực. Qua phỏng vấn chúng tôi được biết, các trường ĐH khu vực miền Trung hiện chưa có một bộ phận nào thực thi công việc khảo sát và đánh giá khả năng khai thác thương mại của SHTT. Việc đánh giá tiềm năng khai thác thương mại của TSTT không đơn giản bởi nó mang tính chuyên môn cao (như điều tra thị trường, dự báo công nghệ, đánh giá nhu cầu, định giá công nghệ), cần huy động nhiều chuyên gia với những chuyên môn khác nhau, đồng thời phối hợp nhiều bộ phận chức năng để thực hiện (**1CBQL6, 2CBQL17, 3CBQL36**). Ngoài ra, những lí do được đưa ra từ CBQL và GV liên quan đến việc thiếu vắng bộ phận phụ trách HDSHTT có chức năng và nhiệm vụ xuyên suốt từ giai đoạn tạo lập TSTT, bảo vệ TSTT và thương mại hoá SHTT khiến cho HĐ khai thác thương mại TSTT ở các trường ĐH trong khu vực ít được thực hiện và hiệu quả không cao.

- **Xét theo đối tượng khảo sát:** Kết quả kiểm định chỉ ra rằng, không có sự khác biệt ($\text{Sig.} > 0.05$) trong đánh giá của CBQL và GV, CV về mức độ thường xuyên và hiệu quả thực hiện các nội dung trong HĐ khai thác thương mại TSTT. Như vậy, đã có sự thống nhất trong đánh giá của CBQL và GV, CV về thực trạng HĐ khai thác thương mại TSTT ở các trường ĐH khu vực là ít thực hiện và ít hiệu quả.

Kiểm định tương quan về mức độ và hiệu quả thực hiện các nội dung HĐ khai thác thương mại TSTT thể hiện mức tương quan thuận chặt chẽ ($r = 0.81-0.85$, $p < 0.01$). Kết quả này chứng tỏ rằng, trường ĐH càng quan tâm thực hiện thường xuyên các nội dung thì hiệu quả thực hiện HĐ khai thác thương mại TSTT càng cao.

2.3.3. Thực trạng thực hiện hình thức tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ

Kết quả khảo sát thực trạng mức độ và hiệu quả thực hiện hình thức HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày ở bảng 2.8.

Bảng 2.8: Thực trạng thực hiện các hình thức tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ

TT	Hình thức	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề SHTT	CBQL	2,08	0,85	0,53	1	2,02	0,86	0,59	1	0,89**
		GV,CV	2,02	0,92			1,97	0,89			0,87**
		Chung	2,03	0,90			1,98	0,88			0,86**
2	Ban hành tài liệu, cẩm nang, quy định về HDSHTT	CBQL	2,02	0,85	0,24	2	1,92	0,86	0,38	3	0,88**
		GV,CV	1,91	0,87			1,84	0,89			0,83**
		Chung	1,93	0,86			1,85	0,89			0,84**
3	Hội thi tìm hiểu những vấn đề liên quan đến SHTT	CBQL	1,66	0,75	0,35	9	1,68	0,81	0,45	8	0,85**
		GV,CV	1,74	0,85			1,74	0,86			0,83**
		Chung	1,73	0,83			1,73	0,85			0,83**
4	Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật SHTT	CBQL	1,99	0,89	0,32	3	1,92	0,88	0,37	2	0,87**
		GV,CV	1,90	0,88			1,84	0,89			0,89**
		Chung	1,92	0,88			1,86	0,89			0,88**
5	Câu lạc bộ tư vấn SHTT	CBQL	1,43	0,61	0,80	11	1,41	0,59	0,78	9	0,82**
		GV,CV	1,45	0,70			1,42	0,62			0,84**
		Chung	1,45	0,81			1,42	0,62			0,83**
6	Phát động phong trào thi đua thực thi quyền SHTT	CBQL	1,46	0,61	0,77	10	1,37	0,58	0,59	10	0,84**
		GV,CV	1,48	0,70			1,41	0,68			0,83**
		Chung	1,47	0,80			1,40	0,66			0,84**
7	Hội chợ công nghệ, triển lãm sản phẩm NCKH & CN	CBQL	1,95	0,84	0,23	5	1,93	0,84	0,24	4	0,88**
		GV,CV	1,85	0,85			1,85	0,88			0,83**
		Chung	1,86	0,84			1,84	0,87			0,84**
8	Tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các trường ĐH	CBQL	1,89	0,84	0,64	4	1,83	0,83	0,75	5	0,85**
		GV,CV	1,85	0,85			1,80	0,87			0,85**
		Chung	1,87	0,83			1,81	0,87			0,85**
9	Xây dựng hệ thống ương tạo công nghệ & doanh nghiệp KHCN	CBQL	1,80	0,81	0,54	8	1,74	0,77	0,69	7	0,87**
		GV,CV	1,75	0,82			1,77	0,86			0,82**
		Chung	1,75	0,81			1,77	0,84			0,83**
10	Đàm phán, ký hợp đồng chuyên giao TSTT	CBQL	1,86	0,82	0,68	7	1,82	0,84	0,72	6	0,92**
		GV,CV	1,82	0,87			1,79	0,86			0,86**
		Chung	1,83	0,84			1,80	0,86			0,87**
11	Xây dựng mô hình khởi tạo doanh nghiệp	CBQL	1,91	0,80	0,38	6	1,88	0,85	0,41	5	0,84**
		GV,CV	1,83	0,88			1,81	0,83			0,83**
		Chung	1,86	0,84			1,85	0,84			0,83**

Tổng hợp phân tích thống kê tại bảng 2.8 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** Kết quả khảo sát thể hiện, việc tổ chức các hình thức HDSHTT ở các trường ĐH miền Trung Việt Nam được CBQL và GV, CV đánh giá

ở mức độ *ít thực hiện* ($\bar{X}$ chung = 1,83 - 2,03) và *không thực hiện* ($\bar{X}$ chung = 1,45 - 1,75). Về tính hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các hình thức HDSHTT ở trường ĐH miền Trung CBQL và GV, CV đánh giá là *ít hiệu quả* ($\bar{X}$ chung = 1,77-1,98) và *không hiệu quả* ($\bar{X}$ chung = 1,40 - 1,73). Có sự tương đồng nhất định trong kết quả đánh giá về mức độ thường xuyên và hiệu quả của các hình thức HDSHTT.

Trong đó, các hình thức HDSHTT được đánh giá thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn là: *Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề SHTT; Ban hành tài liệu, cẩm nang, quy định về SHTT; Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật SHTT*. Đây được xem là những hình thức nhằm tác động đến nhận thức, sự hiểu biết những vấn đề liên quan đến lí luận và thực tiễn về HDSHTT ở trường ĐH. Tổng hợp ý kiến phỏng vấn, chúng tôi nhận thấy, việc tổ chức các hình thức HDSHTT tại trường ĐH chỉ đang dừng lại ở các HĐ nâng cao nhận thức cho CBGV như tập huấn phổ biến kiến thức SHTT, tuy nhiên những HĐ này không được duy trì thường xuyên. Các hình thức được tổ chức nhưng không thường xuyên như: Tập huấn chuyên đề về SHTT, Triển lãm sản phẩm KH&CN, Phát động xây dựng các dự án khởi nghiệp (tổng hợp từ **1GV-CV3,4,9;2GV-CV16,22**). Nhà trường chưa tập trung đẩy mạnh các hình thức HĐ để xác lập, bảo vệ TSTT; khai thác thương mại quyền SHTT để phát triển và thu lại lợi ích kinh tế cho nhà khoa học và nhà trường.

Các hình thức HDSHTT được đánh giá là ít thực hiện và ít hiệu quả hơn: *Hệ thống ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KH&CN; Đàm phán, ký hợp đồng chuyển giao TSTT; Xây dựng mô hình khởi tạo doanh nghiệp*. Đây là những hình thức nếu được tổ chức, sẽ góp phần hình thành, tạo lập TSTT; giới thiệu, công bố TSTT đến doanh nghiệp và đẩy mạnh HĐ xúc tiến thương mại, CGCN. Tuy nhiên, những hình thức này được đánh giá là ít tổ chức thực hiện ở trường ĐH trong khu vực. Kết quả này cũng tương đồng với thực trạng thực hiện các nội dung HDSHTT, đặc biệt là HĐ khai thác thương mại TSTT ở các trường ĐH miền Trung.

Có 3 hình thức được CBQL và GV, CV các trường ĐH trong khu vực đánh giá là không thực hiện và không hiệu quả là *Câu lạc bộ tư vấn SHTT; Phát động phong trào thi đua về thực thi quyền SHTT*. Đây được xem là những hình thức có thể xây dựng môi trường văn hoá SHTT, xây dựng động cơ cho cá nhân, tổ chức trong trường ĐH đẩy mạnh HĐ sáng tạo và thực thi HDSHTT. Tuy nhiên, các hình thức

này không được thực hiện tại các trường ĐH khu vực miền Trung. Ý kiến của CBGV cho biết, không có sự hướng dẫn, tư vấn từ bộ phận/tổ chức nào trong trường về đăng ký quyền SHTT (**1GV-CV1**). Trường ĐH thiếu đội ngũ chuyên trách HDSHTT có chuyên môn để tư vấn, hướng dẫn quy trình đăng ký quyền SHTT, hỗ trợ tiến hành thủ tục pháp lý tại cơ quan chức năng (**1GV-CV6, 3GV-CV30**).

- ***Xét trên đối tượng khảo sát:*** Theo kết quả kiểm định t-test, không có sự khác biệt có ý nghĩa về điểm trung bình trong đánh giá của CBQL và GV, CV về mức độ thường xuyên và hiệu quả thực hiện các hình thức HDSHTT (Sig. > 0.05). Điều này cho thấy sự thống nhất về ý kiến đánh giá của CBQL và GV, CV về thực trạng thực hiện hình thức HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung.

Tóm lại, có thể nói rằng, việc thực hiện các hình thức HDSHTT ở các trường ĐH miền Trung Việt Nam ít được thực hiện và ít có hiệu quả. Những hình thức cần thiết như: Câu lạc bộ; Phát động phong trào thi đua; Hội thi tìm hiểu về SHTT không được thực hiện. Kết quả này cũng đồng nhất với đánh giá của tác giả Phạm Anh Tuấn (2011) khi đề cập đến quản lý nhà nước về SHTT khi cho rằng: quản lý HDSHTT tại các địa phương trên cả nước chỉ tập trung vào một số mảng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà chưa tập trung vào những HĐ xác lập quyền và bảo vệ quyền SHTT.

- ***Mối tương quan về mức độ và hiệu quả thực hiện*** các hình thức HDSHTT được xem xét bằng kiểm định tương quan Person, kết quả cho thấy mức độ thường xuyên và tính hiệu quả cùng biến thiên theo 1 hướng, mức tương quan chặt chẽ ($r = 0.83 - 0.86$ ($p < 0.01$)). Trong đó, mối liên hệ chặt chẽ nhất thể hiện ở các hình thức: Tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm với các trường ĐH, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp. Hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề SHTT. Như vậy, nếu trường ĐH càng quan tâm thực hiện thường xuyên các hình thức HDSHTT thì hiệu quả thực hiện càng cao.

2.3.4. Thực trạng đánh giá hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Kết quả khảo sát thực trạng về mức độ thực xuyên và hiệu quả của công tác đánh giá HDSHTT theo các hình thức đánh giá nội dung HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày trong bảng 2.9.

Bảng 2.9: Thực trạng đánh giá hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

TT	Đánh giá HĐ SHTT	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Báo cáo định kì về kết quả thực hiện các nội dung HĐ SHTT	CBQL	2,29	0,72	0,21	1	2,08	0,74	0,98	1	0,73**
		GV, CV	2,19	0,82			2,08	0,80			0,81**
		Chung	2,20	0,80			2,08	0,79			0,79**
2	Tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện HDSHTT, xây dựng kế hoạch HDSHTT	CBQL	2,31	0,67	0,11	1	2,13	0,76	0,36	2	0,76**
		GV, CV	2,18	0,78			2,05	0,81			0,81**
		Chung	2,20	0,77			2,06	0,80			0,79**
3	Có chính sách khen thưởng, xử lý vi phạm HDSHTT	CBQL	2,24	0,70	0,22	3	2,08	0,74	0,53	3	0,73**
		GV, CV	2,14	0,80			2,04	0,80			0,78**
		Chung	2,16	0,79			2,04	0,79			0,77**
4	Khảo sát ý kiến về sự hài lòng của các cá nhân, đơn vị trong trường về HDSHTT	CBQL	2,14	0,73	0,35	7	2,01	0,81	0,59	7	0,82**
		GV, CV	2,07	0,79			1,96	0,81			0,82**
		Chung	2,08	0,78			1,97	0,81			0,81**
5	Tiếp nhận đánh giá của tổ chức bên ngoài về TSTT	CBQL	2,15	0,70	0,42	6	2,02	0,75	0,92	6	0,79**
		GV, CV	2,09	0,77			2,01	0,80			0,83**
		Chung	2,10	0,76			2,01	0,79			0,82**
6	Kiểm tra việc thực hiện quyền SHTT ở trường ĐH	CBQL	2,17	0,66	0,37	5	2,05	0,74	0,69	5	0,81**
		GV, CV	2,10	0,76			2,02	0,77			0,80**
		Chung	2,11	0,75			2,02	0,82			0,80**
7	Lập hồ sơ và tổng hợp kết quả đánh giá định kì về HDSHTT	CBQL	2,14	0,66	0,73	4	2,07	0,74	0,60	4	0,77**
		GV, CV	2,12	0,78			2,02	0,78			0,76*
		Chung	2,12	0,76			2,03	0,77			0,76**

Tổng hợp phân tích thống kê tại bảng 2.9 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** Công tác đánh giá HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được CBQL và GV, CV nhận định ở là “ít thực hiện” ($\bar{X}$ chung = 2,06 - 2,20) và “ít hiệu quả” ($\bar{X}$ chung = 1,97 - 2,08). Có sự trùng khớp nhất định về thứ bậc thường xuyên và hiệu quả của các nội dung đánh giá. Trong đó, các nội dung đánh giá thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn là: *Báo cáo định kì về các HĐ tạo lập, bảo vệ, khai thác thương mại TSTT ở trường ĐH; Tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện và xây dựng định hướng HDSHTT; Có chính sách khen thưởng hoặc xử lý vi*

phạm của cá nhân, đơn vị trong HDSHTT; Lập hồ sơ và tổng hợp kết quả đánh giá định kì về HDSHTT. Ý kiến của CV phụ trách SHTT ở trường ĐH cho biết, hàng năm bộ phận chuyên trách phải đánh giá phân loại, phát hiện, ghi nhận để bổ sung TSTT, lập hồ sơ và báo cáo TSTT của đơn vị, có các biện pháp hỗ trợ để hạn chế và tránh thất thoát TSTT của đơn vị. Đặc biệt, quá trình thực hiện báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục là dịp thống kê TSTT trong cả một quá trình HDSHTT thông qua việc thu thập minh chứng khoa học **(1GV-CV2)**.

Các nội dung được đánh giá ít thực hiện và ít hiệu quả nhất đó là: *Khảo sát ý kiến về sự hài lòng của các cá nhân, đơn vị trong trường về HDSHTT; Kiểm tra việc thực hiện quyền SHTT ở trường ĐH; Tiếp nhận đánh giá của tổ chức bên ngoài liên quan về TSTT tạo ra trong HDSHTT.* Kết quả cho thấy, việc đánh giá bên trong về HDSHTT ở trường ĐH khu vực miền Trung ít được quan tâm thực hiện và chưa mang lại hiệu quả, bên cạnh đó, trường ĐH cũng ít mở rộng việc tiếp nhận đánh giá của các tổ chức bên ngoài liên quan đến TSTT được tạo ra trong HDSHTT của trường ĐH. Trong khi đó, một trong những ý nghĩa quan trọng của TSTT là chúng phải khai thác thương mại, ứng dụng trong thực tiễn, mang lại giá trị vật chất và tinh thần để nhà trường tái đầu tư cho HĐ giảng dạy, NCKH.

- ***Xét theo đối tượng khảo sát:*** Kiểm định t-test trên 7 nội dung của công tác đánh giá, kết quả chỉ rõ, tất cả các nội dung không có sự khác biệt về giá trị trung bình trong đánh giá của CBQL và GV, CV ($\text{Sig.} > 0,05$). Kết quả này cũng tương đồng với quan điểm cho rằng, tại Việt Nam, số lượng sáng chế, kết quả nghiên cứu của các trường ĐH, viện nghiên cứu được chuyển giao cho cộng đồng doanh nghiệp để áp dụng, thương mại hóa còn rất hạn chế. Phần lớn HĐ thương mại hóa kết quả nghiên cứu chủ yếu mang tính tự phát, chưa có tổ chức chuyển giao chuyên nghiệp nên chưa phát huy được tiềm năng và hiệu quả sử dụng (Hồ Ngọc Luật, 2015).

- ***Mối tương quan về mức độ và hiệu quả thực hiện*** các nội dung đánh giá HDSHTT ở trường ĐH, kết quả chỉ rõ mối tương quan thuận chặt chẽ giữa tất cả các nội dung đánh giá, hệ số tương quan lớn ($r = 0.76 - 0.82, p > 0.05$). Kết quả này chứng tỏ rằng, trường ĐH càng quan tâm thực hiện thường xuyên đánh giá HDSHTT thì sẽ mang lại

hiệu quả cho HDSHTT trong thực tiễn. Ngoài việc cần tập trung đẩy mạnh tự đánh giá, các trường ĐH trong khu vực miền Trung cần quan tâm tiếp nhận đánh giá của các tổ chức bên ngoài liên quan đến TSTT để nâng cao hiệu quả công tác đánh giá HDSHTT.

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

2.4.1. Thực trạng quản lý hoạt động xác định quyền sở hữu trí tuệ về mặt hành chính ở trường đại học

Trong quản lý HDSHTT, bên cạnh việc nhận diện TSTT phát sinh từ NCKH và nghiên cứu phục vụ giảng dạy thì TSTT cần được thống kê, quản lý chặt chẽ trên các hồ sơ hành chính. Tổng hợp các phân tích, thống kê thực trạng quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính ở các trường ĐH khu vực miền Trung cho thấy:

- *Về xây dựng kế hoạch hoạt động nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê về mặt hành chính SHTT*: Tổng hợp kết quả phỏng vấn CBQL các trường trong khu vực cho thấy, việc xây dựng kế hoạch HĐ nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê về mặt hành chính SHTT đã được phòng KH&CN/QLKH quan tâm xây dựng hàng năm trên cơ sở HĐ KH&CN của nhà trường (**1CBQL 5,9;2CBQL23; CBQL38**). Kế hoạch cũng đã tập trung xác định rõ ràng các chỉ số cụ thể về mục tiêu; tài chính, thời gian thực hiện và tập trung xác định các nội dung trọng tâm về HĐ phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT phát sinh từ đào tạo, NCKH của GV, nhà khoa học trong trường ĐH và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vị chịu trách nhiệm thực thi trong trường ĐH. Phòng KHCN là đơn vị phụ trách và cử đội ngũ CV của Phòng tổ chức thực hiện HĐ nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê về mặt hành chính SHTT (**1CBQL 14; 2CBQL23,27; 3CBQL31**). Như vậy, các trường ĐH trong khu vực đã quan tâm xây dựng kế hoạch HĐ nhận diện xác định quyền sở hữu, thống kê về mặt hành chính SHTT với các nội dung cơ bản, trọng tâm được xác định cụ thể, tạo cơ sở để công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện HĐ này được diễn ra theo kế hoạch khoa học trong thực tiễn quản lý tại trường ĐH.

- *Về tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá hoạt động nhận diện xác định quyền sở hữu, thống kê về mặt hành chính SHTT*: Tổng hợp các phân tích thống kê từ kết quả khảo sát bằng bảng hỏi về mức độ thường xuyên và hiệu quả công tác tổ chức, chỉ đạo HĐ nhận diện xác định quyền sở hữu, thống kê hành chính SHTT ở trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày tại bảng 2.10.

Bảng 2.10: Thực trạng tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá hoạt động xác định quyền sở hữu trí tuệ về mặt hành chính ở trường đại học

TT	Nội dung quản lý HĐ SHTT	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Tổ chức hướng dẫn quy trình, thủ tục phát hiện, khai báo TSTT	CBQL	2,14	0,68	0,34	7	2,12	0,69	0,25	7	0,81**
		GV,CV	2,08	0,71			2,03	0,77			0,87**
		Chung	2,09	0,71			2,04	0,76			0,85**
2	Tổ chức tiếp nhận khai báo TSTT phát sinh từ đào tạo, KHCN	CBQL	2,29	0,67	0,22	1	2,15	0,68	0,73	1	0,83**
		GV,CV	2,19	0,78			2,12	0,81			0,89**
		Chung	2,21	0,76			2,13	0,79			0,84**
3	Tổ chức lập hồ sơ thống kê TSTT từ đào tạo, KHCN	CBQL	2,25	0,65	0,24	2	2,19	0,67	0,24	3	0,82**
		GV,CV	2,16	0,71			2,10	0,75			0,81**
		Chung	2,18	0,69			2,11	0,74			0,81**
4	Tổ chức cấp giấy xác nhận quyền sở hữu TSTT	CBQL	2,14	0,67	0,79	6	2,05	0,69	0,90	6	0,81**
		GV,CV	2,12	0,77			2,06	0,81			0,88**
		Chung	2,13	0,76			2,06	0,79			0,87**
5	Tổ chức xây dựng CSDL SHTT	CBQL	2,25	0,74	0,19	5	2,19	0,74	0,33	5	0,84**
		GV,CV	2,14	0,82			2,11	0,83			0,86**
		Chung	2,16	0,80			2,09	0,82			0,86**
6	Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ sáng tạo TSTT	CBQL	2,18	0,69	0,72	5	2,15	0,72	0,61	2	0,85**
		GV,CV	2,15	0,77			2,11	0,81			0,89**
		Chung	2,15	0,76			2,12	0,79			0,88**
7	Khuyến khích, tạo động lực cho cá nhân, tập thể phát triển HĐ tạo lập TSTT	CBQL	2,28	0,69	0,07	3	2,17	0,69	0,21	3	0,85**
		GV,CV	2,14	0,80			2,07	0,81			0,86**
		Chung	2,17	0,79			2,11	0,79			0,86**
8	Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo định kì TSTT của tổ chức, cá nhân trong trường ĐH	CBQL	2,25	0,79	0,24	3	2,14	0,67	0,53	4	0,82**
		GV,CV	2,16	0,76			2,09	0,80			0,84**
		Chung	2,17	0,74			2,10	0,78			0,84**

Kết quả khảo sát tại bảng 2.10 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** Các nội dung được CBQL và GV, CV đánh giá thực hiện ở mức độ “ít thực hiện” ($\bar{X}$ chung = 2,09 - 2,21) và “ít hiệu quả” ($\bar{X}$ chung = 2,04 - 2,13). Có sự tương đồng về thứ tự xếp hạng mức độ thực hiện thường xuyên và hiệu quả cao hơn ở các nội dung: *Tổ chức tiếp nhận khai báo TSTT phát từ HĐ*

đào tạo, KHCN của tổ chức, cá nhân trong trường ĐH ($X=2,21$; $Y= 2,13$); Tổ chức lập hồ sơ thống kê, lưu trữ các TSTT phát từ HĐ đào tạo, KHCN của tổ chức, cá nhân trong trường ĐH ($X=2,19$; $Y= 2,11$). Tổng hợp kết quả phỏng vấn đối với CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung cho thấy, công tác quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính ở các trường ĐH chỉ đang tập trung thực hiện ở các công việc như: nhà trường tổ chức cho cán bộ, GV khai báo sản phẩm nghiên cứu; đề nghị toàn thể GV, viên chức cung cấp thông tin, minh chứng của sản phẩm khoa học như: đề tài NCKH; bài báo khoa học; sách, giáo trình do cán bộ, GV thực hiện và đã được nghiệm thu, công bố, xuất bản vào cuối mỗi năm học. Tuy nhiên, tổng hợp ý kiến phỏng vấn từ CBQL và GV-CV phản ánh, nhiều nhà nghiên cứu, GV không coi những TSTT từ HĐ đào tạo, nghiên cứu của mình cần được khai báo, trừ khi có quy định kê khai giờ NCKH từ Khoa, Phòng KH&CN, phòng Tổ chức- Hành chính của trường ĐH để có cơ sở đánh giá và xếp loại thi đua năm học thì mới tiến hành khai báo thông qua mẫu phiếu cung cấp **(1CBQL1,4,7; 1GV-CV4,8,13)**. Mặt khác, nhiều ý kiến GV cho rằng, trường ĐH vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn quy trình tổ chức phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT để tác giả thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục khi khai báo TSTT **(1GV-CV6,8; 2GV-CV15; 3GV-CV28,30)**. Công tác lập hồ sơ thống kê vẫn nặng về hành chính, giấy tờ thủ công, chưa đẩy mạnh ứng dụng quản lý hành chính công trực tuyến về quy trình phát hiện, khai báo, ghi nhận TSST **(2GV-CV14;3GV-CV25)**. Như vậy, kết quả cho thấy, về phía tác giả TSTT, họ vẫn chưa chủ động trong công tác khai báo, về phía đơn vị quản lý vẫn chưa có những hướng dẫn quy trình và cải tiến trong ứng dụng trực tuyến trong tổ chức phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT.

Nội dung *Khuyến khích, tạo động lực cho cá nhân, tập thể phát triển HĐ tạo lập TSTT*; *Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo định kì theo năm học các TSTT của tổ chức, cá nhân trong trường ĐH* cũng được nhà trường quan tâm thực hiện tuy nhiên mức độ thực hiện và hiệu quả không cao. Tổng hợp kết quả phỏng vấn CBQL các trường ĐH khu vực miền Trung cho rằng, theo phân cấp quản lý HĐSHTT, Phòng KHCN/QLKH của Trường ĐH đã quan tâm theo dõi, giám sát và yêu cầu cá nhân, đơn vị trong trường khai báo TSTT, trên cơ sở đó ghi nhận, thống kê TSTT và báo cáo kịp thời với với cơ quan quản lý cấp trên về kết quả phát triển TSTT của trường ĐH hàng năm **(1CBQL1,7; 2CBQL16,22; 3CBQL28,40)**. Hiện nay, các trường ĐH

trong khu vực đều dựa trên kết quả khai báo của CBGV để tiến hành thống kê, đánh giá và lập báo cáo tổng kết về TSTT của nhà trường. Hàng năm, phòng KH&CN phụ trách tổ chức tổng kết và xây dựng kế hoạch HĐ KH&CN, báo cáo kết quả HĐ NCKH trong năm học, trên cơ sở đó nhà trường khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong NCKH và công bố quốc tế đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục SIS (Institute for Scientific Information); Scopus; SCI (Science Citation Index); SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Sciences Citation Index); A&HCI (Arts and Humanities Citation Index). Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả KT-ĐG HĐ này, hầu như trường ĐH vẫn chưa đề xuất được những biện pháp khả thi, xây dựng chiến lược để gia tăng những công bố quốc tế từ kết quả nghiên cứu, đào tạo mà chủ yếu vẫn dựa trên sự chủ động và nguồn lực nội sinh của chính tác giả nghiên cứu.

Các nội dung khác được đánh giá ít thực hiện và ít hiệu quả hơn là: *Tổ chức xây dựng CSDL SHTT; Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT*. Tìm hiểu thông tin về trang CSDL khoa học trực tuyến ở các trường ĐH khu vực miền Trung để phục vụ cho công tác quản lý HĐ nhận diện, thống kê và quản lý về mặt hành chính SHTT, kết quả cho thấy: ĐH Huế là đơn vị đã xây dựng và vận hành trang CSDL khoa học, thống kê dữ liệu nhà khoa học, đề tài, bài báo, sách, giáo trình của cán bộ GV ĐH Huế. *ĐH Huế chú trọng xây dựng và thường xuyên nâng cấp trang CSDL khoa học trực tuyến nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi kết quả nghiên cứu, gia tăng cơ hội trích dẫn công bố khoa học của các nhà khoa học; góp phần cải thiện các tiêu chí liên quan đến công bố khoa học và chỉ số trích dẫn trong các bảng xếp hạng ĐH và cung cấp một công cụ đánh giá khách quan về năng suất và chất lượng công bố của từng nhà khoa học (1CBQL1)*. Trong khi đó, tại ĐH Tây Nguyên và ĐH Quy Nhơn, chỉ đang dừng lại ở CSDL của cá nhân tự cập nhật trên Website của Trường (2CBQL16,19; 3CBQL29,34), đồng thời các trường ĐH trong khu vực đều rất ít thực hiện các hình thức HĐ nhằm phổ biến và hướng dẫn quy trình và thủ tục phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT mà GV tự khai báo bằng văn bản hoặc kê khai trên hệ thống vào cuối mỗi năm học theo yêu cầu từ phòng QLKH/KH&CN.

Nội dung *Tổ chức cấp giấy biên nhận/xác nhận quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân đối với TSTT* được đánh giá ít thực hiện và ít hiệu quả nhất. Sở dĩ việc tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền SHTT của tác giả đối với TSTT chưa thực hiện được,

nguyên nhân chủ yếu được lí giải là việc xác định một công trình NCKH, giáo trình có phải là một TSTT hay không không phải chỉ do bản thân người nghiên cứu kết hợp với các CBQL về KHCN tiến hành mà phải do một bộ phận của những người có chuyên môn kiểm tra và thẩm định. Tuy nhiên, trường ĐH chưa có quy định rõ ràng nào về việc thành lập những hội đồng chuyên môn để đánh giá và thẩm định và cấp giấy xác nhận quyền sở hữu TSTT, làm cơ sở quan trọng cho việc xác định tiềm năng xác lập quyền SHTT cho cá nhân, tổ chức trong trường ĐH.

- **Xét theo đối tượng:** Theo kết quả kiểm định t-test, không có sự khác biệt trong đánh giá của CBQL, GV, CV về mức độ thường xuyên và hiệu quả thực hiện các nội dung tổ chức, chỉ đạo HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính ở trường ĐH (Sig. > 0.05). Điều này có thể có sự thống nhất trong đánh giá thực trạng của CBQL, GV, CV ở trường ĐH khu vực miền Trung.

- **Tương quan giữa mức độ và hiệu quả thực hiện** các nội dung cho thấy, các nội dung tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG HĐ xác định quyền sở hữu TSTT về mặt hành chính có mức tương quan thuận và chặt chẽ ($r = 0,81-0,88$, $p < 0,01$). Vì vậy, trường ĐH càng quan tâm thực hiện thường xuyên các nội dung như: tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo TSTT; tổ chức hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận, thống kê TSTT và ứng dụng CNTT, xây dựng CSDL khoa học trực tuyến trong quản lý thì hiệu quả tổ chức, chỉ đạo HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính ở trường ĐH càng cao.

Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy, các trường ĐH trong khu vực miền Trung đã quan tâm xây dựng kế hoạch nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê về mặt hành chính SHTT, tuy vậy công tác tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG vẫn còn nhiều bất cập và chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Dựa trên kết quả nghiên cứu chúng tôi cho rằng, để tăng cường quản lý HĐ nhận diện, thống kê về mặt hành chính SHTT, nhà quản lý các trường ĐH khu vực miền Trung cần: Nâng cao nhận thức cho tác giả TSTT trong trường ĐH về ý nghĩa của công tác khai báo, nhận diện TSTT; Ban hành quy trình tổ chức phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT để tác giả chủ động thực hiện HĐ khai báo; Xây dựng CSDL khoa học trực tuyến hỗ trợ HĐ nhận diện, khai báo, ghi nhận TSTT cũng đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin SHTT.

2.4.2. Thực trạng quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Nhiều sản phẩm trí tuệ ở trường ĐH, nếu chỉ quản lý đơn thuần về mặt hành chính, sẽ không nhận diện ra được tài sản được bảo hộ quyền SHTT. Vì vậy, những tài sản SHTT có giá trị phải được xác lập quyền sở hữu về mặt pháp lý bằng các thủ tục tại các cơ quan chức năng. Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung cho thấy:

- *Về xây dựng kế hoạch HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT:* Tổng hợp ý kiến phỏng vấn CBQL và GV,CV về xây dựng kế hoạch HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT, kết quả cho thấy ý kiến chung cho rằng, theo quy định, hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch HDSHTT, trong đó, xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT là một trong các nội dung trọng tâm của kế hoạch này. Tuy vậy, việc kế hoạch hoá cho những HĐ trọng tâm nhằm thực hiện xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT như: HĐ tư vấn, hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu đối với TSTT; HĐ đăng ký quyền SHTT; HĐ bảo mật CSDL, danh mục các công trình đã được xác lập quyền SHTT và xác định quyền công bố đối với TSTT gắn liền với mục tiêu, thời gian, kinh phí, người phụ trách, cách thức thực hiện của HĐ vẫn chưa được bộ phận chuyên trách HDSHTT của trường xác định cụ thể **(1CBQL7,11; 2CBQL20)**. Đây là nội dung ít được đề cập trong kế hoạch HDSHTT, kế hoạch HĐ KH&CN hàng năm của nhà trường **(2CBQL 16; 3CBQL38)**.

- *Về tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT:* Tổng hợp các phân tích thống kê về thực trạng tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT ở trường ĐH ở các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày tại bảng 2.11.

Bảng 2.11: Thực trạng tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học

TT	Nội dung	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT	CBQL	2,15	0,71	0,85	1	2,03	0,71	0,88	2	0,83**
		GV,CV	2,14	0,80			2,04	0,79			0,88**
		Chung	2,14	0,78			2,04	0,78			0,87**
2	Tổ chức HĐ khảo sát, đánh giá tiềm năng bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT	CBQL	2,09	0,66	0,87	5	2,00	0,75	0,70	3	0,83**
		GV,CV	2,08	0,76			2,03	0,79			0,89**
		Chung	2,08	0,73			2,03	0,78			0,87**
3	Tổ chức HĐ tư vấn hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT đối với TSTT	CBQL	2,07	0,69	0,71	4	1,94	0,68	0,37	4	0,84**
		GV,CV	2,10	0,81			2,01	0,78			0,86**
		Chung	2,09	0,79			2,00	0,76			0,86**
4	Phổ biến cơ chế xác định quyền chủ sở hữu và quyền tác giả TSTT	CBQL	2,09	0,67	0,98	3	2,01	0,69	0,64	3	0,82**
		GV,CV	2,10	0,77			2,04	0,77			0,85**
		Chung	2,10	0,73			2,03	0,75			0,84**
5	Tổ chức hỗ trợ tiến hành các thủ tục pháp lý tại các cơ quan chức năng để xác lập quyền SHTT	CBQL	2,07	0,70	0,88	5	2,00	0,74	0,66	3	0,81**
		GV,CV	2,08	0,76			2,03	0,81			0,81**
		Chung	2,08	0,74			2,03	0,80			0,81**
6	Tổ chức rà soát, tiếp nhận thông tin đánh giá bên ngoài về thực thi quyền SHTT và thực hiện chống xâm phạm quyền SHTT	CBQL	2,12	0,71	0,69	4	2,03	0,73	0,76	4	0,83**
		GV,CV	2,09	0,77			2,05	0,78			0,85**
		Chung	2,09	0,74			2,02	0,77			0,85**
7	Tổ chức bảo mật tài liệu, chứng cứ hỗ trợ việc xác lập quyền SHTT	CBQL	2,12	0,65	0,79	2	2,06	0,70	0,26	2	0,86**
		GV,CV	2,14	0,80			2,06	0,79			0,89**
		Chung	2,13	0,77			2,06	0,78			0,88**
8	Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng, xử lý vi phạm	CBQL	2,14	0,74	0,83	2	2,06	0,78	0,69	3	0,87**
		GV,CV	2,13	0,83			2,03	0,81			0,83**
		Chung	2,13	0,79			2,03	0,80			0,84**
9	Báo cáo định kì về HĐ xác lập, bảo vệ quyền SHTT của nhà trường	CBQL	2,14	0,62	0,89	1	2,07	0,71	0,34	1	0,86**
		GV,CV	2,14	0,70			2,06	0,75			0,89**
		Chung	2,14	0,66			2,07	0,73			0,86**

Tổng hợp kết quả khảo sát tại bảng 2.11 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, các nội dung tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG HĐ xác lập, bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT ở trường ĐH được CBQL và GV, CV đánh giá thực hiện ở mức độ “ít thực hiện” ($\bar{X}$ chung = 2,08 - 2,14) và “ít hiệu quả” ($\bar{X}$ chung = 2,00 - 2,05). Thứ tự xếp hạng mức độ thường xuyên và hiệu quả của các nội dung tổ chức, chỉ đạo HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT có sự chênh lệch không đáng kể. Trong đó, nội dung được đánh giá thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn so với các nội dung khác là: *Báo cáo định kì về HĐ xác lập, bảo vệ quyền SHTT của nhà trường; Tổ chức lưu giữ và bảo mật tài liệu, chứng cứ hỗ trợ việc xác lập quyền SHTT; Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm SHTT*. Kết quả phỏng vấn CBQL và GV, CV các trường ĐH trong khu vực cho thấy, trên cơ sở KT-ĐG HĐ SHTT hàng năm, Phòng KH&CN/QLKH của trường ĐH quan tâm báo cáo định kì về HĐ xác lập, bảo vệ quyền SHTT của nhà trường. Tuy nhiên, theo đánh giá của CBQL, thực tế số lượng TSTT của cá nhân, tổ chức trong trường ĐH được xác lập quyền SHTT hàng năm không lớn. Theo đó, việc tổ chức lưu giữ, bảo mật tài liệu, chứng cứ hỗ trợ xác lập quyền SHTT ở trường ĐH cũng chưa được thực hiện thường xuyên (**1CBQL 4,9**). Bên cạnh đó, qua nghiên cứu sản phẩm HĐ SHTT, tại ĐH Huế quy chế “*Quản lý HĐ SHTT*” được ban hành đã quy định về các vấn đề bảo mật thông tin về SHTT, giải quyết tranh chấp về SHTT, khen thưởng và xử lý vi phạm về HĐ SHTT nhưng chỉ cho thấy quy định về nguyên tắc mang tính chất chung nhất chứ chưa thực sự có một hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực thi. Trong khi đó, ĐH Tây Nguyên và ĐH Quy Nhơn chưa ban hành quy định nào về quản lý HĐ SHTT của trường ĐH. Việc thiếu hụt quy chế quản lý HĐ SHTT nội bộ trường ĐH hoặc cơ chế, chính sách về SHTT chưa được hướng dẫn dẫn đến việc thực thi quy chế là một thách thức lớn đối với các thành phần liên quan.

Các nội dung trong HĐ xác lập quyền SHTT ở trường ĐH tại khu vực miền Trung được CBQL và GV, CV đánh giá là ít thực hiện và ít hiệu quả hơn đó là: *Tổ chức HĐ tư vấn hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT đối với TSTT; Tổ chức hỗ trợ tiến hành các thủ tục pháp lý tại cơ quan chức năng*. Để bảo vệ quyền SHTT, chủ thể quyền có thể thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan thực thi xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự, tuy nhiên trong chừng mực phạm vi quyền hạn của mình, các trường ĐH có thể hoàn

thiện các chính sách quản lý HĐSHTT. Các ý kiến về vấn đề này từ CBQL và GV, CV được phỏng vấn cho rằng, sự thiếu hiểu biết về các thủ tục cần thiết và thiếu sự hỗ trợ trong quá trình đăng ký bản quyền đã khiến bản thân e ngại xác lập quyền SHTT (**1GV11;15;2GV-CV18; 3GV-CV30**). Các nhà nghiên cứu có giải pháp kỹ thuật, sáng chế, đề tài NCKH có khả năng phát sinh SHTT cần được bảo hộ quyền SHTT nhưng trường ĐH thiếu đội ngũ chuyên trách HĐSHTT có chuyên môn, nghiệp vụ để tư vấn, hướng dẫn quy trình đăng ký bảo hộ quyền SHTT và tiến hành các thủ tục pháp lý tại cơ quan chức năng (**1CBQL19; 2CBQL22; 3CBQL34**).

Các HĐ được xác định là trọng tâm cơ bản của HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT ở trường ĐH, tuy nhiên CBQL và GV, CV đánh giá là ít thực hiện và ít hiệu quả nhất đó là: *Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT; Tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT; Tổ chức rà soát, tiếp nhận thông tin đánh giá bên ngoài về thực thi quyền SHTT*. Kết quả phỏng vấn CBQL và GV, CV phản ánh, việc tổ chức các HĐ khảo sát, đánh giá tiềm năng bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT; tổ chức phổ biến, hướng dẫn, quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT ở trường ĐH rất ít được diễn ra (**1CBQL5,12;3CBQL31**). Các ý kiến khác cho rằng, việc xem xét tỷ lệ đóng góp nguồn lực hay đánh giá nguồn lực trí tuệ chiếm bao nhiêu phần trăm trong TSTT để xác lập được quyền sở hữu đối với một TSTT là một việc không hề dễ dàng. Vì vậy, việc xác lập quyền sở hữu đối với một đối tượng SHTT sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể liên quan nên việc phân định tỷ lệ đóng góp nguồn lực sẽ có thể nảy sinh sự xung đột về lợi ích (**1CBQL1,6**). Một số nhà nghiên cứu cho dù sử dụng nguồn lực của trường ĐH để phục vụ nghiên cứu nhưng họ vẫn biến thành quả nghiên cứu thành tài sản cá nhân và tự khai thác mà không dành một phần lợi ích nào cho trường ĐH (**2CBQL17,21; 3CBQL24,38**). Kết quả khảo sát cũng cho thấy, trường ĐH chưa đẩy mạnh thực hiện tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT bên trong nhà trường nên việc tổ chức các HĐ tiếp nhận và phối hợp với các tổ chức, cơ quan ngoài trường ĐH để tiến hành xác lập quyền SHTT và bảo vệ xâm phạm quyền SHTT ít được thực hiện và ít hiệu quả.

- **Xét theo đối tượng:** Kết quả kiểm định t-test đã chỉ ra, không có sự khác biệt trong điểm trung bình đánh giá của CBQL và GV, CV về mức độ thường xuyên và hiệu quả thực hiện các nội dung quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp

lý SHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung (Sig. > 0.05). Như vậy, kết quả phản ánh, trong khi thực tiễn quy trình đăng ký SHTT tại các cơ quan quản lý phức tạp; sự thiếu hiểu biết về các thủ tục cần thiết và thiếu sự hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn trong quá trình đăng ký bản quyền, hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu vẫn thiếu tin tưởng vào sự hỗ trợ của bộ phận SHTT và sự đảm bảo về lợi ích kinh tế từ phía nhà trường khiến chủ sở hữu TSTT tìm cách biến tài sản đó thành tài sản của cá nhân và tự khai thác thương mại mà không khai báo. Những lí do trên dẫn đến việc quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT ở trường ĐH gặp nhiều khó khăn, bất cập.

- **Tương quan giữa mức độ và hiệu quả thực hiện:** Xem xét mối liên hệ tương quan cho thấy, trong từng nội dung tổ chức, chỉ đạo HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT, mức độ thường xuyên và tính hiệu quả cùng biến thiên theo 1 hướng và thể hiện mức tương quan chặt chẽ ($r=0,840-0,88$, $p<0.01$). Vì vậy, trường ĐH càng quan tâm thực hiện thường xuyên các nội dung nêu trên, hiệu quả HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT càng cao.

Tóm lại, kết quả khảo sát cho thấy, quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Trên cơ sở kết quả khảo sát và phân tích các nguyên nhân, theo chúng tôi, trường ĐH khu vực miền Trung cần chú trọng từ khâu xây dựng kế hoạch trong đó xác định cụ thể các nội dung trọng tâm HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT gắn liền với phân cấp quản lý cho từng cá nhân, tổ chức trong trường ĐH; làm cơ sở cho việc tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG về sau. Đồng thời, các trường ĐH cần: Nâng cao ý thức bảo vệ quyền SHTT cho GV, nhà khoa học; Xây dựng quy chế quản lý HDSHTT của trường ĐH, quy định rõ về lợi ích đối với người nghiên cứu, xử lý vi phạm quyền SHTT; Xây dựng quy trình xác lập quyền SHTT để tác giả TSTT có hiểu biết rõ ràng về các bước thực hiện; Bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT trong công tác tư vấn, hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền SHTT; ứng dụng phần mềm phát hiện vi phạm SHTT trong trường ĐH.

2.4.3. Thực trạng quản lý hoạt động khai thác thương mại tài sản sở hữu trí tuệ

Quản lý HĐ khai thác thương mại tài sản SHTT hiệu quả sẽ mang lại giá trị vật chất và tinh thần để nhà trường tái đầu tư cho HĐ giảng dạy, NCKH và củng cố uy tín và vị thế trong ĐH đào tạo, nghiên cứu. Tổng hợp các phân tích thống kê về thực trạng quản lý HĐ khai thác thương mại TSTT ở các trường ĐH miền Trung trong việc thực hiện các chức năng quản lý như sau:

- Về xây dựng kế hoạch hoạt động khai thác thương mại SHTT: Tổng hợp kết quả phỏng vấn CBQL các trường ĐH khu vực miền Trung cho thấy, trong kế hoạch HDSHTT chung của nhà trường hàng năm, các nội dung trọng tâm của kế hoạch HĐ khai thác thương mại SHTT như: Xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại của TSTT; Lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tượng tiềm năng; Đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi; Tổ chức khai thác thương mại đối với TSTT ít được quan tâm xây dựng trên cơ sở gắn liền với việc xác định mục tiêu, thời gian, kinh phí, người phụ trách, cách thức thực hiện (**1CBQL 1,5; 2CBQL29; 3CBQL36**). Kết quả khảo sát thực trạng tổ chức, chỉ đạo HĐ khai thác thương mại SHTT ở trường ĐH được trình bày tại bảng 2.12.

Bảng 2.12: Thực trạng tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác thương mại tài sản sở hữu trí tuệ ở trường đại học

T T	Nội dung	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường thương mại hoá TSTT	CBQL	2,01	0,75	0,48	7	1,95	0,75	0,54	8	0,83**
		GV,CV	2,06	0,79			1,20	0,78			0,89**
		Chung	2,05	0,78			1,99	0,77			0,88**
2	Tổ chức xác định giá trị các yếu tố có khả năng khai thác thương mại TSTT	CBQL	2,04	0,74	0,75	6	1,97	0,73	0,48	6	0,82**
		GV,CV	2,07	0,74			2,02	0,76			0,86**
		Chung	2,06	0,74			2,01	0,76			0,85**
3	Xác lập danh sách, phân tích, đánh giá đối tác ứng dụng SHTT tiềm năng	CBQL	2,05	0,71	0,60	5	1,97	0,70	0,56	7	0,89**
		GV,CV	2,09	0,77			2,01	0,76			0,86**
		Chung	2,08	0,76			2,00	0,75			0,87**
4	Tổ chức đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi	CBQL	2,04	0,72	0,72	6	2,02	0,75	0,97	5	0,85**
		GV,CV	2,07	0,74			2,02	0,74			0,86**
		Chung	2,06	0,74			2,02	0,74			0,86**
5	Tổ chức hợp tác nghiên cứu và mô	CBQL	2,09	0,67	0,92	4	2,05	0,69		4	0,87**
		GV,CV	2,09	0,77			2,06	0,79			0,85**

	hình khởi tạo doanh nghiệp	Chung	2,09	0,75			2,06	0,78			0,85**
6	Xác định các chính sách hỗ trợ chuyển giao, phổ biến, ứng dụng SHTT	CBQL	2,25	0,74	0,37	2	2,21	0,79	3,23	2	0,87**
		GV,CV	2,18	0,81			2,13	0,83			0,90**
		Chung	2,19	0,80			2,14	0,83			0,89**
7	Xác định trách nhiệm và tỷ lệ lợi nhuận các bên	CBQL	2,23	0,74	0,18	3	2,15	0,75	0,32	3	0,87**
		GV,CV	2,13	0,76			2,07	0,75			0,88**
		Chung	2,14	0,76			2,08	0,75			0,87**
8	Khuyến khích cá nhân, tập thể phát triển HD CGCN	CBQL	2,33	0,79	0,10	1	2,22	0,76	0,28	1	0,82**
		GV,CV	2,20	0,82			2,14	0,79			0,89**
		Chung	2,22	0,81			2,15	0,79			0,87**

Kết quả tại bảng 2.12 cho thấy:

- **Xét trên toàn mẫu chung:** Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, các nội dung trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện HD khai thác thương mại tài sản SHTT ở trường ĐH được đánh giá thực hiện ở mức độ ít thực hiện ($\bar{X} = 2,04 - 2,22$) và “ít hiệu quả” ($\bar{X} = 1,97 - 2,15$). Có sự tương đồng nhất định về thứ bậc mức độ và hiệu quả thực hiện các nội dung.

Các nội dung được đánh giá thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn so với các nội dung khác là: *Khuyến khích cá nhân, tập thể phát triển HD ứng dụng, CGCN SHTT; Xác định các chính sách hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao SHTT và Xác định trách nhiệm và tỷ lệ phân chia lợi nhuận của các bên liên quan.* Đây là những nội dung liên quan đến TSTT trong các mối quan hệ nội bộ của các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc và giữa cán bộ nghiên cứu, GV với các bên có liên quan trong HDSHTT. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các trường ĐH miền Trung đã có sự quan tâm trong việc khuyến khích cá nhân, tập thể trong trường ĐH phát triển HD thương mại TSTT, thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích CBGV đẩy mạnh quá trình CGCN, ứng dụng SHTT.

Kết quả nghiên cứu sản phẩm HDSHTT cũng cho thấy, ĐH Quy Nhơn và ĐH Tây Nguyên chưa ban hành quy chế nào liên quan đến quản lý HDSHTT nói chung và quy chế khai thác thương mại TSTT tại trường ĐH. Tại ĐH Huế, “*Quy chế khai thác thương mại TSTT tại ĐH Huế*” bao gồm 5 chương, 21 điều, trong đó, quy định cụ thể và rõ ràng các vấn đề Quyền sở hữu các TSTT tạo cơ sở để thực hiện khai thác

và bảo mật các TSTT, xác định chính sách hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao, phổ biến, ứng dụng SHTT, xác định trách nhiệm và tỷ lệ phân chia lợi nhuận của các bên liên quan từ HĐ khai thác thương mại. Qua nghiên cứu sản phẩm HĐ, chúng tôi được biết, trong những năm qua, nhiều TSTT tại ĐH Huế đã được khai thác thương mại, ứng dụng trong thực tiễn như: sản phẩm Bokashi trầu của Viện Công nghệ sinh học đã chuyển giao cho Công ty Happy Food Đồng Nai; sản phẩm Trà hoa sen Huế và Măng chua của Trường ĐH Nông Lâm cũng đã được thương mại hóa trên thị trường; ứng dụng sơ đồ Voronoi và phân tích đa tiêu chuẩn trong công tác quy hoạch đất bãi thải, xử lý chất thải tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn streptomyces, nấm trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (*Capsium frutescens*) tại khu vực Nam Trung Bộ; Hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng trên cây lúa tại Gia Lai (ICM - Lúa); Xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do Voi gây ra ở khu vực có xung đột Voi – Người, trong vùng đệm vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk (ĐH Tây Nguyên). CBQL và GV tại các trường ĐH khu vực được phỏng vấn đều đánh giá cao các TSTT đã được ứng dụng trong thực tiễn hoặc có khả năng xúc tiến thương mại tại ĐH Huế; ĐH Tây Nguyên; ĐH Quy Nhơn. Bên cạnh đó, hiện tại nguồn SHTT lớn nhất mà các trường ĐH khu vực miền Trung có thể khai thác là giáo trình, bài giảng, các tác phẩm liên quan đến quyền tác giả nhưng việc khai thác thương mại các sản phẩm này vẫn chưa được thực hiện, tất cả các sản phẩm này đều chưa được đăng ký SHTT (**1CBQL7; 2CBQL21; 3CBQL35**).

Các nội dung thực hiện việc xác lập và giải quyết mối quan hệ giữa trường ĐH với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh HĐ khai thác và CGCN TSTT như: *Tổ chức các HĐ hợp tác nghiên cứu và mô hình khởi tạo doanh nghiệp, gắn kết trường ĐH với doanh nghiệp; Xác lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng* được đánh giá có mức độ thực hiện và hiệu quả hơn so với những nội dung khác trong quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT nhưng đều nằm trong khung điểm thấp, thể hiện mức độ “ít thực hiện” và “ít hiệu quả”. Qua phỏng vấn chúng tôi ghi nhận, những nội dung này chưa được các trường ĐH trong khu vực đẩy mạnh trong thực tế mà vẫn đang nằm trong phương hướng HĐ KH&CN trong thời gian tới trong định hướng tập trung đẩy mạnh HĐ SHTT và CGCN nhằm tái cấu trúc nguồn thu từ KHCN, đưa sản phẩm nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống (**1CBQL1**).

Các nội dung được đánh giá là ít thực hiện và ít hiệu quả nhất ở các trường ĐH khu vực miền Trung là *Tổ chức đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi; Tổ chức HĐ tư vấn, phân tích, xác định giá trị các yếu tố có khả năng khai thác thương mại SHTT; Tổ chức khảo sát, phân tích đánh giá nhu cầu thị trường thương mại hoá tài sản SHTT trong nhà trường*. Kết quả phỏng vấn cho thấy, trường ĐH đã tổ chức những HĐ xúc tiến thương mại SHTT như tham gia Hội chợ công nghệ toàn quốc hàng năm, lập Website để giới thiệu TSTT, công bố các đề tài NCKH tuy nhiên chưa tạo ra hiệu quả thiết thực (**1CBQL4,7**); Sự đầu tư cho HĐ khai thác thương mại ở các trường ĐH đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo nhưng lộ trình và phương pháp thực hiện còn khiêm tốn (**2CBQL19; 3CBQL29**).

- **Xét theo đối tượng:** Kết quả kiểm định t-test chỉ ra rằng, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê điểm trung bình trong đánh giá của CBQL và GV, CV, điều này cho thấy có sự thống nhất trong đánh giá và nhận định của CBQL và GV, CV về mức độ thường xuyên và hiệu quả thực hiện các nội dung tổ chức, chỉ đạo thực hiện HĐ khai thác thương mại TSTT ở trường ĐH (Sig. > 0.05).

- **Tương quan giữa mức độ và hiệu quả thực hiện:** Theo kết quả kiểm định tương quan Person, trong từng nội dung mức độ thường xuyên và hiệu quả của các nội dung tổ chức, chỉ đạo thực hiện HĐ khai thác thương mại tài sản SHTT cùng biến thiên theo 1 hướng, hệ số tương quan lớn ($r=0.84-0.89$, $p<0.01$) cho thấy mức tương quan thuận chặt chẽ. Kết quả này chứng tỏ rằng, trường ĐH càng thực hiện thường xuyên các nội dung tổ chức, chỉ đạo thực hiện HĐ khai thác thương mại TSTT thì hiệu quả càng cao.

Tổng hợp kết quả phỏng vấn CBQL và GV, CV của các trường ĐH trong khu vực cho thấy, việc tổ chức các hình thức KT-ĐG HĐ khai thác thương mại TSTT ở các trường ĐH không được diễn ra thường xuyên và có hiệu quả (**1CBQL 11; 2CBQL23; 3CBQL35**). Các hình thức đánh giá như: Khảo sát ý kiến về sự hài lòng của các cá nhân, đơn vị trong trường về HĐ khai thác thương mại; Tổng kết, rút kinh nghiệm, báo cáo định kì về các HĐ khai thác thương mại TSTT trong trường ĐH; Tiếp nhận đánh giá của các tổ chức bên ngoài liên quan đến các TSTT về khả năng thương mại hoá hầu như ít được thực hiện ở trường ĐH (**1CBQL5,7,13**).

Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế trong quản lý HĐ thương mại hóa SHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung. Trường ĐH trong

khu vực chưa tích cực đẩy mạnh xúc tiến và khai thác tiềm năng thương mại SHTT như: khảo sát, phân tích thị trường; tư vấn, xác định giá trị TSTT; phân tích, đánh giá, kết nối với đối tác tiềm năng. Điều này có sự khác biệt lớn với kinh nghiệm của một số trường ĐH trên thế giới có sự thành công trong HĐ bảo vệ quyền SHTT và CGCN như ĐH quốc gia Campinas, Brazil (Giorgio, 2016), ĐH Thanh Hoa - Trung Quốc (Guo, 2007) (đã dẫn). Chúng tôi cho rằng, để đẩy mạnh HĐ khai thác thương mại ở trường ĐH khu vực miền Trung, nhà quản lý cần quan tâm xây dựng kế hoạch khoa học, làm cơ sở định hướng tổ chức, chỉ đạo, KT-ĐG kết quả khai thác thương mại TSTT ở trường ĐH. Đồng thời, các trường ĐH cần chú trọng: Ban hành quy chế khai thác thương mại SHTT ở trường ĐH, xác định rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của nhà nghiên cứu, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác với trường ĐH; Xây dựng quy trình thương mại hoá TSTT của trường ĐH; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý HDSHTT chuyên nghiệp đảm nhận nhiệm vụ chuyển giao những thành quả của NCKH cho thị trường; Tăng cường xác lập, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường – Tổ chức/Doanh nghiệp để kết nối nghiên cứu với thực tiễn.

2.4.4. Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ

Các điều kiện hỗ trợ HDSHTT đóng vai trò quan trọng không thể thiếu đối với việc tạo ra hiệu quả của HDSHTT ở trường ĐH. Kết quả khảo sát thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT ở các trường ĐH miền Trung được trình bày tại bảng 2.13.

Bảng 2.13: Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT ở trường ĐH

T T	Nội dung quản lý HĐ SHTT	Đối tượng	Thực hiện (X)				Hiệu quả (Y)				r
			$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	$\bar{X}$	SD	Sig.	TB	
1	Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm cho HDSHTT	CBQL	2,73	0,74	0,61	1	2,60	0,62	0,23	2	0,78**
		GV,CV	2,69	0,72			2,52	0,66			0,87**
		Chung	2,70	0,73			2,54	0,65			0,85**
2	Chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ hình thành TSTT	CBQL	2,55	0,70	0,88	3	2,49	0,66	0,57	3	0,79**
		GV,CV	2,56	0,72			2,53	0,67			0,84**
		Chung	2,56	0,73			2,52	0,67			0,83**
3	Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý HDSHTT	CBQL	2,35	0,85	0,27	8	2,34	0,80	0,87	4	0,71**
		GV,CV	2,25	0,85			2,35	0,79			0,82**
		Chung	2,27	0,85			2,35	0,79			0,79**

4	Xây dựng và triển khai quy trình quản lý HDSHTT	CBQL	1,70	0,57	0,19	10	1,60	0,10	0,87	10	0,89**
		GV,CV	1,69	0,53			1,54	0,45			0,91**
		Chung	1,70	0,55			1,57	0,55			0,90**
5	Phát triển hệ thống thông tin, CSDL KH&CN	CBQL	2,75	0,70	0,05	2	2,58	0,66	0,63	1	0,75**
		GV,CV	2,61	0,71			2,55	0,72			0,84**
		Chung	2,63	0,71			2,56	0,71			0,82**
6	Tổ chức trang bị phương tiện tra cứu, thông tin SHTT	CBQL	2,42	0,89	0,67	4	2,29	0,86	0,54	5	0,77**
		GV,CV	2,38	0,92			2,23	0,88			0,85**
		Chung	2,38	0,91			2,24	0,88			0,83**
7	Phát động thi đua xây dựng môi trường văn hoá SHTT	CBQL	2,31	0,78	0,68	7	2,22	0,71	0,37	9	0,75**
		GV,CV	2,28	0,88			2,15	0,82			0,80**
		Chung	2,28	0,86			2,16	0,80			0,79**
8	Xây dựng cơ chế và khuyến khích phối hợp với doanh nghiệp trong HDSHTT	CBQL	2,38	0,76	0,29	5	2,28	0,74	0,13	7	0,78**
		GV,CV	2,29	0,85			2,16	0,83			0,81**
		Chung	2,31	0,84			2,18	0,81			0,80**
9	Quy định sử dụng thời gian hành chính thực hiện các HDSHTT	CBQL	2,42	0,80	0,06	6	2,35	0,79	0,08	6	0,75**
		GV,CV	2,27	0,85			2,20	0,88			0,85**
		Chung	2,29	0,84			2,22	0,87			0,83**
10	Thực hiện công bằng, dân chủ trong thi đua, khen thưởng việc thực thi HDSHTT	CBQL	2,20	0,65	0,09	9	2,18	0,70	0,15	8	0,58**
		GV,CV	2,17	0,57			2,21	0,76			0,75**
		Chung	2,19	0,61			2,20	0,73			0,73**

Tổng hợp các phân tích thống kê tại bảng 2.13 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** Các nội dung quản lý điều kiện điều kiện hỗ trợ HDSHTT được CBQL và GV, CV đánh giá là thực hiện thường xuyên ($\bar{X} = 2,56 - 2,70$) và có hiệu quả ($\bar{X} = 2,52 - 2,55$) bao gồm: *Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm cho HDSHTT*; *Phát triển hệ thống thông tin, CSDL KH&CN*; *Chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ việc hình thành TSTT*. Đây là những nội dung quản lý liên quan đến yếu tố cơ sở vật chất phục vụ HDSHTT như kinh phí, phòng thí nghiệm, phương tiện, thiết bị, hệ thống thông tin. Kết hợp với phỏng vấn CBQL và CBGV các trường ĐH trong khu vực, chúng tôi có sự tổng hợp kết quả khảo sát về các nội dung cụ thể sau đây:

Về *xây dựng kế hoạch tài chính, phân bổ kinh phí cho HDSHTT*: Hiện nay kế hoạch kinh phí dành cho đầu tư NCKH của các trường ĐH chủ yếu từ ngân sách.

Theo phỏng vấn, chúng tôi được biết, hàng năm trường ĐH đều có nguồn kinh phí lớn được cấp từ ngân sách dành cho HĐ KHCN (dự án, đề tài cấp Nhà nước; cấp Bộ). Tuy nhiên, kinh phí dành cho các nhiệm vụ cấp cơ sở ở các trường ĐH trong khu vực rất hạn chế, không đảm bảo điều kiện nghiên cứu và tạo động lực cho nhà khoa học hăng hái cống hiến trí tuệ vào sáng tạo TSTT giá trị (**1GV-CV4,7; 2GV-CV15; 3GV-CV29**). Mặt khác, việc phân bổ và quản lý kinh phí đối với đề tài NCKH chưa tính đến nội dung và nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể của mỗi đề tài, trong khi đó, bắt đầu từ năm 2020 quy định đầu ra của đề tài NCKH cấp ĐH Huế phải đăng được bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus (**1GV-CV6,7,8**).

Về chỉ đạo sự đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ hình thành TSTT: Các trường ĐH nhìn chung đều có có hệ thống các phòng thí nghiệm cơ bản và chuyên đề phong phú, đa ngành, trong đó nhiều phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại theo chương trình tăng cường năng lực nghiên cứu của Bộ GD&ĐT như: Khoa Chăn nuôi thú y, Hóa hữu cơ; Hóa ứng dụng; Điện tử - viễn thông, ĐH Huế được xem là một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu cả nước; Khoa Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quy Nhơn), đây là phòng thí nghiệm lưới điện thông minh thuộc loại tốt nhất trong khu vực hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay, một số phòng thí nghiệm tại các trường ĐH trong khu vực dù được đầu tư tốt, đồng bộ và hiện đại nhưng việc trang bị không đồng thời với xây dựng cơ sở hạ tầng nên nhiều thiết bị không thể đưa vào sử dụng và khai thác hết chức năng.

Về đầu tư phát triển hệ thống thông tin, CSDL SHTT: Thực tế cho thấy, hệ thống thông tin thư viện tại các trường ĐH được trang bị tốt với hệ thống đầu sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, tạp chí, tài liệu nghe nhìn, luận văn, luận án, CSDL điện tử của thư viện trường hay Trung tâm học liệu phục vụ HĐ giảng dạy, học tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, với lượng thông tin bùng nổ và phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các tài liệu rất nhanh bị lạc hậu. Trong khi đó, kinh phí để mua sắm và bổ sung tài liệu hạn chế, vì vậy, những tài liệu hiện có không thể đáp ứng được nhu cầu tham khảo và cập nhật thông tin khoa học để phục vụ công tác giảng dạy và NCKH của GV của các trường ĐH. Đặc biệt, nhu cầu của nhà nghiên cứu về việc tra cứu thông tin KHCN, CSDL SHTT rất lớn, tuy nhiên thực trạng xây dựng và vận hành trang CSDL khoa học tại các trường ĐH khu vực miền Trung nhìn chung ít được quan tâm.

ĐH Huế là đơn vị đã chú trọng xây dựng trang CSDL SHTT, hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký SHTT về Sáng chế, giải pháp hữu ích; Kiểu dáng công nghiệp; Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý; Thiết kế bố trí mạch tích hợp; Bí mật kinh doanh; Tên thương mại. Trong khi đó, ĐH Tây Nguyên và ĐH Quy Nhơn chỉ công bố thông tin KH&CN tại Website của trường ĐH, những thông số cung cấp về các công bố khoa học còn rất hạn chế và khiêm tốn. Nhìn chung, mặc dù được đánh giá chung là các nội dung thực hiện thường xuyên và có hiệu quả, tuy nhiên, trong thực tế các nội dung nêu trên vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế tại các trường ĐH trong khu vực.

Các nội dung quản lý điều kiện hỗ trợ HĐSTTT tại các trường ĐH trong khu vực được đánh giá là “ít thực hiện” ($\bar{X} = 2,27 - 2,38$) và “ít hiệu quả” ($\bar{X} = 2,18 - 2,35$). Trong đó, các nội dung được đánh giá là thực hiện thường xuyên và có hiệu quả hơn, bao gồm: *Tổ chức trang bị phương tiện tra cứu, cung cấp thông tin SHTT; Quy định giờ thực hiện HĐKH&CN*. Khảo sát thực tế cho thấy, tại các trường ĐH trong khu vực đều có phòng máy phục vụ nhu cầu làm việc, tra cứu của CBGV trong trường, tuy nhiên như đã phân tích ở trên, nhìn chung việc xây dựng và vận hành trang CSDL khoa học trực tuyến còn chậm triển khai để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin SHTT của CBGV trong trường ĐH. Ngoài ra, liên quan đến quy định giờ HĐKH&CN tại trường ĐH, hiện nay, tại các trường ĐH trong khu vực đều thực hiện nghiêm túc thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với GV, theo đó CBGV phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ NCKH được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm. Vì vậy, việc kê khai TSTT theo quy định giờ KH&CN là cơ sở để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học đang được thực hiện tại các trường ĐH trong khu vực.

Các nội dung quản lý điều kiện hỗ trợ HĐSTTT tại các trường ĐH trong khu vực được đánh giá ít thực hiện và ít hiệu quả nhất là: *Xây dựng cơ chế và khuyến khích phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trong HĐSTTT; Thực hiện công bằng, dân chủ trong thi đua, khen thưởng việc thực thi SHTT; Phát động thi đua xây dựng môi trường văn hoá SHTT; Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý HĐSTTT*. Quy định “*Quản lý HĐSTTT trong các cơ sở giáo dục ĐH*” của Bộ GD&ĐT là căn cứ pháp lý để các trường ĐH ban hành quy chế quản lý HĐSTTT. Qua khảo sát các trường ĐH, tác giả ghi nhận được rằng ĐH Huế đã

xây dựng hệ thống quy chế quản lý HDSHTT nội bộ, tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện quy định liên quan đến HDSHTT vẫn còn nhiều bất cập và bỏ ngỏ, cơ cấu tổ chức chưa hợp lý, việc phổ biến quy chế chưa được thực hiện rộng rãi. Trong khi đó, việc thiếu hụt quy chế quản lý HDSHTT tại Trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Quy Nhơn có thể được nhìn nhận như một sự hạn chế khiến toàn bộ quy trình công tác quản lý HDSHTT gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, nội dung *Xây dựng và triển khai quy trình quản lý HDSHTT* được CBQL và GG, CV đánh giá là “không thực hiện” và “không hiệu quả”. Tổng hợp ý kiến phỏng vấn từ CBQL các trường ĐH khu vực miền Trung về vấn đề này như sau: Trường ĐH hiện nay thiếu quy trình quản lý HDSHTT hoàn thiện từ tạo lập, quản trị, khai thác SHTT, điều này đã tạo ra những khoảng trống trong HDSHTT tại các trường ĐH, quyền lợi và TSTT của nhiều nhà nghiên cứu trong trường ĐH cũng đang bị xâm phạm, gây thiệt hại cho các cá nhân cũng như chính các đơn vị này (tổng hợp ý kiến từ **1CBQL7,13; 2CBQL15; 3CBQL37**).

- ***Xét theo đối tượng khảo sát:*** Kết quả kiểm định t-test cho thấy có sự tương đồng trong đánh giá và nhận định về mức độ thường xuyên và hiệu quả thực hiện các nội dung quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT ở các trường ĐH trong khu vực (Sig. > 0.05).

- ***Mối tương quan về mức độ và hiệu quả thực hiện*** các nội dung quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT thể hiện mức tương quan chặt chẽ ($r=0.79-0.84$, $p<0.01$). Vì vậy, trường ĐH càng quan tâm thực hiện thường xuyên quản lý các điều kiện hỗ trợ HDSHTT thì hiệu quả HDSHTT càng cao.

Tóm lại, kết quả khảo sát về thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT ở trường ĐH khu vực miền Trung cho thấy, các trường ĐH đã có những bước đi nhằm huy động và khai thác, sử dụng tốt nhất các nguồn lực hỗ trợ HDSHTT, tuy vậy, trên thực tế vẫn thể hiện nhiều bất cập. Sự hỗ trợ của nhà nước thông qua việc ban hành chính sách phù hợp để thực thi pháp luật SHTT trong môi trường ĐH là một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay, đồng thời, trường ĐH cần thiết phải xây dựng quy trình quản lý HDSHTT trong đó thể hiện rõ các bước trong quy trình từ công tác phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê, đăng ký bảo hộ đến xúc tiến thương mại đối với TSTT phù hợp với tính chất đào tạo và nghiên cứu của trường ĐH.

2.5. THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

2.5.1. Yếu tố ảnh hưởng thuận lợi đến thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học

Tổng hợp kết quả phỏng vấn CBQL và GV, CV ở các trường ĐH khu vực miền Trung về các yếu tố tác động thuận lợi đến HDSHTT ở trường ĐH cho thấy, CBQL và GV, CV xác định những yếu tố thuận lợi chủ quan và khách quan như sau:

a) Yếu tố chủ quan: CBQL và GV, CV các trường ĐH đánh giá, Trường ĐH trong khu vực với đội ngũ GV, nhà khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu, có trình độ chuyên môn cao; các trường ĐH đào tạo, nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực là yếu tố thúc đẩy HĐ tạo lập hệ thống TSTT (**1CBQL14; 2CBQL25; 3CBQL34**). Nhà quản lý các trường ĐH ngày càng quan tâm và có những chiến lược đẩy mạnh HDSHTT ở trường ĐH như: Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, định hướng nghiên cứu ứng dụng ngay từ giai đoạn lựa chọn đề tài nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đầu ra cho đề tài nghiên cứu các cấp... đã là tạo tiền đề cho TSTT mang giá trị ứng dụng, nhiều tiềm năng trong bảo hộ quyền SHTT và thương mại hoá về sau (**1GV-CV1,9; 2GV-CV15; 3GV-CV27,30**). Các văn bản quy định về quản lý HDSHTT, quy chế khai thác thương mại trong trường ĐH cũng được nhà quản lý quan tâm xây dựng và ban hành nâng cao hiệu lực quản lý HDSHTT như ĐH Huế, các trường ĐH thành viên của ĐH Huế như: ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm, ĐH Nông lâm đồng thời mạng lưới cộng tác viên SHTT của ĐH Huế cũng được thành lập tạo điều kiện cho HDSHTT được tổ chức thực hiện trong môi trường hợp tác, cùng nhau phát triển. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thông tin SHTT và nâng cao chất lượng quản lý TSTT, ĐH Huế cũng là đơn vị quan tâm xây dựng CSDL khoa học trực tuyến thống kê dữ liệu nhà khoa học; đề tài; bài báo khoa học; sách, giáo trình của cán bộ GV, nhà khoa học trong trường ĐH (**1CBQL1,2,4**).

b) Yếu tố thuận lợi khách quan: CBQL và GV, CV các trường ĐH miền Trung được phỏng vấn nhận định, HDSHTT ở trường ĐH nhận được sự quan tâm của Nhà nước, các Bộ chủ quản, đặc biệt là Cục SHTT, Bộ KH&CN. Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước đã quan tâm và hoàn thiện hệ thống pháp luật SHTT, tạo hành lang pháp lý cho các HDSHTT ở trường ĐH (**1CBQL6,11; 2CBQL17,26**). Hàng năm, nhiều dự án, đề tài

KHCN cấp Nhà nước, Cấp Bộ, Tỉnh, đơn vị được đầu tư kinh phí là yếu tố thuận lợi để thúc đẩy HĐ sáng tạo TSTT theo định hướng ứng dụng trong trường ĐH. Số lượng TSTT có xu hướng phát triển và gắn kết với thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức ngoài trường ĐH ngày càng quan tâm và kết nối để ứng dụng TSTT từ trường ĐH (**CBQL 3; 2CBQL28; 3CBQL38**).

Nhìn chung, quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được thực hiện trong những tác động thuận lợi từ chính nguồn lực nội sinh của nhà trường, đồng thời được sự hỗ trợ, tạo lập cơ sở pháp lý đến điều kiện về tài chính, sự phối kết hợp của nhiều cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các đơn vị ứng dụng TSST: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị tổ chức ngoài nhà trường, đây là những yếu tố thúc đẩy HĐSHTT ở trường ĐH diễn ra thuận lợi. Trong phạm vi nghiên cứu luận án, chúng tôi tập trung xác định và phân tích các yếu tố hạn chế thực trạng quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam.

2.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng hạn chế đến thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

a) Các yếu tố chủ quan: Tổng hợp phân tích thống kê về yếu tố chủ quan ảnh hưởng hạn chế thực trạng quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày tại bảng 2.14.

Bảng 2.14: Các yếu tố chủ quan hạn chế thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học

TT	Yếu tố chủ quan	CBQL		GV, CV		Chung		Sig.	TB
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1	Nhận thức của CBQL, CBGV về SHTT hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đến HĐSHTT	3,69	0,99	3,70	0,87	3,70	0,89	0,91	6
2	Thiếu quy chế, quy trình quản lý và văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế, quy trình quản lý HĐSHTT	3,88	0,82	3,70	0,88	3,73	0,87	0,04	5
3	Thiếu bộ phận chuyên trách HĐSHTT	3,84	0,83	3,73	0,88	3,75	0,87	0,23	3
4	Đội ngũ cán bộ phụ trách HĐSHTT chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý HĐSHTT	3,86	0,83	3,78	0,87	3,79	0,86	0,37	1

5	Năng lực quản lý HDSHTT của CBQL còn hạn chế	3,82	0,83	3,72	0,89	3,74	0,88	0,25	4
6	Thiếu sự phân cấp, phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý HDSHTT	3,79	0,77	3,73	0,91	3,74	0,89	0,52	4
7	Môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT còn hạn chế	3,87	0,78	3,74	0,86	3,76	0,85	0,12	2

Kết quả tại bảng 2.14 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** Kết quả chỉ rõ, CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung đánh giá mức độ ảnh hưởng hạn chế của các yếu tố đến thực trạng quản lý HDSHTT ở mức “*ảnh hưởng nhiều*” ($\bar{X}=3,70-3,79$). Chúng tôi nhận thấy, việc đánh giá của CBQL và CBGV tại các trường ĐH miền Trung về mức độ ảnh hưởng hạn chế của các yếu tố trên đây có sự thống nhất với những nguyên nhân hạn chế thực trạng quản lý HDSHTT được chúng tôi tìm hiểu, phân tích và trình bày xuyên suốt quá trình khảo sát về thực trạng quản lý các nội dung của HDSHTT ở trường ĐH. Trong đó, CBQL và GV đánh giá yếu tố chủ quan có mức ảnh hưởng hạn chế lớn đến hiệu quả quản lý HDSHTT tại các trường ĐH khu vực miền Trung cụ thể như sau:

Đội ngũ cán bộ phụ trách HDSHTT chưa được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT ($\bar{X}=3,79$), *Thiếu bộ phận chuyên trách HDSHTT của nhà trường* ($\bar{X}=3,75$) được đánh giá xếp thứ bậc cao nhất về mức độ ảnh hưởng hạn chế đến thực trạng quản lý HDSHTT. Thực tế cho thấy, các trường ĐH khu vực miền Trung hiện nay thiếu bộ phận chuyên trách HDSHTT hoặc vai trò của bộ phận này rất mờ nhạt, do vậy, nhiều GV trong nhà trường thậm chí không biết đến sự tồn tại của bộ phận này trong nhà trường. Qua khảo sát chúng tôi được biết, ĐH Huế đã có *Quyết định số 819/QĐ-ĐHH Quyết định thành lập mạng lưới SHTT* với thành viên là CBQL, CV Ban KH&CN, ĐH Huế; Trưởng/Phó phòng và CV phòng KHCN của các trường ĐH thành viên, ĐH Huế. Trên cơ sở đó, tại các trường ĐH thành viên của ĐH Huế, bộ phận chuyên trách HDSHTT thuộc Phòng KH&CN quản lý, bao gồm Trưởng phòng phụ trách và 1 CV kiêm nhiệm. Như vậy, mặc dù mạng lưới SHTT đã được thành lập, tuy nhiên số lượng cán bộ chuyên trách HDSHTT còn quá ít, công việc của bộ phận này hầu như làm tất cả các HĐ từ việc tổ chức xây dựng các văn bản, cơ chế, thủ tục, tổ chức thực hiện đến việc khai thác thương mại. Việc thực hiện các HDSHTT càng khó khăn hơn khi những CV quản lý HDSHTT hầu như không được đào tạo chuyên môn về SHTT, một năm chỉ

được tham gia 1-2 Hội thảo do Cục SHTT tổ chức (**1GV-CV4;2GV-CV17**). Điều đó dẫn đến thực tế, công việc chính của họ là hỗ trợ NCKH, công tác quản lý SHTT chỉ là kiêm nhiệm, họ không biết phải lên kế hoạch hay tiến hành những HĐ nào liên quan đến SHTT. Theo **1GV-CV2**, *“hiện tại HĐ SHTT ở trường chỉ là báo cáo, thống kê theo các biểu mẫu mà ĐH Huế gửi về. Dù biết HĐ SHTT là quan trọng nhưng do là công tác kiêm nhiệm nên không thể dành nhiều thời gian cho công tác này”*. Điều này khác biệt với kinh nghiệm của các trường ĐH có mô hình quản lý HDSHTT thành công trên thế giới là chú trọng xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về SHTT, khai thác thương mại và CGCN và xem đây như là một yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của trường ĐH. Vì vậy, các trường ĐH trên thế giới chú trọng ngay từ khâu tuyển dụng nhân sự, hơn nữa, họ quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện nhóm chịu trách nhiệm thương mại các kỹ năng đặc biệt trong kinh doanh, đàm phán, điều tra thị trường, đánh giá (Giorgio, 2006).

Môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT còn hạn chế được xếp thứ 2 trong thang thứ bậc về mức ảnh hưởng hạn chế lớn đến hiệu quả quản lý HDSHTT. Theo các thông tin thu thập được trong quá trình khảo sát, các trường ĐH khu vực miền Trung đều đã quan tâm và thường xuyên có sự chỉ đạo, phân bổ cơ sở vật chất phục vụ cho HDSHTT ngay từ giai đoạn hình thành TSTT như: hệ thống các phòng thí nghiệm cơ bản và chuyên đề; phương tiện, thiết bị hỗ trợ HĐ NCKH, đào tạo được được đầu tư tốt, khá đồng bộ và hiện đại nhưng việc trang bị không đồng thời với xây dựng cơ sở hạ tầng nên nhiều thiết bị không thể đưa vào sử dụng và không phát huy vai trò tốt nhất trong hỗ trợ HDSHTT. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí dành cho HDSHTT, thực chất là kinh phí dành cho đầu tư NCKH cấp cơ sở còn hạn chế. Thực tế này không chỉ không tạo ra đòn bẩy tài chính để kích thích sáng tạo mà còn có thể ảnh hưởng chất lượng nghiên cứu.

Năng lực quản lý HDSHTT của CBQL còn hạn chế và Thiếu sự phân cấp quản lý, phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý HDSHTT xếp thứ bậc 4 trong đánh giá của CBQL và GV, CV về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố hạn chế thực trạng quản lý HDSHTT. Tổng hợp kết quả phỏng vấn từ GCBL và GV, CV, chúng tôi nhận thấy: hầu hết những cán bộ của bộ phận chuyên trách tại các trường ĐH, ngay cả người đứng đầu cũng chưa được đào tạo nghiêm túc về SHTT. Đồng thời, do chưa quy định rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi nên bộ phận chuyên trách SHTT thiếu nhiệt tình trong công việc. Những người này không chủ động trợ giúp, động viên, hướng dẫn nhà nghiên cứu trong việc đăng ký bảo hộ SHTT. Vì vậy sự hợp tác của nhà nghiên cứu và bộ phận chuyên trách này gần như không tồn tại.

Thiếu quy chế, quy trình quản lý và văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế, quy trình quản lý HDSHTT là yếu tố được CBQL và CBGV, CV đánh giá xếp thứ bậc 5 trong thang mức độ ảnh hưởng. Hiện nay, ngoài văn bản cao nhất là Luật SHTT, nhiều cơ quan thuộc nhiều ngành nhiều cấp khác nhau đã ban hành các văn bản quy định về quản lý HDSHTT. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng các văn bản này đa số chỉ đầy đủ về mặt nguyên tắc chứ chưa có văn bản nào thực sự hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện quản lý HDSHTT. Điều này gây khó khăn cho bộ phận thực thi, đơn cử, tại ĐH Huế việc phân cấp giữa ĐH Huế và các trường ĐH thành viên có ảnh hưởng đến công tác điều hành, phối hợp quản lý và khai thác TSTT như: vẫn chưa phân định rõ quyền của ĐH Huế và các trường ĐH thành viên với vai trò là chủ sở hữu và chủ nhiệm đề tài đối với các đề tài nghiên cứu bằng ngân sách nhà nước. Chưa xác định rõ chủ thể nào có quyền khai thác/đăng ký quyền SHTT đối với các đối tượng phải đăng ký. Chưa phân định rõ quyền sở hữu của ĐH Huế và các trường ĐH thành viên đối với các đối tượng chủ yếu của quyền SHTT là quyền tác giả, quyền sáng chế (**1CBQL1,2**). Những bất cập này khiến toàn bộ quy trình quản lý HDSHTT gặp nhiều khó khăn.

Yếu tố được CBQL và CBGV, CV đánh giá ảnh hưởng đến thực trạng quản lý HDSHTT cũng được nhìn nhận trên khía cạnh về *Nhận thức của CBQL, CBGV về HDSHTT hạn chế, chưa quan tâm đúng mực đến HDSHTT*. Chúng tôi cho rằng, nhận thức đúng đắn sẽ là động lực thúc đẩy HDSHTT ở trường ĐH được thực hiện một cách tự giác, tích cực, trách nhiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, sự am hiểu về HDSHTT ở trường ĐH của đa số GV thậm chí là đội ngũ CBQL còn nhiều hạn chế, đặc biệt, bản thân người nghiên cứu trong trường ĐH chưa hình thành tập quán tôn trọng quyền SHTT; các chủ sở hữu chưa chủ động thực hiện việc tự bảo vệ TSTT. Việc đăng ký SHTT là cách hiệu quả nhất để bảo hộ SHTT, tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng biết cách đăng ký, từ thủ tục cho đến các bước đăng ký. Chính vì vậy, nhận thức và sự hiểu biết của CBQL và GV, CV đã trở thành yếu tố ảnh hưởng hạn chế đến hiệu quả của HĐ quản lý.

- **Xét theo đối tượng khảo sát:** Kết quả kiểm định t-test cho thấy không có sự khác biệt về điểm trung bình trong đánh giá của CBQL và CBGV, CV về mức độ hạn chế của các yếu tố chủ quan đến thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH trong khu vực (Sig.>0.05). Như vậy, HDSHTT và quản lý HDSHTT tại các trường ĐH chưa thực sự có hiệu quả có nguyên nhân xuất phát từ các ở các khía cạnh chủ quan

như: Nhận thức của CBQL, CBGV về HDSHTT hạn chế, chưa quan tâm đúng mực đến HDSHTT trong trường ĐH; Trường ĐH chưa ban hành quy chế SHTT hoặc quy chế chưa quy định rõ ràng dẫn đến việc thực thi là một thách thức lớn đối các thành phần liên quan; Bộ máy quản lý HDSHTT chưa được hoàn thiện; Môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT của nhà trường còn nhiều bất cập.

b) Yếu tố khách quan: Tổng hợp các phân tích thống kê về mức độ ảnh hưởng và hạn chế của các yếu tố khách quan đến thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung được trình bày tại bảng 2.15.

Bảng 2.15: Yếu tố khách quan hạn chế thực trạng quản lý HDSHTT ở trường ĐH

TT	Yếu tố khách quan	CBQL		GV, CV		Chung		Sig.	TB
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1	Nhận thức xã hội về việc xây dựng và phát triển văn hóa SHTT nước ta hạn chế	3,86	0,78	3,79	0,87	3,80	0,85	0,39	3
2	Quy định pháp luật và việc thực thi quyền SHTT ở nước ta còn nhiều bất cập	3,86	0,82	3,84	0,82	3,85	0,82	0,74	1
3	Thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước - ĐH - doanh nghiệp	3,85	0,78	3,79	0,81	3,80	0,80	0,45	3
4	Thiếu hệ thống văn bản hướng dẫn quy trình quản lý HDSHTT của cơ quan chức năng	3,85	0,78	3,79	0,81	3,80	0,80	0,45	3
5	Cơ chế, chính sách đãi ngộ từ nhà nước, ngành, trường với chủ sở hữu TSTT chưa phù hợp	3,82	0,75	3,79	0,82	3,80	0,81	0,74	3
6	Cơ chế tài chính, thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước phức tạp	3,92	0,75	3,79	0,77	3,81	0,77	0,10	2

Kết quả tại bảng 2.15 cho thấy:

- **Xét chung toàn mẫu:** CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung đánh giá mức độ hạn chế của các yếu tố khách quan đến thực trạng quản lý HDSHTT ở mức “ảnh hưởng nhiều” ($\bar{X} = 3,80 - 3,85$). Trong đó, yếu tố được CBQL và CBGV, CV đánh giá có mức ảnh hưởng lớn nhất là *Quy định pháp luật và việc thực thi quyền SHTT ở nước ta còn nhiều điểm bất cập*. Có thể nhận định, tình trạng xâm phạm

SHTT ở nước ta hiện nay khá phổ biến và ngày càng phức tạp. Việc thực thi SHTT còn hạn chế do nhiều nguyên nhân, điểm yếu của Việt Nam là không chỉ riêng người dân chưa nhận thức về SHTT mà ngay cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cũng chưa coi trọng vấn đề này, cả người sở hữu và cơ quan bảo vệ đều chưa thực sự hiểu đầy đủ. Chính vì vậy, CBQL và GV, CV đã đánh giá việc *Thiếu hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện HDSHTT; Cơ chế tài chính, thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước phức tạp* là yếu tố hạn chế xếp vị trí thứ 2 về mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý HDSHTT. Việc đăng ký SHTT hết sức quan trọng bởi nó minh chứng cho việc sản phẩm đó là do cá nhân hoặc tổ chức đó tạo ra và là cách hiệu quả nhất để bảo hộ SHTT. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng biết cách đăng ký, từ thủ tục cho đến các bước đăng ký, mặt khác, việc đăng ký SHTT khá phức tạp, mất nhiều thời gian và mang tính đặc thù đòi hỏi phải hiểu biết về luật pháp, có chuyên môn, hiểu biết về lĩnh vực, sự chính xác chi tiết trong hồ sơ, cũng như thời gian nhất định để hoàn thành việc đăng ký SHTT. Vì vậy, GV đăng ký SHTT rất cần được được sự hỗ trợ tư vấn trong quá trình đăng kí xác lập quyền SHTT từ một đội ngũ am hiểu về các vấn đề liên quan đến SHTT.

Các yếu tố khác như *Thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước - trường ĐH và doanh nghiệp; Cơ chế, chính sách đãi ngộ của nhà nước, ngành, trường đối với cá nhân, tập thể sở hữu TSTT chưa phù hợp* cũng là những nguyên nhân được CBQL và GV, CV các trường ĐH miền Trung đánh giá là có ảnh hưởng lớn đến thực trạng quản lý HDSHTT. Kết quả này tương đồng với nhận định về hệ thống tổ chức dịch vụ đại diện SHTT của Việt Nam hiện vẫn đang HD chủ yếu theo cơ chế cạnh tranh lẫn nhau, chưa quan tâm đến việc phối hợp và phân công để cùng hình thành mũi nghiên cứu học thuật về pháp luật SHTT, góp phần hỗ trợ một cách có hệ thống cho HDHSTT tại Việt nam (Đào Minh Đức, 2011). Việc xây dựng một hành lang pháp lý cho các trường ĐH CGCN vào cuộc sống rất cần thiết để trường ĐH mạnh dạn khai thác tiềm năng chất xám và cơ sở vật chất của đơn vị, đồng thời các cơ chế, chính sách phối hợp, đãi ngộ hợp lý sẽ khuyến khích, tạo động lực cho nhà nghiên cứu sáng tạo TSTT. Tuy nhiên, thực tế phản ánh sự bất cập lớn về vấn đề này ở nước ta, nhận thức xã hội về việc xây dựng và phát triển văn hóa SHTT còn hạn chế, nhìn chung người dân chưa có thói quen tôn trọng SHTT.

Tóm lại, quản lý HDSHTT ở trường ĐH liên quan đến nhiều bộ phận chức năng, cơ quan quản lý nhà nước về SHTT từ việc ban hành và triển khai cơ chế, chính sách phù hợp đến việc đăng ký quyền SHTT, giám sát thực thi và thực hiện chế tài đối với vi phạm các đối tượng SHTT là một trong những vấn đề cần quan tâm. Chính vì vậy, quản lý HDSHTT ở trường ĐH muốn thực hiện có hiệu quả thì ngoài nguồn lực nội sinh nhà trường còn cần sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều thành phần, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

2.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

2.6.1. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam

1) Ưu điểm

Thực trạng HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung đã cho thấy những mặt mạnh và điều kiện thuận lợi. Nhìn chung, nguồn lực nội sinh của HDSHTT đến từ đội ngũ nhà nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao; hệ thống TSTT phong phú đa dạng và yếu tố nhận thức của CBQL và GV, CV trong trường ĐH. Đa số CBQL và GV, CV có cách tiếp cận khái quát và toàn diện về HDSHTT ở trường ĐH theo một tổng thể các HDSHTT, đồng thời, HDSHTT ở trường ĐH được đánh giá cao trên nhiều khía cạnh tác động tích cực như: khuyến khích các HĐ sáng tạo, xác lập và bảo vệ quyền SHTT, thúc đẩy quá trình khai thác, ứng dụng, CGCN TSTT. Đây là cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy việc triển khai các HDSHTT trong thực tiễn. Thực tế cho thấy, hàng năm, các trường ĐH trong khu vực thực hiện nhiều đề tài dự án KHCN các cấp và nghiên cứu giảng dạy đã tạo nên số lượng lớn các TSTT liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Nhiều kết quả, sản phẩm NCKH tại ĐH Huế, ĐH Tây Nguyên, ĐH Quy Nhơn đã gắn kết với thực tiễn của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng miền.

Thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH trong khu vực cho thấy, trên cơ sở pháp lý quan trọng như Quy định quản lý HDSHTT, Quy chế khai thác thương mại TSTT, thành lập mạng lưới cộng tác viên từ ĐH chủ quản đến các trường ĐH thành viên (tại ĐH Huế) đã tạo điều kiện thực hiện HĐ nhận diện, khai báo, bảo hộ

quyền SHTT; khai thác thương mại SHTT của trường ĐH. Các trường ĐH khu vực miền Trung đã quan tâm tạo lập hệ thống quản lý hành chính TSTT của nhà trường (thống kê, đánh giá và lập báo cáo tổng kết về TSTT); tổ chức cho cán bộ, GV khai báo, cung cấp thông tin, minh chứng của sản phẩm khoa học như: đề tài NCKH; bài báo khoa học; sách, giáo trình như một tiêu chí thi đua xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Xây dựng trang CSDL khoa học trực tuyến thống kê dữ liệu nhà khoa học; đề tài khoa học; bài báo khoa học; sách, giáo trình của cán bộ GV, nhà khoa học trong trường ĐH, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thông tin SHTT. Trường ĐH quan tâm khuyến khích HĐ tạo lập, phát triển hệ thống TSTT từ nghiên cứu KH&CN, giảng dạy của cá nhân, đơn vị trong trường ĐH; thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích cá nhân, tổ chức đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, đăng ký quyền SHTT cũng như quá trình chuyển giao, ứng dụng SHTT.

Những nội dung quản lý liên quan đến yếu tố cơ sở vật chất phục vụ HDSHTT như kinh phí, phòng thí nghiệm, phương tiện, thiết bị được trường ĐH quan tâm xây dựng. Hàng năm trường ĐH đều có nguồn kinh phí lớn được cấp từ ngân sách dành cho HĐ KH&CN. Hệ thống các phòng thí nghiệm cơ bản và chuyên đề phục vụ HĐ nghiên cứu, giảng dạy khá phong phú, đa ngành, trong đó nhiều phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại theo hướng tăng cường năng lực nghiên cứu. Hệ thống thông tin thư viện tại các trường ĐH được trang bị tốt với hàng nghìn đầu sách chuyên khảo, tài liệu, tạp chí, CSDL điện tử phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu. Nhìn chung, các trường ĐH trong khu vực miền Trung đã có những bước đi nhằm tăng cường sức mạnh nguồn lực nội sinh và triển khai phối hợp với các lực lượng bên ngoài như các tổ chức, doanh nghiệp nhằm thực hiện HDSHTT và quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

2) Hạn chế

Hoạt động SHTT ở trường ĐH cho thấy, HĐ phát hiện, tạo lập TSTT ở trường ĐH vẫn còn nhiều bất cập thể hiện ở: phương pháp, cách thức thực hiện các công việc tổ chức khai báo, xây dựng hồ sơ, thông kê và lưu giữ hồ sơ TSTT ở trường ĐH còn mang nặng thủ tục, chủ yếu thực hiện lưu trữ bằng giấy tờ, hồ sơ phức tạp, ít ứng dụng các phần mềm hỗ trợ thống kê, xây dựng CSDL TSTT, điều này gây khó khăn cho nhà khoa học khi có nhu cầu trong quá trình tìm kiếm, truy cập, truy xuất dữ liệu khoa học. Mặc dù CBQL và GV, CV đánh giá cao về sự cần thiết của HDSHTT trong việc bảo

vệ quyền SHTT nhưng bản thân CBGV và trường ĐH không có những hành động để bảo vệ TSTT và quyền lợi sáng tạo của chính mình. Trường ĐH chưa chú trọng thực hiện những nội dung quan trọng nhất để thực hiện việc bảo vệ TSTT, thành quả sáng tạo của người nghiên cứu. Trong phạm vi quyền hạn của một cơ sở đào tạo và nghiên cứu, hầu như trường ĐH chưa có những biện pháp để ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, lãng phí TSTT. Nhiều dự án, đề tài NCKH các cấp trường ĐH được quan tâm thực hiện, tuy nhiên, tính ứng dụng khả năng khai thác thương mại không cao. Nhà trường chưa tập trung đẩy mạnh các hình thức khai thác thương mại, ứng dụng và CGCN quyền SHTT để mang lại lợi ích kinh tế cho nhà khoa học và nhà trường.

Việc tổ chức các hình thức HDSHTT tại trường ĐH chỉ đang dừng lại ở số ít các HĐ nâng cao nhận thức cho CBGV như tập huấn phổ biến kiến thức SHTT, tuy nhiên những HĐ này không được thực hiện thường xuyên. Công tác đánh giá HDSHTT cho thấy, các trường ĐH chưa thực hiện thường xuyên và có hiệu quả KT-ĐG bên trong như báo cáo định kì về các HĐ tạo lập, bảo vệ, khai thác thương mại TSTT ở trường ĐH; tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện và xây dựng định hướng HDSHTT; khảo sát ý kiến về sự hài lòng của các cá nhân, đơn vị trong trường về HDSHTT. Đồng thời việc tiếp nhận đánh giá của tổ chức bên ngoài liên quan về TSTT tạo ra trong HDSHTT cũng ít được quan tâm thực hiện.

Thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH trong khu vực còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập thể hiện trong các nội dung quản lý: (1) Quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính ở các trường ĐH chỉ đang tập trung thực hiện ở các công việc như: yêu cầu cán bộ, GV khai báo sản phẩm nghiên cứu; cung cấp minh chứng của sản phẩm khoa học (đề tài NCKH, bài báo khoa học, sách, giáo trình) cuối mỗi năm học. Một bộ phận nhà nghiên cứu, GV ít quan tâm khai báo tài sản SHTT, trừ khi có quy định kê khai giờ NCKH. Việc nâng cao chất lượng CSDL trực tuyến phục vụ khai báo, nhận diện, thống kê TSTT và đáp ứng nhu cầu thông tin SHTT cũng ít được triển khai; (2) Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT còn nhiều bất cập. Các nhà nghiên cứu có giải pháp kỹ thuật hoặc sáng chế, đề tài NCKH có khả năng phát sinh SHTT cần đăng ký nhưng trường ĐH thiếu đội ngũ chuyên trách HDSHTT có chuyên môn, nghiệp vụ để tư vấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT và hỗ trợ tiến hành các thủ tục pháp lý tại các cơ quan chức năng. Bản thân trường ĐH cũng chưa đẩy mạnh thực hiện HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT bên trong, vì vậy, việc tổ chức các HĐ tiếp nhận và phối hợp với các

tổ chức, cơ quan ngoài trường ĐH để tiến hành xác lập quyền SHTT và bảo vệ xâm phạm quyền SHTT ít được thực hiện và ít hiệu quả; (3) Quản lý HĐ khai thác thương mại TSTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung vẫn chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. HĐ quảng bá, thương mại hóa các đối tượng của quyền SHTT trong các trường ĐH chưa sâu rộng. Sự gắn kết trường ĐH với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước nhằm chuyển giao kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học từ trường ĐH đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả kinh tế còn hạn chế. Đặc biệt, ngay từ khâu tạo lập TSTT, trường ĐH chưa quan tâm xây dựng, phát triển các nhóm đề tài NCKH theo các đối tượng của quyền SHTT trên cơ sở đầu ra kết quả nghiên cứu có thể CGCN cho doanh nghiệp, địa phương.

Thực tế công tác quản lý điều kiện hỗ trợ HĐSHTT vẫn thể hiện nhiều bất cập và khó khăn từ nguồn lực tài chính, phân bổ kinh phí dành cho HĐSHTT còn thấp; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ hình thành TSTT dù được đầu tư tốt, khá đồng bộ và hiện đại nhưng không sử dụng và khai thác hết chức năng; hệ thống thông tin, CSDL SHTT tại trường ĐH chưa được tăng cường mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của nhà nghiên cứu tra cứu thông tin KH&CN, CSDL SHTT.

Các trường ĐH thiếu bộ phận chuyên trách HĐSHTT để hỗ trợ các cá nhân, đơn vị trong trường trong công tác phát hiện, khai báo, thẩm định, đăng ký bảo hộ quyền SHTT và khai thác thương mại TSTT. Đồng thời, việc thiếu hụt quy chế, quy trình quản lý HĐSHTT nội bộ trường ĐH hoặc cơ chế, chính sách chỉ đưa ra được những quy định về mặt nguyên tắc chứ chưa có văn bản nào thực sự hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện là một thách thức lớn đối với các nhà QLGD và các thành phần liên quan trong việc bảo vệ quyền SHTT, khai thác thương mại TSTT.

Tóm lại, có thể nhìn thấy những hạn chế trong quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung trong suốt quy trình quản lý HĐSHTT liên quan đến các khía cạnh quản lý hành chính, pháp lý, thương mại của HĐSHTT lẫn môi trường, điều kiện quản lý HĐSHTT bên trong và bên ngoài trường ĐH.

2.6.2. Nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam

Căn cứ kết quả khảo sát thực trạng các yếu tố hạn chế đến quản lý HĐSHTT, có thể xác định các nguyên nhân của thực trạng quản lý HĐSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam như sau:

a) Nguyên nhân chủ quan

- *Đội ngũ cán bộ phụ trách HDSHTT chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HDSHTT.* Năng lực chuyên môn của những cán bộ phụ trách quản lý HDSHTT là một yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả công tác quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Một yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của các mô hình quản lý HDSHTT ở các trường ĐH trên thế giới là nguồn nhân lực, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về SHTT. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, hầu hết những cán bộ của bộ phận chuyên trách tại các trường ĐH ngay cả người đứng đầu cũng chưa được đào tạo nghiêm túc về SHTT nên chưa đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác quản lý và thực thi quyền SHTT. Đồng thời, trường ĐH chưa chú trọng và quan tâm đến HĐ đào tạo, bồi dưỡng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực quản lý HDSHTT cho bộ phận phụ trách HDSHTT tại trường ĐH.

- *Thiếu bộ phận chuyên trách HDSHTT của nhà trường (hoặc cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện):* Hầu hết các trường khu vực miền Trung đều chưa thành lập hay hoàn thiện đơn vị chuyên trách quản lý HDSHTT. Mọi công việc liên quan đến HDSHTT đều được thực hiện chung trong HDKHCN của nhà trường. Hầu hết những cán bộ của bộ phận chuyên trách tại các trường ĐH, ngay cả người đứng đầu cũng chưa được đào tạo nghiêm túc về SHTT nên chưa đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác quản lý và thực thi quyền SHTT. Với cách thức thực hiện cơ cấu tổ chức nhân sự như vậy đã dẫn những bất cập trong quản lý HDSHTT, đặc biệt là bồi dưỡng năng lực chuyên môn để cán bộ chuyên trách tư vấn kịp thời và đáp ứng sự mong đợi của nhà nghiên cứu trong việc thực hiện quy trình, thủ tục phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT, làm tiền đề cho việc bảo hộ quyền SHTT và khai thác thương mại TSTT.

- *Môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT của nhà trường hạn chế.* Thực tế các điều kiện hỗ trợ HDSHTT tại các trường ĐH trong khu vực thể hiện nhiều bất cập và khó khăn như: nguồn tài chính cho HĐ sáng tạo trí tuệ hạn chế và phân bổ chưa hợp lý, cơ sở vật chất dù được đầu tư tốt, khá đồng bộ và hiện đại nhưng không khai thác hết chức năng nhằm hỗ trợ cho việc hình thành TSTT; hệ thống thông tin SHTT chưa đáp ứng được nhu cầu tham khảo và cập nhật thông tin khoa học để phục vụ công tác giảng dạy và NCKH. Đặc biệt, việc xây dựng và vận hành CSDL khoa học nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin, cơ sở dữ liệu SHTT đáp ứng nhu cầu thông tin SHTT ít được quan tâm.

- *Thiếu sự phân cấp, phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý HDSHTT; năng lực quản lý HDSHTT còn hạn chế.* Hiện nay, công tác quản lý HDSHTT tại các trường ĐH trong khu vực vẫn được xem như là công việc thứ yếu, kiêm nhiệm của cán bộ phòng KHCN, không đòi hỏi chuyên môn và mức độ tập trung cao cho lĩnh vực công việc này. Cùng với đó, do không có sự phân cấp và quy định trách nhiệm rõ ràng cho các cá nhân, bộ phận dẫn đến sự phối hợp hầu như không tồn tại và thiếu sự nhịp nhàng giữa nhà nghiên cứu, các phòng ban, đơn vị trong trường ĐH với bộ phận chuyên trách trong quản lý HDSHTT.

- *Thiếu quy chế, quy trình quản lý và văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế, quy trình quản lý HDSHTT.* Sự thiếu hụt quy chế, quy trình quản lý HDSHTT nội bộ của Trường ĐH hoặc cơ chế, chính sách về SHTT chưa quy định rõ ràng dẫn đến việc thực thi các quy định, quy chế là một thách thức lớn đối với các thành phần liên quan. Mặc dù, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế quản lý HDSHTT tạo cơ sở pháp lý để các trường ĐH xây dựng và ban hành quy chế quản lý HDSHTT nội bộ, tuy nhiên theo kết quả khảo sát, ĐH Quy Nhơn và ĐH Tây Nguyên chưa ban hành quy chế nào liên quan đến quản lý HDSHTT. Trong khi đó, ĐH Huế đã xây dựng và ban hành hệ thống quy chế quản lý HDSHTT, tuy nhiên, các văn bản này về cơ bản là đầy đủ và chi tiết về mặt nguyên tắc chứ chưa có văn bản hướng dẫn cách thức và quy trình thực hiện HDSHTT từ công tác phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê, đăng ký bảo hộ đến xúc tiến thương mại đối với SHTT.

- *Nhận thức của CBQL, cán bộ, GV về SHTT còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mực đến HDSHTT.* Nhìn chung, sự hiểu biết về các khía cạnh liên quan đến SHTT trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập còn nhiều hạn chế. Bản thân nhà nghiên cứu chưa hình thành tập quán tôn trọng quyền SHTT và chủ động thực hiện bảo vệ quyền và TSTT. Việc khai báo TSTT; đăng ký và cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, đăng ký bảo hộ quyền SHTT còn chưa được CBGV quan tâm. Hơn nữa, có một thực tế là các tác giả thường có nhận thức sai lầm rằng mình là chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ vì họ trực tiếp thực hiện. Suy nghĩ đó khiến các tác giả tự quyết định trong việc khai thác thương mại và thu lợi từ sản phẩm, không muốn chia sẻ lợi ích khai thác sản phẩm, kể cả với chủ sở hữu thực sự là trường ĐH. Điều này làm cho công tác khuyến khích đăng ký bảo hộ và thương mại gặp khó khăn, các nội dung quản lý HĐ khai thác thương mại trong trường ĐH gần như không vận hành hiệu quả.

b) Nguyên nhân khách quan

- Quy định pháp luật và việc thực thi quyền SHTT ở nước ta còn nhiều bất cập.

Từ thực tế ĐHĐSHTT của các trường ĐH trong khu vực miền Trung cho thấy, cần có nhiều hơn nữa những cơ chế, chính sách, đặc biệt là hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể của nhà nước để hỗ trợ các trường ĐH trong quản lý HĐSHTT. Những hạn chế trong việc thiếu quy trình và hướng dẫn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích về quyền SHTT do đó chưa tạo ra được động cơ và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, trường ĐH hợp tác, từ đó mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cho cá nhân, tổ chức và quốc gia. Hơn nữa, những thách thức về thị trường, thông tin SHTT, cơ sở hạ tầng thị trường và điều kiện tài chính khuyến khích đầu tư vào công nghệ của các trường ĐH cũng là những nguyên nhân đến từ khía cạnh quản lý nhà nước đã ảnh hưởng đến thực trạng quản lý HĐSHTT ở trường ĐH trong khu vực.

- Cơ chế tài chính, thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước phức tạp.

Thủ tục đăng ký SHTT tại cơ quan quản lý nhà nước rất phức tạp, khó tiếp cận, khó hiểu, phải chờ đợi lâu và tốn kém kinh phí là những lý do khiến nhiều chủ sở hữu TSTT không thích xác lập quyền SHTT, kể cả các nhà khoa học ở trường ĐH cũng như doanh nghiệp hoạt động lâu năm tại Việt Nam. Có ý tưởng hay, sáng chế tốt nhưng họ gặp nhiều khó khăn để xác định hình thức, quy mô, phạm vi đăng ký SHTT phù hợp trong khi cơ chế tài chính, thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước rất phức tạp, ngoài ra, sự quan ngại về rủi ro bị rò rỉ bí mật kinh doanh, giải pháp công nghệ khi phải trình bày nhiều nội dung mô tả chi tiết trong hồ sơ đăng ký với cơ quan SHTT. Những lý do này đã ảnh hưởng hạn chế đến việc xác lập quyền SHTT của GV, nhà nghiên cứu trong quy trình quản lý HĐSHTT ở trường ĐH.

- Nhận thức xã hội về việc xây dựng và phát triển văn hoá SHTT nước ta còn hạn chế: Luật SHTT đã ban hành, có hiệu lực nhưng việc thực thi SHTT ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, tình trạng xâm phạm SHTT vẫn còn khá phổ biến và ngày càng phức tạp. Không chỉ người dân chưa nhận thức về SHTT, mà ngay cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cũng chưa coi trọng về vấn đề SHTT. Thậm chí, ngay cả trong môi trường giáo dục ĐH – nơi được xem là một trong những cái nôi sinh ra các thành quả sáng tạo cần được bảo hộ quyền SHTT và cũng là nơi sử dụng nhiều đối tượng được bảo hộ quyền SHTT lại là nơi dễ dẫn đến xâm phạm quyền SHTT. Tình trạng xâm phạm quyền SHTT trong tham khảo tài liệu, đề tài NCKH, luận án, luận văn, khoá luận tốt nghiệp vẫn diễn ra phổ biến.

- *Thiếu hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình, cách thức quản lý HĐSTTT của cơ quan chức năng:* Cơ quan quản lý nhà nước còn chậm xây dựng và đổi mới hệ thống các văn bản quy định theo từng cấp, chưa có những hướng dẫn cụ thể để bộ phận thực thi cấp dưới có thể dễ dàng thực hiện. Hiện nay, ngoài văn bản cao nhất là Luật SHTT, nhiều cơ quan hành chính thuộc nhiều ngành, cấp khác nhau cũng đã ban hành các văn bản quy định về quản lý HĐSTTT. Tuy nhiên, điểm chung của các văn bản này chỉ đưa ra được những quy định về mặt nguyên tắc chứ chưa có văn bản nào thực sự hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện quản lý hoạt động SHTT, gây khó khăn và lúng túng cho bộ phận thực thi.

- *Cơ chế, chính sách đãi ngộ từ nhà nước, ngành, trường với cá nhân, tập thể sở hữu TSTT chưa phù hợp:* Thực tiễn so với các lĩnh vực khác, lĩnh vực khoa học chịu thiệt thòi khi người làm nghiên cứu trong các cơ quan nhà nước không được hưởng bất kỳ một phụ cấp, chế độ nào ngoài lương, chế độ đãi ngộ nhà khoa học còn khiêm tốn hoặc để được hưởng những chế độ đãi ngộ theo quy định, thủ tục còn phức tạp, mất nhiều thời gian. Điều này khiến tình trạng chảy máu chất xám từ các cơ quan nghiên cứu nhà nước ra bên ngoài ngày càng nhiều. Các cơ sở nghiên cứu trong nước rất khó thu hút nhân tài và xây dựng đội ngũ nhà khoa học kế cận. Một số nguyên nhân khiến nhà khoa học không tạo được động lực trong phát huy chất xám, sáng tạo ra TSTT là tình trạng cơ chế, chính sách đãi ngộ từ nhà nước, ngành, trường với cá nhân, tập thể sở hữu TSTT chưa phù hợp, chế độ đãi ngộ kém, môi trường NCKH không phù hợp, giá trị lao động thực sự chưa được đề cao.

- *Thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ, phối hợp và gắn kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước – Trường ĐH – Tổ chức/doanh nghiệp trong HĐSTTT.* Việc cung cấp chính sách rõ ràng về quyền SHTT sẽ tạo động cơ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, trường ĐH hợp tác, tìm kiếm bất kỳ lợi ích từ việc tuyên bố quyền sở hữu, điều này sẽ thúc đẩy xu hướng cấp bằng sáng chế ĐH. Trên thực tế các trường ĐH khu vực miền Trung chưa tích cực thực hiện vai trò kết nối trong bộ ba Nhà nước – Trường ĐH – Doanh nghiệp, phát huy năng lực quản lý nhà nước đối với HĐSTTT kết hợp với phát huy năng lực nội sinh trên cơ sở hợp tác cùng có lợi với các tổ chức, doanh nghiệp trong HĐSTTT. Hơn nữa, các trường ĐH miền Trung chưa chú trọng thực hiện các nội dung quản lý HĐ khai thác thương mại TSTT, gắn kết trường ĐH với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước nhằm chuyển giao kết quả NCKH từ trường ĐH đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả kinh tế.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Kết quả khảo sát thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung cho thấy, CBQL và GV, CV ở các trường ĐH miền Trung nhận thức đúng đắn về mục tiêu và sự cần thiết của HDSHTT ở trường ĐH, tuy vậy, vẫn còn nhiều CBQL, GV, CV chưa tiếp cận khái niệm HDSHTT theo một tổng thể các HĐ tạo lập, hình thành SHTT; xác lập, bảo vệ quyền SHTT; khai thác thương mại, CGCN để tiếp tục phát triển, hoàn chỉnh sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ rõ, HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung chưa được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Những chỉ báo trong từng thành phần của HDSHTT và quản lý HDSHTT (Quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính; Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HĐ khai thác thương mại các tài sản SHTT; Quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT) phổ biến ở mức độ *“ít thực hiện”* và *“ít hiệu quả”*. Công tác quản lý HDSHTT chịu ảnh hưởng hạn chế ở mức độ ảnh hưởng nhiều từ các yếu tố nhận thức, năng lực, thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý bên trong (chủ quan) và bên ngoài (khách quan) trường ĐH.

Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng hạn chế thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung như: Bộ phận chuyên trách HDSHTT chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HDSHTT; Môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT của nhà trường hạn chế; Thiếu quy chế, quy trình quản lý và văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý HDSHTT; Trường ĐH chưa xây dựng và hoàn thiện bộ máy chuyên trách quản lý HDSHTT; Nhận thức của CBQL, CBGV về SHTT còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mực đến HDSHTT; Thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ, phối hợp và gắn kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước – Trường ĐH – Tổ chức/doanh nghiệp trong HDSHTT và quản lý HDSHTT. Nhìn chung, các trường ĐH trong khu vực vẫn còn hạn chế những HĐ nhằm tăng cường sức mạnh nội sinh như xây dựng hành lang pháp lý, phối hợp HĐ cũng như huy động và khai thác và sử dụng các nguồn lực quản lý HDSHTT.

CHƯƠNG 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

3.1. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu

Một trong các mục tiêu quan trọng mà giáo dục ĐH hướng đến đó là “*ngiên cứu KH&CN tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...*” (Quốc hội, 2012), đồng thời mục tiêu của quản lý HDSHTT ở trường ĐH nhằm “*khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền SHTT và bảo vệ TSTT của cá nhân, tập thể, tổ chức và của chính cơ sở giáo dục ĐH*” (Bộ GD&ĐT, 2008), vì vậy, các biện pháp quản lý HDSHTT được xây dựng phải hướng đến thực hiện mục tiêu giáo dục ĐH và mục tiêu quản lý HDSHTT trong trường ĐH. Đây là một nguyên tắc luôn cần đảm bảo trong việc đề xuất hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT. Trong đó, hệ thống biện pháp không chỉ nhằm mục tiêu tạo lập, bảo vệ và ứng dụng có hiệu quả TSTT mà còn phải nâng cao ý thức tôn trọng các sáng tạo của cá nhân và của cộng đồng, chống xâm phạm quyền SHTT của bản thân và không người khác, khai thác hợp pháp chính các sáng tạo đó; có ý thức rèn luyện thói quen bảo vệ TSTT, loại bỏ những biểu hiện hành vi tiêu cực trong học tập, nghiên cứu.

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn

Trường ĐH được xem là một trong những cái nôi sinh ra các thành quả sáng tạo cần được bảo hộ quyền SHTT, mặt khác, nơi đây cũng là nơi sử dụng nhiều đối tượng được bảo hộ quyền SHTT và cũng là nơi dễ dẫn đến xâm phạm quyền SHTT. Những biện pháp được đề xuất cần xuất phát từ chính những khó khăn, bất cập trong HDSHTT và quản lý HDSHTT trong trường ĐH hiện nay. Xác định được đâu là chỗ cần cải thiện, đổi mới và bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp, góp phần giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra hiện nay, hay nói cách khác, biện pháp đề xuất phải xuất phát từ kết quả khảo sát thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH. Đặc biệt, cần tính đến bối cảnh kinh tế, văn hoá cụ thể của đất nước cũng như tùy thuộc vào lĩnh vực đào tạo và yêu cầu nghiên cứu, mỗi trường ĐH để lựa cơ chế đặc thù trong quản lý HDSHTT.

3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống

Quản lý HDSHTT ở trường ĐH là một công việc phức tạp và lâu dài, liên quan đến nhiều bộ phận chức năng khác nhau, do đó, hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH cần mạnh quản lý HDSHTT từ những nguồn nội sinh của bản thân các trường ĐH như: nhận thức về SHTT, năng lực chuyên môn về SHTT, năng lực quản lý HDSHTT, môi trường và điều kiện quản lý HDSHTT của nhà trường, đồng thời kết hợp sự quản lý và hỗ trợ của nhà nước, sự phối hợp của nhiều thành phần, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Hơn nữa, các biện pháp quản lý HDSHTT cần tác động đến các thành tố của HDSHTT như: mục tiêu, nội dung; hình thức tổ chức; đánh giá HDSHTT và các nội dung quản lý HDSHTT: Quản lý hành chính SHTT; Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT; Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT. Như vậy, tính đồng bộ và hệ thống được hiểu là để quản lý HDSHTT ở trường ĐH diễn ra một cách khoa học, hiệu quả cần có sự thống nhất cả nhận thức, thái độ, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và điều kiện môi trường hỗ trợ, đảm bảo tác động đồng bộ đến HDSHTT.

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi

Tính khả thi được xem xét dưới khía cạnh là những biện pháp đề xuất phải có khả năng thực hiện được trong thực tế quản lý HDSHTT tại nhà trường, đồng thời thực hiện một cách có hiệu quả và ít tốn kém nhất có thể, nghĩa là các biện pháp được đề xuất cần mang tính tối ưu hóa các giai đoạn trong quy trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Vì vậy, cần phải chú ý đến các điều kiện để thực hiện biện pháp như: Cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, thời gian phục vụ HĐ đầu tư, phát triển và quản lý HDSHTT; Hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu về SHTT và HDSHTT; các nguồn lực khác cho HDSHTT và phù hợp với các quy định về chức năng, nhiệm vụ của trường ĐH. Hơn nữa, để tạo môi trường giáo dục phát triển, cần có sự đóng góp tích cực nơi các lực lượng tham gia vào quá trình quản lý HĐ SHTT; đảm bảo tính hài hòa, tích cực giữa các mối quan hệ của các tổ chức, lực lượng tham gia.

Tóm lại, muốn nâng cao hiệu quả quản lý HDSHTT ở trường ĐH, hệ thống biện pháp đề xuất phải có *mục tiêu* hướng đến giải quyết được hầu hết các khía cạnh trong *thực tiễn* có khả năng tác động đến quy trình quản lý HDSHTT và các biện pháp này phải thuộc về cùng một *hệ thống*, với những mối quan hệ tác động qua lại, bổ sung, hỗ trợ, tạo điều kiện cùng phát huy *hiệu quả* khi chúng được thực hiện một cách *đồng bộ*.

3.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

3.2.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

1) Mục đích của biện pháp

Nhận thức là yếu tố tiền đề, cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng niềm tin, thái độ phù hợp và thúc đẩy thực hiện hành động. Nâng cao nhận thức của CBQL và GV, CV, sinh viên ở trường ĐH về HDSHTT thông qua các HĐ phù hợp nhằm trang bị hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về HDSHTT ở trường ĐH; hình thành ý thức, trách nhiệm và thói quen tôn trọng quyền SHTT; trên cơ sở đó thúc đẩy hành động tích cực, hiệu quả trong việc khai thác hợp pháp TSTT, bảo vệ quyền SHTT và chống các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Thực tế tại các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam cho thấy, nhận thức về HDSHTT của đa số CBQL và GV, CV còn nhiều hạn chế, chưa hình thành tập quán tôn trọng quyền SHTT; các chủ sở hữu chưa chủ động thực hiện việc bảo vệ quyền và TSTT của mình. Nâng cao nhận thức cho các chủ thể liên quan đến HDSHTT trong trường ĐH được xem là biện pháp tạo cơ sở để thực hiện quản lý HDSHTT trong trường ĐH có hiệu quả.

2) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Nội dung nâng cao nhận thức của CBQL, GV, CV, sinh viên trong trường ĐH về HDSHTT là trang bị kiến thức cơ bản và hiểu biết về SHTT và HDSHTT; giáo dục ý thức tôn trọng quyền SHTT, hình thành những giá trị, chuẩn mực, thói quen hành vi tôn trọng và bảo vệ TSTT của bản thân và người khác khi tham gia vào mọi HĐ học tập, nghiên cứu, giảng dạy. Cách thức thực hiện biện pháp bao gồm:

- *Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng để trang bị kiến thức về SHTT:* Ban giám hiệu, CBQL trường ĐH cần xây dựng kế hoạch và tổ chức các HĐ có chủ đề về SHTT (toạ đàm, tập huấn, hội thảo, hội thi, tham quan mô hình HĐ...) cho GV, SV toàn trường tham dự với sự tham gia trình bày của các nhà khoa học, chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm về lĩnh vực SHTT để trang bị kiến thức cơ bản liên quan đến SHTT và HDSHTT như: Những vấn đề cơ bản về SHTT và HDSHTT trong trường ĐH; Mục tiêu của HDSHTT trong trường ĐH; Ý nghĩa, lợi ích của HDSHTT đối với nhà trường, bản thân nhà khoa học và cộng đồng. Đặc biệt hơn, cán bộ lãnh đạo trường ĐH là đối tượng đầu tiên phải thay đổi và nâng cao nhận thức về HDSHTT vì họ là những người xây dựng và hoạch định chính sách SHTT.

- *Hoàn thiện chất lượng nguồn lực thông tin, cơ sở dữ liệu SHTT*: Lãnh đạo trường ĐH cần quan tâm xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin SHTT, xây dựng CSDL trực tuyến về SHTT phục vụ công tác quản lý; trang bị phương tiện tra cứu, cung cấp phương tiện tra cứu thông tin phục vụ nhu cầu tìm hiểu quy định, chính sách về SHTT và HDSHTT có liên quan đến HĐ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và đáp ứng nhu cầu thông tin SHTT của các đơn vị, cá nhân của trường ĐH. Trên các website của các trường nên có thêm chuyên mục về SHTT để mọi người tiện tham khảo, tra cứu; trong đó phổ biến đầy đủ các kiến thức về Luật, các chính sách, các bài nghiên cứu, tham luận, và cập nhật tin tức liên quan đến SHTT.

- *Tổ chức nghiên cứu tài liệu liên quan đến HDSHTT*: Nhà trường cần có chủ trương cung cấp các tài liệu, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và hỗ trợ tài liệu, mở rộng kênh thông tin SHTT phục vụ việc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến SHTT cho cán bộ, GV, sinh viên. CBQL trường ĐH có thể quan tâm tổ chức các cuộc thi có chủ đề về “Quyền SHTT” nhằm xây dựng phong trào và tạo động lực tìm hiểu và nghiên cứu về SHTT, trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức và hiểu biết về quyền SHTT trong trường ĐH. Đối với cán bộ GV, nhà khoa học, GV phụ trách HDSHTT, cần tích cực nghiên cứu và tìm hiểu các nội dung có liên quan đến HDSHTT của nhà trường; chia sẻ với đồng nghiệp những nội dung liên quan đến HDSHTT, từ đó ứng dụng vào trong quá trình công tác, nghiên cứu, giảng dạy của bản thân.

- *Phổ biến quy chế, quy trình, kế hoạch HDSHTT*: Ban giám hiệu, CBQL trường ĐH cần tuyên truyền và phổ biến các nội dung có trong quy chế, kế hoạch HDSHTT của trường ĐH thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Thường xuyên trình bày và trao đổi với các lực lượng giáo dục trong trường về kế hoạch HDSHTT thông qua các buổi sinh hoạt của nhà trường. Trong đó, đặc biệt chú trọng tăng cường trao đổi thông tin, tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục nhận diện, khai báo TSTT; đăng ký xác lập quyền SHTT; khai thác thương mại và CGCN TSTT. Nhà trường cũng có thể tổ chức giới thiệu, công bố các TSTT (đề tài NCKH, giải thưởng, tài sản đăng ký quyền SHTT, thương mại hóa) trên các kênh thông tin (bảng tin, website), từ đó tôn vinh những cá nhân và tập thể đi đầu trong HDSHTT.

- *Tổ chức các HĐ giáo dục pháp luật SHTT, ý thức tôn trọng quyền SHTT*: Ban giám hiệu – lãnh đạo trường ĐH cần khuyến khích việc tổ chức các HĐ giáo dục pháp luật SHTT, giáo dục ý thức tôn trọng quyền SHTT trong các HĐ của

Công đoàn Trường, Sinh hoạt chuyên đề của Khoa/Phòng/Ban/Đoàn/Hội SV với nhiều hình thức đa dạng thu hút sự quan tâm và tạo động lực để CBGV, sinh viên tham gia tìm hiểu và nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng quyền SHTT như: Toạ đàm, Hội thi, HĐ trải nghiệm; Phát động phong trào thi đua, khuyến khích tất cả các CBGV, CV và HV, HS tổ chức và tham gia các HĐSHTT trong trường ĐH. Thậm chí, khuyến khích CBGV lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật SHTT thông qua các học phần phù hợp hoặc đưa thêm phần nội dung Luật SHTT vào trong môn học có nội dung liên quan để giảng dạy cho tất cả các đối tượng SV. Nhà trường có thể tổ chức cho GV, sinh viên ký các cam kết chính thức liên quan đến việc triển khai HĐ nghiên cứu và giảng dạy, học tập một cách trung thực, đảm bảo yêu cầu khoa học. Đẩy mạnh giáo dục thông qua con đường tuyên truyền, phổ biến bằng các pano, áp phích, tờ rơi khuyến khích bảo hộ quyền SHTT và các khuyến cáo hậu quả của việc xâm phạm quyền SHTT cần được treo ở nhiều nơi trong trường, đặc biệt ở các điểm công cộng thường phát sinh HĐ sử dụng quyền SHTT như thư viện, trung tâm tin học, các cửa hàng photocopy trong trường.

3) Điều kiện thực hiện biện pháp

- Chuẩn bị các tài liệu và phương tiện tuyên truyền phổ biến về các kiến thức liên quan đến SHTT, HĐSHTT, quản lý HĐSHTT ở trường ĐH cho CBGV, CV, HV, SV.

- Xây dựng được sự đồng thuận trong toàn thể CBGV, SV tại trường ĐH trong việc thực hiện HĐ nghiên cứu, giảng dạy, học tập một cách trung thực và đảm bảo yêu cầu khoa học, hướng tới xây dựng văn hoá SHTT nhà trường.

3.2.2. Xây dựng, bổ sung và ban hành quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học

1) Mục đích của biện pháp

Biện pháp này hướng tới việc xây dựng và hoàn thiện công cụ quản lý HĐSHTT ở trường ĐH, tạo niềm tin cho đội ngũ nhà khoa học về lợi ích của SHTT đối với việc thúc đẩy sự nghiệp của cán bộ GV/nhà khoa học trong giới học thuật; kích thích sáng tạo, tạo ra hiệu quả kinh tế và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Một chính sách cung cấp rõ ràng về HĐSHTT trong trường ĐH sẽ tạo ra cơ sở pháp lý cũng như khuyến khích các cá nhân nhà nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp, trường ĐH hợp tác, tìm kiếm cơ hội phát triển TSTT và lợi ích mang lại từ việc tuyên bố quyền sở hữu và khai thác thương mại quyền SHTT. Từ thực tế HĐSHTT của các

trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam cho thấy, cần xây dựng và đổi mới hệ thống các văn bản quy định quản lý HDSHTT trong trường ĐH và ban hành những hướng dẫn cụ thể để bộ phận thực thi có thể dễ dàng thực hiện.

2) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Nội dung của biện pháp tập trung vào việc xây dựng và ban hành quy định quản lý HDSHTT của trường ĐH, cung cấp chính sách cụ thể, rõ ràng cho các chủ thể liên quan thực thi HDSHTT ở trường ĐH. Để làm được điều đó, việc ban hành quy chế quản lý HDSHTT phải bắt đầu từ việc tổ chức rà soát những quy định quản lý HDSHTT của các cấp quản lý; thành lập tổ soạn thảo quy định quản lý HDSHTT của trường ĐH; xác định nội dung trọng tâm của quy chế quản lý HDSHTT. Cách thức thực hiện biện pháp bao gồm:

- *Thành lập tổ soạn thảo quy chế quản lý HDSHTT*: Việc thành lập tổ soạn thảo quy chế quản lý HDSHTT trong trường ĐH được quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể nhằm tiến hành việc soạn thảo chính sách, thể chế của trường ĐH về quản lý HDSHTT, trong đó phản ánh tầm nhìn, sứ mệnh của nhà trường. Tổ soạn thảo cần đảm bảo cơ cấu tổ chức và thành phần bao gồm các chuyên gia về SHTT; đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về SHTT; CBQL đơn vị, tổ chức trong trường ĐH; CBGV-nhà nghiên cứu của trường ĐH.

- *Tổ chức rà soát chính sách quản lý HDSHTT hiện hành*: Nhà quản lý trường ĐH cần tiến hành rà soát những quy định hiện hành, những bất cập trong các chính sách quy chế quản lý HDSHTT; trên cơ sở đó định hướng xây dựng quy định quản lý HDSHTT phù hợp với tính chất đào tạo và nghiên cứu của nhà trường dựa trên quy chế của Bộ GD&ĐT. Tập trung xác định nội dung của quy chế quản lý HDSHTT; bổ sung các chính sách thúc đẩy nhà khoa học tham gia tích cực HDSHTT: Các nội dung của quy chế quản lý HDSHTT cần tập trung vào các vấn đề: Quy định cụ thể về quyền sở hữu đối với TSTT của các chủ thể trong trường ĐH; Quy định cụ thể về các căn cứ xác định quyền đối với tác giả và đồng tác giả của các TSTT phát sinh; Quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan từ HĐ khai thác thương mại; Quy định về nguồn lực phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển và quản lý SHTT.

- *Quy định căn cứ xác định quyền đối với tác giả, đồng tác giả của TSTT phát sinh*: Trong trường ĐH, đối tượng bảo hộ quyền tác giả là những tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi ý tưởng của tác giả được thể hiện dưới một hình thức nhất định. Trường ĐH cần xác lập quy định căn cứ xác định quyền đối với tác giả, đồng tác giả của TSTT phát sinh bởi đây được xem là hệ thống

TSTT tương đối phổ biến ở trường ĐH được phát sinh từ HĐ giảng dạy, KH&CN dưới dạng sách giáo khoa, giáo trình, luận án, luận văn. Quyền tác giả, đồng tác giả có thể chống lại các hành vi sao chép hay bắt chước tác phẩm. Mọi hành vi sử dụng tác phẩm trong phạm vi bảo hộ của chủ sở hữu quyền tác giả đều là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Việc xây dựng quy định này là việc làm cần thiết trong bối cảnh vấn nạn sao chép, xâm phạm TSTT đang phổ biến trong môi trường ĐH hiện nay.

- *Quy định quyền, nghĩa vụ các bên liên quan từ thương mại hóa SHTT*: HĐ thương mại hoá SHTT là việc chuyển giao một tài sản có nguồn gốc, người/tổ chức chuyển giao có quyền định đoạt tài sản, tuy nhiên căn cứ trên quyền, nghĩa vụ và lợi ích các bên liên quan. Để đảm bảo quá trình thương mại hoá diễn ra thuận lợi và tránh những xung đột trong/sau quá trình thương mại hoá, các mối quan hệ này cần dựa trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau và làm lợi cho nhau. Vì vậy, việc xây dựng quy định bằng văn bản pháp lý, quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ các bên liên quan, cách thức phân chia lợi nhuận từ khai thác thương mại TSTT. Thậm chí, các hợp đồng chuyển giao phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi hợp đồng chuyển giao không được đăng ký, phê duyệt theo quy định của pháp luật đều vô hiệu.

- *Quy định nguồn lực tài chính phục vụ HDSHTT*: Nhà quản lý trường ĐH cần xác định rõ ràng các yếu tố liên quan đến thời gian, nguồn lực, cơ chế thưởng – phạt để nhà khoa học có động lực nghiên cứu. Xây dựng và công bố các mức khen thưởng dành cho những thành tích nghiên cứu, tạo lập TSTT như là thành quả có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự nghiệp của nhà khoa học, cán bộ, GV trong giới học thuật, từ đó bản thân nhà khoa học có thể cam kết thực hiện quy định tự giác và nghiêm túc.

- *Quy định về giải quyết tranh chấp, vi phạm quyền SHTT*: tổ chức, cá nhân có quyền áp dụng các biện pháp pháp luật cho phép để tự bảo vệ quyền SHTT của mình và có trách nhiệm tôn trọng quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan (Luật SHTT, 2005). Xây dựng quy định, nguyên tắc giải quyết tranh chấp, vi phạm quyền SHTT của trường ĐH trong cần tập trung xác định: (1) Tổ chức đứng ra xử lý vi phạm quyền SHTT của trường ĐH; (2) Cách thức và mức độ giải quyết tranh chấp: phương án hoà giải hay xử lý bằng quy định của nhà trường như: xếp loại thi đua; khai báo lại TSTT; đề nghị cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung và tổ chức thực hiện quy chế quản lý HDSHTT: Quy chế xác định và hướng dẫn cụ thể đối tượng, nội dung SHTT và chú trọng nhấn mạnh quy định về những lợi ích mà người nghiên cứu được hưởng khi SHTT được quản lý. Điểm chung của các văn bản chính sách quy định về SHTT và quản lý HDSHTT đối với cơ sở giáo dục của nhiều cơ quan hành chính thuộc nhiều ngành, cấp khác nhau cũng như ngay chính quy chế quản lý SHTT nội bộ của các trường ĐH tại nước ta hiện nay cho thấy, các văn bản này chỉ đưa ra được những quy định về mặt nguyên tắc chứ chưa có văn bản nào thực sự hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện quản lý HDSHTT. Vì vậy, trên cơ sở quy chế quản lý HDSHTT đã xây dựng và ban hành, các nhà quản lý, lãnh đạo trường ĐH cũng cần quan tâm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện quản lý HDSHTT, tạo điều kiện cho các bộ phận thực thi hiểu rõ quy trình thực hiện.

3) Điều kiện thực hiện biện pháp

- Sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các cấp quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp với cơ sở giáo dục ĐH trong việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế liên quan đến HDSHTT và quản lý HDSHTT để đảm bảo chính sách phù hợp thực tiễn, xuất phát từ chính thực tế, nhu cầu HDSHTT của đất nước, địa phương, trường ĐH và CBGV, học viên trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

- Rà soát và huy động tối đa các nguồn lực từ phía cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức, doanh nghiệp; cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu về tất cả các nguồn lực để đảm bảo việc đổi mới cơ chế mang tính khả thi.

- Xây dựng sự đồng thuận trong đội ngũ GV, các cấp QLGD về việc thay đổi và thực thi các chính sách liên quan đến quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Khảo sát lấy ý kiến góp ý, bổ sung về nội dung quy chế trước khi ban hành và phổ biến, triển khai thực hiện quy chế quản lý HDSHTT trong trường ĐH.

3.2.3. Xác lập quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

1) Mục đích của biện pháp

Quy trình quản lý HDSHTT trong trường ĐH hoạch định các khâu, giai đoạn quản lý cụ thể nhằm tạo thành một thể thống nhất HD nhịp nhàng và kiểm soát từng khâu trong quy trình HD dễ dàng và thuận lợi nhất. Việc áp dụng quy trình quản lý HDSHTT có thể mang lại những lợi ích rõ rệt cho nhà khoa học, GV trong trường ĐH như: Sự

minh bạch trong các khâu trong HDSHTT và trường ĐH sẽ có thể mang sự minh bạch đó đến với tổ chức, DN, đơn vị bên ngoài như một hình thức marketing thông qua cách cung cấp TSTT tốt. Tối ưu hoá quy trình HĐ, giảm thời gian hướng dẫn trong công việc đến mức thấp nhất, giúp nhân viên nắm bắt công việc nhanh và hiệu quả, trên cơ sở đó giảm chi phí quản lý. Quản lý HDSHTT bằng quy trình giúp nhà quản lý trường ĐH: Xác định các vai trò, trách nhiệm của nhân sự một cách rõ ràng; Bố trí sắp xếp nhân sự chuyên trách HDSHTT hợp lý và hiệu quả; Gia tăng sự hài lòng của nhà khoa học, những người sáng tạo ra TSTT và khách hàng là đơn vị ứng dụng TSTT.

2) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Nhà quản lý trường ĐH ngoài việc soạn thảo và ban hành chính sách, thể chế của tổ chức về quản lý HDSHTT, đồng thời cần quan tâm xây dựng và ban hành quy trình quản lý HDSHTT. Trách nhiệm của nhà quản lý cấp Trường thể hiện ở việc chỉ đạo cho Phòng KH&CN/Bộ phận chuyên trách HDSHTT xây dựng chiến lược về SHTT và kế hoạch HDSHTT hàng năm theo từng giai đoạn của quy trình HDSHTT; Chỉ đạo các bộ phận liên quan trong trường ĐH thực hiện và phối hợp với bộ phận chuyên trách thực hiện kế hoạch HDSHTT. Trong từng giai đoạn của quy trình quản lý HDSHTT nhà quản quy định tỷ lệ phân phối lợi ích thu được do khai thác thương mại TSTT theo quy định của pháp luật; quy định việc chuyển giao quyền đăng ký, quyền khai thác thương mại TSTT của cơ sở giáo dục ĐH; Chỉ đạo xây dựng các biện pháp khuyến khích cá nhân, tập thể phát triển HĐ sáng tạo để tạo ra TSTT và chuyển giao quyền đối với các tài sản này cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Kinh phí hỗ trợ được dự toán trong kế hoạch HDSHTT hàng năm; Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát các HDSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH.

Quy trình quản lý HDSHTT cần hướng dẫn cụ thể từ công tác phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê, đăng ký bảo hộ đến xúc tiến thương mại đối với SHTT. Cụ thể, quy trình quản lý HDSHTT cần xác định rõ các giai đoạn quản lý như sau:

a) Giai đoạn phát hiện (nhận diện, khai báo, ghi nhận) tài sản trí tuệ từ hoạt động đào tạo và NCKH của cá nhân, tổ chức trong trường đại học

- Đối với tác giả, nhà khoa học cần khai báo TSTT và nộp hồ sơ cho bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT. Các cá nhân, đơn vị sở hữu TSTT thông báo cho bộ phận chuyên trách HDSHTT trong trường ĐH các kết quả, sản phẩm phát sinh trong quá trình thực hiện HĐ đào tạo, KHCN của các cá nhân thuộc đơn vị mình. Khi Tổ SHTT yêu cầu thì các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ của các nhiệm vụ KHCN,

sáng kiến, giáo trình, tài liệu chuyên khảo, tham khảo... Tập thể, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ có khả năng tạo ra TSTT phải có trách nhiệm khai báo với bộ phận chuyên trách HDSHTT trường ĐH. Như vậy, các nhà nghiên cứu có giải pháp kỹ thuật hoặc sáng chế, đề tài NCKH trong toàn bộ quá trình thực hiện nếu có khả năng phát sinh SHTT thì cần phải được đăng ký ngay. Nhiệm vụ này là của người nghiên cứu bởi họ mới chính là người hiểu thấu đáo về công trình nghiên cứu của mình.

- *Đối với Phòng KH&CN/bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT* cần ghi nhận và thống kê TSTT: Bộ phận chuyên trách HDSHTT sẽ tổ chức tiếp nhận khai báo, lập hồ sơ TSTT, theo dõi các TSTT đã được phát hiện, khai báo và cấp giấy biên nhận cho tác giả đã khai báo TSTT. Cán bộ chuyên trách HDSHTT cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thúc đẩy các nhiệm vụ KHCN của nhà trường nhằm chuẩn bị những tiền đề cho việc xác lập quyền SHTT về mặt pháp lý và xây dựng hệ thống chuyển giao những thành quả của KHCN cho thị trường ngay từ khâu nhận diện và ghi nhận TSTT.

b) Giai đoạn xác định quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức đối với tài sản trí tuệ từ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

- *Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền SHTT cho cơ quan chức năng*

Đối với tác giả, sau khi tạo ra TSTT, tác giả có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền SHTT cho TSTT của cá nhân thì phải làm thủ tục đăng ký quyền SHTT (cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp; cấp bản quyền tác giả; cấp bằng bảo hộ giống cây trồng). Tác giả làm đơn đăng ký theo mẫu và hướng dẫn của bộ phận chuyên trách SHTT của trường ĐH và theo dõi, sửa chữa đơn theo yêu cầu của bộ phận chuyên trách HDSHTT và của cơ quan cấp bằng chứng nhận bảo hộ quyền SHTT.

Đối với Phòng KH&CN/ bộ phận chuyên trách HDSHTT, cán bộ phụ trách HDSHTT cần chủ động tư vấn về mặt hành chính, pháp lý, chính sách SHTT cũng như cơ sở hạ tầng cho các nhà khoa học, nghiên cứu, nhà quản lý trường ĐH để tối ưu hóa hiệu quả HDSHTT. Khi các nhà nghiên cứu có giải pháp kỹ thuật hoặc sáng chế, đề tài NCKH nếu có khả năng phát sinh SHTT cần được đăng ký, cán bộ chuyên trách HDSHTT chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền các sản phẩm khoa học của nhà nghiên cứu, đồng thời chú trọng việc khai thác giá trị SHTT bằng HĐ thương mại hóa quản lý HDSHTT. Bộ phận chuyên trách HDSHTT

trong chức năng, nhiệm vụ của mình cần hỗ trợ, tư vấn và thực hiện đăng ký quyền SHTT cho tác giả theo quy trình: Tiếp nhận đơn đăng ký của tác giả - Thẩm định đơn (thẩm định hình thức và nội dung, đánh giá sơ bộ về giá trị TSTT) – Yêu cầu tác giả sửa chữa, bổ sung hồ sơ đăng ký bảo hộ SHTT (nếu có) – Gửi đơn cho cơ quan chức năng chứng nhận quyền bảo hộ SHTT - Khi có thông báo kết quả xét nghiệm đơn (công nhận hoặc không công nhận) đều phải gửi ngay thông báo cho tác giả.

- *Tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT theo yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước:* Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý HDSHTT (Phòng KH&CN/QLKH) và bộ phận chuyên trách HDSHTT của trường ĐH phối hợp với tác giả tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT theo quy định của Cục SHTT và các cơ quan chức năng liên quan. Kết quả được chấp nhận, bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT sẽ lưu lại một bản sao và gửi bản chính thông báo cho các tác giả về quyền SHTT.

c) Giai đoạn công bố quyền SHTT và lưu giữ, bảo mật tài sản trí tuệ

Việc công bố TSTT cần được thực hiện theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến khả năng thương mại TSTT của chủ sở hữu. Quyền công bố SHTT thuộc về chủ sở hữu TSTT và bộ phận chuyên trách SHTT của trường ĐH được uỷ quyền thực hiện. Bộ phận chuyên trách SHTT, tập thể và cá nhân có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan đến HĐ đào tạo, KH&CN và các HĐ khác có khả năng tạo ra TSTT.

d) Giai đoạn khai thác thương mại & chuyển giao công nghệ tài sản trí tuệ

- *Đánh giá khả năng khai thác thương mại TSTT:* Phòng KH&CN/Bộ phận chuyên trách SHTT trường ĐH cùng tác giả thực hiện đánh giá khả năng khai thác thương mại TSTT theo các nội dung như: Xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại; Lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT; Đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi; Xác định biện pháp và cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia thương mại hoá TSTT.

- *Khai thác thương mại TSTT:* Tác giả cùng với Bộ phận chuyên trách SHTT có trách nhiệm khai thác thương mại tối đa TSTT với các điều kiện thuận lợi nhất. Ưu tiên chuyển giao cho các bên đã cùng tham gia vào quá trình tạo ra TSTT. Soạn thảo hợp đồng chuyển giao TSTT tập trung vào các nội dung chủ yếu: Thông tin mỗi bên tham gia khai thác TSTT; Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Quy định phân chia lợi nhuận từ khai thác thương mại TSTT.

3) Điều kiện thực hiện biện pháp

- Bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT cần có chuyên môn vững, hiểu biết sâu quy trình và các thủ tục cần thiết trong quy trình; có tâm huyết, trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị trong trường trong công tác phát hiện, khai báo, thẩm định, đăng ký bảo hộ quyền SHTT và CGCN. HĐ này không chỉ ở giai đoạn SHTT đã hình thành mà ngay từ lúc triển khai nghiên cứu đã có thể xúc tiến thương mại để huy động thêm đầu tư tài chính từ bên ngoài.

- Nhà trường quan tâm xây dựng, nâng cấp CSDL SHTT trực tuyến và ứng dụng phần mềm trong quản lý HDSHTT, đặc biệt, thông báo kết quả cụ thể của từng giai đoạn trong quy trình quản lý HDSHTT cho tác giả có nhu cầu thông tin SHTT.

3.2.4. Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học

1) Mục đích của biện pháp

Quy định quản lý HDSHTT trong trường ĐH chỉ rõ: Căn cứ nhu cầu và điều kiện phát triển HĐ đào tạo, NCKH và CGCN, trường ĐH thành lập bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT. Bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT được tổ chức độc lập, trực thuộc Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐHoặc trực thuộc phòng KH&CN (Bộ GD&ĐT, 2008). Trên cơ sở đó, việc xây dựng, thành lập bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT ở trường ĐH có mục tiêu: thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ quyền SHTT; ứng dụng thành quả nghiên cứu của nhà trường, nâng cao giá trị thương mại và thúc đẩy khai thác thương mại TSTT, mang lại các lợi ích kinh tế cho nhà trường, cho GV, nhà khoa học của trường ĐH. Như vậy, việc xây dựng và hỗ trợ bộ phận chuyên trách HDSHTT có các nguồn lực và năng lực để chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ và khai thác, thương mại hoá TSTT là cần thiết trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH vì lợi ích của cả nhà trường và xã hội.

2) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Nội dung của biện pháp nhấn mạnh đến việc xây dựng, thành lập bộ phận chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH có vai trò tư vấn về mặt hành chính, pháp lý, về chính sách SHTT cũng như cơ sở hạ tầng cho các nhà khoa học, nhà quản lý trường ĐH để tối ưu hóa hiệu quả HDSHTT trong nhà trường. Vì vậy, để có được đội ngũ nhân viên chuyên trách HDSHTT chuyên nghiệp, trường ĐH cần quan tâm chú trọng từ các khâu: tuyển dụng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xác định chức năng nhiệm vụ,

phân công công việc phù hợp năng lực cá nhân; chỉ đạo, đôn đốc, KT-ĐG thực hiện công việc. Cách thức thực hiện biện pháp bao gồm:

- *Tuyển dụng nhân sự chuyên trách HDSHTT theo tiêu chuẩn vị trí việc làm:*

Việc tuyển dụng nhân sự chuyên trách HDSHTT phải có kế hoạch và thực hiện theo quy trình tuyển dụng theo vị trí việc làm bao gồm các bước như: Xác định nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm của phòng KHCN/QLKH về nhân sự chuyên trách quản lý HDSHTT; Thông báo tuyển dụng dựa trên các tiêu chuẩn vị trí việc làm đã xác định; Tìm kiếm ứng viên phù hợp với vị trí việc làm đã xác định; Thông báo tuyển dụng trên website của Trường về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển vị trí nhân sự chuyên trách quản lý HDSHTT; Tổ chức thực hiện tuyển dụng bằng thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng vị trí việc làm và thông báo kết quả tuyển dụng công khai trên trang web của Trường. Trong số các hồ sơ ứng tuyển, Hội đồng tuyển dụng của Trường phải lựa chọn ra đúng tiêu chuẩn trình độ của vị trí việc làm cần tuyển dụng, đáp ứng được công việc để tránh sự lãng phí phải bồi dưỡng sau khi tuyển dụng.

- *Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên trách HDSHTT:* Bộ phận phụ trách HDSHTT hiện nay tại các trường ĐH Việt Nam chủ yếu vẫn được ghép chung với các bộ phận khác hoặc nằm trong một phòng chuyên môn chung (Phòng KHCN/QLKH) dẫn đến những khó khăn trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ chuyên trách. Do vậy, cần hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý HDSHTT bằng cách tách riêng bộ phận chuyên trách về SHTT ra khỏi phòng KHCN. Cơ cấu, tổ chức và HĐ của đơn vị chuyên trách SHTT tùy thuộc quy mô và tần suất sử dụng các đối tượng quyền SHTT và các loại quyền SHTT mà trường ĐH nắm giữ.

- *Xác định chức năng, nhiệm vụ hoạt động cụ thể của bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT:* Bộ phận chuyên trách có nhiệm vụ: 1) Tham mưu xây dựng và ban hành các quy định về HDSHTT và các cơ chế khuyến khích cán bộ, nhân viên, GV, người học, các chủ thể khác tham gia vào các HĐ về quyền SHTT và thi hành quy định về quản lý HDSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH; 2) Hỗ trợ các cá nhân, đơn vị trong trường trong công tác phát hiện, khai báo, thẩm định, đăng ký bảo hộ quyền SHTT và khai thác thương mại, CGCN (tư vấn, hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu đối với TSTT; tiếp nhận khai báo, đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ và tiềm năng thương mại các TSTT; xác nhận quyền SHTT; phân tích đánh giá thị trường

thương mại tiềm năng; bảo mật CSDL NCKH và danh mục các công trình NCKH đã được xác lập quyền SHTT; công bố đối với TSTT); 3) Đơn vị chuyên trách về quyền SHTT cũng sẽ chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu khi có tranh chấp hay khiếu kiện liên quan đến SHTT phát sinh. Đảm nhiệm công tác hỗ trợ thương thảo và đàm phán các hợp đồng công nghệ nhằm bảo đảm quyền lợi của trường ĐH.

- Phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cụ thể cho nhân viên của bộ phận chuyên trách HDSHTT theo các tiêu chí phù hợp năng lực, sở trường của cá nhân: Biện pháp này giúp nhà trường sắp xếp, bố trí được công việc phù hợp với trình độ chuyên môn của nhân viên chuyên trách quản lý HDSHTT, giúp họ sử dụng tốt các năng lực cá nhân để thực hiện công việc so với tiêu chuẩn vị trí việc làm. Việc phân công nhiệm vụ phải đảm bảo đúng trình độ, năng lực, sở trường của mỗi cá nhân so với tiêu chuẩn công việc quản lý HDSHTT.

- Đánh giá HĐ của bộ phận chuyên trách theo kế hoạch HDSHTT: CBQL trực tiếp của bộ phận chuyên trách là người trực tiếp phân công công việc, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của đội ngũ chuyên trách SHTT theo nhiệm vụ được giao để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của họ dựa trên bản mô tả công việc của từng CV. Đồng thời phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ này thông qua đánh giá hiệu quả công việc của họ, từ đó, định hướng xác định nội dung, kiến thức, kỹ năng cần được đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách quản lý HDSHTT.

- Huy động nguồn lực hỗ trợ bộ phận chuyên trách thực hiện HDSHTT: Việc huy động nguồn lực nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT thực hiện công việc hiệu quả, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận cũng như phân phối, sử dụng hiệu quả nguồn lực cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị và công nghệ, thời gian trong HDSHTT. Tạo điều kiện tối ưu về thời gian, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất để bộ phận chuyên trách được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao, khuyến khích tham gia vào việc ra quyết định liên quan đến HĐ chung, tạo cơ hội cho họ đưa ra các sáng kiến trong công việc để phát triển đơn vị. Bên cạnh đó là có chế độ về thu nhập được đảm bảo để kích thích thái độ làm việc của đội ngũ này.

3) Điều kiện thực hiện biện pháp

- Phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo và huy động nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất hỗ trợ bộ phận chuyên trách thực hiện công tác quản lý HDSHTT.

- Quan tâm chú trọng từ các khâu: đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân lực này HDSHTT để có được đội ngũ chuyên nghiệp chuyên trách quản lý HDSHTT, dành toàn bộ thời gian cho công việc phụ trách quản lý HDSHTT.

3.2.5. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

1) Mục đích của biện pháp

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của những cán bộ phụ trách quản lý HDSHTT là một yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách quản lý HDSHTT, đảm bảo cho đội ngũ này có đủ năng lực quản lý HDSHTT trong hiện tại và tương lai. Hỗ trợ đội ngũ cán bộ chuyên trách trực tiếp gắn kết vào các HDSHTT thông qua nhiều hình thức bồi dưỡng khác nhau để nâng cao năng lực HĐ, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp. Vì vậy, để có được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chuyên trách quản lý HDSHTT, trường ĐH cần quan tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân lực này.

2) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Nội dung biện pháp nhấn mạnh đến một chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý HDSHTT; xác định được các kiến thức, kỹ năng mà đội ngũ chuyên trách quản lý HDSHTT cần được trang bị. Tổ chức bồi dưỡng năng lực đội ngũ chuyên trách quản lý HDSHTT đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện công việc dựa vào những đặc thù chuyên môn của từng trường ĐH phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu trong tương quan với lĩnh vực SHTT. Cách thức thực hiện biện pháp gồm:

- *Khảo sát thực trạng năng lực của đội ngũ chuyên trách HDSHTT*: Nhà trường tiến hành khảo sát năng lực của đội ngũ chuyên trách HDSHTT để xác định được các kiến thức, kỹ năng mà đội ngũ này cần được trang bị trong hiện tại và tương lai, từ đó điều chỉnh các HĐ bồi dưỡng cho phù hợp với yêu cầu mới. Kết quả khảo sát nhằm tạo hỗ trợ chính xác trong việc xác định mục tiêu, nhu cầu bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ chuyên trách HDSHTT. Hàng năm, CBQL nhà

trường cần thực hiện việc khảo sát để dựa vào tình hình nhân sự của nhà trường cũng như tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ chuyên trách để xây dựng kế hoạch HĐ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

- *Xác định nhu cầu bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT*: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng dựa vào chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm dựa trên kết quả khảo sát năng lực và thông qua kết quả đánh giá viên chức nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức và năng lực giải quyết công việc. Hàng năm, CBQL dựa vào tình hình nhân sự của nhà trường cũng như tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng dựng mục tiêu của đội ngũ cán bộ chuyên trách HDSHTT để xây của HĐ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, năng lực. Việc tổ chức đánh giá nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý HDSHTT của đội ngũ chuyên trách thông qua việc xây dựng công cụ đánh giá nhu cầu gồm bộ tiêu chí đánh giá năng lực quản lý HDSHTT; Phiếu khảo sát và phỏng vấn về nhu cầu bồi dưỡng.

- *Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT*: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo chi tiết từ việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, các điều kiện tổ chức HĐ bồi dưỡng, Trên cơ sở kế hoạch, CBQL tổ chức HĐ bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT theo tiêu chuẩn thực hiện công việc, tiêu chuẩn vị trí việc làm: chuyển từ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cấp học vị sang đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn công việc, vị trí việc làm và theo định hướng phát triển nghề nghiệp.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cũng là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và cần được lồng ghép trong mục tiêu, quy hoạch phát triển tổng thể, dài hạn của nhà trường, bảo đảm sự phát triển ổn định và liên tục của cả đội ngũ. Như vậy, trước hết nhà trường phải làm tốt công tác kế hoạch hoá, hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển của mình. CBQL chỉ đạo Trường đơn vị - Phòng KHCN/QLKH của trường ĐH phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch, trong đó, cần xác định mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực SHTT, hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách HDSHTT.

- *Lựa chọn nội dung, chuyên đề bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách HDSHTT*: Để nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ chuyên trách HDSHTT của trường ĐH, việc lựa chọn nội dung đào tạo,

bồi dưỡng cần xuất phát từ tiêu chuẩn vị trí việc làm và từ nguyện vọng, định hướng phát triển nghề nghiệp. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ nghề nghiệp. Đề tài đề xuất nội dung chuyên đề bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT như sau:

+ *Chuyên đề bồi dưỡng chung* với mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan về SHTT, Luật SHTT ở Việt Nam và QLNN về SHTT; nắm được những thông tin chủ yếu về vai trò, ý nghĩa, tình hình của HDSHTT tại Việt Nam và trên thế giới trong bối cảnh mới. Bồi dưỡng kiến thức tổng quan về SHTT; SHTT của Việt Nam; Quản lý nhà nước về SHTT; Bồi dưỡng các nội dung, quy định về bảo hộ quyền SHTT; Tổng quan về tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu; Hướng dẫn quy trình thủ tục đăng ký; Quyền SHTT theo Luật SHTT.

+ *Chuyên đề chuyên sâu* với mục tiêu nâng cao năng lực của học viên trong việc đảm nhận công việc chuyên trách quản lý HDSHTT tại trường ĐH hoặc thực thi chức trách chuyên môn trong các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước theo hướng chuyên sâu, đặc biệt nội dung bồi dưỡng cần được thiết kế theo hướng đi sâu vào thực hành và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các bài tập xử lý tình huống trên cơ sở hồ sơ đơn thực tế của CBGV, nhà khoa học trong trường ĐH để các cán bộ chuyên trách có thể vận dụng trực tiếp vào công việc hằng ngày của mình nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và thực thi tại trường ĐH, đặc biệt quản trị đổi mới sáng tạo và các kỹ năng khai thác thương mại, CGCN tài sản SHTT của trường ĐH. Với mục tiêu như vậy, nội dung chuyên sâu có thể bao gồm: Nội dung quyền SHTT và những biện pháp cơ bản để bảo vệ tài sản SHTT; Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại của quyền SHTT; SHTTT và những chiến lược phát triển KH&CN; Hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế về bảo hộ SHTT; Hệ thống kỹ năng trong khai thác thương mại và CGCN.

+ Cấu trúc nội dung bồi dưỡng cần được xây dựng theo hướng hình thành năng lực theo định hướng chuyên môn cho cán bộ chuyên trách HDSHTT. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cần được thiết kế dựa vào những đặc thù chuyên môn của từng trường học phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu trong tương quan với lĩnh vực SHTT. Các cơ sở đào tạo thuộc các nhóm ngành khác nhau có thể đưa vào chương trình giảng dạy một khoá học tổng quan kết hợp với một số nội dung về SHTT liên

quan đến đặc thù của nhóm ngành của trường ĐH (khối trường kỹ thuật, công nghệ; khối trường quản lý; khối trường kinh tế; khối trường nghệ thuật).

- *Tổ chức hoạt động bồi dưỡng theo hướng đa dạng hoá hình thức, phương pháp*

+ Đối với các HĐ bồi dưỡng tập trung thông qua các lớp tập huấn của Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, cần bổ sung chương trình bồi dưỡng thường xuyên về SHTT cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT của trường ĐH. Việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho hệ thống các trường ĐH thường thực hiện trên đối tượng CBQL đơn vị trực tiếp quản lý HDSHTT (Trưởng/Phó phòng; cán bộ chuyên trách SHTT). Theo cấp độ này, mục tiêu nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL, CV chuyên trách HDSHTT nòng cốt của trường ĐH; điều này có thể giúp hình thành nên một đội ngũ chuyên sâu về HDSHTT, có nhiệm vụ bồi dưỡng lại hoặc hướng dẫn cho cán bộ GV hoặc các CV phòng KH&CN, phụ trách HDSHTT tại trường ĐH.

+ Đối với HĐ bồi dưỡng tại chỗ cho GV, CV phụ trách mảng KH-CN tại các trường ĐH, cần xuất phát từ nhu cầu và điều kiện thực tế của nhà trường, trong đó điều kiện tiên quyết là sự tham gia của các chuyên gia và cán bộ cốt cán đã tham gia các lớp tập huấn tập trung. Tại các trường ĐH, HĐ bồi dưỡng tại chỗ cần được xác định trong kế hoạch quản lý việc bồi dưỡng hằng năm. Do đó, hiệu trưởng cần phải ban hành quy định liên quan đến việc tham gia bồi dưỡng bao gồm quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của đối tượng tham gia bồi dưỡng để làm căn cứ thi đua, khen thưởng và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cần thành lập bộ phận giám sát việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng để thông qua bộ phận này, sự chỉ đạo của hiệu trưởng đến được từng thành viên trong nhà trường, giúp cho hệ thống HĐ nhịp nhàng và thuận lợi.

+ Tổ chức cho các CBQL, GV, NV trong trường đi tham quan, giao lưu với các cơ sở giáo dục có mô hình quản lý HDSHTT điển hình và hiệu quả để học hỏi, mở rộng tầm nhìn và hiểu sâu sắc hơn về HDSHTT ở trường ĐH. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên trách HDSHTT cũng cần được bồi dưỡng ngoài công việc, tham gia những buổi tập huấn, hội nghị và hội thảo, đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ hoặc cử đi học các lớp nâng cao trình độ như học sau ĐH, bồi dưỡng kiến thức quản lý HDSHTT, chương trình CV; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

+ Sử dụng các *phương pháp bồi dưỡng* đổi mới đáp ứng xu thế phát triển của đào tạo bồi dưỡng hiện đại, cập nhật và có hiệu quả hiện đang được sử dụng trên thế giới. Chẳng hạn như bồi dưỡng theo tiếp cận lý thuyết học tập trải nghiệm (experiential

learning) kết hợp ứng dụng với những đổi mới trong giáo dục để đảm bảo phát triển chuyên môn đi theo đúng bản chất của nó là phát triển trí tuệ và niềm tin, thái độ của học viên (đi từ nhận thức đến hành động và sau đó là xây dựng niềm tin, hình thành giá trị), hoặc đào tạo, bồi dưỡng theo kiểu chỉ dẫn công việc, kèm cặp, cầm tay chỉ việc.

- *Khuyến khích hoạt động tự bồi dưỡng đội ngũ chuyên trách HDSHTT*: Nhà trường cần tạo điều kiện về thời gian, kinh phí nếu như cán bộ chuyên trách HDSHTT tự bồi dưỡng bằng các hình thức khác ngoài các HĐ bồi dưỡng do nhà trường tổ chức. Các trường ĐH cần xác định rằng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT là kế hoạch dài hạn và được thực hiện liên tục. Tổ chức các lớp tập huấn là hình thức bồi dưỡng chỉ mang tính tức thời và thậm chí mang lại hiệu quả không cao nếu các yếu tố khách quan và chủ quan tác động tiêu cực đến quá trình tổ chức tập huấn. Do vậy, để công tác bồi dưỡng thực sự mang lại hiệu quả, nhà trường cần khuyến khích đội ngũ chuyên trách tự bồi dưỡng và bồi dưỡng lẫn nhau. Tự bồi dưỡng thông qua học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến quản lý HDSHTT thông qua các kênh gián tiếp như tài liệu, sách báo, tạp chí, các diễn đàn về giáo dục và nghiên cứu là một trong những hình thức hiệu quả. Ngoài ra, khuyến khích các buổi sinh hoạt chuyên đề trong đó có cả những khách mời là chuyên gia SHTT, đồng nghiệp từ các trường ĐH, các nhà nghiên cứu, khoa học. Nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề đa dạng hoá với những ý tưởng mới mẻ, linh hoạt của các thành viên tham gia.

- *KT-DG và đổi mới đánh giá HĐ bồi dưỡng*: Đổi mới việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng liên kết giữa kết quả đào tạo, bồi dưỡng với công việc, theo đó, phải đảm bảo kết quả bồi dưỡng có thể đo được và tác động vào công việc. CBQL phải cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT thực hành nghề nghiệp đã được bồi dưỡng, qua đó đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nếu kết quả đánh giá tốt thì giao thêm việc phù hợp hoặc luân chuyển vị trí cao hơn. Nếu kết quả không đạt thì CBQL trực tiếp yêu cầu CV phải tự bồi dưỡng hoặc hoàn trả kinh phí bồi dưỡng cho nhà trường. Tăng cường đánh giá rèn luyện các kỹ năng tổ chức thực hiện công việc cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT thông qua chính HĐ chuyên môn hàng ngày, CV mới có thể trải nghiệm để hình thành và nâng cao được năng lực của bản thân.

- *Bố trí công việc sau bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách HDSHTT*: Cán bộ chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH phải thực sự là chuyên gia trong lĩnh vực SHTT để kịp thời tư vấn, hỗ trợ cho tác giả trong việc phát hiện, khai báo, thẩm định, đăng ký bảo

hộ quyền SHTT và khai thác thương mại SHTT. Đặc biệt, một số giai đoạn của quy trình quản lý HDSHTT và CGCN cần được xử lý bởi một người duy nhất chịu trách nhiệm và tập trung vào một lĩnh vực công nghệ cụ thể, ngoài ra, công tác thương mại hoá TSTT cũng cần phải là những người đã được huấn luyện các kỹ năng đặc biệt trong kinh doanh, đàm phán, điều tra thị trường, đánh giá, huy động đầu tư tài chính từ bên ngoài. Sau những khoá bồi dưỡng chuyên sâu, dựa trên tiêu chuẩn vị trí việc làm và tiêu chuẩn thực hiện công việc, cán bộ chuyên trách cần được bố trí công việc để vận dụng trực tiếp vào công việc hằng ngày nhằm thực hiện tốt công tác quản lý HDSHTT tại trường ĐH.

- *Phối hợp, liên kết giữa các cơ sở giáo dục ĐH và cấp quản lý trong tổ chức bồi dưỡng:* Trường ĐH cần phối hợp, liên kết với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục ĐH khác, thậm chí với đối tác trong và ngoài nước để tăng cường tính thực tiễn và hiệu quả của HD bồi dưỡng, mặt khác đáp ứng tốt nhất việc thực hiện các dự án nghiên cứu, đầu tư từ bên ngoài trường ĐH. Các CV phụ trách quản lý HDSHTT trong trường ĐH phải tham dự ít nhất một khóa đào tạo về quản trị SHTT và được tạo điều kiện về kinh phí đào tạo, tham dự hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm quản lý HDSHTT trong và ngoài nước. Nhà trường cung ứng các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đầy đủ cho HD bồi dưỡng.

3) Điều kiện thực hiện biện pháp

- Phối hợp, liên kết chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch; giám sát và đánh giá các HD bồi dưỡng giữa các cấp quản lý từ cơ quan chức năng, Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, cơ quan chức năng, các trường ĐH.

- Tổ chức, sắp xếp các nguồn lực cho công tác bồi dưỡng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng trường ĐH. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ Bộ, Cục SHTT, các trường ĐH, các dự án giáo dục hỗ trợ CBQL, CV học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ quản lý SHTT.

3.2.6. Tổ chức hoạt động hợp tác và liên kết giữa trường Đại học – Tổ chức/ Doanh nghiệp/Địa phương trong hoạt động sở hữu trí tuệ

1) Mục đích của biện pháp

Tăng cường mối liên kết giữa ĐH và doanh nghiệp nhằm chuyển giao tri thức, kết quả nghiên cứu, sáng tạo từ trường ĐH vào cuộc sống sẽ là một biện pháp lớn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và đồng thời tạo đà phát triển cho bản thân trường ĐH. Các trường ĐH và các tổ chức nghiên cứu là nguồn chính để tạo ra tri thức

và các sáng chế có thể thương mại hóa, mô hình ĐH gắn kết với doanh nghiệp có thể thúc đẩy và tăng tốc quá trình CGCN, mang lại bước tiến trong việc đưa TSTT của trường ĐH vào đời sống xã hội, trong sản xuất cũng như tác động trở lại đến chất lượng đào tạo trong nhà trường.

2) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Nội dung của biện pháp đề cập đến mô hình hợp tác, liên kết trong nghiên cứu, đào tạo, khai thác thương mại và CGCN TSTT của trường ĐH, trong đó, tập trung nhấn mạnh đến việc tìm hiểu thị trường để định hướng nghiên cứu ứng dụng ngay từ giai đoạn tạo lập TSTT; hoàn thiện hệ thống chính sách và điều chỉnh HĐ liên kết trên cơ sở kết hợp hài hòa lợi ích hợp tác; thậm chí thành lập mô hình doanh nghiệp, tổ chức trực thuộc trường ĐH. Các bên cần nhận thức rõ lợi ích, tôn trọng và cân bằng các lợi ích để liên kết giữa trường ĐH và doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và bền vững. Cách thức thực hiện biện pháp bao gồm:

- *Tổ chức khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của thị trường để định hướng nghiên cứu ứng dụng thực tiễn:* Tổ chức khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của thị trường nhằm định hướng nghiên cứu ứng dụng ngay trong trường ĐH theo nhu cầu thị trường. Nghiên cứu và khảo sát thị trường doanh nghiệp đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của nó đối với việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược cho HĐ tạo lập TSTT của trường ĐH; mở ra nhiều cơ hội cho TSTT của nhà khoa học được khai thác thương mại, mang lại hiệu quả kinh tế. Vì vậy, lãnh đạo trường ĐH cần quan tâm xây dựng kế hoạch và quan trọng hơn là bố trí nhân sự cho vị trí công việc này, trong đó, CV phụ trách HDSHTT cần có một số tố chất cần thiết như năng động, nhiệt tình, có đầu óc phân tích, phán đoán. Cán bộ chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu thị trường, xu hướng ứng dụng TSTT thông qua việc thu thập thông tin; xử lý số liệu; phân tích và viết báo cáo về nhu cầu thị trường doanh nghiệp, địa phương có sử dụng các công cụ NCKH. Thông qua khảo sát và nghiên cứu thị trường, trường ĐH nắm bắt được nhu cầu cũng như mong đợi của thị trường để định hướng nghiên cứu tạo ra TSTT phù hợp.

- *Xây dựng và ban hành cơ chế phối hợp nghiên cứu và CGCN giữa trường ĐH và tổ chức, doanh nghiệp:* Trên cơ sở cơ chế, chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho các trường ĐH chuyển giao tri thức vào cuộc sống, trường ĐH cần ban hành cơ chế, chính sách, quy định về các vấn đề liên quan đến TSTT trong mối quan hệ giữa nội bộ

của các trường ĐH, đơn vị trực thuộc trường ĐH và giữa GV, nhà khoa học với các bên có liên quan như tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của Luật SHTT. Đặc biệt, cơ chế cần được xây dựng và ban hành quy định cụ thể các vấn đề liên quan ngay từ những khâu đầu tiên là xác lập, hình thành TSTT, bảo vệ TSTT và chuyển giao, khai thác thương mại TSTT, phân chia lợi ích do các TSTT mang lại, xác định rạch ròi cơ chế HĐ của doanh nghiệp cũng như có cơ chế CGCN theo định hướng nhu cầu thị trường. Chính vì vậy, những kết quả nghiên cứu, đào tạo của các trường ĐH gắn kết với DN là những mô hình cần nhân rộng.

- *Xây dựng kế hoạch quảng bá, cung cấp kho thông tin về TSTT của trường ĐH:* Trường ĐH cần quan tâm đẩy mạnh HĐ xúc tiến quảng bá TSTT, kết nối thị trường cho các TSTT thông qua nhiều kênh thông tin và hình thức quảng bá đa dạng: tham gia Hội chợ công nghệ, triển lãm KH-CN trong và ngoài nước, lập Website giới thiệu và công bố TSTT tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức tìm kiếm đối tác thúc đẩy phát triển TSTT và khai thác thương mại, đồng thời nâng cao hình ảnh, thương hiệu trường ĐH. Sự đầu tư cho HĐ khai thác thương mại ở các trường ĐH cũng cần được xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Đặc biệt, ngay từ khâu tạo lập TSTT, trường ĐH cần quan tâm xây dựng, phát triển các nhóm đề tài NCKH theo các đối tượng của quyền SHTT trên cơ sở đầu ra kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng, khai thác, chuyển giao cho doanh nghiệp, địa phương.

- *Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu của trường ĐH trong nghiên cứu và chuyển giao TSTT:* Trường ĐH cần tạo cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhà nghiên cứu về các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính cho quá trình nghiên cứu sáng tạo các sản phẩm ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hết năng lực, khả năng sáng tạo, kéo được nhiều dự án đặt hàng của doanh nghiệp; qua đó, nâng cao thương hiệu của trường ĐH. Để tránh việc kết quả nghiên cứu bị cất ngăn kéo, lãng phí vốn đầu tư, cần có chính sách định hướng, khuyến khích nhà khoa học cho ra sản phẩm ứng dụng và có thể xem đây là một tiêu chí của đầu ra của công trình nghiên cứu. Để có nhiều sản phẩm tốt, trường ĐH có thể lên kế hoạch mang tính tổng thể: CBGV đăng ký nghiên cứu dài hạn và được cấp kinh phí theo 3 đợt (nghiên cứu thăm dò, thử nghiệm và ra sản phẩm chính thức). Nếu giai đoạn đầu kết quả chưa khả thi và thiết thực thì cần chuyển hướng mới. Nếu khả thi thì rút kinh phí để thử nghiệm và ra sản phẩm chính thức. Ngoài ra, các

trường ĐH cần cân nhắc việc xây dựng CSDL đề tài để sản phẩm nghiên cứu có tính kế thừa, tránh tình trạng người sau nghiên cứu lại của người trước. Khi có ý tưởng, nhà khoa học chỉ cần tìm kiếm bằng từ khóa chuyên ngành là tìm ra các nghiên cứu đã thực hiện, như vậy, sự đầu tư cho đề tài mới trở nên có ích.

- *Xây dựng mô hình công ty/doanh nghiệp/tổ chức trực thuộc phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH:* Trên thế giới, một điểm nổi bật trong kế hoạch đẩy nhanh việc CGCN của trường ĐH đó là khuyến khích các trường ĐH thành lập các tổ chức, công ty trực thuộc trường ĐH, mạnh dạn khai thác tiềm năng chất xám và cơ sở vật chất của mình thông qua việc thành lập các công ty, DN trực thuộc ngay đơn vị mình để có thể chuyển giao tri thức vào cuộc sống một cách thiết thực nhất.

3) Điều kiện thực hiện biện pháp

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy chế, chính sách liên quan đến HĐ khai thác thương mại của trường ĐH.

- Các mối quan hệ hợp tác trường ĐH và tổ chức, doanh nghiệp cần được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết và mang lại lợi ích cho nhau. Xác định rạch ròi cơ chế HĐ của doanh nghiệp và cơ chế CGCN theo định hướng nhu cầu thị trường.

3.2.7. Xây dựng môi trường và điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ

1) Mục đích của biện pháp

Xây dựng môi trường và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ HDSHTT là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Việc đảm bảo các điều kiện hỗ trợ HDSHTT sẽ huy động tối đa các điều kiện cần thiết cho việc nâng cao năng lực NCKH, giảng dạy, tạo lập TSTT của nhà khoa học; phát huy năng lực, tăng sự cống hiến, gắn bó của đội ngũ cán bộ chuyên trách trong quản lý HDSHTT của nhà trường cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả HĐ đào tạo, nghiên cứu và quản lý HDSHTT của trường ĐH.

2) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ HDSHTT là đảm bảo các điều kiện làm việc; tổ chức, sắp xếp các nguồn lực nội sinh của cơ sở giáo dục ĐH như: nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực nhằm huy động các điều kiện thực hiện HDSHTT, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường ĐH tạo lập TSTT, xác lập quyền SHTT, khai thác thương mại TSTT, nâng cao hiệu quả HDSHTT của trường ĐH phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng trường ĐH. Cách thức thực hiện biện pháp bao gồm:

- *Ban hành quy định và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ về HDSHTT:*

Đây chính là cách thức nhằm đảm bảo ích tinh thần lẫn vật chất – đòn bẩy tài chính kích thích sáng tạo và tạo động lực làm việc cho nhà nghiên cứu, đội ngũ chuyên trách HDSHTT. Chính vì vậy, các quy định về HDSHTT ở trường ĐH và các văn bản quy định hành chính khác cần đề cập và quy định và nhấn mạnh đến các chính sách, chế độ, quyền lợi của cá nhân trong HDSHTT và thực hiện các chế độ, chính sách công bằng, dân chủ theo đúng quan điểm về khen thưởng, kỷ luật. Mặt khác, CBQL trường ĐH cần quan tâm và cân nhắc trong vấn đề phân chia lợi nhuận trong HDSHTT, trong đó cần chú trọng dành nhiều lợi ích cho nhà phát minh ở mức cao nhất. Muốn tạo động lực sáng tạo cho nhà nghiên cứu cần khơi dậy và đáp ứng nhu cầu chính đáng, đó là sự ghi nhận thành quả khoa học ở một mức độ cao hơn. Văn hoá tôn trọng SHTT được hình thành và phát triển trong một môi trường với bầu không khí tâm lý tích cực cống hiến và được thừa nhận, tôn trọng và phát triển.

- *Phân bổ phương tiện, thiết bị, đồ dùng, điều kiện làm việc và phục vụ*

HDSHTT: Lãnh đạo nhà trường và trường các đơn vị cần có kế hoạch, chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nghiên cứu. Phân bổ các điều kiện cơ sở vật chất, các thiết bị và đồ dùng một cách hợp lý cho đơn vị, cá nhân theo các nội dung trong kế hoạch HDSHTT. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất như phòng làm việc, phòng vi tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các điều kiện khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ CBGV và CV trong HĐ tạo lập TSTT, xác lập quyền SHTT và thương mại hoá TSTT.

- *Phát động phong trào xây dựng môi trường văn hoá SHTT trong trường ĐH:*

Xây dựng môi trường văn hóa SHTT trong nhà trường, đó là môi trường giúp mọi thành viên trong trường ĐH thấy rõ mục tiêu và định hướng công việc nghiên cứu, học tập của bản thân; tạo ra môi trường làm việc tích cực, lành mạnh; kiểm soát hành vi vi phạm SHTT. Văn hóa tôn trọng SHTT phải được thể hiện ở những HĐ học tập cơ bản và thường xuyên nhất. Để xây dựng văn hoá SHTT đòi hỏi sự quan tâm chung và kế hoạch, việc làm cụ thể không những các cấp lãnh đạo mà còn với tất cả mọi thành viên trong nhà trường. Thực hiện động viên, thậm chí bắt buộc sinh viên phải sử dụng giáo trình có bản quyền trong HĐ học tập ở trường. Cần có sự khuyến khích bằng cách hỗ trợ trong việc in và xuất bản giáo trình để có mức giá phù hợp. Khả thi hơn, nhà trường có thể cung cấp kinh phí cho thư viện để mua một số lượng lớn giáo

trình cho SV mượn trong quá trình học. Đối với các bài tập sinh viên thực hiện cũng phải được yêu cầu tôn trọng quyền SHTT. GV phải thực hiện nghiêm túc việc tôn trọng SHTT trong các bài giảng, giáo trình, NCKH.

- *Triển khai phần mềm chống đạo văn ở trường ĐH*: Việc triển khai các phần mềm chống vi phạm quyền SHTT ở trường ĐH được sử dụng nhằm phát hiện và kiểm soát chặt chẽ tình trạng vi phạm quyền SHTT, cụ thể là tình trạng sao chép, đạo văn trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường ĐH. Điều này sẽ góp phần xây dựng thói quen tôn trọng quyền SHTT khi tham khảo tài liệu của GV, sinh viên khi thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu, luận án, luận văn, khoá luận tốt nghiệp khi mà nguy cơ thói quen đạo văn này đặt trước chế tài chặt chẽ và thực thi mạnh mẽ tại trường ĐH. Tuy nhiên, hình thức này được xem là chỉ giải quyết được phần ngọn mà chưa tác động và giải quyết tận gốc rễ của vấn đề đặt ra của thực trạng vi phạm quyền SHTT dường như đã trở nên phổ biến và trở thành thói quen của người nghiên cứu. Vì vậy, giáo dục ý thức tôn trọng quyền SHTT để thực hiện nghiêm túc các quy chuẩn đạo đức khoa học từ người nghiên cứu mới là vấn đề cần quan tâm và thực hiện ở trường ĐH.

- *Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ sở giáo dục ĐH, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước*: Xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa trường ĐH và các cơ sở ĐH, viện nghiên cứu trong và ngoài nước là cơ hội tốt để các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường ĐH, tổ chức cùng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề về HDSHTT, quá trình tạo lập TSTT, bảo hộ quyền SHTT, thương mại hóa sáng chế, công nghệ nhằm góp phần nâng cao năng lực của các chủ thể liên quan giữa các bên. Vì vậy, lãnh đạo trường ĐH cần có kế hoạch mở rộng, thúc đẩy HDSHTT thông qua việc tạo thành một cộng đồng hợp tác mở rộng trong đó các trường ĐH và viện nghiên cứu có thể trao đổi, chia sẻ; qua đó giúp hỗ trợ tối đa và cần thiết cho việc nâng cao năng lực HDSHTT của mỗi trường ĐH.

- *Phân cấp quản lý HDSHTT cho cá nhân, tổ chức, đơn vị trong trường ĐH*: Để nâng cao hiệu quả quản lý HDSHTT và thực thi quyền SHTT ở trường ĐH thì phân cấp quản lý là một nội dung quan trọng, việc phân cấp sẽ diễn đạt mối quan hệ giữa cấp quản lý trường ĐH với đơn vị, tổ chức chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH.

+ Phân cấp nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức, cá nhân ở mỗi cấp về HDSHTT. Các bộ phận này bao gồm: Phòng KH&CN – QLKH, các Phòng/Ban/Khoa; Bộ phận

chuyên trách HDSHTT. Trước hết cần quy định cho rõ ràng và cụ thể nhiệm vụ của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyên trách HDSHTT ở đơn vị. Ban hành một quy định để nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận nêu trên.

+ Phân công và phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong HDSHTT: quy định cụ thể về phân công và phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức trong thực thi quyền SHTT trong HDSHTT ở trường ĐH, ràng buộc trách nhiệm phải phối hợp công tác giữa các tổ chức, đơn vị này cũng như cùng nhau xây dựng chế tài đối với tình trạng vi phạm quyền SHTT trong trường ĐH.

- *Xây dựng hệ thống thông tin quản lý HDSHTT của trường ĐH*: Xây dựng hệ thống thông tin SHTT điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, hồ sơ liên quan đến HDSHTT. Trong đó, tiêu chí của hệ thống thông tin là đưa đến cho người sử dụng phần lớn những tiện ích của mạng máy tính nhưng với một cách tiếp cận dễ dàng nhất. Hệ thống thông tin có thể hỗ trợ quy trình quản lý HDSHTT từ khâu xác lập TSTT, bảo hộ quyền SHTT và khai thác thương mại SHTT; quản lý việc tổ chức các sự kiện SHTT của trường ĐH; làm cầu nối, duy trì mối liên hệ với các đối tác bên ngoài. Hệ thống thông tin SHTT trực tuyến còn thể hiện sự tham gia của công nghệ vào quản lý SHTT và giới thiệu, quảng bá rộng rãi kết quả nghiên cứu, hệ thống TSTT của trường ĐH; gia tăng cơ hội trích dẫn công bố khoa học; góp phần cải thiện các tiêu chí liên quan đến công bố khoa học và chỉ số trích dẫn trong các bảng xếp hạng ĐH và cung cấp một công cụ đánh giá khách quan về năng suất và chất lượng công bố của từng nhà khoa học.

3) Điều kiện thực hiện

- Có sự đồng thuận, phối hợp chủ động, tích cực trong lãnh đạo trường ĐH, CBQL các đơn vị và cá nhân nhà nghiên cứu, GV, viên chức trường ĐH và sự ủng hộ của toàn thể các thành viên trong nhà trường; có sự khách quan, minh bạch cùng hướng đến lợi ích chung giữa các tổ chức hợp tác, CBQL các cấp và GV trong việc cùng nhau xây dựng môi trường, cộng đồng hợp tác để vận hành hệ thống SHTT.

- Xây dựng văn hoá hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ và tôn trọng SHTT trong nhà trường, giữa các cụm trường và trong mối quan hệ giữa các nhà khoa học để biến môi trường nhà trường thành nơi hỗ trợ tối đa cho việc phát triển cộng đồng nghiên cứu. Rà soát và huy động tối đa các nguồn lực bên trong và bên ngoài trường ĐH cho các HDSHTT.

3.2.8. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH tạo thành một hệ thống chặt chẽ, giúp công tác quản lý HDSHTT được diễn ra khoa học, hiệu quả. Không có biện pháp quản lý nào được xem là tối ưu, vì vậy, trong quá trình thực hiện công tác quản lý HDSHTT, cần phải thực hiện trong sự thống nhất, đồng bộ và phối hợp áp dụng linh hoạt, phù hợp với tính chất của trường ĐH để phát huy ý nghĩa của mỗi biện pháp.

Biện pháp “Nâng cao nhận thức về SHTT trong trường ĐH” là biện pháp tác động vào nhận thức có ý nghĩa tạo cơ sở và định hướng cơ bản, giúp các cá nhân xác định được vai trò, nhiệm vụ cụ thể của mình trong các HDSHTT, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả các biện pháp khác cũng như hiệu quả quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

Nhóm biện pháp “Xác lập quy trình quản lý HDSHTT”; “Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý HDSHTT”; “Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ chuyên trách HDSHTT” được xem là những biện pháp đóng vai trò chủ đạo trong quá trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Bởi vì, thực hiện nhóm biện pháp này sẽ tác động vào từng nội dung cụ thể của trong quy trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

Nhóm biện pháp “Ban hành quy chế quản lý SHTT ở trường ĐH”; “Xây dựng môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT” và “Tổ chức hợp tác và liên kết giữa trường ĐH - Tổ chức/Doanh nghiệp” là điều kiện cần thiết, tạo môi trường thuận lợi cho HDSHTT về mặt pháp lý, hành chính, hỗ trợ thúc đẩy các biện pháp khác phát huy hiệu quả. HDSHTT ở trường ĐH không thể thiếu sự có mặt của các cơ quan quản lý nhà nước và mối quan hệ phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nhà trường tạo thành sự thống nhất tác động từ các lực lượng trong HDSHTT.

3.3. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

3.3.1. Mục đích, nội dung, đối tượng và phương pháp khảo nghiệm

1) Mục đích, nội dung, đối tượng, phương pháp

Mục đích khảo nghiệm nhằm xác định mức độ cần thiết và khả thi của hệ thống biện pháp đã đề xuất. Nội dung khảo nghiệm ý kiến của **82 CBQL, 225 GV** và CV (Phòng KH&CN) tại ĐH Huế, ĐH Tây Nguyên, ĐH Quy Nhơn về tính cần thiết và khả thi của biện pháp quản lý HDSHTT đã đề xuất.

Sử dụng phương pháp khảo nghiệm bằng bảng hỏi (*Phụ lục 6*). Cách thức xử lý - đánh giá kết quả: Thống kê theo giá trị $\bar{X}$, độ lệch chuẩn cho mỗi ý kiến, sử dụng

thang đo khoảng ($1 \leq \bar{X} \leq 4$). Xem xét mối liên hệ tương quan về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp bằng kiểm nghiệm tương quan Pearson để lượng hóa mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tuyến tính giữa 2 biến cần thiết và khả thi (ghi chú: Điểm trung bình ($\bar{X}$); TB: Thứ bậc; r: Hệ số tương quan: *: $p < 0.05$; **: $p < 0.01$). Quy ước cách thức xử lý kết quả khảo nghiệm qua bảng 3.1.

Bảng 3.1: Mô tả cách tính điểm của phiếu hỏi khảo nghiệm biện pháp

Điểm trung bình	Mức độ cần thiết	Mức độ khả thi
3,25 -> 4,0	Rất cần thiết	Rất khả thi
2,50 -> 3,25	Cần thiết	Khả thi
1,75 -> 2,50	Ít cần thiết	Ít khả thi
1,0 -> 1,75	Không cần thiết	Không khả thi

3.3.2. Kết quả khảo nghiệm

1) Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức về hoạt động SHTT trong trường đại học

Bảng 3.2: Đánh giá biện pháp nâng cao nhận thức về HĐSTTT trong trường ĐH

TT	Biện pháp 1	Mức độ cần thiết				Mức độ khả thi				r
		CBQL		GV,CV		CBQL		GV,CV		
		$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	
1	Tổ chức HĐ bồi dưỡng để trang bị kiến thức SHTT	3,26	1	3,11	2	3,20	2	3,06	1	0,70**
2	Hoàn thiện chất lượng nguồn thông tin SHTT	3,24	2	3,14	1	3,21	1	3,02	2	0,68**
3	Tổ chức nghiên cứu tài liệu liên quan đến HDSHTT	3,09	5	3,07	5	3,09	5	3,01	3	0,65**
4	Phổ biến quy chế, quy trình HDSHTT	3,13	4	3,09	3	3,13	3	3,00	4	0,68**
5	Tổ chức giáo dục ý thức tôn trọng quyền SHTT	3,19	3	3,07	4	3,10	4	3,02	2	0,69**
Điểm trung bình chung		3,18		3,09		3,15		3,02		

Bảng 3.2 cho thấy, CBQL và GV, CV của các trường ĐH miền Trung đều đánh giá các biện pháp cụ thể “Nâng cao nhận thức về SHTT trong trường ĐH” ở mức “Cần thiết” ($\bar{X}$ chung CBQL=3,18; GV, CV=3,09) và “Khả thi” ($\bar{X}$ chung CBQL=3,15 và GV, CV=3,02). Trong đó, biện pháp cụ thể được đánh giá ở mức cần thiết và khả thi xếp thứ bậc cao nhất là: Tổ chức HĐ trang bị kiến thức SHTT; Xây dựng, hoàn thiện chất lượng CSDL SHTT; Tổ chức giáo dục ý thức tôn trọng quyền SHTT. Các biện pháp được đánh giá tính cần thiết và khả thi thấp hơn: Tổ chức nghiên cứu, trao đổi tài liệu; Tuyên truyền, phổ biến quy chế, quy trình HĐSTTT.

Kết quả kiểm định mối liên hệ tương quan person giữa mức độ cần thiết và khả thi trong từng biện pháp cụ thể cùng biến thiên theo 1 hướng (hệ số tương quan lớn, $r = 0,65-0,70$ ($p < 0,01$) cho thấy có sự tương quan thuận rất chặt chẽ giữa mức độ cần thiết và khả thi của từng biện pháp. Vì vậy, biện pháp nâng cao nhận thức của về SHTT trong trường ĐH được đánh giá có tính cần thiết và khả thi cao.

2) Biện pháp 2. Xây dựng, bổ sung và ban hành quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học

Bảng 3.3: Đánh giá biện pháp xây dựng, bổ sung và ban hành quy chế quản lý HDSHTT trong trường đại học

TT	Biện pháp 2	Mức độ cần thiết				Mức độ khả thi				r
		CBQL		GV,CV		CBQL		GV,CV		
		$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	
1	Thành lập tổ soạn thảo quy chế quản lý HDSHTT	3,09	4	3,06	1	3,03	4	2,98	1	0,66**
2	Tổ chức rà soát chính sách quản lý HDSHTT hiện hành	3,08	5	3,01	4	3,02	5	2,97	2	0,67**
3	Ban hành quy định cụ thể về quyền sở hữu TSTT	3,10	3	3,06	1	3,03	4	2,96	3	0,70**
4	Quy định căn cứ xác định quyền đối với tác giả, đồng tác giả của TSTT phát sinh	3,08	5	3,03	3	3,08	2	2,97	2	0,68**
5	Quy định quyền, nghĩa vụ các bên liên quan từ thương mại hóa SHTT	3,09	4	3,03	3	3,10	1	2,98	1	0,71**
6	Quy định nguồn lực tài chính phục vụ HDSHTT	3,07	6	2,98	5	3,05	3	2,96	3	0,64*
7	Quy định giải quyết tranh chấp, vi phạm SHTT	3,12	2	3,04	2	3,05	3	2,98	1	0,65**
8	Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế	3,16	1	3,06	1	3,08	2	2,98	1	0,62**
Điểm trung bình chung		3,10		3,03		3,05		2,97		

Bảng 3.3 cho thấy, CBQL và GV, CV đều đánh giá các biện pháp cụ thể “Xây dựng, bổ sung và ban hành quy chế quản lý HDSHTT trong trường ĐH” ở mức “Cần thiết” ($\bar{X}$ chung của CBQL=3,10; GV,CV=3,03) và “Khả thi” ($\bar{X}$ chung của CBQL=3,05 và GV, CV=2,97). Trong đó các biện pháp được đánh giá ở mức “cần thiết” và “khả thi” xếp thứ bậc cao nhất trong đánh giá của cả CBQL và GV, CV là: Thành lập tổ soạn thảo quy chế quản lý HDSHTT; Quy định quyền, nghĩa vụ các bên liên quan từ thương mại hóa SHTT; Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế. Các biện pháp được đánh giá ở mức thấp hơn là: Tổ chức rà soát chính sách quản lý HDSHTT

hiện hành; Quy định căn cứ xác định quyền đối với tác giả, đồng tác giả của TSTT.

Kết quả kiểm định mối liên hệ tương quan person giữa mức độ cần thiết và khả thi trong từng biện pháp cụ thể cùng biến thiên theo 1 hướng ($r=0,62-0,71$, ($p<0,01$) cho thấy có sự tương quan thuận rất chặt chẽ giữa mức độ cần thiết và khả thi của từng biện pháp. Vì vậy, biện pháp xây dựng, bổ sung và ban hành quy chế quản lý HDSHTT trong trường ĐH được đánh giá có tính cần thiết và khả thi cao.

3) Xác lập quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Bảng 3.4: Đánh giá biện pháp xác lập quy trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH

TT	Biện pháp 3	Mức độ cần thiết				Mức độ khả thi				r
		CBQL		GV,CV		CBQL		GV,CV		
		$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	
1	Nhận diện TSTT ở trường ĐH	3,17	3	3,05	3	3,17	2	3,02	1	0,76*
2	Khai báo TSTT & nộp đơn đăng ký bảo hộ SHTT	3,16	4	3,03	4	3,14	3	3,02	1	0,75**
3	Xác định quyền SHTT của cá nhân, tổ chức đối với TSTT	3,22	1	3,05	3	3,17	2	3,00	2	0,74**
4	Nộp hồ sơ đăng ký quyền SHTT cho cơ quan QLNN	3,20	2	3,06	2	3,12	4	2,99	3	0,72**
5	Công bố quyền SHTT và bảo mật TSTT	3,16	4	3,07	1	3,19	1	3,02	1	0,73**
6	Khai thác thương mại TSTT	3,17	3	3,06	2	3,14	3	3,02	1	0,69**
Điểm trung bình chung		3,18		3,05		3,15		3,01		

Bảng 3.4 cho thấy, CBQL và GV, CV đều đánh giá các biện pháp cụ thể “Xác lập quy trình quản lý HDSHTT” ở mức “Cần thiết” ($\bar{X}$ chung CBQL = 3,18; GV, CV = 3,05) và “Khả thi” ($\bar{X}$ chung CBQL = 3,15 và GV, CV = 3,01). Trong đó, các biện pháp được đánh giá mức “cần thiết” và “khả thi” xếp thứ bậc cao nhất là: Nhận diện, phát hiện TSTT từ HĐ đào tạo và NCKH; Xác định quyền SHTT của cá nhân, tổ chức đối với TSTT. Các biện pháp được đánh giá tính cần thiết và khả thi ở mức thấp hơn là: Xác định quyền SHTT; Nộp hồ sơ đăng ký quyền SHTT. Kết quả kiểm định mối liên hệ tương quan person giữa mức độ cần thiết và khả thi trong từng biện pháp cùng biến thiên theo 1 hướng ($r = 0,69-0,76$, $p < 0,01$) cho thấy tương quan thuận chặt chẽ. Vì vậy, biện pháp xác lập quy trình quản lý HDSHTT được đánh giá có tính cần thiết và khả thi cao.

4) Biện pháp 4. Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học

Bảng 3.5: Đánh giá biện pháp thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý HDSHTT trong trường đại học

TT	Biện pháp 4	Mức độ cần thiết				Mức độ khả thi				r
		CBQL		GV,CV		CBQL		GV,CV		
		$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	
1	Tuyển dụng nhân sự chuyên trách HDSHTT theo vị trí việc làm	2,94	6	2,95	4	2,90	6	2,90	5	0,69**
2	Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên trách HDSHTT	2,97	5	2,97	3	2,98	4	2,92	2	0,74**
3	Xác định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách	3,09	1	3,01	1	3,03	1	2,95	1	0,73**
4	Phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên trách theo tiêu chí	3,05	2	2,97	3	3,02	2	2,93	3	0,70**
5	Đánh giá HĐ của bộ phận chuyên trách theo kế hoạch HDSHTT	3,03	3	2,99	2	3,01	3	2,93	3	0,76**
6	Huy động nguồn lực hỗ trợ bộ phận chuyên trách thực hiện HDSHTT	3,02	4	2,95	4	2,93	5	2,91	4	0,68**
Điểm trung bình chung		3,02		2,97		2,98		2,92		

Bảng 3.5 cho thấy, CBQL và GV, CV đều đánh giá các biện pháp cụ thể “Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý HDSHTT” ở mức cần thiết và khả thi. Trong đó, các biện pháp được đánh giá cần thiết và khả thi xếp thứ bậc cao nhất là: Xác định chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ HĐ cụ thể của bộ phận chuyên trách; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên trách theo tiêu chí phù hợp; Chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá HĐ của bộ phận chuyên trách. Biện pháp được đánh giá ở mức cần thiết và khả thi thấp hơn là: Tuyển dụng nhân sự HDSHTT theo tiêu chuẩn vị trí việc làm. Kết quả kiểm định mối liên hệ tương quan person giữa mức độ cần thiết và khả thi trong từng biện pháp cụ thể cùng biến thiên theo 1 hướng ($r=0.68-0.75$, $p<0.01$) cho thấy có sự tương quan thuận chặt chẽ giữa mức độ cần thiết và khả thi của từng biện pháp. Vì vậy, biện pháp thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý HDSHTT được đánh giá có tính cần thiết và khả thi.

5) Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách hoạt động sở hữu trí tuệ

Bảng 3.6: Đánh giá biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT

TT	Biện pháp 5	Mức độ cần thiết				Mức độ khả thi				r
		CBQL		GV,CV		CBQL		GV,CV		
		$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	
1	Khảo sát thực trạng năng lực của đội ngũ chuyên trách HDSHTT	2,98	3	2,99	2	2,93	2	2,93	3	0,68**
2	Xác định nhu cầu bồi dưỡng năng lực quản lý HDSHTT	3,03	2	2,99	2	2,93	2	2,93	3	0,71**
3	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HDSHTT	2,98	3	2,99	2	2,95	2	2,95	2	0,70**
4	Tổ chức bồi dưỡng theo hướng đa dạng hoá hình thức, phương pháp	3,06	1	3,01	1	3,01	1	2,96	1	0,72**
5	Đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực quản lý HDSHTT	2,90	4	3,01	1	2,92	3	2,93	1	0,67**
6	Khuyến khích HD tự bồi dưỡng	2,97	4	2,99	2	2,91	4	2,95	2	0,62**
7	Phối hợp giữa các cơ sở ĐH và cấp quản lý trong tổ chức bồi dưỡng	2,96	5	2,97	3	2,81	5	2,89	5	0,67**
8	Bố trí công việc sau bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách HDSHTT	2,97	4	2,97	3	2,81	5	2,91	4	0,70**
Điểm trung bình chung		2,98		2,99		2,91		2,93		

Bảng 3.6 cho thấy, CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung đánh giá các biện pháp cụ thể “*Tổ chức HD bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT*” ở mức cần thiết và khả thi. Trong đó, các biện pháp được CBQL và GV, CV đánh giá cần thiết và khả thi xếp thứ bậc cao nhất là: Tổ chức HD bồi dưỡng theo hướng đa dạng hoá hình thức, phương pháp bồi dưỡng; Xác định nhu cầu bồi dưỡng của bộ phận chuyên trách HDSHTT; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Biện pháp được đánh giá có mức cần thiết và khả thi thấp hơn là: Phối hợp giữa các cơ sở giáo dục ĐH và cấp quản lý trong bồi dưỡng;

Bố trí, sử dụng sau bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách quản lý HDSHTT. Kết quả kiểm định mối liên hệ tương quan person giữa mức độ cần thiết và khả thi trong từng biện pháp cụ thể cùng biến thiên theo 1 hướng ($r = 0,62 - 0,72$ ($p < 0.01$)) cho thấy có sự tương quan thuận chặt chẽ giữa mức độ cần thiết và khả thi của từng biện pháp. Vì vậy, biện pháp tổ chức HĐ bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT được đánh giá có tính cần thiết và khả thi cao.

6) Tổ chức hoạt động hợp tác và liên kết giữa trường Đại học – Tổ chức/Doanh nghiệp/Địa phương trong hoạt động sở hữu trí tuệ

Bảng 3.7: Biện pháp tổ chức hoạt động hợp tác và liên kết giữa trường Đại học – Tổ chức/Doanh nghiệp/Địa phương trong HDSHTT

TT	Biện pháp 6	Mức độ cần thiết				Mức độ khả thi				r
		CBQL		GV,CV		CBQL		GV,CV		
		$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	
1	Khảo sát nhu cầu thị trường định hướng nghiên cứu ứng dụng	3,11	3	3,07	2	3,07	3	2,99	3	0,68**
2	Ban hành cơ chế phối hợp giữa trường ĐH và doanh nghiệp	3,08	5	3,04	4	3,04	4	2,95	5	0,65**
3	Xây dựng kế hoạch quảng bá TSTT của trường ĐH tới DN	3,14	2	3,09	1	3,08	2	3,01	1	0,70**
4	Hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà nghiên cứu chuyển nhượng TSTT	3,14	2	3,03	3	3,10	1	3,00	2	0,62**
5	Xây dựng mô hình doanh nghiệp/tổ chức trực thuộc phù hợp với tính chất của trường ĐH	3,10	4	3,03	3	3,07	3	2,96	4	0,64**
Điểm trung bình chung		3,10		3,05		3,05		2,98		

Bảng 3.7 cho thấy, CBQL và GV, VC các trường ĐH khu vực miền Trung đều đánh giá các biện pháp cụ thể của “Tổ chức HĐ hợp tác và liên kết giữa trường Đại học – Tổ chức/Doanh nghiệp/Địa phương trong HDSHTT” ở mức cần thiết và khả thi. Trong đó, các biện pháp xếp thứ bậc cao nhất về mức độ cần thiết và khả thi là: Xây dựng kế hoạch quảng bá TSTT của trường ĐH tới DN trong và ngoài nước; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu của trường ĐH trong việc chuyển nhượng TSTT; Tổ chức khảo sát nhu cầu thị trường để định hướng nghiên cứu ứng dụng. Các biện pháp được đánh giá mức độ thấp hơn là: Xây dựng mô hình doanh nghiệp/tổ chức trực thuộc phù hợp với

tính chất của trường ĐH; Ban hành cơ chế phối hợp nghiên cứu và CGCN giữa trường ĐH và doanh nghiệp. Xem xét mối liên hệ tương quan về mức độ cần thiết và mức độ khả thi trong từng biện pháp cụ thể cùng biến thiên theo 1 hướng, hệ số tương lớn ($r = 0,62 - 0,70$, $p < 0.01$) cho thấy có sự tương quan thuận rất chặt chẽ giữa mức độ cần thiết và khả thi của từng biện pháp. Vì vậy, biện pháp tổ chức HĐ hợp tác và liên kết giữa trường ĐH– Tổ chức/Doanh nghiệp/Địa phương được đánh giá có tính cần thiết và khả thi cao.

7) Xây dựng môi trường và đảm bảo điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ

Bảng 3.8: Đánh giá về biện pháp xây dựng môi trường và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ

TT	Biện pháp 7	Mức độ cần thiết				Mức độ khả thi				r
		CBQL		GV,CV		CBQL		GV,CV		
		$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	$\bar{X}$	TB	
1	Ban hành quy định và thực hiện chế độ đãi ngộ trong HDSHTT	3,14	4	3,09	4	3,17	2	3,07	1	0,66**
2	Phân bổ phương tiện, điều kiện phục vụ HDSHTT	3,18	3	3,09	4	3,14	4	3,05	3	0,67**
3	Phát động xây dựng môi trường văn hoá SHTT	3,14	4	3,09	4	3,13	6	3,00	5	0,65**
4	Triển khai phần mềm chống đạo văn	3,20	2	3,12	1	3,17	2	3,06	2	0,65**
5	Thiết lập mối quan hệ với các trường ĐH, viện nghiên cứu trong HDSHTT	3,19	3	3,10	3	3,12	5	3,05	3	0,67**
6	Phân cấp quản lý HDSHTT trong nhà trường	3,09	5	3,08	5	3,08	5	3,03	4	0,66**
7	Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước	3,18	3	3,11	2	3,15	3	3,05	3	.727**
8	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý HDSHTT	3,22	1	3,11	2	3,21	1	3,06	2	.727**
Điểm trung bình chung		3,17		3,10		3,14		3,05		

Bảng 3.8 cho thấy, CBQL và GV, VC các trường ĐH khu vực miền Trung đều đánh giá các biện pháp cụ thể “*Xây dựng môi trường và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ HDSHTT*” ở mức cần thiết và khả thi. Trong đó, các biện được đánh giá mức độ cần thiết và khả thi cao nhất là: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý HDSHTT; Triển khai phần mềm chống đạo văn; Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước. Các biện pháp được đánh giá mức cần thiết và khả thi thấp hơn là: Phát động phong trào xây dựng môi trường văn hoá SHTT; Phân cấp quản lý HDSHTT. Trong đó, Biện pháp Ban hành quy định và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với tổ chức, cá nhân trong HDSHTT xếp thứ bậc không cao về tính cần thiết nhưng lại được xếp bậc

cao nhất về tính khả thi. Xem xét mối liên hệ tương quan về mức độ cần thiết và mức độ khả thi trong từng biện pháp cụ thể cùng biến thiên theo 1 hướng, hệ số tương lớn ($r=0.64-0.72$, $p<0.01$) cho thấy có sự tương quan thuận rất chặt chẽ giữa mức độ cần thiết và khả thi của từng biện pháp. Vì vậy, biện pháp xây dựng môi trường và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ HDSHTT được đánh giá là cần thiết và khả thi cao.

8) Mối tương quan giữa tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH

Bảng 3.9: Kết quả tổng hợp đánh giá về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp

TT	Biện pháp	Cần thiết			Khả thi		
		CBQL	GV,CV	Chung	CBQL	GV,CV	Chung
1	Nâng cao nhận thức về HDSHTT	3,18	3,09	3,14	3,15	3,02	3,09
2	Xây dựng/Bổ sung và ban hành quy chế quản lý HDSHTT	3,10	3,03	3,07	3,05	2,97	3,01
3	Xác lập quy trình quản lý HDSHTT	3,18	3,05	3,12	3,15	3,01	3,08
4	Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT	3,02	2,97	3,00	2,98	2,92	2,95
5	Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT	2,98	2,99	2,99	2,91	2,93	2,92
6	Tổ chức HĐ hợp tác và liên kết giữa trường ĐH– Tổ chức/Doanh nghiệp	3,10	3,05	3,06	3,05	2,98	3,02
7	Xây dựng môi trường và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ HDSHTT	3,17	3,10	3,12	3,14	3,05	3,10

Kết quả kiểm định mối liên hệ tương quan person giữa mức độ cần thiết và khả thi giữa các biện pháp được trình bày bảng 3.10 và 3.11 (*Ghi chú: BP: Biện pháp; *: $p < 0,05$; **: $p < 0,01$*).

Bảng 3.10: Hệ số tương quan về tính cần thiết giữa các biện pháp

TT	Cần thiết						
	BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6	BP7
BP1		0,81**	0,49**	0,38**	0,59**	0,81**	0,60**
BP2	0,59*		0,53**	0,47*	0,83**	0,68**	0,56**
BP3	0,57**	0,58**		0,54**	0,61**	0,75**	0,72**
BP4	0,68**	0,70**	0,67**		0,77**	0,80**	0,69**
BP5	0,73**	0,73*	0,37*	0,62**		0,73**	0,75**
BP6	0,80**	0,66**	0,40**	0,86*	0,80**		0,64**
BP7	0,70**	0,60**	0,55**	0,72**	0,74**	0,68**	

Bảng 3.11: Hệ số tương quan về tính khả thi giữa các biện pháp

TT	Khả thi						
	BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6	BP7
BP1		0,37*	0,56**	0,25*	0,54**	0,17*	0,49**
BP2	0,41*		0,38**	0,68**	0,36**	0,81**	0,50*
BP3	0,75**	0,52**		0,35**	0,29**	0,55**	0,32**
BP4	0,38**	0,48**	0,80*		0,60*	0,12*	0,53**
BP5	0,26*	0,22**	0,43*	0,73**		0,34**	0,62*
BP6	0,54**	0,58**	0,57**	0,24**	0,44**		0,18**
BP7	0,69**	0,79*	0,19**	0,17*	0,49*	0,52**	

Số liệu tại bảng 3.10 và 3.11 cho thấy, giữa các biện pháp quản lý HDSHTT có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với nhau về tính cần thiết và khả thi. Vì vậy, trong quá trình thực hiện công tác quản lý, cần thiết thực hiện hệ thống biện pháp trong sự thống nhất, đồng bộ và phối hợp linh hoạt, phù hợp với tính chất của trường ĐH để phát huy vai trò, ý nghĩa của mỗi biện pháp. Khi các chủ thể HDSHTT và quản lý HDSHTT nhận thức được tầm quan trọng của HDSHTT ở trường ĐH hiện nay, đó là cơ sở để việc tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT được quan tâm thực hiện. Bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT có năng lực, kinh nghiệm thực tế thì việc xây dựng kế hoạch HDSHTT, phác thảo quy trình quản lý HDSHTT khoa học nhằm đạt mục tiêu HDSHTT. Bên cạnh đó việc đảm bảo cơ sở, hành lang pháp lý bằng quy định quản lý SHTT của trường ĐH; đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn tài chính phù hợp là điều kiện cần thiết, ngoài ra, hiệu quả quản lý HDSHTT không thể thiếu đi sự có mặt giữa bộ ba Nhà nước – Trường ĐH – Doanh nghiệp.

3.4. THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN TRUNG

3.4.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm

1) Mục đích và nội dung thực nghiệm

Mục đích TN nhằm chứng minh tính khả thi và hiệu quả của một trong số các biện pháp quản lý HDSHTT tại các trường ĐH khu vực miền Trung. Nội dung thực nghiệm biện pháp 5. “*Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT*” ở trường ĐH trong hệ thống biện pháp đã đề xuất, cụ thể là tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên đề “*Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH*” cho CBQL, GV, CV phụ trách SHTT ở trường ĐH.

Việc lựa chọn biện pháp thực nghiệm căn cứ trên cơ sở lí luận và thực tiễn cho thấy, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ chuyên trách HDSHTT là một yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Tại các trường ĐH khu vực miền Trung, HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT ít được thực hiện. Bên cạnh đó, CBQL và GV, C các trường ĐH khu vực miền Trung đánh giá biện pháp “*Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT*” ở mức cần thiết và khả thi cao.

2) Giả thuyết thực nghiệm

Nếu tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH trên cơ sở đảm bảo thực hiện tốt khâu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; lựa chọn nội dung, chuyên đề bồi dưỡng phù hợp; tổ chức HĐ bồi dưỡng theo hướng sử dụng phương pháp tích cực thì sẽ nâng cao kiến thức và kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH và nhận được những đánh giá tích cực về HĐ bồi dưỡng.

3) Hình thức thực nghiệm

Tổ chức TN tự nhiên không làm xáo trộn các HĐ chung của nhà trường. Hình thức thực nghiệm đối sánh được tiến hành trên cùng một nhóm đối tượng trước và sau tác động TN để so sánh kết quả (Trần Khánh Đức, 2010), trong trường hợp này là đánh giá về tính khả thi và hiệu quả của biện pháp “*Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT*”.

4) Đối tượng và thời gian thực nghiệm

Bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, nghiên cứu lựa chọn đối tượng TN là CBQL, GV, CV phụ trách HĐ KHCN/SHTT tại Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tham gia khóa bồi dưỡng chuyên đề “*Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH*” (20 tiết). Đối tượng thực nghiệm là CBQL cấp Trường, cấp Phòng, Trung tâm nghiên cứu, Viện nghiên cứu; GV là trợ lý NCKH các Khoa, GV đang thực hiện đề tài KHCN các cấp; CV Phòng KH&CN. Thời gian tiến hành thực nghiệm vào tháng 12/2019. Mẫu thực nghiệm được trình bày tại bảng 3.12.

Bảng 3.12. Số lượng mẫu thực nghiệm

TT	Đơn vị	CBQL	GV,CV	Tổng
1	Ban giám hiệu	1		1
2	Phòng KH&CN	1	4	5
3	Phòng Đào tạo ĐH & Sau ĐH	2	2	4
4	Phòng Tổ chức – Hành chính	1	1	2
5	TT Thông tin -Thư viện	1	1	2
6	TT Công nghệ thông tin	1	1	2
7	TT Vật lý lí thuyết & Vật lý tính toán	1	1	2
8	Viện nghiên cứu giáo dục	1	1	2
9	Khoa Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán học, Vật lý, Sinh học, Hoá học, Tin học, GD Tiểu học, GD mầm non, GD chính trị, Tâm lý-Giáo dục	12	12	24
Tổng		21	23	44

5) Nhiệm vụ thực nghiệm

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề và tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên đề theo hình thức bồi dưỡng tập trung tại chỗ.
- Tổ chức KT-ĐG kết quả bồi dưỡng gồm kiến thức và kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT và khảo sát ý kiến đánh giá của học viên sau bồi dưỡng.
- Phân tích, so sánh, đối chiếu kết quả kiểm tra trước và sau TN bằng phương pháp thống kê toán học, qua đó đánh giá hiệu quả của HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH.

3.4.2. Tổ chức thực nghiệm: Quy trình thực nghiệm thể hiện qua sơ đồ hình 4.



Hình 3.1: Quy trình thực nghiệm tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách hoạt động sở hữu trí tuệ

1) Giai đoạn 1: Chuẩn bị thực nghiệm

✓ Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế là đơn vị chủ trì HĐ bồi dưỡng. Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập Ban chỉ đạo HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT. Thành phần BCD gồm: Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng; Trưởng phòng KHCN-HTQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Cán bộ chuyên trách HDSHTT trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Hiệu trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc cho các thành viên trong Ban chỉ đạo: Hiệu trưởng là trưởng ban có nhiệm vụ quản lý chung. Phó hiệu trưởng là Phó ban tổ chức, chỉ đạo trực tiếp trưởng KH&CN/Tổ chức Hành chính và CV phụ trách HDSHTT xây dựng kế hoạch tổ chức HĐ bồi dưỡng.

Trưởng phòng/Phó phòng KHCN-HTQT và CV phụ trách HDSHTT là các thành viên Ban chỉ đạo, là người trực tiếp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch HĐ bồi dưỡng. Các thành viên trong Ban chỉ đạo cùng phối hợp thực hiện kế hoạch theo phân công của Hiệu trưởng.

✓ Bước 2. Lập kế hoạch khóa bồi dưỡng chuyên đề

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho CBQL, GV, CV phụ trách HDSHTT ở trường ĐH (Phụ lục 4). Quá trình xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng được thực hiện qua các bước sau:

- Ban chỉ đạo mời liên tịch, chuyên gia bồi dưỡng và trợ lý NCKH các Khoa thuộc trường ĐHSPT, ĐH Huế cùng họp để xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT. Nội dung công việc cụ thể là: (1) Xác định mục đích của chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT; (2) Nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng; (3) Phân công công việc cụ thể thực hiện chương trình bồi dưỡng; (4) Lựa chọn đối tượng HV tham gia bồi dưỡng; (5) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết như kinh phí, thời gian, phòng học, tài liệu và các điều kiện khác để thực hiện kế hoạch; (6) Xác định tiêu chí và cách thức KT-ĐG việc thực hiện kế hoạch, chương trình bồi dưỡng.

- Tổ chức duyệt kế hoạch, thẩm định chương trình bồi dưỡng chuyên đề: (1) Ban chỉ đạo mời chuyên gia góp ý kế hoạch, chương trình đã xây dựng và tổ chức họp trao đổi và thống nhất kế hoạch chương trình chuyên đề “*Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH*”; (2) Hiệu trưởng

duyet kế hoạch, chương trình đã xây dựng và chỉ đạo gửi kế hoạch bồi dưỡng tập huấn đến các Trường ĐH thành viên trực thuộc ĐH Huế (có nhu cầu) và các đơn vị/Khoa trực thuộc trường ĐH Sư phạm để bố trí cán bộ, GV tham gia tập huấn.

Nội dung kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho CBQL, GV, CV phụ trách HDSHTT/SHTT như sau:

**KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CHUYÊN ĐỀ: “NHỮNG KHÍA CẠNH HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ, THƯƠNG MẠI
TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC”**

1. Mục tiêu bồi dưỡng

1.1. Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực quản lý HDSHTT cho CBQL, GV, CV trong quá trình đảm nhiệm vị trí công việc và phụ trách HDSHTT/SHTT tại trường ĐH.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- HV giải thích được các khâu trong quy trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH gồm: (1) quản lý về mặt hành chính TSTT ở trường ĐH, (2) quản lý HĐ xác lập quyền SHTT, (3) quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT;

- HV phác thảo được quy trình quản lý HDSHTT trên những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại gắn liền với công việc trong thực tiễn và liên quan đến việc thực thi quyền SHTT tại trường ĐH;

- HV vận dụng được kiến thức về các nội dung quản lý HDSHTT ở trường ĐH để xử lý tình huống minh họa về những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại SHTT;

- HV xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác hiện thời và trong công tác phụ trách HDSHTT ở trường ĐH.

2. Nội dung bồi dưỡng: Cấu trúc nội dung chuyên đề “*Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH*” (20 tiết) như sau:

TT	Nội dung
1	Khái quát chung về HDSHTT và quản lý HDSHTT ở trường ĐH
2	Quản lý hành chính SHTT từ kết quả HĐ đào tạo và NCKH
3	Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT
4	Quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT

3. Hình thức, Đối tượng, thời gian, địa điểm bồi dưỡng

- *Hình thức:* bồi dưỡng tập trung tại chỗ

- *Đối tượng bồi dưỡng:* (1) Trưởng/phó Phòng KH&CN-HTQT; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Đào tạo ĐH; Phòng Đào tạo Sau ĐH; Trung tâm Thông tin-Thư viện -

Trường ĐHSP, ĐH Huế; (2) Đại diện lãnh đạo các Khoa, Trung tâm Vật lý lý thuyết & Vật lý tính toán; Viện nghiên cứu giáo dục; (3) CV phụ trách HDSHTT của phòng KHCN-HTQT; thanh tra pháp chế; Trợ lý Đào tạo – KHCN, GV các Khoa thuộc Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

- Thời gian, địa điểm bồi dưỡng: Ngày 27-28/12/2020, Trường ĐHSP, ĐH Huế.

4. Kế hoạch cụ thể

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
Ngày thứ nhất			
1	7h00-8h00	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu cho HV Tổ chức kiểm tra đánh giá đầu vào	Ban tổ chức
2	8h00-8h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8h05-8h20	Phát biểu khai mạc tập huấn	Ban giám hiệu Trường ĐHSP, ĐH Huế
		Giới thiệu chuyên gia làm việc	Ban tổ chức
4	8h30-10h00	Nội dung 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý HDSHTT ở trường ĐH	Sở KH&CN, Tỉnh Thừa Thiên Huế
5	10h00-10h15	Nghỉ giải lao	
6	10h15-11h30	- Nội dung 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý HDSHTT ở trường ĐH (tiếp)	Sở KH&CN Tỉnh Thừa Thiên Huế
		- Nội dung 2: Quản lý hành chính SHTT từ kết quả HĐ đào tạo và NCKH	
Nghỉ trưa			
7	14h00-16h00	Nội dung 2: Quản lý hành chính SHTT từ kết quả HĐ đào tạo và NCKH (tiếp)	Sở KH&CN Tỉnh Thừa Thiên Huế
8	16h00-16h15	Nghỉ giải lao	
9	16h15-17h30	Nội dung 2: Quản lý hành chính SHTT từ kết quả HĐ đào tạo và NCKH (tiếp)	Sở KH&CN Tỉnh Thừa Thiên Huế
		Nội dung 3: Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT	
Ngày thứ 2			
10	7h30-9h30	Nội dung 3: Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT	Sở KH&CN Tỉnh Thừa Thiên Huế
11	9h30-9h45	Nghỉ giải lao	
12	9h45-11h30	Nội dung 3: Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT	Sở KH&CN Tỉnh Thừa Thiên Huế

		Nội dung 4: Quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT	
<i>Nghỉ trưa</i>			
13	14h00-15h30	Nội dung 4: Quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT (tiếp)	Sở KH&CN Tỉnh Thừa Thiên Huế
14	15h30-15h45	<i>Nghỉ giải lao</i>	
15	15h45-17h	Nội dung 4: Quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT (tiếp) Giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận	Sở KH&CN Tỉnh Thừa Thiên Huế
16	17h-17h45	Tổ chức kiểm tra đánh giá đầu ra Tổng kết khoá tập huấn	Ban tổ chức

5. Tổ chức thực hiện

- Ban chỉ đạo bồi dưỡng lập danh sách người tham dự. Thống nhất kế hoạch giữa Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế và Sở KH&CN, Tỉnh TT Huế (đơn vị phối hợp chuyên môn);
- Các thành viên trong Ban chỉ đạo cùng phối hợp thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, bố trí công việc theo đúng đối tượng, thành phần, nhiệm vụ chức năng của từng cá nhân; chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính đáp ứng yêu cầu chương trình bồi dưỡng;
- Triển khai tổ chức HĐ bồi dưỡng
- Đánh giá hiệu quả khóa bồi dưỡng, góp ý cho những đợt bồi dưỡng tiếp theo.

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Ban giám hiệu duyệt

(Đã duyệt)

Ban chỉ đạo

(Đã ký)

** Nội dung chương trình bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ quản lý HĐ SHTT cho CBQL, GV, CV phụ trách HĐ KH&CN/SHTT ở Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế được trình bày cụ thể tại Phụ lục 8.*

✓ Bước 3. Xây dựng công cụ đánh giá kết quả thực nghiệm

Công cụ đánh giá kết quả TN bao gồm: (1) Bài kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HĐ SHTT (*Phụ lục 8*); (2) Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về HĐ bồi dưỡng (*Phụ lục 7*).

- *Thang đánh giá kết quả bài kiểm tra trước và sau thực nghiệm* theo các tiêu chí đánh giá kiến thức và kỹ năng. Sử dụng thang điểm 10 và chia theo 5 mức độ: Xuất sắc: 9-10; Giỏi: 8-cận 9; Khá: 7-cận 8; Trung bình: 5-cận 7; Yếu: 4-cận 5; Kém: dưới điểm 4. Mỗi khía cạnh được quy ước theo 5 mức độ như sau:

+ *Về kiến thức*: Loại Kém tương đương mức độ “Hoàn toàn không hiểu biết”; Yếu tương đương mức độ “Không hiểu biết”; Trung bình tương đương mức độ “Hiểu biết một phần”; Khá tương đương mức độ “Hiểu biết tương đối rõ”; Giỏi tương đương mức độ “Hiểu biết rõ”; Xuất sắc tương đương với “Hiểu biết rất rõ”.

+ *Về kỹ năng*: Loại Kém tương đương mức độ “Hoàn toàn không thành thạo”; Yếu tương đương mức độ “Không thành thạo”; Trung bình tương đương mức độ “Thành thạo một phần”; Khá tương đương mức độ “Tương đối thành thạo”; Giỏi tương đương mức độ “Thành thạo”; Xuất sắc tương đương với “Rất thành thạo”.

- *Chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả bài kiểm tra trước và sau TN*: Bài kiểm tra gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận được thiết kế cấu trúc câu hỏi đánh giá theo mức độ Biết, Hiểu, Vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT. Trong đó, câu hỏi số 1,2,3,4 đánh giá mức độ Biết, Hiểu về: Nội hàm khái niệm HDSHTT; Nội dung quản lý HDSHTT; HD cụ thể của các nội dung quản lý HDSHTT; Xác định vị trí, vai trò của các HD nhận diện SHTT về mặt hành chính, HD xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT, HD khai thác thương mại TSTT trong quá trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH. Câu hỏi số 5,6 đánh giá mức độ Hiểu, Vận dụng qua việc yêu cầu học viên: Phác thảo quy trình quản lý HDSHTT phù hợp với đặc thù trường ĐH; Nghiên cứu tình huống và trả lời câu hỏi về SHTT ở trường ĐH (Phụ lục 8). Các mức độ điểm dựa vào các tiêu chí thể hiện ở bảng 3.13.

Bảng 3.13: Thang, chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả bài kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT

Mức độ	Điểm	Các tiêu chí	
		Trắc nghiệm	Tự luận
Xuất sắc	9-10	Thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu của đề (làm đúng đáp án câu 1,2,3,4). Không mắc lỗi (hoặc lỗi nhỏ không đáng kể)	Hiểu rõ và sâu sắc kiến thức, vận dụng kiến thức vào giải quyết yêu cầu đề bài (câu 5,6)
Giỏi	8-cận 9	Thực hiện đầy đủ yêu cầu của đề (làm đúng đáp án câu 1,2,3,4). Có mắc lỗi (không đáng kể)	Hiểu rõ kiến thức, vận dụng kiến thức vào giải quyết yêu cầu đề bài (câu 5,6)
Khá	7-cận 8	Thực hiện tương đối tốt yêu cầu của đề (làm đúng 70-gần)	Xác định được kiến thức cơ bản, còn thiếu sót nhưng không phải là

		80% đáp án câu 1,2,3,4). Mặc các lỗi không đáng kể	bản chất của vấn đề, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề và yêu cầu của đề (câu 5,6)
Trung bình	5-cận 7	Thực hiện được yêu cầu cơ bản của đề (làm đúng 50- gần 70% đáp án câu 1,2,3,4). Các lỗi mắc phải không đáng kể	Xác định được kiến thức cơ bản, có một số thiếu sót. Vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề nhưng chưa sâu sắc (câu 5,6)
Yếu	4- cận 5	Không thực hiện được yêu cầu cơ bản của đề, nhiều sai sót, làm đúng 1 trong các đáp án (câu 1,2,3,4)	Hiểu câu hỏi không chính xác, có sai sót cơ bản và nhiều thiếu sót về bản chất. Chưa biết hoặc hoàn toàn không biết vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề (câu 5,6)
Kém	Dưới 4	Không thực hiện được yêu cầu cơ bản của đề, nhiều sai sót cơ bản, không làm đúng đáp án nào của (câu 1,2,3,4)	Hiểu câu hỏi không chính xác, nhiều sai sót cơ bản và thuộc về bản chất. Hoàn toàn không biết vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề (câu 5,6)

Bài kiểm tra trước và sau TN gồm các câu hỏi được xây dựng dựa trên các tiêu chí xây dựng trong chuẩn thang đánh giá, các kết quả kiểm tra được đánh giá theo thang điểm 10. Ma trận đề được thể hiện tại bảng 3.14.

Bảng 3.14: Ma trận đề kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

TT	Nội dung	Mức độ kiến thức, kỹ năng		
		Biết	Hiểu	Vận dụng
1	Khái quát chung về HDSHTT và quản lý HDSHTTT	X	X	X
2	Quản lý hành chính SHTT từ kết quả đào tạo và NCKH	X	X	X
3	Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT	X	X	X
4	Quản lý HĐ khai thác thương mại SHTT	X	X	X

- *Phiếu khảo sát và cách thức đánh giá kết quả khảo sát ý kiến về HĐ bồi dưỡng:*
Mục đích thu thập ý kiến đánh giá của CBQL; GV, CV tham gia bồi dưỡng về mục tiêu, nội dung, báo cáo viên, phương pháp, điều kiện tổ chức HĐ bồi dưỡng. Thống kê theo $\bar{X}$, độ lệch chuẩn cho mỗi ý kiến đánh giá. Quy ước cách xử lý và đánh giá số liệu khảo

sát sử dụng thang đo khoảng và thiết kế đối với nội dung có 5 mức độ lựa chọn, $\bar{X}$ của mỗi nội dung nằm trong khoảng: 0,8 (5-1/5), thể hiện qua bảng 3.15.

Bảng 3.15: Mô tả cách tính điểm của phiếu khảo sát ý kiến về hoạt động bồi dưỡng

Mức độ lựa chọn		Điểm trung bình ($\bar{X}$)
Định tính	Định lượng	
Mức độ đồng ý		
Hoàn toàn đồng ý	5	$4,20 \leq \bar{X} \leq 5$
Đồng ý	4	$3,40 \leq \bar{X} < 4,20$
Đồng ý một phần	3	$2,60 \leq \bar{X} < 3,40$
Không đồng ý	2	$1,80 \leq \bar{X} < 2,60$
Hoàn toàn không đồng ý	1	$1,0 < \bar{X} < 1,80$

2) Giai đoạn 2: Tiến hành thực nghiệm

a) Tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên đề: “*Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại của quản lý HDSHTT ở trường ĐH*” theo kế hoạch.

- Ban chỉ đạo HĐ bồi dưỡng mời ông Nguyễn Hùng – Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế là báo cáo viên phụ trách bồi dưỡng cho CBQL, GV, CV các kiến thức và kỹ năng về những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

- Báo cáo viên triển khai tập huấn theo tiến trình và nội dung chi tiết nhằm đạt được mục tiêu đã xác định theo chương trình bồi dưỡng chuyên đề “*Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại của quản lý HDSHTT ở trường ĐH*” (Phụ lục 9). Lựa chọn phương pháp tập huấn đổi mới đáp ứng xu thế phát triển của đào tạo bồi dưỡng hiện đại như bồi dưỡng theo tiếp cận lý thuyết học tập trải nghiệm (experiential learning). Chú trọng sử dụng phương pháp tích cực, phát huy tính chủ động, cùng tham gia của HV trong thực hành, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về các nội dung bồi dưỡng.

- CBQL, GV, CV phụ trách HĐ KHCN/SHTT tham gia bồi dưỡng chuyên đề và thực hiện các HĐ tập huấn dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên.

- Tổ chức cho HV làm bài kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT trước và sau bồi dưỡng chuyên đề; tổ chức khảo sát ý kiến đánh giá của học viên về HĐ bồi dưỡng chuyên đề.

b) Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng chuyên đề: Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng chuyên đề bằng các thông tin có được từ:

- *Bài kiểm tra đánh giá*: Chấm điểm bài kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT của HV theo thang, chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả bài kiểm tra trước và sau thực đã xây dựng.

- *Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về HD bồi dưỡng*: Sử dụng kết quả phiếu khảo sát để thu thập thông tin đánh giá chất lượng HD bồi dưỡng trên các khía cạnh mục tiêu, nội dung, báo cáo viên, phương pháp và điều kiện tổ chức.

- *Sử dụng phương pháp thống kê toán học xử lý số liệu thu được sau TN*.

3) Giai đoạn 3: Xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm

Để giúp cho việc lượng hóa kết quả đánh giá chất lượng của HD bồi dưỡng và kết quả học tập của HV, tính tỉ lệ phần trăm (%) mức điểm số để phân loại kết quả học tập của HV làm cơ sở so sánh kết quả trước và sau TN. Bên cạnh đó, sử dụng các giá trị các tham số: Điểm trung bình cộng và kiểm tra sự khác nhau giữa các giá trị $\bar{X}$ của cùng một loại điểm bằng đại lượng kiểm định t-test (*Ghi chú: t: đại lượng kiểm định t-test, *: $p < 0,001$*)

a) Kết quả đánh giá kiến thức và kỹ năng trước và sau thực nghiệm

Điểm kiểm tra mức độ đánh giá kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT ở trường ĐH của học viên tham gia HD bồi dưỡng trước và sau thực nghiệm được phản ánh ở bảng 3.16, 3.17, 3.18.

Bảng 3.16: Thống kê điểm đánh giá kiến thức, kỹ năng trước và sau TN

Nhóm	Số HV	Điểm số Xi (kiến thức)										$\bar{X}$	t(43)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Trước TN	44	0	0	0	2	15	11	8	6	2	0	6,16	2,443*
Sau TN	44	0	0	0	0	7	9	10	12	6	0	7,02	
Nhóm	Số HV	Điểm số Xi (kỹ năng)										$\bar{X}$	t(43)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Trước TN	44	0	0	0	3	14	12	9	5	1	0	6,05	2,287*
Sau TN	44	0	0	0	0	6	8	15	10	5	0	7,00	

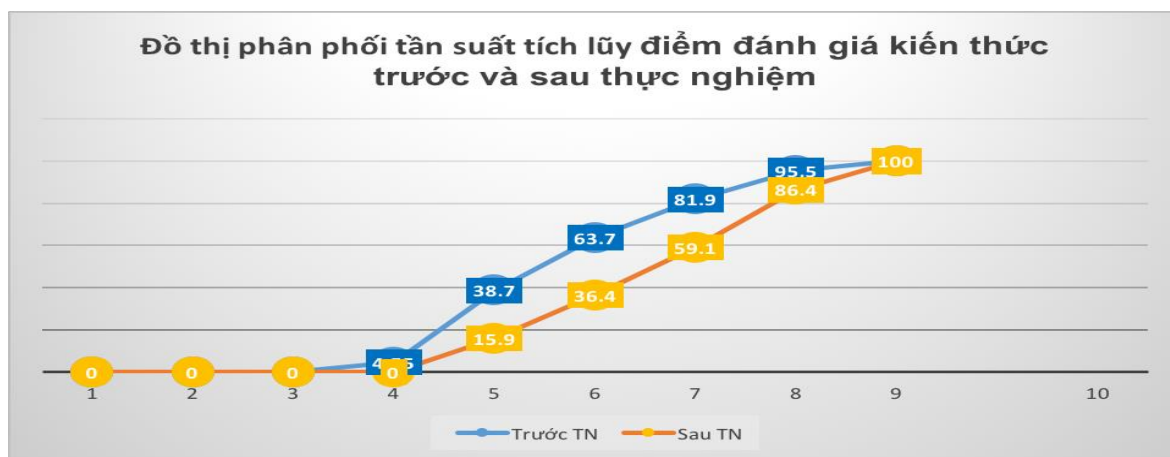
Bảng 3.17: Phân phối tần suất điểm đánh giá kiến thức, kỹ năng trước và sau TN

Nhóm	Số HV	Số % HV đạt điểm Xi (kiến thức)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trước TN	44	0	0	0	4,55	34,1	25,0	18,2	13,6	4,55	0
Sau TN	44	0	0	0	0	15,9	20,5	22,7	27,3	13,6	0
Nhóm	Số HV	Số % HV đạt điểm Xi (kỹ năng)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trước TN	44	0	0	0	6,82	31,8	27,3	20,5	11,4	2,27	0
Sau TN	44	0	0	0	0	13,6	18,2	34,1	22,7	11,4	0

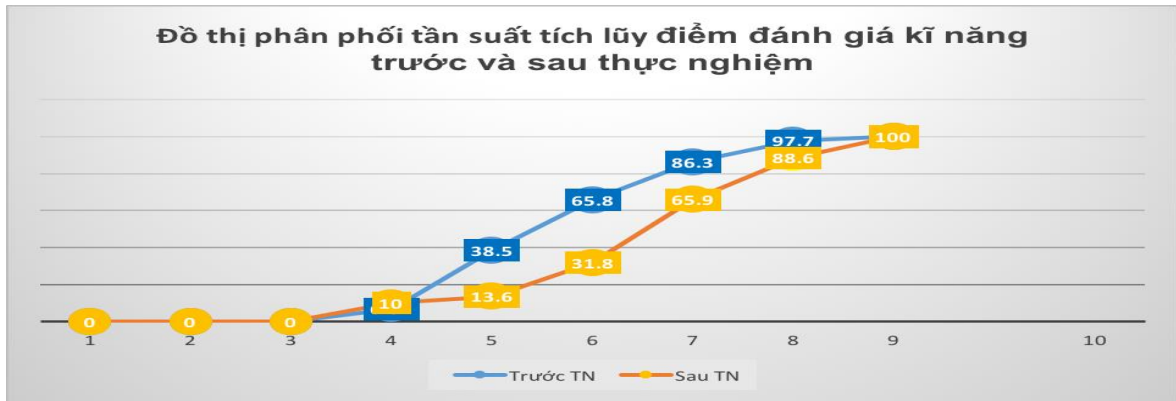
Bảng 3.18: Phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá trước và sau TN

Nhóm	Số HV	Số % HV đạt điểm Xi trở xuống (kiến thức)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trước TN	44	0	0	0	4,55	38,7	63,7	81,9	95,5	100	0
Sau TN	44	0	0	0	0	15,9	36,4	59,1	86,4	100	0
Nhóm	Số HV	Số % HV đạt điểm Xi trở xuống (kỹ năng)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trước TN	44	0	0	0	6,82	38,5	65,8	86,3	97,7	100	0
Sau TN	44	0	0	0	0	13,6	31,8	65,9	88,6	100	0

Từ bảng thống kê tần suất tích lũy có thể biểu diễn các kết quả dưới dạng đồ thị phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kiến thức tại hình 3.2 và đồ thị phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kỹ năng tại hình 3.3.



Hình 3.2: Đồ thị phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kiến thức trước và sau TN



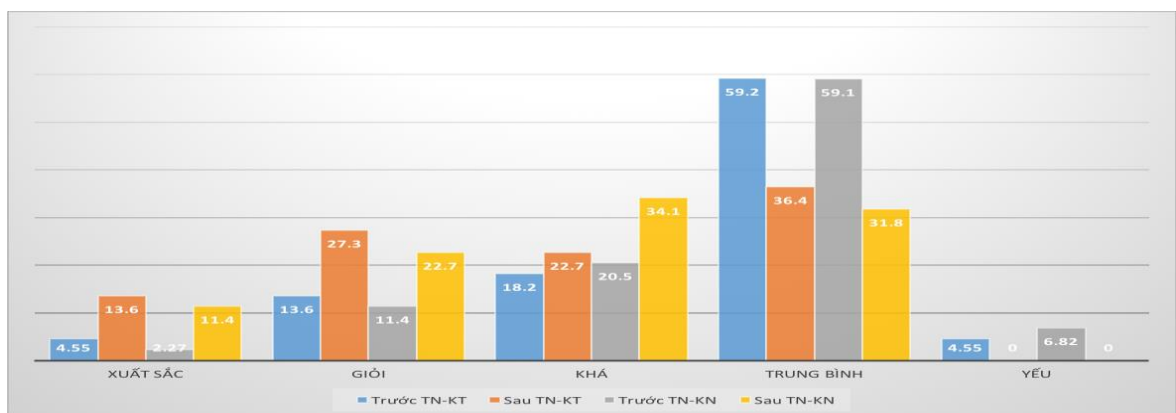
Hình 3.3: Đồ thị phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kĩ năng trước và sau TN

Bảng phân phối tỉ lệ phần trăm loại điểm số bài kiểm tra theo mức độ đánh giá mô tả khái quát về kết quả học tập của HS trước và sau TN (bảng 3.19)

Bảng 3.19: Bảng phân phối tỉ lệ phần trăm loại điểm số theo mức độ đánh giá kiến thức, kĩ năng trước và sau thực nghiệm

Nhóm	Số HV	Xuất sắc		Giỏi		Khá		T.bình		Yếu	
		%	$\bar{X}$	%	$\bar{X}$	%	$\bar{X}$	%	$\bar{X}$	%	$\bar{X}$
Kiến thức											
Trước TN	44	4,55	0,41	13,6	1,09	18,2	1,27	59,2	3,20	4,55	0,18
Sau TN	44	13,6	1,23	27,3	2,18	22,7	1,59	36,4	2,03	0	0
Kĩ năng											
Trước TN	44	2,27	0,20	11,4	0,91	20,5	1,43	59,1	3,23	6,82	0,28
Sau TN	44	11,4	1,02	22,7	1,82	34,1	2,39	31,8	1,70	0	0

Từ kết quả thống kê tại bảng 3.19, chúng tôi xây dựng biểu đồ phân phối tỉ lệ phần trăm điểm số theo mức độ đánh giá KT và KN trước và sau TN tại hình 3.4.



Hình 3.4: Biểu đồ phân phối tỉ lệ phần trăm loại điểm số theo mức độ đánh giá kiến thức, kĩ năng trước và sau thực nghiệm

Tổng hợp các bảng thống kê, đồ thị đường tích lũy, biểu đồ phân phối nêu trên có thể rút ra các nhận xét sau:

- Kiểm định t-test trước và sau TN cho thấy kết quả đánh giá kiến thức, kỹ năng của HV sau TN cao hơn trước TN ($t(43) = 2,443$ và $2,287$, $p < 0,001$) (bảng 3.16).

- Điểm trung bình chung về kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT ở trường ĐH của học viên tham gia HĐ bồi dưỡng sau thực nghiệm cao hơn trước TN ($\bar{X}$ kiến thức sau TN = $7,02 > \bar{X}$ trước TN = $6,16$; ($\bar{X}$ kỹ năng sau TN = $7,00 > \bar{X}$ trước TN = $6,05$) (bảng 3.16). Trong đó, điểm trung bình của 5 mức độ kiến thức và kỹ năng cũng cho thấy:

- + Điểm trung bình của loại Khá, Giỏi, Xuất sắc sau TN cao hơn trước TN (tương đương với các mức độ “Hiểu biết tương đối rõ”; “Hiểu biết rõ”; “Hiểu biết rất rõ” về kiến thức và mức độ “Tương đối thành thạo”; “Thành thạo”; “Rất thành thạo” về kỹ năng; bảng 3.19; hình 3.4).

- + Điểm trung bình của loại Yếu, Trung bình sau TN thấp hơn trước TN (tương đương các mức độ “Không hiểu biết”; “Hiểu biết một phần” về kiến thức và “Không thành thạo”; “Thành thạo một phần” về kỹ năng; bảng 3.19; hình 3.4).

- Đường tích lũy ứng với phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kiến thức và kỹ năng sau thực nghiệm nằm bên phải, phía dưới đường tích lũy ứng với phân phối tần suất tích lũy điểm đánh giá kiến thức và kỹ năng trước thực nghiệm. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ điểm khá, giỏi, xuất sắc sau TN cao hơn trước TN; tỉ lệ điểm yếu, trung bình sau TN thấp hơn trước TN và cũng có nghĩa là kết quả tổng hợp bài kiểm tra sau TN cũng như chất lượng kiến thức và kỹ năng của HV tham gia bồi dưỡng sau TN cao hơn trước TN (hình 3.2 và 3.3).

Như vậy, kết quả đánh giá kiến thức và kỹ năng của HV sau TN cao hơn so với trước TN. Điều đó chứng tỏ, thực nghiệm tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý HĐTSHTT cho CBQL, GV, CV phụ trách HĐ KHCN và SHTT ở trường ĐH bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

✓ **Kết quả đánh giá về khóa bồi dưỡng chuyên đề**

Tổng hợp các phân tích thống kê kết quả đánh giá của CBQL, GV, CV về mục tiêu, nội dung, phương pháp, công tác tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT được trình bày tại bảng 3.20.

Bảng 3.20. Ý kiến đánh giá của CBQL, GV, CV về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

TT	Nội dung đánh giá	$\bar{X}$	SD
1. Mục tiêu tập huấn			
1.1	Mục tiêu tập huấn được xác định rõ ràng	3,67	0,20
1.2	Chương trình tập huấn phù hợp với mục tiêu đề ra	3,55	0,34
1.3	HV nhận biết được các nội dung quản lý cụ thể trong công tác quản lý HDSHTT ở trường ĐH	3,80	0,27
1.4	HV xác định được các công việc cần thực hiện trên các khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT	3,77	0,53
1.5	HV phác thảo được quy trình quản lý HDSHTT phù hợp tính chất đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH đang công tác	3,68	0,45
1.6	HV vận dụng được kiến thức để xử lý được tình huống minh họa liên quan đến những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH	3,40	0,61
2. Nội dung tập huấn			
2.1	Nội dung thực hiện theo chương trình tập huấn và đảm bảo tính logic, trọng tâm	3,81	0,42
2.2	Nội dung cần thiết cho bản thân trong công tác phụ trách HD KHCN/SHTT ở trường ĐH	3,90	0,57
2.3	Nội dung mang lại sự hiểu biết rõ ràng về các khía cạnh hành chính, pháp lý, thương mại trong QL HDSHTT ở trường ĐH	3,64	0,49
2.4	Nội dung thiết kế theo hướng thực hành với các bài tập xử lý tình huống trên cơ sở vận dụng vào công việc tại trường ĐH	3,87	0,78
2.5	Nội dung thiết kế dựa vào những đặc thù chuyên môn, phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH trong tương quan với lĩnh vực SHTT	3,69	0,65
3. Báo cáo viên, phương pháp tập huấn			
3.1	Báo cáo viên có phương pháp trình bày dễ hiểu	3,56	0,29
3.2	Báo cáo viên có chuyên môn sâu về nội dung tập huấn	3,68	0,66
3.3	Phương pháp tập huấn tạo điều kiện cho HV thực hành, trải nghiệm tình huống liên quan đến HDSHTT ở trường ĐH	3,59	0,42
3.4	Phương pháp tập huấn tăng cường tính tương tác giữa báo cáo viên-học viên, giữa học viên – học viên	3,76	0,56
3.5	Phương pháp tập huấn phát huy tính chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về nội dung tập huấn	3,48	0,35

4. Điều kiện tổ chức tập huấn			
4.1	Thời gian và thời lượng tổ chức phù hợp	3,80	0,25
4.2	Tài liệu cung cấp đầy đủ và hữu ích	3,84	0,17
4.3	Phương tiện hỗ trợ HĐ học tập phù hợp, đầy đủ	3,76	0,20
4.4	Địa điểm tập huấn, công tác tổ chức tập huấn tốt	3,90	0,32
4.5	Phối hợp chặt chẽ với cơ quan có chuyên môn về KHCN, SHTT	3,79	0,19

Kết quả tại bảng 2.20 cho thấy:

- **Đánh giá về mục tiêu hoạt động bồi dưỡng:** CBQL và GV, CV tham gia HĐ bồi dưỡng đánh giá “Mục tiêu tập huấn đã được xác định rõ ràng”; “Chương trình tập huấn phù hợp với mục tiêu đề ra”. Trong đó, mục tiêu tập huấn được CBQL, GV, CV đánh giá đã bao quát cả về kiến thức, kỹ năng thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực trong quản lý HĐSHTT ở trường ĐH với 3 mức độ: Biết – Hiểu – Vận dụng như: “HV nhận biết được các nội dung quản lý cụ thể trong công tác quản lý HĐSHTT ở trường ĐH”; “HV xác định được các công việc cần thực hiện trên các khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HĐSHTT ở trường ĐH”; “HV phác thảo được quy trình quản lý HĐSHTT phù hợp tính chất đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH đang công tác”. Ngoài ra, việc “HV xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác hiện thời và trong công tác phụ trách HĐSHTT ở trường ĐH”, hình thành thái độ tích cực của đội ngũ chuyên trách HĐSHTT ở trường ĐH là mục tiêu quan trọng mà HĐ bồi dưỡng thực hiện được.

Trong hệ thống mục tiêu của HĐ bồi dưỡng, đội ngũ CBQL, GV, CV phân vân khi lựa chọn đánh giá đối với việc hoàn thành mục tiêu hỗ trợ “HV vận dụng được kiến thức để xử lý được tình huống minh họa liên quan đến những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại SHTT ở trường ĐH” của khoá bồi dưỡng. Chúng tôi cũng nhận định, đây là mục tiêu thiết yếu, là đích đến của các trường ĐH trong thực tiễn quản lý HĐSHTT. Nếu như trong phạm vi của HĐ bồi dưỡng, báo cáo viên đưa ra những “tình huống minh họa” để HV vận dụng kiến thức đã được bồi dưỡng và giải quyết trên nền tình huống minh họa thông qua quá trình thảo luận, làm việc nhóm, trao đổi, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm và cùng nhau đưa ra phương án phù hợp thì trong thực tiễn HĐSHTT ở trường ĐH, khi đứng trước những vấn đề, tình huống thực tế phức tạp, liên quan cả về khía cạnh hành chính, pháp lý, thương mại của quyền SHTT. Vì vậy, để hiện thực hoá được mục tiêu này, đòi hỏi

cả một quá trình thực hiện và thống nhất đồng bộ về cả nhận thức – hành vi, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý HDSHTT. Trong đó, trường ĐH cần xác định HD bồi dưỡng tại chỗ về nghiệp vụ quản lý HDSHTT trong kế hoạch của nhà trường nhằm nâng cao năng lực quản lý HDSHTT của đội ngũ chuyên trách SHTT hệ thống, thường xuyên theo chương trình, kế hoạch khoa học.

- **Đánh giá về nội dung hoạt động bồi dưỡng:** CBQL, GV, CV đánh giá nội dung bồi dưỡng “cần thiết cho bản thân trong công tác phụ trách HD KH&CN/SHTT ở trường ĐH”; “nội dung thực hiện theo chương trình tập huấn và đảm bảo tính logic, trọng tâm theo định hướng mục tiêu đã xác định”. Cũng theo đánh giá, nội dung tập huấn đã “mang lại sự hiểu biết rõ ràng về các khía cạnh hành chính, pháp lý, thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH”; “thiết kế theo hướng thực hành với các bài tập xử lý tình huống trên cơ sở vận dụng trực tiếp vào công việc tại trường ĐH”; “thiết kế dựa vào những đặc thù chuyên môn, phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH trong tương quan với lĩnh vực SHTT”. Ngoài ra, một số ý kiến bày tỏ mong muốn được tham gia tập huấn, bồi dưỡng các chủ đề, chuyên đề chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HD SHTT như: “Những biện pháp bảo vệ quyền SHTT ở trường ĐH”; “Quy trình xác lập quyền SHTT”. Chúng tôi nhận định, đây là định hướng quan trọng trong tổ chức bồi dưỡng năng lực đội ngũ chuyên trách quản lý HDSHTT đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện công việc dựa vào những đặc thù chuyên môn của trường ĐH và phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu trong tương quan với lĩnh vực SHTT. Theo đó, trường ĐH cần cấu trúc nội dung bồi dưỡng theo hướng hình thành năng lực theo định hướng chuyên môn cho cán bộ chuyên trách SHTT, dựa vào những đặc thù chuyên môn của khối trường Sư phạm, phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu trong tương quan với lĩnh vực SHTT.

- **Đánh giá về phương pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng:** HD bồi dưỡng được thực hiện theo hình thức bồi dưỡng tập trung tại chỗ cho CBQL, GV, CV phụ trách mảng KH&CN/SHTT của trường ĐH và xuất phát từ nhu cầu cũng như điều kiện thực tế của nhà trường và có sự tham gia của chuyên gia/báo cáo viên từ Sở KH&CN, tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan có chuyên môn về KH&CN/SHTT, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về SHTT trên địa bàn. Về báo cáo viên của khoá tập huấn được CBQL và GV, CV tham gia khoá tập huấn đánh giá là có chuyên môn sâu về nội dung tập huấn, có phương pháp trình bày dễ hiểu. Chúng tôi xác định, báo cáo viên có chuyên môn, được đào tạo chuyên môn nghiêm túc về SHTT, có kinh

nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực KH&CN/SHTT là điều kiện quan trọng ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của HĐ bồi dưỡng. Trong HĐ bồi dưỡng, báo cáo viên là người hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về mặt hành chính, pháp lý, thương mại; chính sách SHTT cũng như cơ sở hạ tầng khác để nhà quản lý trường có thể tối ưu hóa hiệu quả HĐSHTT của nhà trường.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương pháp tập huấn đổi mới đáp ứng xu thế phát triển của đào tạo bồi dưỡng hiện đại như tiếp cận lý thuyết học tập trải nghiệm để đảm bảo phát triển chuyên môn đi theo đúng bản chất của nó là đi từ nhận thức đến hành động và xây dựng niềm tin, giá trị. Theo đó, phương pháp tập huấn được CBQL, CV, GV đánh giá là đã tập huấn tạo điều kiện cho học viên thực hành, trải nghiệm tình huống liên quan đến HĐSHTT ở trường ĐH; phát huy tính chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về nội dung tập huấn. Đây được xem là hướng vận dụng phương pháp phù hợp để mang lại hiệu quả thiết thực cho HĐ bồi dưỡng.

- *Đánh giá về điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng:* Điều kiện tổ chức HĐ bồi dưỡng được CBQL, GV, CV đánh giá cao trên nhiều khía cạnh tích cực như: Thời gian và thời lượng tổ chức phù hợp; Tài liệu cung cấp đầy đủ và hữu ích; Phương tiện hỗ trợ học tập phù hợp, đầy đủ; Địa điểm tập huấn, công tác tổ chức tập huấn tốt; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan có chuyên môn về KH&CN, SHTT trong tổ chức tập huấn. Để triển khai HĐ bồi dưỡng, chúng tôi đã đẩy mạnh sự phối hợp, liên kết với cấp quản lý, cơ quan chuyên môn nhằm tăng cường tính thực tiễn và hiệu quả của HĐ bồi dưỡng từ trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các HĐ bồi dưỡng giữa các cấp quản lý, cơ quan chức năng và các tổ chức đơn vị có liên quan như ĐH Huế, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế; các Trường ĐH thành viên trong ĐH Huế và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong trường ĐH như phòng KH&CN, Tổ chức Hành chính; Đào tạo ĐH/Sau ĐH; Trung tâm Thông tin – Thư viện, Viện nghiên cứu Giáo dục; các Khoa trực thuộc trường ĐH, đây được xem là những chủ thể liên quan trực tiếp đến HĐSHTT và quản lý HĐSHTT trong trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế. Như vậy, sự phối hợp và thống nhất với các tổ chức, cá nhân; sự có mặt của các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng và có chuyên môn liên quan trong và ngoài nhà trường, đồng thời việc đảm bảo môi trường, thời gian, cơ sở vật chất phù hợp là điều kiện, là phương tiện để HĐ bồi dưỡng được diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả.

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy, CBQL, GV, CV phụ trách HĐKH&CN/SHTT tham gia HĐ bồi dưỡng đánh giá cao mục tiêu, nội dung, chuyên môn của báo cáo viên, phương pháp và điều kiện tổ chức khoá tập huấn. Đây được xem là kết quả tích cực được ghi nhận của HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho đội ngũ chuyên trách HĐ SHTT ở trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

3.4.3. Nhận xét chung về kết quả thực nghiệm

Quá trình thực nghiệm tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho đội ngũ CBQL, CV, CV phụ trách HĐ KH&CN/SHTT ở trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế cho thấy: (1) Kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT của học viên sau TN cao hơn trước TN; (2) Hoạt động bồi dưỡng đảm bảo và phù hợp về mặt thời gian, không gian, phương tiện hỗ trợ, học liệu học tập. Mục tiêu bồi dưỡng được xác định rõ ràng phù hợp và hướng hình thành cho học viên cả về tri thức, kỹ năng, thái độ - những thành phần quan trọng trong năng lực quản lý HDSHTT. Nội dung bồi dưỡng mang lại nhiều hữu ích cho GV trong vị trí công tác hiện thời, đặc biệt được thiết kế theo hướng gắn kết thực tiễn và phù hợp đặc thù đào tạo và nghiên cứu của nhà trường. Hình thức, phương pháp tổ chức tập huấn mang lại môi trường học tập tích cực, trải nghiệm, thực hành, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kiến thức và hình thành kỹ năng.

Như vậy, có thể nhận định rằng, biện pháp “*Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH*” mang tính tính khả thi và tạo ra hiệu quả ban đầu trong công tác quản lý HDSHTT tại trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế. Thực hiện biện pháp này, đội ngũ chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH được bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công việc quản lý HDSHTT trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, trường ĐH cần xác định mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực SHTT thông qua đẩy mạnh HĐ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chuyên nghiệp về SHTT, hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách HDSHTT trong định hướng làm tốt công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển nhân sự của nhà trường. Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT là kế hoạch dài hạn và được thực hiện liên tục, hàng năm. Đồng thời, trong quá trình quản lý, trường ĐH cần chú trọng thực hiện trong sự thống nhất, đồng bộ và phối hợp áp dụng các biện pháp khác một cách linh hoạt.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam, biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH trong nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, tính thực tiễn, tính đồng bộ và hệ thống, tính khả thi. Hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT bao gồm: “Nâng cao nhận thức về HDSHTT ở trường ĐH”; “Xây dựng/Bổ sung và ban hành quy chế quản lý SHTT”; “Xác lập quy trình quản lý HDSHTT”; “Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý HDSHTT”; “Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT”; “Tổ chức HĐ hợp tác và liên kết giữa trường ĐH– Tổ chức/Doanh nghiệp/Địa phương”; “Xây dựng môi trường và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ HDSHTT”. Hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH có mối quan hệ mật thiết tạo thành một hệ thống chặt chẽ, có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, giúp cho công tác quản lý HDSHTT được diễn ra một cách khoa học, hiệu quả.

Tổng hợp kết quả phân tích thống kê về mức độ cần thiết và khả thi của hệ thống biện pháp quản lý HDSHTT cho thấy, các biện pháp đề xuất được CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung đánh giá cao về tính cần thiết và khả thi. Đồng thời, kết quả điểm định mối liên hệ tương quan các biện pháp quản lý HDSHTT cho thấy mối tương quan thuận, chặt chẽ có ý nghĩa thống kê với nhau về tính cần thiết và khả thi.

Tổ chức thực nghiệm biện pháp 5. *“Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT”* ở trường ĐH thông qua chuyên đề tập huấn “Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại của quyền SHTT trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH” cho CBQL, GV, CV phụ trách mảng KH-CN/SHTT trường ĐH. Kết quả cho thấy, sau thực nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT của CBQL, GV, CV được nâng cao. HĐ bồi dưỡng nhận được những đánh giá tích cực từ CBQL, GV, CV về mục tiêu, nội dung, báo cáo viên, phương pháp, điều kiện tổ chức. Trên cơ sở kết quả thực nghiệm, có thể nhận định rằng, biện pháp “Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH” mang tính khả thi và hiệu quả trong công tác quản lý HDSHTT tại trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế và đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả công tác quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

1.1. Về cơ sở lí luận

Trường ĐH đóng vai trò là trung tâm NCKH; đào tạo; ứng dụng các thành tựu KH&CN vào cuộc sống và trở thành một nguồn cung cấp lớn các kết quả sáng tạo trí tuệ. Vì vậy, công tác quản lý HDSHTT trong trường ĐH đối với quá trình hình thành, phát triển, bảo vệ và khai thác, sử dụng SHTT của trường ĐH nhằm đảm bảo các sản phẩm trí tuệ này được bảo vệ, khai thác một cách hợp pháp và mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng trở nên cần thiết, cấp bách.

HDSHTT ở trường ĐH được tổ chức có kế hoạch và khoa học nhằm mục đích tạo lập, bảo vệ, khai thác và ứng dụng TSTT phục vụ mục đích giáo dục và đào tạo và phát triển đất nước. Theo đó, quản lý HDSHTT trong trường ĐH là tổng thể tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý trường ĐH đối với HDSHTT nhằm tạo lập, bảo hộ, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả SHTT của trường ĐH, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và phát triển đất nước. Nội dung quản lý HDSHTT ở trường ĐH bao gồm: Quản lý hành chính SHTT các kết quả NCKH và HD giảng dạy; Quản lý HD xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HD khai thác thương mại các tài sản SHTT; Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT. Từ đó, mô hình quy trình quản lý HDSHTT từ giai đoạn phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê TSTT; đăng ký bảo hộ quyền SHTT đến xúc tiến thương mại SHTT được đặt trong môi trường và điều kiện bên ngoài và bên trong trường ĐH. Quản lý HDSHTT ở trường ĐH cần tính đến bối cảnh kinh tế, văn hoá cụ thể của mỗi nước cũng như tùy thuộc vào lĩnh vực đào tạo và yêu cầu nghiên cứu, mỗi trường có thể tự chọn cho mình cơ chế đặc thù để quản lý HDSHTT.

1.2. Về cơ sở thực tiễn

Thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam đã có được những kết quả nhất định nhưng còn nhiều bất cập, hạn chế. CBQL và GV, CV ở các trường ĐH miền Trung đã nhận thức đúng đắn về mục tiêu và đánh giá cao về sự cần thiết của HDSHTT ở trường ĐH, tuy nhiên hiểu biết về khái niệm và các khía cạnh liên quan đến HDSHTT của CBQL, GV, CV chỉ cho thấy được một khía cạnh, nội dung riêng lẻ của HDSHTT ở trường ĐH mà chưa tiếp

cận, xem xét khái niệm HDSHTT theo một tổng thể thống nhất. Thực trạng HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH trong khu vực chưa được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Những chỉ báo trong từng thành phần của HDSHTT (nội dung, hình thức, KT-ĐG) và quản lý HDSHTT như: Quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính; Quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; Quản lý HĐ khai thác thương mại; Quản lý điều kiện hỗ trợ HDSHTT phổ biến ở mức độ “ít thực hiện” và “ít hiệu quả”, đặc biệt, có những nội dung “không thực hiện” ở trường ĐH. Những hạn chế trong thực trạng quản lý HDSHTT chịu ảnh hưởng từ các yếu tố chủ quan và khách quan.

Căn cứ kết quả khảo sát yếu tố hạn chế thực trạng quản lý HDSHTT, nghiên cứu đã xác định các nguyên nhân của thực trạng quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam: (a) *Nguyên nhân chủ quan*: Bộ phận chuyên trách HDSHTT chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HDSHTT; Môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT hạn chế; Thiếu bộ phận chuyên trách HDSHTT; Thiếu sự phân cấp, phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý HDSHTT, hơn nữa, năng lực quản lý HDSHTT của CBQL còn hạn chế; Thiếu quy chế, quy trình quản lý và văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế, quy trình quản lý HDSHTT. (b) *Nguyên nhân khách quan*: Quy định pháp luật và việc thực thi quyền SHTT ở nước ta còn nhiều bất cập; Cơ chế tài chính, thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước phức tạp; Nhận thức xã hội về việc xây dựng và phát triển văn hoá SHTT nước ta còn hạn chế; Thiếu hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình, cách thức quản lý HDSHTT của cơ quan chức năng; Cơ chế, chính sách đãi ngộ từ nhà nước, ngành, trường với cá nhân, tập thể sở hữu TSTT chưa phù hợp; Thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ, phối hợp và gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước – trường ĐH – Tổ chức/doanh nghiệp trong HDSHTT và quản lý HDSHTT.

1.3. Về biện pháp quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất biện pháp quản lý HDSHTT ở các trường ĐH khu vực miền Trung bao gồm: Nâng cao nhận thức về HDSHTT ở trường ĐH; Ban hành quy chế quản lý HDSHTT; Xác lập quy trình quản lý HDSHTT; Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý HDSHTT; Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT; Tổ chức hợp tác và liên kết giữa trường ĐH – Tổ chức/Doanh nghiệp/Địa phương; Xây dựng

môi trường và các điều kiện hỗ trợ HDSHTT. Các biện pháp tuy có tính độc lập nhưng chúng có mối quan hệ mật thiết và bổ sung cho nhau. Muốn đạt hiệu quả trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH cần phải biết phát huy vai trò, ý nghĩa của mỗi biện pháp. Các biện pháp đề xuất được CBQL và GV, CV các trường ĐH khu vực miền Trung đánh giá cao về tính cần thiết và khả thi. Xem xét mối liên hệ tương quan cho thấy, tính hợp lý và tính khả thi cùng biến thiên theo 1 hướng ($r > 0$, $p < 0.0$, hệ số tương quan thuận). Kết quả điểm định mối liên hệ tương quan các biện pháp quản lý HDSHTT cho thấy mối tương quan thuận, chặt chẽ có ý nghĩa thống kê với nhau về tính cần thiết và khả thi.

Nghiên cứu tổ chức thực nghiệm biện pháp *“Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT”* ở trường ĐH thông qua tổ chức bồi dưỡng chuyên đề *“Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH”* cho CBQL, GV, CV phụ trách mảng KH&CN/SHTT trường ĐH. Trên cơ sở đảm bảo thực hiện tốt khâu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; lựa chọn nội dung, chuyên đề bồi dưỡng phù hợp; tổ chức bồi dưỡng theo hướng sử dụng phương pháp tích cực đã cho thấy kết quả: kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT của CBQL, GV, CV sau tham gia bồi dưỡng được nâng cao; HĐ bồi dưỡng nhận được những đánh giá tích cực từ CBQL, GV, CV về mục tiêu, nội dung, báo cáo viên, phương pháp, điều kiện tổ chức. Như vậy, biện pháp *“Tổ chức HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT ở trường ĐH”* mang tính khả thi và hiệu quả trong quản lý HDSHTT tại trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế và đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả công tác quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

2. KIẾN NGHỊ

Mỗi chủ thể của HDSHTT và quản lý HDSHTT ở các trường ĐH gồm: các nhà hoạch định chính sách SHTT của Nhà nước; nhà quản lý, lãnh đạo trường ĐH, tổ chức nghiên cứu (R&D); cán bộ chuyên trách HDSHTT và nhà nghiên cứu, cán bộ GV trong trường ĐH đều có vai trò và nhiệm vụ cụ thể trong tiến trình tạo lập TSTT, thúc đẩy HĐ sáng tạo; xác lập quyền SHTT và khai thác thương mại SHTT.

2.1. Đối với các nhà hoạch định chính sách của Nhà nước

- Xây dựng và đổi mới hệ thống các văn bản quy định quản lý HDSHTT theo từng cấp, tùy theo chức năng của mỗi cấp mà có những hướng dẫn cụ thể để bộ phận thực thi cấp dưới có thể dễ dàng thực hiện.

- Cung cấp chính sách cụ thể, rõ ràng về quyền SHTT cho các nghiên cứu do chính phủ tài trợ nhằm khích các tổ chức, doanh nghiệp, trường ĐH hợp tác, tìm kiếm bất kỳ lợi ích có thể có từ việc tuyên bố quyền sở hữu.

- Đầu tư cho việc cải cách và hiện đại hoá hệ thống CSDL SHTT trực tuyến thống nhất trong cả nước, đáp ứng trước hết cho nhu cầu tra cứu phục vụ cho việc xét đơn đăng ký quyền SHTT, tránh trùng lặp trong cấp văn bằng bảo hộ.

- Quan tâm thực hiện các bước để giải quyết những thách thức về thị trường, cải thiện luồng thông tin và điều kiện tài chính khuyến khích đầu tư vào trường ĐH.

2.2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu xây dựng và đổi mới quy định, cơ chế quản lý HDSHTT và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về quản lý HDSHTT tại các cơ sở giáo dục ĐH phù hợp bối cảnh kinh tế, văn hoá, xã hội.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng kế hoạch HDSHTT định kỳ theo hướng vừa đảm bảo thực hiện mục tiêu chung, vừa đảm bảo phù hợp lĩnh vực đào tạo và yêu cầu của mỗi trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý HDSHTT; giám sát việc thực hiện kế hoạch HDSHTT ở các cơ sở giáo dục ĐH bằng nhiều hình thức: Báo cáo định kỳ, thực tế cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho bộ phận chuyên trách HDSHTT theo định kỳ theo các chuyên đề cơ bản và chuyên sâu có nội dung liên quan đến quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

- Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, cơ sở giáo dục ĐH có thành tích xuất sắc trong công tác HDSHTT và quản lý HDSHTT.

- Cải tiến chế độ tài chính, tăng cường hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất kinh phí bảo đảm những điều kiện cơ bản để người nghiên cứu trong cơ sở giáo dục ĐH có động lực nghiên cứu, sáng tạo, hình thành TSTT có giá trị.

2.3. Đối với nhà quản lý, lãnh đạo trường đại học, tổ chức nghiên cứu

- Chú trọng tiến hành việc soạn thảo và thực hiện chính sách, thể chế của tổ chức về quản lý HDSHTT phản ánh tầm nhìn, sứ mệnh của nhà trường. Xây dựng và ban hành các quy trình thực hiện công tác quản lý HDSHTT có hướng dẫn cụ thể từ

công tác phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê, đăng ký bảo hộ đến xúc tiến thương mại đối với SHTT phù hợp với tính chất nghiên cứu, lĩnh vực đào tạo của trường ĐH.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch HDSHTT của trường ĐH theo từng năm học trên cơ sở rà soát, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch đã có.

- Xây dựng và hỗ trợ bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT về nguồn lực và năng lực tổ chức các HĐ bảo vệ và khai thác, thương mại hoá TSTT;

- Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên trách HDSHTT chuyên nghiệp, được đào tạo nghiêm túc về SHTT và quản trị SHTT, am hiểu và dành toàn bộ thời gian cho công việc phụ trách HDSHTT. Cơ cấu, tổ chức và HĐ của đơn vị chuyên trách về HDSHTT tùy thuộc quy mô và tần suất sử dụng các đối tượng quyền SHTT và các loại quyền SHTT mà trường nắm giữ.

- Cử cán bộ tham gia các HĐ bồi dưỡng của cơ quan quản lý cấp trên và chủ động tổ chức các HĐ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý HDSHTT cho cán bộ chuyên trách HDSHTT của trường ĐH.

- Tận dụng và huy động các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, tài chính, thời gian cho HDSHTT.

- Chú trọng trao đổi, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường ĐH trong cả nước nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm trong quản lý HDSHTT.

- Tăng cường tổ chức HĐ giáo dục nâng cao nhận thức và hiểu biết về quyền SHTT, ý thức tôn trọng quyền SHTT, rèn luyện hành vi tôn trọng và bảo vệ TSTT của bản thân và người khác cho cán bộ, GV, sinh viên, học viên.

- Xây dựng tiêu chí, cơ chế KT-ĐG, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong HĐKH&CN, HDSHTT.

- Tăng cường gắn kết trường ĐH với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước nhằm chuyển giao kết quả nghiên cứu, những sáng tạo khoa học từ trường ĐH đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả kinh tế.

- Xây dựng cơ chế giám sát, phối hợp các lực lượng khi tham gia hợp tác, các mối quan hệ này cần được xây dựng trên cơ sở bình đẳng và có lợi cho nhau.

- Mạnh dạn khai thác tiềm năng chất xám và cơ sở vật chất của mình thông qua việc thành lập các công ty, doanh nghiệp trực thuộc ngay đơn vị mình để có thể chuyển giao tri thức vào cuộc sống, thúc đẩy và tăng tốc quá trình CGCN.

2.4. Đối với cán bộ chuyên trách hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

- Chủ động tư vấn về mặt hành chính, pháp lý, về chính sách SHTT cũng như cơ sở hạ tầng cho các nhà khoa học, nghiên cứu, nhà quản lý trường ĐH để tối ưu hóa hiệu quả HĐSHTT trong nhà trường.

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc thúc đẩy các nhiệm vụ KHCN của nhà trường nhằm xây dựng hệ thống chuyển giao những thành quả của NCKH cho thị trường trên các khía cạnh: giao dịch, tiếp thị và thu hút đầu tư từ bên ngoài.

- Tích cực tư vấn việc thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền các sản phẩm khoa học của cán bộ, GV, nghiên cứu viên, đồng thời chú trọng việc khai thác giá trị SHTT bằng HĐ thương mại hóa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế.

- Hỗ trợ các đơn vị trong công tác phát hiện, khai báo, thẩm định, đăng ký bảo hộ quyền SHTT và CGCN, HĐ này không chỉ ở giai đoạn SHTT đã hình thành mà ngay từ lúc triển khai nghiên cứu đã có thể xúc tiến thương mại để huy động thêm đầu tư từ bên ngoài.

- Tích cực tham gia HĐ bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản lý HĐSHTT.

- Tham mưu, đề xuất cho nhà trường xây dựng kế hoạch HĐSHTT và thực hiện các biện pháp quản lý và bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt khi có tranh chấp hay khiếu kiện liên quan đến SHTT phát sinh, tránh các tranh chấp và giảm thiểu chi phí giải quyết tranh chấp cho nhà trường; thúc đẩy khai thác và ứng dụng các thành quả nghiên cứu của nhà trường, nâng cao giá trị thương mại của quyền SHTT đem lại các lợi ích kinh tế cho nhà trường.

2.5. Đối với cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu ở trường đại học

- Các nhà nghiên cứu, GV trong trường ĐH có giải pháp kỹ thuật hoặc sáng chế, đề tài KH&CN cần được công bố qua các bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, nếu có khả năng phát sinh SHTT thì cần phải được công bố đăng ký SHTT, nộp đơn sáng chế, thậm chí thương mại hóa thành tựu KH&CN.

- Tích cực tìm hiểu để nắm vững, hiểu sâu sắc về SHTT và chủ động bảo vệ TSTT của bản thân và tôn trọng TSTT người khác.

- Chú trọng rèn luyện hành vi thực thi nghiêm túc quyền SHTT trong nghiên cứu, giảng dạy và giáo dục cho sinh viên, học viên.

- Tích cực trọng HĐ nghiên cứu, sáng tạo TSTT, thúc đẩy sự thúc đẩy sự nghiệp của nhà khoa học, nhà nghiên cứu, GV trong giới học thuật cũng như thành tựu và đóng góp vào lĩnh vực KH&CN, kinh tế - xã hội của nhà trường, đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ann Marie Sullivan. (2016). *Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past*, 15 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 604 (2016), Retrieved March 12, 2017 from <https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl>
- Andersen B. (2010). *IP and publicly-funded knowledge production October 2010*. Retrieved March 12, 2017 from <http://www.ipo.gov.uk/ipresearch-flow-201010.pdf>
- Asifa P. Nanyaro. (2000). *Management of intellectual property right at universities*. Workshop on The Benefits of IP System for Universities, Researchers and R & D Organizations", Dar es Salaam 2000. Retrieved March 12, 2017 from http://www.wipo.int/edocs/mdocs/innovation/en/wipo_ip_dar_00/wipo_ip_dar_00_9.pdf
- Bộ GD&ĐT. (2008). *Quy định về quản lý HĐSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH*. QĐ số: 78/2008/QĐ-BGDĐT kí 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Bộ GD&ĐT. (2011). *Quy định về HĐKH&CN trong các cơ sở giáo dục ĐH*. Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT
- Bộ GD&ĐT. (2016). *Thông tư Ban hành quy chế công tác SV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy*. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT.
- Bộ GD&ĐT. (2013). *Danh sách các trường đại học cao đẳng công lập trên toàn quốc*. Công văn số: 2812 /BGDĐT- KHTC ngày 03 tháng 5 năm 2013.
- Bộ Tài chính. (2008). *Ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước*. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC
- Bộ KH&CN Việt Nam. (2015). *Thúc đẩy HĐSHTT trong trường đại học: kinh nghiệm từ Trường Đại học Hùng Vương*. Dự án “Xây dựng mô hình SHTT trong Trường Đại học Hùng Vương. Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ.
- Blakeney M and G Mengistie. (2011). *Intellectual Property and Economic Development in sub-Saharan Africa*. Journal of World Intellectual Property 14(3/4):238–264. Doi: 10.1111/j.1747-1796-00417.x).

- B. Bastani, E. Mintarno and D. Fernandez. (2015). *Technology Trends Licensing Intellectual Property from Universities to Industry*. Fernandez & Associates. LLP., Menlo Park.
- Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo. (2006). *Quản lý giáo dục*. Nxb ĐHSP, Hà Nội
- Cổng tin điện tử Chính phủ. (2010). *Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung chỉ chiếm 5% GDP cả nước*, cập ngày 10/4/2019, từ <https://dvt.vn/doanh-nghiep/vung-kinh-te-trong-diem-mien-trung-chi-chiem-5-gdp-ca-nuoc.htm>.
- Chính phủ. (2005). *Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức KH&CN công lập*. Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005.
- Chính phủ. (2006). *Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN*. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ
- Chính phủ. (2006). *Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật SHTT về Quyền tác giả và Quyền liên quan*. Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006
- Chính phủ. (2009). *Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường*. Quyết định số 1928/QĐ-Tg, 20/11/2009.
- Chính phủ. (2007). *Một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN*. Nghị định 80/2007/NĐ-CP.
- Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN. (2013). *Tài liệu tập huấn về SHTT dành cho cán bộ quản lý SHTT thuộc cơ quan nhà nước*. Nxb Khoa học & Kỹ thuật.
- Cullet P and P Kameri-Mbote. (2005). *Intellectual Property Rights and Sustainable Development: Towards a Common African Institutional Framework and Strategy*. Background Study for NEPAD's Steering Committee on Science and Technology. Geneva: International Environmental Law Research Centre.
- CIPR (Commission on Intellectual Property Rights). (2002). *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*. Report of the Commission on Intellectual Property Rights. London. Retrieved April 15, 2017 from http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/nal_report/CIPRfull_nal.pdf.
- Carlos Fernandez. (2010). *How to Set Up a Technology Transfer System in a Developing Country*. IPHandbook of best practices, Retrieved April 10, 2017, from <http://www.iphandbook.org/handbook/ch06/p04/>

- Derek Bosworth, Elizabeth Webster. (2006). *Management of Intellectual Property*. Edward Elgar – 2006, P.P 43-45
- Đào Minh Đức. (2008). *Quyền SHTT đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học công nghệ*. Tạp chí HĐ Khoa học số 585, tháng 2/2008
- Đào Minh Đức. (2011). *Mô thức tổ chức hoạt động quản trị TSTT trong doanh nghiệp*. Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long, Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT của doanh nghiệp
- Đảng cộng sản Việt Nam. (2006). Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X.
- Đại học Huế. (2010). *Những mốc phát triển của Đại học Huế*. Tra cứu ngày 12/4/2019, từ <http://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/nhung-moc-phat-trien-cua-dai-hoc-hue.html>.
- Đại học Tây Nguyên. (2017). *Lịch sử hình thành và phát triển*. Tra cứu ngày 15/10/2019, từ <https://www.ttn.edu.vn/index.php/gioithieu/luocsu>.
- Đại học Quy Nhơn. (2016). *Lịch sử phát triển Trường Đại học Quy Nhơn*. Tra cứu ngày 15/9/2019, từ <http://www.qnu.edu.vn/vi/gioi-thieu-9/lich-su-phat-trien-truong-dai-hoc-quy-nhon>
- Đoàn Đức Lương. (2009). *Thực trạng và phương hướng đưa môn học SHTT vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay*. Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 10/2009.
- Đoàn Đức Lương. (2009). *Vai trò của SHTT trong NCKH CGCN trong các trường ĐH*. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (51).
- Enders, J. (2000). *The Winds of Change and the Conditions of Academic Staff in Europe*. International Higher Education
- Ecapproject.org. (2006). *EU-ASEAN Colloquium on IP Education*. Kuala Lumpur, Malaysia, 22-23/11/2006, Retrieved April 16, 2017 http://www.ecapproject.org/activitiesevents/at_regional_level/eu_asean_colloquium_on_ip_education_22_23_november_2006_kuala_lumpur.html
- Gary Althen, Phạm Thị Thiên Tứ (dịch giả). (2006). *Phong cách Mỹ*. NXB: Văn nghệ & Công ty văn hoá Phương Nam.
- Gordon V. Smith, Russell L. Parr. (2000). *Valuation of Intellectual Property and Intangible assets*. John Willy&Sons, Inc. 3rd Edition, 2000, P.P 15, 16.

- Harold Koontz, Cyrii Odonell, Heinz Weihrich. (1992). *Những vấn đề cốt yếu của quản lý*. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
- Hua Gua. (2017). *IP Management at Chinese Universities*, IPHandbook of best practices. Retrieved April 10, 2017 from <http://www.iphandbook.org/handbook/ch17/p16/index.html>
- Hồ Ngọc Luật. (2015). *Thương mại hoá kết quả nghiên cứu từ trường đại học vào doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp*. Tạp chí Nghiên cứu về chính sách và quản lý (JSTPM). Tập 4, Số 1, 2015
- lhyung Lee. (2004). *Intellectual Property Legal Education in Japan in the New Millennium: Observations and Lessons from the U.S.* Retrieved April 16, 2017 from https://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2003/e15_15.pdf
- Janice Denoncourt. (2017). *EIPTN: Celebrating its 10th anniversary connecting IP educators across Europe*. Retrieved April 16, 2017 from <https://www.linkedin.com/pulse/eiptn-celebrating-its-10th-anniversary-connecting-ip-denoncourt>
- Janice Luck. (2005). *Intellectual Property as a University Subject*. Retrieved 10/6/2017 from <http://o-search.informit.com.au.library.vu.edu.au>.
- John Archer, Philip Graham. (2002). *A Guide to MANAGING Intellectual Property: Strategic Decision-Making in Universities*. In Higher Education. Retrieved March 12, 2017 from http://www.auril.org.uk/Portals/26/documents/strategic_guide.pdf
- Kamil Idris. (2005). *SHTT- một công cụ phát triển kinh tế hữu hiệu*. Nxb WIPO.
- Lê Xuân Thảo. (2005). *Đổi mới và hoàn thiện pháp luật SHTT*. Nxb Tư pháp
- Lê Việt Long. (2008). *Xâm phạm Sở hữu trí tuệ: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp*. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 126, tháng 7 năm 2008.
- Lưu Thanh Tâm. (2015). *Mối quan hệ kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp*, Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 23 (33) - Tháng 07-08/2015.
- Nwabueze, A. I.; Madu, C. V.; Emelogu, N. U.; Nwafor, C. K (2020). *Management of Intellectual Property Right as determinant of quality education in Universities in Enugu State*. International Journal of Educational Research and Policy Making (IJERPM), Vol. 3, Issue 1, 2020 DOI: 10.13140/ijerpm.03.01.323 ISSN (P): 2695-2351 - Vol. 3, Issue 1, September 2020 Copyright © IJERPM 2020.

- Manton, S. (2006). *Integrated intellectual asset management*. Aldershot, Hampshire, England: Gower.
- Mihai Constantinescu, Paula Frusinoiu, Crina Diaconu. (2016). *Intellectual Property in society development*. (2016). Proceedings of the 10th International Management Nonference Challenges of Modern Management, November 3rd-4th, 2016, Bucharest, Romania.
- Mugabe J. (2006). *Regionalism and Science and Technology Development in Africa*. in L Box and R Engelhard (eds) Science and Technology Policy for Development, Dialogues at the Interface. London: Anthem Press.
- Nguyễn Thị Quế Anh. (2008). *Nhu cầu đào tạo về SHTT trong các Trường ĐH Việt Nam*. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Kinh tế - Luật 24 (2008).
- Nguyễn Thị Hồng Vinh. (2010). *Giáo dục SHTT thông qua hoạt động ngoại khóa trong trường ĐHSP*. Đề tài NCKH&CN cấp Bộ, mã số: B2009-17-213.
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). (1997). *National Innovation Systems*. Accessed online 5 November 2013. Retrieved April 10, 2017 from <http://www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf>;
- Phạm Anh Tuấn (chủ biên), Vũ Trọng Hách, Phùng Văn Hiền. (2011). *Quản lý nhà nước về SHTT*. NXB: Khoa học và Kỹ thuật.
- Phạm Đình Chương. (2013). *Giới thiệu chung về TSTT*. Hội thảo Kỹ thuật xác định giá trị TSTT. Hà nội-TPHCM 4/12/2013
- Phạm Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thanh Hùng (2017). *Xây dựng môi trường văn hoá SHTT ở nhà trường Sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo*. Hội thảo khoa học Quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông", Nhà xuất bản Đại học Huế.
- Phạm Thị Thuý Hằng. (2019). *Quản lý hoạt động SHTT ở trường đại học*. Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, Trường cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh, ISSN: 2354-0788, số 02(22), tr.20-28.
- Phạm Thị Thuý Hằng. (2019). *Mô hình quản lý chất lượng hoạt động giáo dục quyền SHTT cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm*. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354-1075, Volume 64, Issue 2A, tr. 174-184.
- Paul Wellings. (2008). *Intellectual Property and research benefits, Report for Innovation, Universities and Skill*. Lancaster University, 30 September 2008,

- Retrieved April 25, 2017 from https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/Attachments/THE/THE/13_November_2008/attachments/int_property_and_research_benefits_Wellings.pdf
- Piper, D.W. (1993). *Quality management in universities* (Vol.1). Canberra: Australian Government Publishing Service
- Phil Clare, Adrian Day, Rowena Dinham, Davina Foord, Philip Graham, Jim Houlihan, Karen Lewis, Brian McCaul, Daniel Shah. (2014). *Intellectual asset management for University*. Intellectual Property Office. Retrieved April 16, 2017, from <http://www.jcpsg.ac.uk/guidance/about.htm>
- Port, Kenneth L. (2005). *Essay on Intellectual Property Curricula in the United States*. IDEA: The Intellectual Property Law Review, Vol. 46, p. 165, Retrieved April 16, 2017 from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=825790
- Phùng Anh Tiến, Nguyễn Lê Hằng, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Khánh Linh. (2014). *Chuyển giao tri thức và thương mại hoá kết quả nghiên cứu công: các xu hướng và chính sách mới*. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Hà Nội.
- Quốc hội. (2005). *Luật thương mại*. Luật số 36/2005/QH11
- Quốc hội. (2005). *Luật SHTT*. Luật số 50/2005/QH11
- Quốc hội. (2009). *Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT*. Luật số 36/2009/QH12
- Quốc hội. (2012). *Luật GD Đại học*. Luật số 08/2012/QH13
- Quốc hội. (2013). *Luật KH&CN*. Luật số 29/2013/QH13
- Quốc hội. (2014). *Luật Chuyển giao công nghệ*. Luật số 07/2017/QH14
- Risaburo Nezu, Chou Siaw, Prabuddha Ganguli, Krisnachinada Nithad, Koji Nishio, Lydia G. Tansinsin, Hwa-Chom Yi, Jia Yujian. (2007). *Technology Transfer, Intellectual Property Rights and University-Industry Partnerships: The Experience of China, India, Japan, Philippines, the Republic of Korea, Singapore and Thailand*, WIPO, Retrieved April 16, 2017, from <http://www.wipo.int/uipc/en/partnership/>
- Rosana Ceron Di Giorgio. (2006). *From University to Industry: Technology Transfer at Unicamp in Brazil*. IPHandbook of best practices. Retrieved April 10, 2017 from <http://www.iphandbook.org/handbook/ch17/p16/index.html>

- Robert Kneller, Marcel Mongeon, Jeff Cope, Cathy Garner, Philip Ternouth. (2014). *Industry-University Collaborations in Canada, Japan, the UK and USA – With Emphasis on Publication Freedom and Managing the Intellectual Property Lock-Up Problem*. doi: 10.1371/journal.pone.0090302
- Sabrina da rosa pojo, Valeria schneider, Aurora carneiro sen, Henrique machado barros. (2013). *Management of Intellectual Property in Brazilian Universities: a Multiple Case Study*. Retrieved April 16, 2017 from https://www.insper.edu.br/en/wpcontent/uploads/2014/01/2013_wpe330.pdf
- Sara Medina & Kai Zhang. (2014). *Intellectual Property Rights in Southeast Asia*. Report based on a workshop on Intellectual Property Rights. ASEAN-EU STI days 21-22 January 2014. Bangkok.
- Shahit Alikhan. (2007). *Lợi ích kinh tế - xã hội của việc bảo hộ SHTT ở các nước phát triển*. Nxb WIPO.
- Trần Văn Hải. (2007). *Đào tạo nhân lực SHTT đáp ứng yêu cầu hội nhập*. Nxb Hội khoa học và Kỹ thuật.
- Trần Văn Hải. (2007). *Đào tạo nhân lực SHTT trong các trường ĐH từ kinh nghiệm của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn*. Tạp chí HĐ khoa học. Bộ KH&CN, số đặc biệt 7.2007.
- Trần Văn Hải. (2010). *Quản lý TSTT trong các Trường ĐH có đào tạo về Kinh tế và Quản lý*. Hội thảo Khoa học Quốc gia các trường ĐH, Học viện có đào tạo về kinh tế – quản trị kinh doanh: Đổi mới hoạt động KH-CN để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế – quản trị kinh doanh trong các trường ĐH phục vụ phát triển KT-XH, Hà Nội tháng 01.2010.
- Trần Văn Hải. (2011). *Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu – Tiếp cận từ quyền SHTT*. Tạp chí Hoạt động khoa học số tháng 4.2011.
- Trần Văn Trung. (2012). *Giáo dục SHTT cho sinh viên đại học Sư phạm*. Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Trường ĐHSPh Hà Nội.
- Trần Khánh Đức. (2010). *Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI*. Nxb Giáo dục Việt Nam
- Trần Khánh Đức. (2011.) *Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học giáo dục*. Nxb ĐH quốc gia HN.
- Trương Thùy Trang. (2007). *HDSHTT trong các trường ĐH,cao đẳng*. Tài liệu hội thảo HDSHTT trong các trường ĐH. Bộ GD&ĐT, Hà Nội.
- Trần Kiểm. (2010). *Khoa học tổ chức và quản lí trong giáo dục*. Nxb ĐHSPh Hà Nội

- Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thành Khang. (2017). *Quản trị TSTT ở các trường ĐH của Việt Nam*. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 01/2017
- Văn phòng Quốc hội (2019). *Luật Sở hữu trí tuệ*. Luật số 07/VBHN-VPQH.
- Viện chiến lược giáo dục. (2003). *Phân cấp quản lý giáo dục Việt Nam*. Viện chiến lược giáo dục, Hà nội.
- Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn. (2012), *Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục*. Nxb ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- Vụ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công thương (2020). *Đăng ký SHTT của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đạt mức cao nhất từ trước đến nay*. Truy cập từ <https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t7187/dang-ky-so-huu-tri-tue-cua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dat-muc-cao-nhat-tu-truoc-den-nay.html> ngày 25 tháng 11 năm 2020
- Wei-Lin Wang. (2012). *Review of the legal scheme and practice of technology transfer in Taiwan*. Vol. 1 NTUT J. of Intell. Prop. L. & Mgmt, Retrieved April 16, 2017. from www.iip.ntut.edu.tw/.../NTUTJournal-2012-v1i2-4-WangWL.pdf.
- WIPO. (2010). *What is Intellectual Property*, Publication No. 450(E) ISBN 978-92-805-1555-0, Geneva.
- WIPO – Work intellectual property Organization. (2017). *IP Policies for Universities and Research Institutions*. Retrieved April 16, 2017 from http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

- Phạm Thị Thuý Hằng, Phan Minh Tiến (2017). *Giáo dục quyền SHTT cho sinh viên Sư phạm thông qua hoạt động trải nghiệm*. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông", NXB ĐH Huế.
- Phạm Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thanh Hùng (2017). *Xây dựng môi trường văn hoá SHTT ở nhà trường Sư phạm nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT*. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông", Nxb ĐH Huế.
- Phạm Thị Thuý Hằng. (2018). *Mối quan hệ giữa hoạt động SHTT và năng lực sáng tạo của trường ĐH – định hướng trong bối cảnh quản lý SHTT ở trường ĐH tại Việt Nam*. Kỷ yếu Hội thảo khoa học dành cho Học viên cao học và NCS, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh năm học 2018-2019.
- Phạm Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thanh Hùng (2018). *Bài học kinh nghiệm từ Đại học quốc gia Campinas, Brazil (Unicamp) về quản lý sở hữu trí tuệ trong trường đại học*. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354-1075, Volume 63, Issue 2A, tr. 130-138.
- Phạm Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thanh Hùng (2018). *Mô hình quản lý SHTT ở trường ĐH – bài học kinh nghiệm từ ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc*. Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế, ISSN 1859-1612, Số 03(47).
- Phạm Thị Thuý Hằng. (2019). *Quản lý HĐSHTT ở trường ĐH*. Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, Trường cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh, ISSN: 2354-0788, số 02(22), tr.20-28.
- Phạm Thị Thuý Hằng. (2019). *Mô hình quản lý chất lượng hoạt động giáo dục quyền SHTT cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm*. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354-1075, Volume 64, Issue 2A, tr. 174-184.
- Phạm Thị Thuý Hằng. (2020). *Thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường ĐH khu vực miền Trung Việt Nam*. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354-1075, Volume 65, Issue 4C, tr.255-266.

PHỤ LỤC

Trang

PHỤ LỤC 1. PHIẾU TRUNG CẦU Ý KIẾN	P2
PHỤ LỤC 2. PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ.....	P10
PHỤ LỤC 3. PHIẾU PHỎNG VẤN GIẢNG VIÊN – CHUYÊN VIÊN.....	P11
PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA PHỎNG VẤN ..	P12
PHỤ LỤC 5. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN	P14
PHỤ LỤC 6. PHIẾU TRUNG CẦU Ý KIẾN KHẢO NGHIỆM BIỆN PHÁP....	P15
PHỤ LỤC 7. PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG – TẬP HUẤN .	P19
PHỤ LỤC 8. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC – KỸ NĂNG.....	P21
PHỤ LỤC 9. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ	P24
PHỤ LỤC 10. VĂN BẢN.....	P28
PHỤ LỤC 11. SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ	P30
PHỤ LỤC 12. MINH HOẠ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ.....	P31
PHỤ LỤC 12.1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO	P31
PHỤ LỤC 12.2. SỐ LIỆU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG	P34
PHỤ LỤC 12.3. SỐ LIỆU KHẢO NGHIỆM BIỆN PHÁP	P42
PHỤ LỤC 12.4. BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN PHỎNG VẤN	P47
PHỤ LỤC 12.5. TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA HỌC VIÊN TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM.....	P48

PHỤ LỤC 1. PHIẾU TRUNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên, chuyên viên trường đại học)

Kính chào quý Thầy/Cô!

Nhằm đánh giá thực trạng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) ở các trường đại học (ĐH) khu vực miền Trung Việt Nam, đề xuất những biện pháp quản lý HĐSHTT ở trường ĐH, kính mong quý thầy cô vui lòng trả lời **TẤT CẢ** các câu hỏi trong phiếu trung cầu ý kiến bằng cách điền thêm thông tin hoặc đánh dấu X vào ô vuông (☐) phù hợp với ý kiến của quý thầy cô. Câu trả lời của quý thầy cô chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu, không nhằm đánh giá cá nhân hay đơn vị.

Trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô!

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Trường Thầy/Cô công tác:

- ☐ 1.1. Trường: **ĐH Huế**
- ☐ 1.2. Trường/Khoa: **ĐH Quy Nhơn**
- ☐ 1.3. Trường/Khoa: **ĐH Tây Nguyên**

2. Quý Thầy/Cô là:

- ☐ 2.1. Ban giám hiệu
- ☐ 2.2. Trưởng/Phó Phòng/Khoa/Trung tâm
- ☐ 2.3. Tổ trưởng chuyên môn
- ☐ 2.4. Cán bộ giảng viên
- ☐ 2.5. Chuyên viên

3. Học hàm, học vị của Thầy/Cô

- ☐ 3.1. Giáo sư/Phó Giáo sư ☐ 3.2. Tiến sĩ
- ☐ 3.3. Thạc sĩ ☐ 3.4. Cử nhân

4. Lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy, nghiên cứu của quý Thầy/Cô:

- ☐ 4.1. Khoa học Tự nhiên; chuyên ngành:
- ☐ 4.2. Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ; chuyên ngành:.....
- ☐ 4.3. Khoa học Y, Dược; chuyên ngành:
- ☐ 4.4. Khoa học Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản; chuyên ngành:
- ☐ 4.5. Khoa học Xã hội – Nhân văn; chuyên ngành:
- ☐ 4.6. Khoa học Giáo dục; chuyên ngành:
- ☐ 4.7. Lĩnh vực khác:

B. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Câu 1. Theo Thầy/Cô, mệnh đề nào sau đây là đúng và đủ nhất về **HĐSHTT** ở trường ĐH?

1. Hoàn toàn không đồng ý; 2. Không đồng ý; 3. Đồng ý một phần; 4. Đồng ý; 5. Hoàn toàn đồng ý

Hoạt động SHTT	Mức độ				
1. Quá trình tạo lập, hình thành tài sản trí tuệ (TSTT) phát sinh từ hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ (KHCN) ở trường ĐH.	1	2	3	4	5
2. Quá trình bảo hộ và giải quyết tình trạng xâm phạm SHTT phát sinh từ hoạt động đào tạo và KHCN ở trường ĐH.	1	2	3	4	5
3. Quá trình xác lập quyền sở hữu đối với các kết quả mới trong hoạt động trí tuệ ở trường ĐH.	1	2	3	4	5
4. Quá trình khai thác thương mại, chuyển giao công nghệ TSTT phát sinh từ hoạt động đào tạo và KHCN ở trường ĐH.	1	2	3	4	5
5. Quá trình hình thành, xác lập, bảo hộ quyền SHTT; khai thác thương mại, chuyển giao công nghệ TSTT phát sinh từ hoạt động đào tạo và KHCN ở trường ĐH.	1	2	3	4	5
6. Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	5

Câu 2. Theo Thầy/Cô, HĐSHTT ở trường đại học hướng đến những những **mục tiêu** nào sau đây?

1. Hoàn toàn không đồng ý; 2. Không đồng ý; 3. Đồng ý một phần; 4. Đồng ý; 5. Hoàn toàn đồng ý

Mục tiêu của HĐSHTT	Mức độ				
1. Khuyến khích hoạt động sáng tạo của cá nhân, tập thể trong trường ĐH	1	2	3	4	5
2. Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới; đóng góp và phát triển kho tàng tri thức, công nghệ của nhân loại	1	2	3	4	5
3. Bảo vệ TSTT của nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và sinh viên và các tổ chức trong trường ĐH	1	2	3	4	5
4. Thúc đẩy hoạt động khai thác, ứng dụng TSTT trong trường ĐH	1	2	3	4	5
5. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước	1	2	3	4	5
6. Xây dựng và phát triển văn hoá SHTT trong trường ĐH	1	2	3	4	5
7. Xây dựng và phát triển thương hiệu trường ĐH	1	2	3	4	5
8. Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	5

Câu 3. Theo Thầy/Cô, ở trường đại học Thầy/Cô đang công tác đã thực hiện các **nội dung HDSHTT** theo các mức độ nào?

1. Không thực hiện/ Không hiệu quả; 2. Ít thực hiện/ Ít hiệu quả; 3. Thường xuyên thực hiện/ Hiệu quả;
4. Rất thường xuyên thực hiện/ Rất hiệu quả

Nội dung hoạt động SHTT		Mức độ thực hiện				Mức độ hiệu quả			
1. Hoạt động phát hiện, tạo lập tài sản trí tuệ									
1.1	Tổ chức khai báo kết quả, sản phẩm phát sinh từ hoạt động đào tạo, KHCN	1	2	3	4	1	2	3	4
1.2	Xây dựng hồ sơ kết quả, sản phẩm phát sinh từ hoạt động đào tạo, KHCN	1	2	3	4	1	2	3	4
1.3	Thống kê, lưu giữ hồ sơ TSTT được phát hiện, khai báo	1	2	3	4	1	2	3	4
1.4	Cấp chứng nhận quyền sở hữu của tác giả đối với TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
2. Hoạt động bảo vệ tài sản trí tuệ									
2.1	Đánh giá khả năng bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
2.2	Xây dựng hồ sơ, thủ tục đăng ký và xác lập quyền SHTT của trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
2.3	Bảo mật CSDL và danh mục các công trình đã được xác lập quyền SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
2.4	Xác định quyền công bố đối với TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
2.5	Ngăn chặn hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3. Hoạt động ứng dụng/khai thác tài sản trí tuệ									
3.1	Đánh giá khả năng thương mại hoá TSTT của cá nhân, tổ chức trong trường	1	2	3	4	1	2	3	4
3.2.	Đánh giá thị trường tiềm năng ứng dụng và thương mại hoá TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3.3	Hợp tác và tổ chức khai thác thương mại, chuyển giao công nghệ TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3.4	Thực hiện chương trình, dự án, hợp tác địa phương theo hướng ứng dụng triển khai	1	2	3	4	1	2	3	4
3.5	Phát triển dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài hợp tác Bộ, ngành, địa phương	1	2	3	4	1	2	3	4

Câu 4. Theo Thầy/Cô, ở trường ĐH Thầy/Cô đang công tác đã tiến hành các **hình thức tổ chức HDSHTT** theo các mức độ nào?

1. Không thực hiện/ Không hiệu quả; 2. Ít thực hiện/ Ít hiệu quả; 3. Thường xuyên thực hiện/ Hiệu quả;
4. Rất thường xuyên thực hiện/ Rất hiệu quả

Hình thức HDSHTT	Mức độ thực hiện				Mức độ hiệu quả			
1. Hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
2. Ban hành tài liệu, cẩm nang, quy định về SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3. Hội thi tìm hiểu những vấn đề liên quan đến SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
5. Câu lạc bộ tư vấn SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
6. Phát động phong trào thi đua về thực thi quyền SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
7. Hội chợ công nghệ, triển lãm sản phẩm NCKH&CN	1	2	3	4	1	2	3	4
8. Tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm về HDSHTT với các trường ĐH, tổ chức nghiên cứu	1	2	3	4	1	2	3	4
9. Hệ thống ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KHCN	1	2	3	4	1	2	3	4
10. Xây dựng mô hình khởi tạo doanh nghiệp	1	2	3	4	1	2	3	4
11. Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	1	2	3	4

Câu 5. Theo Thầy/Cô, ở trường đại học Thầy/Cô đang công tác đã tiến hành **đánh giá các HDSHTT** theo các mức độ nào?

1. Không thực hiện/ Không hiệu quả; 2. Ít thực hiện/ Ít hiệu quả; 3. Thường xuyên thực hiện/ Hiệu quả;
4. Rất thường xuyên thực hiện/ Rất hiệu quả

Đánh giá HDSHTT	Mức độ thực hiện				Mức độ hiệu quả			
1. Báo cáo định kì về các hoạt động tạo lập, bảo vệ, khai thác thương mại TSTT trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
2. Tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện HDSHTT và xây dựng định hướng HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3. Có chính sách khen thưởng hoặc xử lý vi phạm của cá nhân, đơn vị trong HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
4. Khảo sát ý kiến về sự hài lòng của các cá nhân, đơn vị trong trường về hoạt động tạo lập, bảo vệ và thương mại hoá tài sản SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4

5. Tiếp nhận đánh giá của các tổ chức bên ngoài liên quan đến các TSTT tạo ra từ HDSHTT ở trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
6. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quyền sở hữu đối với TSTT trong nhà trường	1	2	3	4	1	2	3	4
7. Lập hồ sơ và tổng hợp kết quả đánh giá định kì về HDSHTT của nhà trường	1	2	3	4	1	2	3	4
8. Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	1	2	3	4

C. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Câu 6. Thầy Cô vui lòng cho biết ý kiến về thực trạng **quản lý hoạt động xác định quyền SHTT về mặt hành chính** các kết quả NCKH và hoạt động đào tạo ở trường ĐH của Thầy/Cô theo các mức độ sau:

1. Không thực hiện/ Không hiệu quả; 2. Ít thực hiện/ Ít hiệu quả; 3. Thường xuyên thực hiện/ Hiệu quả;
4. Rất thường xuyên thực hiện/ Rất hiệu quả

Quản lý hoạt động xác định quyền SHTT về mặt hành chính	Mức độ thực hiện				Mức độ hiệu quả			
1. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục phát hiện, khai báo, ghi nhận TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
2. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo định kì theo năm học các TSTT của tổ chức, cá nhân trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
3. Tổ chức tiếp nhận khai báo TSTT phát từ hoạt động đào tạo, KHCN của tổ chức, cá nhân trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
4. Tổ chức lập hồ sơ thống kê, lưu trữ các TSTT phát từ hoạt động đào tạo, KHCN của tổ chức, cá nhân trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
5. Tổ chức cấp giấy biên nhận/xác nhận quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân đối với TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
6. Tổ chức xây dựng CSDL SHTT phục vụ nhu cầu thông tin SHTT trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
7. Khuyến khích, tạo động lực cho cá nhân, tập thể phát triển hoạt động tạo lập TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
8. Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tài sản trí tuệ trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
9. Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	1	2	3	4

Câu 7. Thầy/Cô vui lòng đánh giá thực trạng **quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT** các kết quả NCKH và hoạt động đào tạo ở trường ĐH của Thầy/Cô theo các mức độ sau:

1. Không thực hiện/ Không hiệu quả; 2. Ít thực hiện/ Ít hiệu quả; 3. Thường xuyên thực hiện/ Hiệu quả;
4. Rất thường xuyên thực hiện/ Rất hiệu quả

Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT	Mức độ thực hiện				Mức độ hiệu quả			
1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
2. Tổ chức hoạt động khảo sát, đánh giá tiềm năng bảo hộ quyền SHTT đối với TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3. Tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT đối với TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
4. Phổ biến cơ chế xác định quyền chủ sở hữu (cung cấp nguồn lực) và quyền tác giả (trực tiếp) TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
5. Tổ chức hỗ trợ tiến hành các thủ tục pháp lý tại các cơ quan chức năng để xác lập quyền SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
6. Tổ chức rà soát, tiếp nhận thông tin bên ngoài để thực hiện biện pháp chống xâm phạm quyền SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
7. Tổ chức lưu giữ và bảo mật tài liệu, chứng cứ hỗ trợ việc xác lập quyền SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
8. Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm các quy định hiện hành về SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
9. Báo cáo định kì về HĐ xác lập, bảo vệ quyền SHTT của nhà trường	1	2	3	4	1	2	3	4
10. Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	1	2	3	4

Câu 8. Thầy/Cô vui lòng đánh giá thực trạng **quản lý hoạt động khai thác thương mại TSTT** từ các kết quả NCKH và hoạt động đào tạo ở trường đại học Thầy/Cô theo các mức độ sau:

1. Không thực hiện/ Không hiệu quả; 2. Ít thực hiện/ Ít hiệu quả; 3. Thường xuyên thực hiện/ Hiệu quả; 4. Rất thường xuyên thực hiện/ Rất hiệu quả

Quản lý hoạt động khai thác thương mại SHTT	Mức độ thực hiện				Mức độ hiệu quả			
1. Tổ chức khảo sát, phân tích đánh giá nhu cầu thị trường thương mại hoá tài sản SHTT trong nhà trường	1	2	3	4	1	2	3	4
2. Tổ chức hoạt động tư vấn, phân tích, xác định giá trị các yếu tố có khả năng khai thác thương mại SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4

3. Xác lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu ứng dụng SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
4. Tổ chức đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi	1	2	3	4	1	2	3	4
5. Tổ chức các hoạt động hợp tác nghiên cứu và mô hình khởi tạo doanh nghiệp, gắn kết trường ĐH với các tổ chức, doanh nghiệp	1	2	3	4	1	2	3	4
6. Xác định các chính sách hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao, phổ biến, ứng dụng SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
7. Xây dựng quy trình, trách nhiệm và tỷ lệ phân chia lợi nhuận của các bên liên quan từ hoạt động khai thác thương mại SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
8. Khuyến khích cá nhân, tập thể phát triển hoạt động chuyển giao công nghệ SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
9. Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	1	2	3	4

Câu 9. Thầy cô vui lòng đánh giá thực trạng **quản lý môi trường và các điều kiện hỗ trợ HDSHTT** ở trường đại học thầy cô theo các mức độ sau:

1. Không thực hiện/ Không hiệu quả; 2. Ít thực hiện/ Ít hiệu quả; 3. Thường xuyên thực hiện/ Hiệu quả; 4. Rất thường xuyên thực hiện/ Rất hiệu quả

Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT	Mức độ thực hiện				Mức độ hiệu quả			
1. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm cho HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
2. Chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ việc hình thành tài sản SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3. Quy định sử dụng thời gian hành chính thực hiện các HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
4. Xây dựng quy trình quản lý SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
5. Phát triển hệ thống thông tin, CSDL SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
6. Tổ chức trang bị phương tiện tra cứu, cung cấp thông tin SHTT (máy tính, phần mềm tra cứu ...)	1	2	3	4	1	2	3	4
7. Phát động thi đua xây dựng môi trường văn hoá SHTT trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
8. Xây dựng cơ chế và khuyến khích phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
9. Quy định sử dụng thời gian hành chính thực hiện các HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4

10. Thực hiện công bằng, dân chủ trong thi đua khen thưởng việc thực thi HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
9. Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	1	2	3	4

Câu 10. Xin thầy cô đánh giá những yếu tố khó khăn ảnh hưởng hạn chế đến hiệu quả quản lý HDSHTT ở trường ĐH thầy cô công tác theo các mức độ sau:

1. Hoàn toàn không ảnh hưởng; 2. Không ảnh hưởng; 3. Ít ảnh hưởng;
4. Ảnh hưởng nhiều; 5. Ảnh hưởng rất nhiều

Yếu tố ảnh hưởng		Mức độ ảnh hưởng				
1. YẾU TỐ CHỦ QUAN						
1.1	Nhận thức của CBQL, CBGV về HDSHTT hạn chế, chưa quan tâm đầy đủ và đúng mực đến HDSHTT trong trường ĐH	1	2	3	4	5
1.2	Thiếu quy chế quản lý SHTT; các văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung trong quy chế quản lý SHTT	1	2	3	4	5
1.3	Thiếu bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT	1	2	3	4	5
1.4	Nhân viên chuyên trách HDSHTT chưa được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về SHTT	1	2	3	4	5
1.5	Năng lực quản lí HDSHTT của CBQL còn hạn chế	1	2	3	4	5
1.6	Thiếu sự phân cấp quản lý, phối hợp giữa các đơn vị trong quản lí HDSHTT	1	2	3	4	5
1.7	Môi trường và điều kiện hỗ trợ HDSHTT (cơ sở vật chất, nguồn kinh phí cho HDSHTT) của nhà trường hạn chế	1	2	3	4	5
1.8	Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	5
2. YẾU TỐ KHÁCH QUAN						
2.1	Nhận thức xã hội về việc xây dựng và phát triển văn hóa SHTT ở nước ta còn hạn chế	1	2	3	4	5
2.2	Quy định pháp luật và việc thực thi quyền SHTT ở nước ta còn nhiều điểm bất cập	1	2	3	4	5
2.3	Thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước - trường ĐH và doanh nghiệp trong HDSHTT	1	2	3	4	5
2.4	Thiếu hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết các quy trình và cách thức thực hiện quản lý HDSHTT từ cơ quan quản lý NN	1	2	3	4	5
2.5	Cơ chế, chính sách đãi ngộ của nhà nước, ngành, trường đối với cá nhân, tập thể sở hữu TSTT chưa phù hợp	1	2	3	4	5
2.6	Cơ chế tài chính, thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước phức tạp	1	2	3	4	5
2.7	Ý kiến khác (xin thầy/cô vui lòng ghi rõ):	1	2	3	4	5

PHỤ LỤC 2. PHIẾU PHÒNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ

- Ngày tháng năm 2019
- Người trả lời câu hỏi:
- Hiện nay là: Trường:

Nội dung phỏng vấn

Câu 1. Xin thầy/cô cho biết, các sản phẩm trí tuệ phát sinh từ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên tại Trường thầy/cô đang công tác có được quan tâm **nhận diện, đăng ký quyền SHTT và khai thác thương mại, chuyển giao công nghệ**? Xin nêu một số kết quả cụ thể về các tài sản trí tuệ được bảo hộ quyền SHTT/chuyển giao công nghệ ở trường thầy/cô?

Câu 2. Xin thầy/cô vui lòng cho biết trường của thầy cô đang công tác có ban hành **quy chế nào về quản lý HDSHTT** không? Nếu có, quy chế này được phổ biến và giải thích, hướng dẫn cụ thể cho CBGV trong nhà trường thông qua những hình thức nào?

Câu 3. Xin thầy/cô cho biết có cá nhân/tổ chức/bộ phận **chuyên trách quản lý HDSHTT** ở trường thầy cô không? Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của cá nhân/tổ chức/bộ phận này trong quản lý HDSHTT ở nhà trường? Thầy cô có đề xuất nào về việc thành lập hoặc cách thức tổ chức hoạt động của bộ phận này ở trường mình không?

Câu 4. Xin thầy cô đánh giá chung về những thuận lợi/khó khăn; những mặt mạnh/bất cập, hạn chế trong quản lý HDSHTT ở trường thầy/cô hiện nay?

Câu 5. Xin thầy cô đánh giá về mức độ thực hiện và hiệu quả của công tác xây dựng **kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá** các hoạt động xác định quyền SHTT về mặt hành chính, hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT, hoạt động khai thác thương mại tài sản SHTT ở trường thầy cô.

Người được PV

Người PV

PHỤ LỤC 3. PHIẾU PHÒNG VẤN GIẢNG VIÊN – CHUYÊN VIÊN

- Ngày tháng năm 2019
- Người trả lời câu hỏi:
- Hiện nay là..... Trường.....

Quý T/C vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Thầy cô hãy đánh giá sự cần thiết của việc thực hiện các HĐSHTT ở trường ĐH và nêu rõ lí do về sự cần thiết đó?

Câu 2. Các sản phẩm trí tuệ từ hoạt động đào tạo và NCKH của cán bộ, giảng viên trong trường thầy cô có được nhà trường quan tâm **nhận diện, bảo vệ quyền SHTT và khai thác thương mại, chuyển giao công nghệ**? Thầy cô thấy còn tồn tại những bất cập, hạn chế nào trong công tác này tại trường thầy cô?

Câu 3. Nếu thầy cô có sản phẩm trí tuệ từ hoạt động đào tạo và NCKH muốn đăng ký quyền SHTT, thầy cô có nắm rõ quy trình hoặc nhận sự hướng dẫn, hỗ trợ từ bộ phận hay tổ chức nào trong trường để tiến hành các thủ tục cần thiết không?

Câu 4. Xin thầy cô cho biết có những hình thức nào được thực hiện nhằm ngăn chặn và xử lý hành vi sao chép, đạo văn hay sử dụng các sản phẩm trí tuệ bất hợp pháp ở trường thầy cô?

Câu 5. Thầy cô có tham gia bất cứ hoạt động tập huấn nào về SHTT của trường thầy cô tổ chức? Thầy cô có đề xuất gì cho hoạt động này về cách thức tổ chức, nội dung, phương pháp, điều kiện... bồi dưỡng không?

Câu 6. Xin thầy cô đánh giá về mức độ thực hiện và hiệu quả của công tác xây dựng **kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá** các hoạt động xác định quyền SHTT về mặt hành chính, hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT, hoạt động khai thác thương mại tài sản SHTT ở trường thầy cô.

Người được PV

Người PV

PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA PHÒNG VẤN

TT	MÃ PV	CẤP QUẢN LÝ	ĐƠN VỊ
1	1CBQL 1	Cấp ĐH chủ quản	Đại học Huế
2	1CBQL 2	Cấp Trường	Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế
3	1CBQL 3	Cấp Trường	Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế
4	1CBQL 4	Cấp Trường	Trường ĐH Nông lâm Huế
5	1CBQL 5	Cấp Trường	Khoa Du lịch, ĐH Huế
6	1CBQL 6	Cấp Trường	Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
7	1CBQL 7	Cấp Trường	Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế
8	1CBQL 8	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế
9	1CBQL 9	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế
10	1CBQL 10	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Nông lâm Huế
11	1CBQL 11	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Khoa Du lịch, ĐH Huế
12	1CBQL 12	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
13	1CBQL 13	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế
14	1CBQL 14	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế
15	1CBQL 15	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế
16	2CBQL 18	Cấp Trường	Trường ĐH Quy Nhơn
17	2CBQL 19	Cấp Trường	Trường ĐH Quy Nhơn
18	2CBQL 20	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
19	2CBQL 21	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
20	2CBQL 22	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
21	2CBQL 2	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
22	2CBQL 24	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
23	2CBQL 25	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
24	2CBQL 26	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
25	2CBQL 27	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
26	2CBQL 28	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
27	2CBQL 29	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Quy Nhơn
28	3CBQL 32	Cấp Trường	Trường ĐH Tây Nguyên
29	3CBQL 33	Cấp Trường	Trường ĐH Tây Nguyên
30	3CBQL 34	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
31	1CBQL 35	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
32	1CBQL 36	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên

33	1CBQL 37	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
34	1CBQL 38	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
35	1CBQL 39	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
36	1CBQL 40	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
37	1CBQL 41	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
38	1CBQL 42	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
39	1CBQL 43	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên
40	1CBQL 44	Cấp Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm	Trường ĐH Tây Nguyên

**PHỤ LỤC 5. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN
THAM GIA PHÒNG VẤN**

TT	MÃ PV	ĐƠN VỊ	TT	MÃ PV	ĐƠN VỊ
1	1GV-CV1	ĐH Huế	16	2GV-CV16	ĐH Quy Nhơn
2	1GV-CV2	ĐH Huế	17	2GV-CV17	ĐH Quy Nhơn
3	1GV-CV3	ĐH Huế	18	2GV-CV18	ĐH Quy Nhơn
4	1GV-CV4	ĐH Huế	19	2GV-CV19	ĐH Quy Nhơn
5	1GV-CV5	ĐH Huế	20	2GV-CV20	ĐH Quy Nhơn
6	1GV-CV6	ĐH Huế	21	2GV-CV21	ĐH Quy Nhơn
7	1GV-CV7	ĐH Huế	22	2GV-CV22	ĐH Quy Nhơn
8	1GV-CV8	ĐH Huế	23	3GV-CV23	ĐH Tây Nguyên
9	1GV-CV9	ĐH Huế	24	3GV-CV24	ĐH Tây Nguyên
10	1GV-CV10	ĐH Huế	25	3GV-CV25	ĐH Tây Nguyên
11	1GV-CV11	ĐH Huế	26	3GV-CV26	ĐH Tây Nguyên
12	1GV-CV12	ĐH Huế	27	3GV-CV27	ĐH Tây Nguyên
13	1GV-CV13	ĐH Huế	28	3GV-CV28	ĐH Tây Nguyên
14	2GV-CV14	ĐH Quy Nhơn	29	3GV-CV29	ĐH Tây Nguyên
15	2GV-CV15	ĐH Quy Nhơn	30	3GV-CV30	ĐH Tây Nguyên

PHỤ LỤC 6. PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN KHẢO NGHIỆM BIỆN PHÁP

(Dành cho cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên, chuyên viên trường đại học)

Thầy Cô vui lòng đánh giá về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý HDSHTT ở trường ĐH được đề xuất theo các mức độ sau đây:

1. Không cần thiết/Không khả thi; 2. Ít cần thiết/Ít khả thi; 3. Cần thiết/Khả thi;

4. Rất cần thiết/Rất khả thi

STT	Biện pháp	Mức độ cần thiết				Mức độ khả thi				
1	Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhân viên, giảng viên, sinh viên về SHTT và HDSHTT trong trường ĐH									
1.1	Tổ chức các hoạt động (toạ đàm, tập huấn, hội thảo, hội thi...) trang bị kiến thức về SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.2	Xây dựng, hoàn thiện chất lượng nguồn lực thông tin, cơ sở dữ liệu SHTT trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.3	Tổ chức nghiên cứu và trao đổi các tài liên quan đến SHTT và HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.4	Tuyên truyền, phổ biến các nội dung trong quy chế, quy trình, kế hoạch HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.5	Tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng quyền SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4	
2	Ban hành quy chế quản lý SHTT trong trường ĐH									
2.1	Thành lập tổ soạn thảo quy chế quản lý SHTT trong trường ĐH và quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể	1	2	3	4	1	2	3	4	
2.2	Tổ chức rà soát các quy định hiện hành, những bất cập trong các chính sách quy chế quản lý SHTT trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4	
2.3	Xây dựng/bổ sung và ban hành quy định cụ thể về quyền sở hữu đối với TSTT của các chủ thể trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4	
2.4	Xây dựng/bổ sung và ban hành quy định cụ thể về các căn cứ xác định quyền đối với tác giả và đồng tác giả của các TSTT phát sinh	1	2	3	4	1	2	3	4	
2.5	Quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan từ hoạt động khai thác thương mại SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4	
2.6	Quy định cụ thể về nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển và quản lý SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4	

2.7	Quy định về giải quyết tranh chấp, hành vi vi phạm liên quan đến SHTT của trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
2.8	Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung và tổ chức thực hiện quy chế quản lý SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Xác lập quy trình quản lý HDSHTT trong trường ĐH								
3.1	Nhận diện, phát hiện TSTT từ hoạt động đào tạo và NCKH của cá nhân, tổ chức trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
3.2	Khai báo TSTT và nộp hồ sơ cho bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3.3	Xác định quyền SHTT của cá nhân, tổ chức đối với TSTT từ hoạt động đào tạo và NCKH	1	2	3	4	1	2	3	4
3.4	Nộp hồ sơ đăng ký quyền SHTT cho cơ quan chức năng (Cục SHTT/Cục Bản quyền tác giả và văn phòng bảo hộ giống cây trồng)	1	2	3	4	1	2	3	4
3.5	Công bố quyền SHTT và lưu giữ, bảo mật TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
3.6	Khai thác thương mại/chuyển giao công nghệ TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lý HDSHTT trong trường ĐH								
4.1	Tuyển dụng nhân sự chuyên trách quản lý HDSHTT theo đúng tiêu chuẩn vị trí việc làm trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
4.2	Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
4.3	Xác định chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cụ thể của bộ phận chuyên trách quản lý SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
4.4	Phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cụ thể cho nhân viên của bộ phận chuyên trách theo các tiêu chí phù hợp năng lực, sở trường của cá nhân	1	2	3	4	1	2	3	4
4.5	Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hoạt động của bộ phận chuyên trách theo kế hoạch HDSHTT của trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
4.6	Huy động nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất hỗ trợ bộ phận chuyên trách thực hiện công tác quản lý HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách HDSHTT								
5.1	Khảo sát thực trạng năng lực của đội ngũ chuyên trách HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
5.2	Xác định nhu cầu bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CBQL và nhân viên chuyên trách HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4

5.3	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và nhân viên chuyên trách HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
5.4	Tổ chức hoạt động bồi dưỡng theo hướng đa dạng hoá hình thức, phương pháp bồi dưỡng tích cực trong HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
5.5	Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng và đổi mới đánh giá HĐ bồi dưỡng	1	2	3	4	1	2	3	4
5.6	Khuyến khích hoạt động tự bồi dưỡng của CBQL và nhân viên chuyên trách HĐ SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
5.7	Phối hợp, liên kết giữa các cơ sở giáo dục ĐH và cấp quản lý trong các HĐ bồi dưỡng	1	2	3	4	1	2	3	4
5.8	Bố trí, sử dụng sau bồi dưỡng đối với cán bộ, chuyên viên chuyên trách quản lý HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Tổ chức hoạt động hợp tác và liên kết giữa trường Đại học – Tổ chức/Doanh nghiệp/Địa phương trong hoạt động khai thác SHTT								
6.1	Tổ chức khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của thị trường doanh nghiệp/địa phương để định hướng nghiên cứu ứng dụng thực tiễn	1	2	3	4	1	2	3	4
6.2	Xây dựng và ban hành cơ chế phối hợp nghiên cứu và CGCN SHTT giữa trường ĐH và tổ chức, doanh nghiệp	1	2	3	4	1	2	3	4
6.3	Xây dựng kế hoạch quảng bá, cung cấp kho thông tin về TSTT của trường ĐH tới doanh nghiệp trong và ngoài nước	1	2	3	4	1	2	3	4
6.4	Tổ chức đàm phán cấp phép sử dụng công nghệ cho các doanh nghiệp	1	2	3	4	1	2	3	4
6.5	Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu của trường ĐH trong việc chuyển nhượng các TSTT	1	2	3	4	1	2	3	4
6.6	Xây dựng mô hình công ty/doanh nghiệp/tổ chức trực thuộc phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Xây dựng môi trường và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ HDSHTT								
7.1	Ban hành quy định và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với tổ chức, cá nhân trong HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
7.2	Phân bổ phương tiện, thiết bị, đồ dùng, điều kiện làm việc và phục vụ cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, học viên trong HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
7.3	Phát động phong trào xây dựng môi trường văn hoá SHTT trong trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4
7.4	Triển khai phần mềm chống đạo văn ở trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4

7.5	Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu để trao đổi kinh nghiệm trong các HDSHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
7.6	Phân cấp quản lý HDSHTT cho cá nhân, tổ chức, đơn vị của nhà trường	1	2	3	4	1	2	3	4
7.7	Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ban hành và triển khai cơ chế, chính sách; đăng ký quyền SHTT; giám sát thực thi và thực hiện chế tài đối với vi phạm các đối tượng SHTT	1	2	3	4	1	2	3	4
7.8	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý HDSHTT của trường ĐH	1	2	3	4	1	2	3	4

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của quý thầy cô!

PHỤ LỤC 7. PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG – TẬP HUẤN

Ban tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn quản lý HDSHTT kính đề nghị quý Thầy/Cô cho ý kiến đánh giá về các nội dung liên quan đến khoá bồi dưỡng – tập huấn trong bảng hỏi dưới đây. Quý Thầy/Cô vui lòng cho ý kiến đánh giá bằng cách đánh dấu X vào lựa chọn của mình và nộp lại cho ban tổ chức sau khi hoàn tất.

Trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô!

1. Ý kiến của Thầy/Cô về mức độ đáp ứng của chuyên đề tập huấn “*Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH*”.

1= Không đồng ý; 2= Đồng ý một phần; 3= Đồng ý; Hoàn toàn đồng ý

TT	Nội dung đánh giá	Mức độ			
Mục tiêu tập huấn					
1.1	Mục tiêu khoá tập huấn được xác định rõ ràng	1	2	3	4
1.2	Chương trình tập huấn phù hợp với mục tiêu đề ra	1	2	3	4
1.3	Thầy/cô nhận biết được các nội dung quản lý cụ thể trong công tác quản lý HDSHTT ở trường ĐH	1	2	3	4
1.4	Thầy/Cô đã xác định được các nội dung công việc cần thực hiện trên các khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH	1	2	3	4
1.5	Thầy cô đã phác thảo được một quy trình quản lý HDSHTT trên khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại gắn liền với công việc trong thực tiễn phù hợp tính chất đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH đang công tác	1	2	3	4
1.6	Thầy cô vận dụng được kiến thức trong các nội dung quản lý HDSHTT ở trường ĐH để xử lý được tình huống minh hoạ về những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại SHTT	1	2	3	4
1.7	Xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác hiện thời và trong công tác phụ trách HDSHTT ở trường ĐH	1	2	3	4
Nội dung tập huấn					
2.1	Nội dung thực hiện theo chương trình đề ra và rất logic, khoa học, trọng tâm	1	2	3	4
2.2	Nội dung cần thiết và hữu ích cho bản thân trong công tác phụ trách hoạt động KHCN/SHTT ở trường ĐH	1	2	3	4
2.3	Nội dung mang lại sự hiểu biết rõ ràng về các khía cạnh hành chính, pháp lý, thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường ĐH	1	2	3	4
2.4	Nội dung thiết kế theo hướng thực hành với các bài tập xử lý tình huống trên cơ sở thực tế để vận dụng trực tiếp vào công việc tại trường ĐH	1	2	3	4
2.5	Nội dung thiết kế dựa vào những đặc thù chuyên môn của trường học, phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu trong tương quan với lĩnh vực SHTT	1	2	3	4

Báo cáo viên, Phương pháp tập huấn					
3.1	Báo cáo viên có phương pháp trình bày dễ hiểu	1	2	3	4
3.2	Báo cáo viên có chuyên môn sâu về nội dung tập huấn	1	2	3	4
3.3	Phương pháp tập huấn tạo điều kiện cho học viên thực hành, trải nghiệm tình huống liên quan đến HDSHTT ở trường ĐH	1	2	3	4
3.4	Phương pháp tập huấn tăng cường tính tương tác giữa Báo cáo viên-học viên, giữa học viên – học viên	1	2	3	4
3.5	Phương pháp tập huấn phát huy tính chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ ý kiến của HV về nội dung tập huấn	1	2	3	4
Điều kiện tập huấn					
4.1	Thời gian và thời lượng tổ chức phù hợp	1	2	3	4
4.2	Tài liệu cung cấp đầy đủ và hữu ích	1	2	3	4
4.3	Phương tiện hỗ trợ hoạt động học tập phù hợp, đầy đủ	1	2	3	4
4.4	Địa điểm tập huấn, công tác tổ chức tập huấn tốt	1	2	3	4
4.5	Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan có chuyên môn về KHCN, SHTT trong tổ chức tập huấn	1	2	3	4

2. Ý kiến đóng góp và đề nghị của quý thầy cô

a. Thầy/Cô có ý kiến gì về hoạt động bồi dưỡng – tập huấn (hình thức, phương pháp, cách tổ chức hoạt động bồi dưỡng – tập huấn, chất lượng báo cáo viên...)

.....

b. Theo Thầy/Cô, những chủ đề/chuyên đề/ nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý HĐSHTT nào nên được lựa chọn trong các đợt bồi dưỡng – tập huấn sau

.....

c. Những đề nghị khác của quý Thầy/Cô:

.....

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

PHỤ LỤC 8. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC – KỸ NĂNG

(Đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý

HĐSHTT ở trường đại học)

A. KIẾN THỨC

Câu 1 (2 điểm). Mệnh đề nào sau đây là đúng và đủ nhất về HĐSHTT ở trường ĐH? **(Biết, Hiểu)**

☐ A. Là các hoạt động tạo ra TSTT phát sinh từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ ở trường ĐH

☐ B. Là các hoạt động bảo hộ và giải quyết tình trạng xâm phạm TSTT của cá nhân, đơn vị phát sinh từ các hoạt động đào tạo, KH&CN ở trường ĐH.

☐ C. Là các hoạt động khai thác thương mại, chuyển giao công nghệ TSTT phát sinh từ các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ ở trường ĐH

☐ D. Là các hoạt động có quan hệ chặt chẽ nhằm hình thành/tạo lập, xác lập quyền SHTT và ứng dụng/thương mại hoá TSTT phát sinh từ các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ ở trường ĐH

Ý kiến của quý thầy cô.....

Câu 2 (2 điểm). Những nội dung quản lý nào được đề cập trong quản lý HĐSHTT ở trường ĐH (theo *Quy định về quản lý HĐSHTT trong cơ sở giáo dục ĐH*. Quyết định số: 78/2008/QĐ-BGDĐT kí ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) **(Biết)**

☐ A. Quản lý hoạt động nhận diện, xác định quyền sở hữu; thống kê và quản lý về mặt hành chính SHTT từ các kết quả NCKH, hoạt động giảng dạy;

☐ B. Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT

☐ C. Quản lý hoạt động khai thác thương mại các tài sản SHTT

☐ D. Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý HĐSHTT

☐ E. Các phương án trên đều đúng

Ý kiến của quý thầy cô.....

Câu 3 (3 điểm). Hãy xác định những nhóm nội dung công việc sau đây vào các nội dung quản lý HĐSHTT phù hợp? **(Biết+Hiểu)**

▪ **Nhóm nội dung công việc:**

A. Tổ chức đăng ký và xác lập quyền SHTT đối với TSTT; thực hiện các biện pháp chống xâm phạm quyền SHTT của tổ chức, cá nhân ở trường đại học

B. Tổ chức xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại của TSTT của các tổ chức, cá nhân ở trường đại học

C. Tổ chức phát hiện, khai báo và ghi nhận TSTT của các tổ chức, cá nhân ở trường đại học

D. Tổ chức đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT và hình thức khai thác thương mại khả thi đối với TSTT của các tổ chức, cá nhân ở trường đại học

▪ **Các nội dung quản lý HDSHTT ở trường ĐH**

a. Quản lý hoạt động nhận diện, xác định quyền sở hữu; thống kê và quản lý về mặt hành chính SHTT từ các kết quả NCKH, hoạt động giảng dạy;

b. Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT

c. Quản lý hoạt động khai thác thương mại các tài sản SHTT

d. Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý HDSHTT

Nhóm nội dung công việc

Các nội dung quản lý HDSHTT

A

B

C

D

Câu 4 (3 điểm). **Thầy cô hãy nêu** khái quát về vị trí, vai trò của các HD: (1) nhận diện, xác định quyền sở hữu; thống kê và quản lý về mặt hành chính SHTT từ các kết quả NCKH, hoạt động giảng dạy; (2) xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT; (3) khai thác thương mại các SHTT trong quá trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH. **(Biết, Hiểu)**

B. KĨ NĂNG

Câu 5 (5 điểm). Từ các nội dung được định hướng sau đây, thầy cô hãy phác thảo quy trình quản lý HDSHTT phù hợp với đặc thù đào tạo, nghiên cứu ở trường đại học quý thầy cô công tác bằng cách xây dựng mô hình sắp xếp trình tự thực hiện các nội dung của HDSHTT ở trường đại học, đồng thời xác định người phụ trách thực hiện mỗi công việc/giai đoạn phù hợp (Có thể bổ sung những chi tiết khác để hoàn thiện mô hình). **(Hiểu+ Vận dụng)**

▪ **Nhóm nội dung công việc**

A. Phát hiện TSTT

B. Khai báo TSTT

C. Nộp hồ sơ cho bộ phận phụ trách SHTT ở trường đại học

D. Sửa hồ sơ theo yêu cầu của bộ phận phụ trách SHTT và các tổ chức, cá nhân ở trường đại học

G. Xác định quyền sở hữu TSTT

E. Nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu TSTT cho Cục SHTT hoặc Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng bảo hộ giống cây trồng

I. Sửa chữa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Cục SHTT/Cục BQTG/Văn phòng bảo hộ giống cây trồng

K. Thông báo kết quả xác lập quyền SHTT cho tác giả

L. Công bố quyền sở hữu & lưu giữ, bảo mật TSTT

M. Khai thác thương mại TSTT

▪ **Người phụ trách thực hiện tại trường ĐH**

1. Lãnh đạo trường ĐH

2. Bộ phận phụ trách SHTT ở trường ĐH

3. Tác giả (Nhà khoa học/nhà nghiên cứu/giảng viên)

4. Trợ lý Đào tạo – NCKH Khoa/Phòng

Câu 6 (5 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi:

- **Tình huống:** Trường ĐH sở hữu nguồn TSTT như: giáo trình, bài giảng, đề tài KH-CN, luận văn, luận án, các tác phẩm liên quan đến quyền tác giả... Hiện nay, hầu hết sinh viên, học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu đều đang sử dụng các tài liệu nhân bản, sao chép; một số tài liệu được nhân bản từ các sách đang bán trên thị trường, một số tài liệu là giáo trình các giảng viên phát cho sinh viên, học viên để nhân bản. Nhiều trường ĐH, ngay trong khuôn viên nhà trường có nhiều cửa hàng photocopy và việc mua bán, sử dụng tài liệu, giáo trình photocopy ở trường đại học trở nên phổ biến.

- Câu hỏi:

1. Việc photocopy tài liệu, giáo trình nêu trên có hợp pháp không? Thầy cô có thể nêu rõ nguồn gốc pháp lý về sự lựa chọn phương án trả lời của quý thầy cô? (Biết+Hiểu).....

2. Theo thầy cô, nguyên nhân của tình trạng photocopy tài liệu, giáo trình phổ biến trong trường ĐH hiện nay là gì? Xin thầy cô cho biết một số ý kiến nhằm tăng cường việc triển khai các HĐ bảo vệ quyền tác giả ở trường ĐH (Hiểu+Vận dụng).....

PHỤ LỤC 9. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ

- **Tên chuyên đề:** Những khía cạnh hành chính, pháp lý, thương mại trong quản lý HDSHTT ở trường đại học

- **Đối tượng:** Dành cho cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên phụ trách hoạt động KHCN, SHTT ở trường đại học

- **Thời gian:** Từ ngày 27 - 28/12/2019

- **Địa điểm:** Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

1. Mục tiêu bồi dưỡng

- Học viên nhận biết được các khâu (1) quản lý về mặt hành chính TSTT ở trường ĐH, (2) quản lý hoạt động xác lập quyền SHTT, (3) quản lý hoạt động khai thác thương mại SHTT, trên cơ sở đó xác định được những công việc cần thực hiện trên các khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại của quyền SHTT trong quy trình quản lý HDSHTT ở trường ĐH.

- Học viên phác thảo được quy trình quản lý HDSHTT trên những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại gắn liền với công việc trong thực tiễn và liên quan đến việc thực thi quyền SHTT tại trường ĐH.

- Học viên xác định và thực hiện được vai trò, trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác hiện thời và trong công tác phụ trách HDSHTT ở trường ĐH.

2. Người tập huấn: Báo cáo viên từ Sở KH&CN, Tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Công việc chuẩn bị: Chuẩn bị của chuyên gia/báo cáo viên/ban tổ chức

- Học liệu: bài giảng, tài liệu

- Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, làm việc nhóm, tình huống

- Phương tiện dạy học: máy chiếu, giấy A0, bút viết

4. Tiến trình hoạt động tập huấn

Cấu trúc các hoạt động	Nội dung hoạt động	Phụ trách hoạt động
Hoạt động mở đầu	- HV làm bài khảo sát đánh giá đầu vào - Tuyên bố lí do; giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, chương trình bồi dưỡng/tập huấn. - Giới thiệu chuyên gia lên làm việc	Ban tổ chức
Hoạt động trọng tâm: triển khai tập huấn	- Nội dung 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý HDSHTT ở trường ĐH - Nội dung 2: Quản lý hành chính SHTT từ kết quả hoạt động đào tạo và NCKH	Sở KH&CN, Tỉnh Thừa Thiên Huế

	- Nội dung 3: Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT - Nội dung 4: Quản lý hoạt động khai thác thương mại SHTT - Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc về nội dung tập huấn	
Hoạt động tổng kết	- BTC gửi lời cảm ơn tới chuyên gia/báo cáo viên - Học viên làm bài khảo sát cuối khoá	Ban tổ chức

5. Nội dung chi tiết hoạt động

Thời gian	Nội dung trọng tâm	Nội dung chi tiết
Buổi 1	Nội dung 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý HDSHTT ở trường đại học	- <i>Khái niệm cơ bản</i> + SHTT ở trường đại học + HDSHTT ở trường đại học + Quản lý HDSHTT ở trường đại học - <i>Mục tiêu và nội dung quản lý HDSHTT ở trường đại học</i> + Mục tiêu quản lý HDSHTT + Nội dung quản lý HDSHTT: (1) Quản lý hành chính TSTT từ kết quả hoạt động đào tạo và NCKH ở trường ĐH; (2) Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý TSTT của tổ chức, cá nhân ở trường đại học (xác lập quyền SHTT); (3) Quản lý hoạt động khai thác thương mại TSTT của tổ chức cá nhân ở trường ĐH - <i>Hoạt động làm việc nhóm:</i> Phác thảo những công việc cần thực hiện của cán bộ phụ trách hoạt động KHCN, SHTT trong các nội dung quản lý HDSHTT ở trường ĐH.
Buổi 2	Nội dung 2: Quản lý hành chính TSTT từ kết quả hoạt động đào tạo và NCKH ở trường ĐH	- <i>Quản lý hành chính từ kết quả hoạt động đào tạo và NCKH</i> nhằm nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê và quản lý về mặt hành chính SHTT + Tổ chức phát hiện và khai báo TSTT + Tổ chức ghi nhận TSTT - <i>Hoạt động làm việc nhóm:</i> Xác định những công việc cụ thể cần thực hiện của cán bộ phụ trách hoạt động KHCN, SHTT trong nội dung quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý TSTT của tổ chức, cá nhân ở trường ĐH (xác lập quyền SHTT)
Buổi 3	Nội dung 3: Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý TSTT của	- <i>Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT</i> + Tổ chức đăng ký quyền SHTT + Tổ chức xác lập quyền SHTT đối với TSTT - <i>Hoạt động làm việc nhóm:</i> Với tư cách là người phụ trách

	tổ chức, cá nhân ở trường đại học (xác lập quyền SHTT);	hoạt động CHCN/SHTT, hãy đánh giá và đề xuất những biện pháp phù hợp đối với trường hợp photocopy tài liệu, giáo trình phổ biến trong trường ĐH nhằm đảm bảo công tác quản lý hành chính, pháp lý (bảo vệ quyền tác giả) và xúc tiến khai thác thương mại các tác phẩm, tránh lãng phí TSTT trường ĐH sở hữu.
Buổi 4	Nội dung 4: Quản lý hoạt động khai thác thương mại sở hữu trí tuệ Trao đổi, thảo luận, giải đáp về các nội dung tập huấn	- <i>Quản lý hoạt động khai thác thương mại sở hữu trí tuệ: Tổ chức HĐ khai thác thương mại các TSTT ở trường ĐH</i> + Xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại của TSTT; + Lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT; + Đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi đối với TSTT; + Tiến hành khai thác thương mại đối với TSTT một cách chủ động hoặc thông qua hợp tác với các chủ thể khác; + Phân chia lợi ích kinh tế giữa tác giả, trường đại học và các chủ thể tham gia hợp tác khai thác thương mại TSTT. - <i>Hoạt động làm việc nhóm: Trên cơ sở các nội dung quản lý HĐSHTT ở trường đại học quý thầy cô hãy thảo luận quy trình quản lý HĐSHTT ở trường đại học phù hợp với tính chất đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH quý thầy cô đang công tác.</i> - <i>Trao đổi, thảo luận, giải đáp về các nội dung tập huấn</i>

4. Học liệu

[1] Bộ GD-ĐT. (2008). Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy định về quản lý HĐSHTT trong cơ sở giáo dục đại học.

[2] Quốc hội (2005). Luật Thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11.

[3] Quốc hội (2009). Luật SHTT số 36/2009/QH12

[4] Quốc hội (2013). Luật KH&CN năm 2013 số 29/2013/QH13.

[5] Quyết định số 1023/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy chế Quản lý HĐSHTT tại Đại học Huế.

[6] Đào Minh Đức. (2008). *Quyền SHTT đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học công nghệ*. Tạp chí Hoạt động Khoa học số 585, tháng 2/2008.

[7] Phạm Anh Tuấn (chủ biên), Vũ Trọng Hách, Phùng Văn Hiền. (2011). *Quản lý nhà nước về SHTT*. NXB: Khoa học và Kỹ thuật.

[8] Trương Thùy Trang. (2007). HĐSHTT trong các trường đại học cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, Việt Nam.

[9] Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thành Khang. (2017). Quản trị TSTT ở các trường đại học của Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 01/2017.

[10] Hồ Ngọc Luật. (2015). Thương mại hoá kết quả nghiên cứu từ trường đại học vào doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu về chính sách và quản lý (JSTPM). Tập 4, Số 1, 2015

[11] WIPO – World intellectual property Organization (2016). *IP Policies for Universities and Research Institutions*. Retrieved from http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/

PHỤ LỤC 10. VĂN BẢN

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 3109/ĐHSP-KHCN-HTQT
V/v mời chuyên gia tập huấn sở hữu trí tuệ

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công viên chức theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy chế Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Chiến lược phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ của Đại học Huế giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế dự kiến tổ chức khóa tập huấn «Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động SHTT cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên trường đại học» trong năm học 2019-2020.

1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên trong quá trình đảm nhiệm vị trí công việc và phụ trách hoạt động sở hữu trí tuệ tại trường ĐH.

2. Nội dung: Tập huấn chuyên đề “*Những khía cạnh hành chính, pháp lý và thương mại trong hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học*”.

3. Đối tượng bồi dưỡng: Trưởng/Phó phòng KHCN-HTQT của trường ĐHSP và các trường thành viên ĐH Huế; Chuyên viên phụ trách hoạt động SHTT của phòng KHCN-HTQT của trường ĐHSP và các trường thành viên ĐH Huế; Trợ lý công tác NCKH các Khoa trực thuộc trường ĐHSP và các trường thành viên ĐH Huế

4. Thời gian và địa điểm: Dự kiến ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - số 34 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu chuyên gia có chuyên môn và báo cáo cho khóa tập huấn nêu trên. Trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN-HTQT.



HIỆU TRƯỞNG

TS. Lê Anh Phương

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Số: 324/ĐHSP-KHCN-HTQT
V/v Tham dự tập huấn sở hữu trí tuệ
năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN năm 2019, Trường thông báo kế hoạch tập huấn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ cho cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên của Trường như sau:

1. Tập huấn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Phòng Hội trường 3, Nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP, ĐH Huế.

2. Thành phần tham dự về phía các đơn vị gồm:

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa;
- Đại diện Lãnh đạo của Phòng KHCN-HTQT, Phòng Đào tạo ĐH, Phòng Đào tạo Sau ĐH, Phòng Tổ chức Hành chính, TT Thông tin Thư viện, chuyên viên Phụ trách sở hữu trí tuệ, thanh tra pháp chế;
- Trợ lý Đào tạo - KHCN các Khoa;
- Các giảng viên (4 giảng viên/1 đơn vị).

Để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ cho cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên tiến hành thành công, Trường đề nghị lãnh đạo của các đơn vị thực hiện một số công việc sau đây: Thông báo đến giảng viên và theo thành phần nêu trên và gửi danh sách tham gia tập huấn cho Phòng KHCN-HTQT. Hạn nộp: Trước 10 giờ 00 ngày 26/12/2019.

Công văn này thay cho giấy mời, đề nghị các Khoa quan tâm thực hiện tốt. *HN*

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- BGH (báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN-HTQT.



PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân

PHỤ LỤC 11. SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TT	Nội dung	Sản phẩm HDSHTT
1	Quy chế quản lý HDSHTT	1. Quy định về quản lý HDSHTT tại các đơn vị trực thuộc ĐH Huế được ban hành từ năm 2009 (Theo Quyết định số 269/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 29/12/2009 của Giám đốc ĐHH); 2. Quy chế quản lý HDSHTT tại ĐH Huế được ban hành vào năm 2015 (Theo Quyết định số 1023/QĐ-ĐH ngày 24/8/2015 của Giám đốc ĐHH); 3. Quyết định thành lập mạng lưới SHTT tại ĐH Huế (Theo Quyết định số 819/QĐ/ĐHH ngày 19/6/2015 của Giám đốc ĐHH); 4. Chiến lược phát triển HDSHTT của ĐH Huế giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 (Theo quyết định số 998/QĐ-ĐHH ngày 18/8/2015); 5. Quy chế khai thác thương mại các TSTT tại ĐHHuế (theo Quyết định số 1060/QĐ-ĐHH). 6. Quy định về quản lý HDSHTT tại các đơn vị trực thuộc ĐH Huế được ban hành từ năm 2009 (Theo Quyết định số 269/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 29/12/2009 của Giám đốc ĐHH); 7. Quy chế quản lý HDSHTT tại ĐH Huế được ban hành vào năm 2015 (Theo Quyết định số 1023/QĐ-ĐH ngày 24/8/2015 của Giám đốc ĐHH); 8. Chiến lược phát triển HDSHTT của ĐHHuế giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 (Theo quyết định số 998/QĐ-ĐHH ngày 18/8/2015); 9. Quy chế khai thác thương mại các TSTT tại ĐHHuế (theo Quyết định số 1060/QĐ-ĐHH). 10. Quyết định thành lập mạng lưới SHTT tại ĐHHuế (theo quyết định số 819-QĐ-ĐHH) 11. Quy định quản lý SHTT tại trường ĐH Khoa học, ĐH Huế: Quyết định số 142/QĐ-ĐHKH “Quyết định ban hành các văn bản pháp lý và quy định về HDSHTT tại trường ĐHKH Huế”, bao gồm: “Chiến lược phát triển HDSHTT của Trường ĐH Khoa học Huế giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; “Quy định quản lý HDSHTT tại Trường ĐHKH Huế”; “Quy chế HDSHTT tại trường ĐHKH Huế”; “Quy chế khai thác thương mại các TSTT”. 13. Quy định quản lý SHTT tại Trường ĐH Nông lâm ĐH Huế: Quyết định về việc ban hành chiến lược SHTT số 504/QĐ-ĐHNL-KHCN; QĐ về việc ban hành quy định về quản lý HDSHTT số 503/QĐ-ĐHNL-KHCN 13. Quy định quản lý SHTT tại Trường Sư phạm Huế: Quyết định về việc ban hành chiến lược SHTT số /QĐ-ĐHSP-KHCN; QĐ về việc ban hành quy định về quản lý HDSHTT số /QĐ-ĐHSP-KHCN 14. Điều 17. Quy định “Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ” ban hành theo quyết định số 1701/QĐ-ĐHTN-KH&CN (ĐH Tây Nguyên)
3	Dữ liệu văn bản SHTT	Văn bản kèm theo (Nguồn: Ban Khoa học – Công nghệ & Môi trường, ĐH Huế, năm 2019)
4	CSDL khoa học trực tuyến	- ĐH Tây Nguyên: https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/ttkhcn http://tn.ttn.edu.vn/khcn/; - ĐH Huế: http://sohuutritue.hueuni.edu.vn - ĐH Quy Nhơn: http://pqqlkh-htqt.qnu.edu.vn/vi/hoat-dong-khcn

PHỤ LỤC 12. MINH HOẠ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ

PHỤ LỤC 12.1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO

Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha của các thang đo 4 mức độ

TT	Thang đo	Hệ số Cronbach's Alpha
1	Mức độ thực hiện các nội dung HDSHTT	0,850
2	Mức độ hiệu quả các nội dung HDSHTT	0,872
3	Mức độ thực hiện các hình thức HDSHTT	0,894
4	Mức độ hiệu quả các hình thức HDSHTT	0,890
5	Mức độ thực hiện đánh giá HDSHTT	0,851
6	Mức độ hiệu quả của đánh giá HDSHTT	0,853
7	Mức độ thực hiện quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính	0,891
8	Mức độ hiệu quả quản lý HĐ xác định quyền SHTT về mặt hành chính	0,887
9	Mức độ thực hiện quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT	0,874
10	Mức độ hiệu quả quản lý HĐ xác lập và bảo vệ quyền SHTT	0,892
11	Mức độ thực hiện quản lý HĐ khai thác thương mại TSTT	0,890
12	Mức độ hiệu quả quản lý HĐ khai thác thương mại	0,889
13	Mức độ thực hiện quản lý môi trường và các điều kiện hỗ trợ HDSHTT	0,900
14	Mức độ hiệu quả quản lý môi trường và các điều kiện hỗ trợ HDSHTT	0,936

Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha của các thang đo 5 mức độ

TT	Thang đo	Hệ số Cronbach's Alpha
1	Nhận thức về nội hàm khái niệm HDSHTT	0,895
2	Nhận thức về mục tiêu của HDSHTT	0,897
3	Đánh giá yếu tố khó khăn ảnh hưởng hạn chế đến hiệu quả quản lý HDSHTT	0,901

Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện các nội dung HDSHTT

Item	Thang đo đánh giá mức độ thực hiện các nội dung quản lý HDSHTT		Thang đo đánh giá hiệu quả thực hiện các nội dung quản lý HDSHTT	
	Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo	Hệ số Cronbach's Alpha nếu item bị loại	Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo	Hệ số Cronbach's Alpha nếu item bị loại

1. Hoạt động phát hiện, tạo lập tài sản trí tuệ				
Item 1.1	0,833	0,894	0,889	0,909
Item 1.2	0,897	0,990	0,876	0,879
Item 1.3	0,846	0,794	0,878	0,890
Item 1.4	0,870	0,830	0,908	0,890
2. Hoạt động bảo vệ tài sản trí tuệ				
Item 2.1	0,885	0,890	0,786	0,899
Item 2.2	0,812	0,894	0,878	0,899
Item 2.3	0,772	0,898	0,834	0,949
Item 2.4	0,878	0,897	0,876	0,891
Item 2.5	0,846	0,984	0,854	0,799
3. Hoạt động khai thác tài sản trí tuệ				
Item 3.1	0,860	0,890	0,887	0,912
Item 3.2	0,856	0,872	0,877	0,905
Item 3.3	0,892	0,894	0,887	0,899
Item 3.4	0,893	0,794	0,927	0,909
Item 3.5	0,880	0,890	0,915	0,809

Ghi chú: Nội dung các item được thể hiện ở câu 3 của Phiếu hỏi (phụ lục 1).

Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo mức độ thực hiện và hiệu quả quản lý HDSHTT

Item	Thang đo đánh giá mức độ thực hiện các nội dung HDSHTT		Thang đo đánh giá hiệu quả thực hiện các nội dung HDSHTT	
	Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo	Hệ số Cronbach's Alpha nếu item bị loại	Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo	Hệ số Cronbach's Alpha nếu item bị loại
Quản lý hoạt động phát hiện, tạo lập tài sản trí tuệ				
Item 1	0,853	0,874	0,889	0,899
Item 2	0,897	0,886	0,878	0,978
Item 3	0,756	0,894	0,877	0,867
Item 4	0,861	0,865	0,870	0,880
Item 5	0,825	0,896	0,886	0,896
Item 6	0,850	0,887	0,878	0,898
Item 7	0,772	0,893	0,834	0,874
Item 8	0,829	0,874	0,876	0,866
Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý SHTT				
Item 1	0,923	0,879	0,819	0,989
Item 2	0,885	0,888	0,808	0,978
Item 3	0,903	0,867	0,838	0,870
Item 4	0,973	0,850	0,890	0,973
Item 5	0,885	0,826	0,835	0,889
Item 6	0,823	0,838	0,868	0,877
Item 7	0,723	0,844	0,884	0,839
Item 8	0,823	0,856	0,857	0,875
Item 9	0,895	0,809	0,839	0,882

Quản lý hoạt động hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ				
Item 1	0,903	0,894	0,887	0,880
Item 2	0,825	0,994	0,877	0,978
Item 3	0,913	0,904	0,887	0,807
Item 4	0,943	0,914	0,887	0,879
Item 5	0,805	0,900	0,877	0,986
Item 6	0,943	0,912	0,887	0,878
Item 7	0,953	0,894	0,887	0,864
Item 8	0,923	0,894	0,987	0,896
Quản lý môi trường và các điều kiện hỗ trợ HDSHTT				
Item 1	0,989	0,986	0,887	0,809
Item 2	0,898	0,972	0,777	0,818
Item 3	0,977	0,977	0,987	0,827
Item 4	0,770	0,973	0,787	0,800
Item 5	0,864	0,981	0,877	0,836
Item 6	0,898	0,970	0,887	0,868
Item 7	0,874	0,932	0,980	0,874
Item 8	0,806	0,973	0,977	0,896
Item 9	0,839	0,985	0,875	0,859
Item 10	0,848	0,971	0,987	0,868

*Ghi chú: Nội dung các item được thể hiện ở câu 6,7,8,9 của Phiếu hỏi (phụ lục 1).
Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo đánh giá yếu tố khó khăn ảnh hưởng hạn chế đến hiệu quả quản lý HDSHTT*

Item	Hệ số tương quan giữa từng item và tổng thang đo	Hệ số Cronbach's Alpha nếu item bị loại
1. Yếu tố chủ quan		
Item 1.1	0,825	0,872
Item 1.2	0,813	0,871
Item 1.3	0,829	0,870
Item 1.4	0,836	0,861
Item 1.5	0,805	0,800
Item 1.6	0,858	0,864
Item 1.7	0,801	0,842
2. Yếu tố khách quan		
Item 2.1	0,828	0,875
Item 2.2	0,842	0,973
Item 2.3	0,791	0,786
Item 2.5	0,808	0,875
Item 2.6	0,834	0,871

Ghi chú: Nội dung các item được thể hiện ở câu 10 của Phiếu hỏi (phụ lục 1)

PHỤ LỤC 12.2. SÔ LIỆU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

truong

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	DHNL, DHH	54	7.6	7.6	7.6
	khoa DULICH	42	5.9	5.9	13.5
	BAN KHCN, DHH	5	.7	.7	14.2
	DHSP, DH HUE	40	5.6	5.6	19.8
	DHKH, DH HUE	44	6.2	6.2	26.0
	DHNN,DH Hue	41	5.8	5.8	31.7
	DH QUy NHon	226	31.7	31.7	63.5
	DH Tay nguyen	214	30.1	30.1	93.5
	DHKT, DH Hue	46	6.5	6.5	100.0
	Total	712	100.0	100.0	

Group Statistics

	chucvu	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
C1.1	CBQL	118	3.41	.808	.074
	GV, CV	594	3.36	.849	.035
C1.2	CBQL	118	3.58	.789	.073
	GV, CV	594	3.53	.792	.032
C1.3	CBQL	118	3.35	.744	.068
	GV, CV	594	3.35	.750	.031
C1.4	CBQL	118	3.47	.747	.069
	GV, CV	594	3.46	.783	.032
C1.5	CBQL	118	3.88	.694	.064
	GV, CV	594	3.83	.783	.032

Group Statistics

chucvu		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
C2.1	CBQL	118	3.92	.746	.069
	GV, CV	594	3.87	.807	.033
C2.2	CBQL	118	3.86	.754	.069
	GV, CV	593	3.80	.774	.032
C2.3	CBQL	117	4.05	.741	.069
	GV, CV	593	3.93	.773	.032
C2.4	CBQL	118	3.86	.787	.072
	GV, CV	594	3.78	.771	.032
C2.5	CBQL	118	3.79	.726	.067
	GV, CV	594	3.71	.774	.032
C2.6	CBQL	118	3.81	.731	.067
	GV, CV	594	3.72	.767	.031
C2.7	CBQL	118	3.84	.784	.072
	GV, CV	594	3.74	.732	.030
C2.8	CBQL	118	3.84	.837	.077
	GV, CV	594	3.76	.839	.034

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
C2.1	Equal variances assumed	2.435	.119	.538	710	.591	.043	.080	-.115	.201
	Equal variances not assumed			.566	175.821	.572	.043	.076	-.107	.194
C2.2	Equal variances assumed	.001	.979	.772	709	.440	.060	.078	-.092	.212
	Equal variances not assumed			.786	169.653	.433	.060	.076	-.091	.211
C2.3	Equal variances assumed	.036	.850	1.529	708	.127	.119	.078	-.034	.271
	Equal variances not assumed			1.573	169.559	.118	.119	.075	-.030	.268
C2.4	Equal variances assumed	.045	.833	.916	710	.360	.071	.078	-.082	.225
	Equal variances not assumed			.903	164.615	.368	.071	.079	-.085	.228
C2.5	Equal variances assumed	.750	.387	1.050	710	.294	.081	.077	-.071	.233
	Equal variances not assumed			1.095	173.976	.275	.081	.074	-.065	.227
C2.6	Equal variances assumed	.353	.552	1.080	710	.281	.083	.077	-.068	.234
	Equal variances not assumed			1.115	172.203	.266	.083	.074	-.064	.230
C2.7	Equal variances assumed	.361	.548	1.315	710	.189	.098	.075	-.048	.245
	Equal variances not assumed			1.256	160.115	.211	.098	.078	-.056	.253
C2.8	Equal variances assumed	.091	.763	.983	710	.326	.083	.085	-.083	.249
	Equal variances not assumed			.985	167.095	.326	.083	.084	-.084	.250

Correlations

		C3.1.1	C3.1.2	C3.1.3	C3.1.4	C3.1.1B	C3.1.2B	C3.1.3B	C3.1.4B
C3.1.1	Pearson Correlation	1	.780**	.799**	.642**	.766**	.700**	.652**	.574**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	712	712	712	712	712	712	712	712
C3.1.2	Pearson Correlation	.780**	1	.834**	.724**	.744**	.806**	.761**	.585**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	712	712	712	712	712	712	712	712
C3.1.3	Pearson Correlation	.799**	.834**	1	.675**	.701**	.750**	.771**	.619**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	712	712	712	712	712	712	712	712
C3.1.4	Pearson Correlation	.642**	.724**	.675**	1	.596**	.588**	.670**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	712	712	712	712	712	712	712	712
C3.1.1B	Pearson Correlation	.766**	.744**	.701**	.596**	1	.810**	.807**	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	712	712	712	712	712	712	712	712
C3.1.2B	Pearson Correlation	.700**	.806**	.750**	.588**	.810**	1	.800**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	712	712	712	712	712	712	712	712
C3.1.3B	Pearson Correlation	.652**	.761**	.771**	.670**	.807**	.800**	1	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	712	712	712	712	712	712	712	712
C3.1.4B	Pearson Correlation	.574**	.585**	.619**	.779**	.646**	.684**	.680**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	712	712	712	712	712	712	712	712

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
C4.1A	712	1	4	2.03	.907
C4.2A	712	1	4	1.93	.866
C4.3A	712	1	4	1.73	.838
C4.4A	712	1	4	1.86	.845
C4.5A	711	1	4	1.45	.688
C4.6A	712	1	4	1.47	.681
C4.7A	712	1	4	1.86	.850
C4.8A	712	1	4	1.92	.884
C4.9A	712	1	4	1.75	.815
C4.10A	712	1	4	1.83	.862
C4.11A	712	1	4	1.84	.870
Valid N (listwise)	711				

Group Statistics

chucvu	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
C4.1A CBQL	118	2.08	.849	.078
GV, CV	594	2.02	.919	.038
C4.2A CBQL	118	2.02	.847	.078
GV, CV	594	1.91	.870	.036
C4.3A CBQL	118	1.66	.754	.069
GV, CV	594	1.74	.854	.035
C4.4A CBQL	118	1.89	.835	.077
GV, CV	594	1.85	.847	.035
C4.5A CBQL	118	1.43	.606	.056
GV, CV	593	1.45	.703	.029
C4.6A CBQL	118	1.46	.608	.056
GV, CV	594	1.48	.695	.029
C4.7A CBQL	118	1.95	.836	.077
GV, CV	594	1.85	.853	.035
C4.8A CBQL	118	1.99	.892	.082
GV, CV	594	1.90	.883	.036
C4.9A CBQL	118	1.80	.812	.075
GV, CV	594	1.75	.816	.033
C4.10A CBQL	118	1.86	.819	.075
GV, CV	594	1.82	.871	.036
C4.11A CBQL	118	1.91	.867	.080
GV, CV	594	1.83	.871	.036

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
C4.1A	Equal variances assumed	.842	.359	.631	710	.528	.058	.091	-.122	.237
	Equal variances not assumed			.666	175.936	.507	.058	.087	-.113	.229
C4.2A	Equal variances assumed	.369	.544	1.178	710	.239	.103	.087	-.069	.274
	Equal variances not assumed			1.199	169.665	.232	.103	.086	-.066	.272
C4.3A	Equal variances assumed	2.513	.113	-.944	710	.345	-.080	.084	-.246	.086
	Equal variances not assumed			-1.026	181.913	.306	-.080	.078	-.233	.074
C4.4A	Equal variances assumed	.332	.565	.466	710	.642	.040	.085	-.128	.207
	Equal variances not assumed			.470	168.367	.639	.040	.084	-.127	.206
C4.5A	Equal variances assumed	1.753	.186	-.260	709	.795	-.018	.069	-.154	.118
	Equal variances not assumed			-.287	185.493	.774	-.018	.063	-.142	.106
C4.6A	Equal variances assumed	1.850	.174	-.298	710	.765	-.020	.069	-.155	.114
	Equal variances not assumed			-.326	183.073	.745	-.020	.063	-.144	.103
C4.7A	Equal variances assumed	.960	.328	1.195	710	.232	.102	.086	-.066	.271
	Equal variances not assumed			1.211	168.971	.228	.102	.085	-.064	.269
C4.8A	Equal variances assumed	.517	.472	1.000	710	.317	.089	.089	-.086	.264
	Equal variances not assumed			.994	165.800	.322	.089	.090	-.088	.266
C4.9A	Equal variances assumed	.026	.871	.619	710	.536	.051	.082	-.110	.212
	Equal variances not assumed			.621	167.309	.536	.051	.082	-.111	.212
C4.10A	Equal variances assumed	.921	.337	.415	710	.678	.036	.087	-.135	.207
	Equal variances not assumed			.432	173.676	.666	.036	.083	-.129	.201
C4.11A	Equal variances assumed	.429	.513	.876	710	.381	.077	.088	-.095	.249
	Equal variances not assumed			.878	167.269	.381	.077	.087	-.096	.249

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
C4.1B	712	1	4	1.98	.886
C4.2B	712	1	4	1.85	.885
C4.3B	712	1	4	1.73	.854
C4.4B	712	1	4	1.81	.870
C4.5B	712	1	4	1.42	.616
C4.6B	712	1	4	1.40	.664
C4.7B	712	1	4	1.86	.872
C4.8B	712	1	4	1.86	.893
C4.9B	712	1	4	1.77	.842
C4.10B	712	1	4	1.80	.858
C4.11B	712	1	4	1.82	.848
Valid N (listwise)	712				

Group Statistics

chucvu	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
C4.1B CBQL	118	2.02	.857	.079
GV, CV	594	1.97	.892	.037
C4.2B CBQL	118	1.92	.863	.079
GV, CV	594	1.84	.889	.036
C4.3B CBQL	118	1.68	.805	.074
GV, CV	594	1.74	.863	.035
C4.4B CBQL	118	1.83	.830	.076
GV, CV	594	1.80	.879	.036
C4.5B CBQL	118	1.41	.588	.054
GV, CV	594	1.42	.622	.026
C4.6B CBQL	118	1.37	.582	.054
GV, CV	594	1.41	.679	.028
C4.7B CBQL	118	1.94	.840	.077
GV, CV	594	1.84	.877	.036
C4.8B CBQL	118	1.92	.879	.081
GV, CV	594	1.84	.896	.037
C4.9B CBQL	118	1.74	.767	.071
GV, CV	594	1.77	.856	.035
C4.10B CBQL	118	1.82	.844	.078
GV, CV	594	1.79	.862	.035
C4.11B CBQL	118	1.88	.859	.079
GV, CV	594	1.81	.846	.035

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
C4.1B	Equal variances assumed	.206	.650	.529	710	.597	.047	.089	-.128	.223
	Equal variances not assumed			.543	171.144	.588	.047	.087	-.124	.219
C4.2B	Equal variances assumed	.550	.459	.881	710	.379	.079	.089	-.097	.254
	Equal variances not assumed			.898	170.087	.370	.079	.087	-.094	.251
C4.3B	Equal variances assumed	1.060	.304	-.729	710	.466	-.063	.086	-.232	.106
	Equal variances not assumed			-.764	174.831	.446	-.063	.082	-.225	.099
C4.4B	Equal variances assumed	.649	.421	.313	710	.754	.027	.088	-.145	.200
	Equal variances not assumed			.325	173.211	.745	.027	.084	-.139	.194
C4.5B	Equal variances assumed	.468	.494	-.281	710	.779	-.017	.062	-.139	.104
	Equal variances not assumed			-.292	172.990	.771	-.017	.060	-.136	.101
C4.6B	Equal variances assumed	2.067	.151	-.541	710	.589	-.036	.067	-.168	.095
	Equal variances not assumed			-.600	186.262	.549	-.036	.060	-.155	.083
C4.7B	Equal variances assumed	1.529	.217	1.165	710	.244	.102	.088	-.070	.275
	Equal variances not assumed			1.199	171.598	.232	.102	.085	-.066	.271
C4.8B	Equal variances assumed	1.068	.302	.892	710	.373	.080	.090	-.096	.257
	Equal variances not assumed			.904	168.960	.367	.080	.089	-.095	.256
C4.9B	Equal variances assumed	2.323	.128	-.398	710	.691	-.034	.085	-.200	.133
	Equal variances not assumed			-.428	179.917	.669	-.034	.079	-.189	.122
C4.10B	Equal variances assumed	.092	.762	.356	710	.722	.031	.087	-.139	.201
	Equal variances not assumed			.361	169.070	.719	.031	.085	-.138	.199
C4.11B	Equal variances assumed	.005	.944	.817	710	.414	.070	.086	-.098	.238
	Equal variances not assumed			.809	165.274	.419	.070	.086	-.101	.240

PHỤ LỤC 12.3. SỐ LIỆU KHẢO NGHIỆM BIỆN PHÁP CẦN THIẾT

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CT1.1	307	1	5	3.14	.610
CT1.2	307	1	5	3.15	.607
CT1.3	307	1	5	3.08	.614
CT1.4	307	1	5	3.09	.623
CT1.5	306	1	5	3.09	.629
Valid N (listwise)	305				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CT2.1	307	1	5	3.06	.615
CT2.2	307	1	5	3.02	.611
CT2.3	307	2	4	3.06	.605
CT2.4	307	1	4	3.04	.603
CT2.5	307	1	4	3.04	.617
CT2.6	307	1	4	3.00	.606
CT2.7	307	1	4	3.05	.613
CT2.8	307	1	4	3.07	.598
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CT3.1	712	1	4	3.07	.664
CT3.2	712	1	4	3.05	.659
CT3.3	712	1	4	3.08	.672
CT3.4	712	1	4	3.09	.653
CT3.5	712	1	4	3.08	.648
CT3.6	712	1	4	3.08	.636
Valid N (listwise)	712				

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CT4.1	307	1	4	2.95	.706
CT4.2	307	1	4	2.97	.679
CT4.3	307	1	4	3.03	.652
CT4.4	307	1	4	2.99	.665
CT4.5	307	1	4	2.99	.665
CT4.6	307	1	4	2.97	.673
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CT5.1	307	1	4	2.99	.648
CT5.2	307	1	4	3.00	.643
CT5.3	307	1	4	2.99	.641
CT5.4	307	1	4	3.01	.656
CT5.5	307	2	4	2.99	.623
CT5.6	307	1	4	2.98	.675
CT5.7	307	2	4	2.96	.641
CT5.8	307	1	4	2.99	.645
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CT6.1	307	1	4	3.08	.612
CT6.2	307	1	4	3.07	.616
CT6.3	307	1	4	3.09	.639
CT6.4	307	1	4	3.00	.595
CT6.5	307	1	4	3.05	.614
CT6.6	307	1	4	3.05	.635
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CT7.1	307	1	4	3.10	.638
CT7.2	307	1	4	3.09	.637
CT7.3	307	1	4	3.10	.626
CT7.4	307	1	4	3.13	.677
CT7.5	307	1	4	3.12	.641
CT7.6	307	1	4	3.10	.643
CT7.7	307	1	4	3.12	.633
CT7.8	307	1	4	3.13	.643
Valid N (listwise)	307				

KHẢ THI

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KT1.1	307	1	4	3.08	.628
KT1.2	307	1	4	3.05	.610
KT1.3	307	1	4	3.03	.623
KT1.4	307	1	4	3.02	.595
KT1.5	307	1	4	3.03	.633
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KT2.1	307	1	4	2.99	.662
KT2.2	307	1	4	2.98	.614
KT2.3	307	1	4	2.97	.625
KT2.4	307	1	4	2.99	.626
KT2.5	307	1	4	3.00	.608
KT2.6	307	1	4	2.97	.624
KT2.7	307	1	4	2.99	.643
KT2.8	307	1	4	3.00	.620
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KT3.1	307	1	4	3.04	.645
KT3.2	307	1	4	3.04	.687
KT3.3	307	1	4	3.03	.662
KT3.4	307	1	4	3.01	.644
KT3.5	307	1	4	3.05	.655
KT3.6	307	1	4	3.04	.645
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KT4.1	307	1	4	2.90	.702
KT.4.2	307	1	4	2.93	.683
KT4.3	307	1	4	2.97	.677
KT4.4	307	1	4	2.92	.692
KT4.5	307	1	4	2.94	.682
KT4.6	307	1	4	2.91	.664
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KT5.1	307	1	4	2.91	.660
KT5.2	307	1	4	2.93	.641
KT5.3	307	1	4	2.95	.625
KT5.4	307	1	4	2.97	.647
KT5.5	307	1	4	2.93	.634
KT5.6	307	1	4	2.94	.646
KT5.7	307	1	4	2.88	.672
KT5.8	307	1	4	2.91	.642
Valid N (listwise)	307				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KT6.1	307	1	4	3.00	.620
KT6.2	307	1	4	2.97	.619
KT6.3	302	1	4	3.02	.652
KT6.4	307	1	4	2.94	.644
KT6.5	307	1	4	3.02	.593
KT6.6	307	1	4	2.98	.643
Valid N (listwise)	302				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KT7.1	307	1	4	3.08	.661
KT7.2	307	1	4	3.06	.667
KT7.3	306	1	4	3.02	.654
KT7.4	307	1	4	3.07	.676
KT7.5	307	1	4	3.06	.686
KT7.6	307	1	4	3.05	.649
KT7.7	307	1	4	3.06	.652
KT7.8	307	1	4	3.08	.649
Valid N (listwise)	306				

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
CT1.1	Equal variances assumed	1.435	.231	2.598	651	.010	.138	.053	.034	.242
	Equal variances not assumed			2.671	345.279	.008	.138	.052	.036	.239
CT1.2	Equal variances assumed	.544	.461	2.046	651	.041	.108	.053	.004	.212
	Equal variances not assumed			2.119	351.142	.035	.108	.051	.008	.208
CT1.3	Equal variances assumed	.459	.498	1.349	650	.178	.072	.053	-.033	.177
	Equal variances not assumed			1.424	366.381	.155	.072	.050	-.027	.171
CT1.4	Equal variances assumed	1.084	.298	.782	651	.435	.042	.054	-.063	.147
	Equal variances not assumed			.826	366.977	.409	.042	.051	-.058	.142
CT1.5	Equal variances assumed	.989	.320	1.943	650	.052	.106	.055	-.001	.214
	Equal variances not assumed			2.100	382.311	.036	.106	.051	.007	.206

PHỤ LỤC 12.4. BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN PHÒNG VẤN

Nội dung	CBQL				GV, CV			
	Cấp Trường		Cấp Phòng/Ban/ Khoa/Viện/Trung tâm nghiên cứu		GV		Chuyên viên (Phòng KH&CN)	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
Câu 1	11	100	34	100	20	100	15	100
Câu 2	11	100	34	100	20	100	15	100
Câu 3	11	100	34	100	20	100	15	100
Câu 4	11	100	34	100	20	100	15	100
Câu 5	11	100	34	100	20	100	15	100
Câu 6					20	100	15	100

**PHỤ LỤC 12.5. TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG
CỦA HỌC VIÊN TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM**

TT	Mã số	Điểm kiến thức		Điểm kĩ năng	
		Trước TN	Sau TN	Trước TN	Sau TN
1	HV1	7	8	6	7
2	HV2	8	9	6	8
3	HV3	7	8	7	8
4	HV4	4	6	6	7
5	HV5	7	8	8	9
6	HV6	6	7	7	8
7	HV7	5	6	4	5
8	HV8	6	7	6	7
9	HV9	5	6	5	6
10	HV10	6	6	5	6
11	HV11	5	6	6	7
12	HV12	4	5	5	5
13	HV13	8	9	7	8
14	HV14	5	6	4	5
15	HV15	8	9	6	7
16	HV16	7	8	7	8
17	HV17	7	8	8	9
18	HV18	5	6	5	6
19	HV19	4	6	5	5
20	HV20	5	5	4	5
21	HV21	7	8	8	8
22	HV22	5	7	5	6
23	HV23	6	7	5	7
24	HV24	6	7	6	8
25	HV25	7	9	7	8
26	HV26	8	9	7	9
27	HV27	5	5	5	6
28	HV28	6	7	5	7
29	HV29	5	7	5	6
30	HV30	7	8	7	7

31	HV31	5	7	6	7
32	HV32	8	9	8	8
33	HV33	6	8	5	6
34	HV34	6	8	7	8
35	HV35	5	6	5	7
36	HV36	8	9	9	9
37	HV37	5	5	6	7
38	HV38	6	8	7	7
39	HV39	5	7	6	7
40	HV40	5	7	5	5
41	HV41	6	8	6	7
42	HV42	9	9	8	9
43	HV43	6	8	6	7
44	HV44	5	5	5	6